공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2011 - 212호 2011. 12. 1.

사 건 번 호 2011국카2158

사 건 명 11개 초박막액정표시장치(TFT-LCD) 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 삼성전자 주식회사
수원시 영통구 매탄동 416
대표이사 최OO

2. 대만삼성전자 고분유한공사(○sung Electronics Taiwan Corp. Ltd.)
중화민국 타이페이 네이후구 뤼광로드 399호 10층(10F, No.399, Rui Guang Rd., Neihu Dist., Taipei, China(Taiwan))
대표이사 김OO

3. 일본삼성 주식회사(○sung Japan Corporation)
일본국 도쿄도 미나토구 록폰기 3-1-1, 록폰기 티-큐브 빌딩 18층(18F, Roppongi T-CUBE, Roppongi 3-1-1, Minato-ku, Tokyo, Japan)
대표이사 윤OO

위 1. 내지 3. 피심인들의 대리인 법무법인 율촌
담당변호사 윤세리, 은성욱, 이승재, 최유미, 오지석

4. 엘지디스플레이 주식회사

서울 용산구 한강로3가 65-228

대표이사 권OO

5. 엘지디스플레이 타이완 코퍼레이션(LG Display Taiwan Corp. Ltd.)

중화민국 타이페이 네이후구 티딩가 2구역 89번지 9층(9F, No. 89, Sec.2. Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei, China(Taiwan))

대표이사 인OO

6. 엘지디스플레이 재팬 코퍼레이션(LG Display Japan Corp. Ltd.)

일본국 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-22 아카사카 트윈타워 본관 15층(Hon-Kan 15F, Akasaka Twin Tower, 2-17-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan)

대표이사 이OO

위 4. 내지 6. 피심인들의 대리인 법무법인 바른

담당변호사 구상모, 이정란, 한서희, 김미정

7. 에이유 옵트로닉스 코퍼레이션(AU Optronics Corp.)

중화민국 신추 사이언스파크 리신 2로드 1(No. 1, Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, China(Taiwan))

대표이사 OO-O O(OOO OOOO OOO)

대리인 법무법인 세종

담당변호사 김현아, 정종채, 석근배, 이재환, 안현정

8. 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션(Chi Mei Innolux Display Corporation)

중화민국 먀오리 카운티 350 주난 사이언스파크 케스유에로드 160(No. 160, Kesyue Rd. Jhunan Science Park, Miaoli

Country 350, China(Taiwan))

대표이사 O-OO OO(OOOOO-OOOOO OOOO)

대리인 법무법인 지평지성

담당변호사 박형삼, 이병주

9. 중화 픽쳐 튜브스 리미티드(Chunghwa Picture Tubes, Ltd.)

중화민국 타오위안 카운티 334 베이드 시티 허핑로드 1127(No. 1127, Heping Rd. Bade City, Taoyuan County 334, China(Taiwan))

대표이사 OO-O O(OOO-OOOO OOO)

대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 윤호일, 김재영, 황진우

10. 한스타 디스플레이 코퍼레이션(Hannstar Display Corporation)

중화민국 타이페이 110 씬이 디스트릭트 송치로드 1, 26층 (26F, No. 1, Songzhi Road, Xinyi District, Taipei 110, China(Taiwan))

대표이사 O-O OO(OO-OOO OOOOO)

대리인 법무법인 충정

담당변호사 목근수, 서석희, 김시주, 최단비

심의 종결 일 2011. 10. 26.

주 문

1. 피심인들은 초박막액정표시장치 제품의 공급가격을 공동으로 결정함으로써 초막박액정표시장치 제품 공급 시장의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 초박막액정표시장치 제품의 생산량이나 공급량을 공동으로 결정함으로써

초막박액정표시장치 제품 공급 시장의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인들은 시장을 통한 정보수집 이외에 경쟁사와 직접 접촉 혹은 유·무선 통신 등 기타 어떠한 방법으로도 상호간에 초박막액정표시장치 제품의 가격, 생산량·공급량의 결정계획이나 결정내용에 관한 정보를 교환하여서는 아니 된다.

4. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 197,380,000,000원

1) 삼성전자 주식회사 : 96,805,000,000원
2) 대만삼성전자 고분유한공사 : 495,000,000원
3) 일본삼성 주식회사 : 693,000,000원
4) 엘지디스플레이 주식회사 : 67,724,000,000원
5) 엘지디스플레이 타이완 코퍼레이션 : 77,000,000원
6) 엘지디스플레이 재팬 코퍼레이션 : 425,000,000원
7) 에이유 옵트로닉스 코퍼레이션 : 28,442,000,000원
8) 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션 : 1,551,000,000원
9) 중화 픽쳐 튜브스 리미티드 : 297,000,000원
10) 한스타 디스플레이 코퍼레이션 : 871,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 삼성전자 주식회사, 대만삼성전자 고분유한공사, 일본삼성 주식회사, 엘지디스플레이 주식회사, 엘지디스플레이 타이완 코퍼레이션, 엘지디스플레이 재팬 코퍼레이션, 에이유 옵트로닉스 코퍼레이션, 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션, 중화 픽쳐 튜브스 리미티드, 한스타 디스플레이 코퍼레이션(이하에서 피심인들을 지칭할 때 각각 '삼성전자', '대만삼성', '일본삼성', '엘지필립스'[1], '대만엘지', '일본엘지', '에이유오', '씨엠오'[2], '씨피티', '한스타'라 하고, 다른 회사를 지칭할 때에도 '주식회사'는 생략한다)은 초막박 액정표시장치(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display, 이하 'TFT-LCD'라 한다) 제품을 제조·판매하는 자로서 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2005. 3. 31. 법률 제7428호로 일부개정된 것, 이하 '법', '2006년 법' 또는 '공정거래법'이라 한다) 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인들은 아래 2. 가.에서 살펴보는 바와 같이 2001. 9월부터 2006. 12월까지 중화민국 및 대한민국에서 다자 및 양자회의를 월 1회 이상 개최하고 한국 시장을 포함한 전 세계 시장을 대상으로 TFT-LCD 패널 제품의 판매가격 설정, 생산량 감축 및 공급량 제한을 합의(이하 '이 사건 공동행위'라 한다)하고 이를 실행하였다.[3]

---

1) 피심인 엘지디스플레이 주식회사는 1985년 '금성소프트웨어 주식회사'로 설립되어 1997년 1월 '주식회사 엘지소프트'로, 1998년 11월에는 다시 '엘지엘시디 주식회사' 로 상호를 변경하였다. 이후 엘지엘시디 주식회사는 필립스 일렉트로닉스에 LCD 사업 지분 50%를 양도하여 1999년 8월 '엘지.필립스엘시디 주식회사'로 , 2008년 3월 필립스 일렉트로닉스의 지분이 축소되면서 '엘지디스플레이 주식회사'로 상호를 변경하였다. 2009년 필립스 일렉트로닉스는 잔여 지분을 매각하여 현재는 지분을 보유하고 있지 아니하다. 이하에서는 행위 당시 상호를 기준으로 하여 '엘지필립스'로 지칭한다.

2) 피심인 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션의 전신은 1998년 8월 설립된 치메이 옵토일렉트로닉 코퍼레이션(Chimei Optoelectronics Corporation)이다. TFT-LCD 제조·판매업체인 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션(Innolux Display Corporation)은 2009. 11. 20. 치메이 옵토일레트로닉 코퍼레이션, 티피오 디스플레이즈 코퍼레이션(TPO Displays Corporation)과 합병계약을 체결하였고, 2010. 3. 18. 합병의 효력이 발생하였다. 합병 후 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션은 현재의 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션(Chimei Innolux Display Corporation)으로 상호를 변경하였다. 따라서 합병 전 치메이 옵토일레트로닉 코퍼레이션의 행위는 흡수합병 후 존속법인인 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션의 행위로 본다. 이하에서는 행위 당시 상호를 기준으로 하여 치메이 옵토일레트로닉 코퍼레이션의 약자인 '씨엠오'로 지칭한다.

3) 심사보고서는 위 피심인 10개 사업자 외에 샤프 코퍼레이션(이하 '샤프'라 한다)도 이 사건 공동행위에 참가한 사업자로 보았으나, 샤프의 법위반 여부 판단을 위한 사실관계 확인이 곤란한 점을 고려하여 이 의결서상 피심인에서 샤프를 제외하였다.

3 삼성전자와 엘지필립스는 대한민국 법에 따라 설립되고 주된 사무소가 대한민국에 소재하는 국내 사업자들이다. 한편, 중화민국 법에 따라 설립되고 주된 사무소가 중화민국에 소재하는 대만삼성, 대만엘지, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타 및 일본국 법에 따라 설립되고 주된 사무소가 일본에 소재하는 일본삼성, 일본엘지는 각각 외국 사업자들이다.

4 한편, 공정거래법은 사업자의 부당한 공동행위 등을 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 하고 있고(제1조 참조), 부당한 공동행위의 주체인 사업자를 '제조업, 서비스업, 기타 사업을 행하는 자'로 규정하고 있을 뿐 국내 사업자로 한정하고 있지 아니하며(제2조 참조), 외국사업자가 외국에서 부당한 공동행위를 함으로 인한 영향이 국내시장에 미치는 경우에도 공정거래법 목적을 달성하기 위하여 위 법 적용의 대상으로 삼을 필요성이 있는 점을 고려해 보면, 외국사업자가 외국에서 다른 사업자와 공동으로 경쟁을 제한하는 합의를 하였더라도 그 합의의 대상에 국내시장이 포함되어 있어서 그로 인한 영향이 국내시장에 미쳤다면 그 합의가 국내시장에 영향을 미친 한도 내에서 공정거래법이 적용된다. 따라서 위 한도 내에서 외국법에 따라 설립되고 주된 사무소가 외국에 있는 외국 사업자인 피심인들도 공정거래법의 적용을 받는 사업자들이라 할 것이다.

5 한편 피심인 대만삼성, 일본삼성은 삼성전자의 해외 현지법인으로서 삼성전자가 이들 회사를 실질적으로 지배하고 있고, 피심인 대만엘지, 일본엘지는 엘지디스플레이의 해외 현지법인으로서 엘지필립스가 이들 회사를 실질적으로 지배하고 있는 바, 모회사가 자회사를 실질적으로 지배하더라도 각각 법률적으로 별개의 독립된 거래주체에 해당하는 점,[4] 실질적 지배관계가 인정되는 계열사들이라 하여도 계열사들 이외에 다른 사업자들이 공동으로 위반행위에 가담할 경우 이들 계열사들을 각각 피심인으로 보는 것이 원칙인 점[5] 등을 고려할 때, 대만삼성, 일본삼성, 대만엘지, 일본엘지도 그 본사인 삼성전자나 엘지필립스와 별개로 피심인 적격성이 각각 인정된다.[6]

4) 대법원 2004. 11. 12. 선고 2001두2034 판결 참조
5) 2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 법 시행령 제35조 제1항 참조
6) 공정거래위원회는 '5개 컬러 필터 모니터용 브라운관 제조 판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2011. 3. 10. 공정거래위원회 전원회의 의결 제2011-019호)'에서 중화 픽쳐 튜브스 리미티드(Chunghwa Picture

나. 피심인들의 일반현황

1) 삼성전자(대만삼성, 일본삼성 포함)

6 피심인 삼성전자는 기업집단 「삼성」의 모회사로서 1969. 1. 13. '삼성전자 공업주식회사'로 설립되어 1984. 2. 28. '삼성전자 주식회사'로 상호를 변경하였다. 삼성전자는 완제품과 부품을 제조·판매하고 있는바, 그 조직은 크게 디지털 TV, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고, 휴대폰 등 완제품을 제조·판매하는 완제품 부문(Digital Media & Communication, 이하 'DMC'라 한다)과 메모리 반도체, LCD 패널, 시스템 LSI 등을 제조·판매하는 부품 부문(Device Solution, 이하 'DS'라 한다)으로 구분되고, 양 부문은 실적을 별개로 발표하는 등 사실상 독립적인 운영을 하고 있다.

7 삼성전자의 지분구조를 살펴보면 2010. 9. 30. 기준으로 이건희(3.38%), 삼성물산(4.06%), 삼성생명(7.21%) 등 최대주주 및 특수관계인이 총 15.27%를 소유하고 있다.

8 삼성전자는 국내에 3개의 생산 공장(천안, 탕정, 기흥)[7]을, 중국 소주에 1개의 모듈 조립공장을 두고 노트북용, 모니터용, TV용 TFT-LCD 패널을 생산하고 있으며, 이 사건 공동행위 기간 중 삼성전자는 TFT-LCD 제품을 생산하여 한국시장에 제품을 판매하였다.

9 기업집단 「삼성」 내 TFT-LCD 제품을 취급하는 회사는 삼성전자 외에 아래 <표 1>과 같이 10개의 해외 현지법인이 있고 이들은 주로 현지의 고객(TFT-LCD 패널을 사용하여 완제품을 제조하는 사업자를 말한다. 이하 '고객' 또는 '완제품 제조업체'라 한다)들을 대상으로 영업활동을 하고 있다.

Tubes, Ltd)의 해외 계열회사인 중화 픽쳐 튜브스(말레이시아) 에스디엔 비에이치디[Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd]와 씨피티에프 옵트로닉스 컴퍼니 리미티드(CPTF Optronics Co., Ltd)의 별개 피심인 적격을 인정하였다.

7) 삼성전자의 기흥 공장은 제1라인, 제2라인 공장으로 모바일용 제품을 생산하고, 천안공장은 제3라인부터 제6라인 공장으로 노트북용과 모니터용 제품을 생산한다. 탕정공장은 제7라인 공장으로 TV용 제품을 생산한다. 중국 소주에 있는 공장에서는 모듈 공정을 한다.

<표 1> 삼성전자 TFT-LCD 관련 자회사 및 해외법인 현황

연번	회사명	업무	소재지	주식보유 현황
1	삼성전자 주식회사	판매	한국	모회사
2	○sung Semiconductor Europe Ltd .(SSEL)	판매	영국	SEUK 100%
3	○sung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	판매	독일	SEHG 100%
4	○sung Electronics Taiwan (SET)	판매	대만	삼성전자 100%
5	○sung Asia Pte Ltd. (SAPL)	판매	싱가포르	삼성전자 70%, 삼성물산 30%
6	○sung Japan Corp. (SJC)	판매	일본	삼성전자 50.9%, 삼성물산 49.1%
7	Shanghai ○sung Semiconductor Corp. (SSS)	판매	중국	삼성전자 100%
8	○sung Electronics H.K. Corp. Ltd. (SEHK)	판매	홍콩	삼성전자 100%
9	○sung Malaysia Electronics Sdn. Bhd. (SME)	판매	말레이시아	삼성전자 100%
10	○sung Semiconductor Inc. (SSI)	판매	미국	SEA 100%
11	○sung Electronics Sozhou LCD (SESL)	생산	중국	삼성전자 100%

* 자료출처 : 삼성전자 제출자료

10 대만삼성은 1987년 12월 중화민국[8] 타이페이에 삼성전자의 대만지점으로 설립되었고, 1994년 11월 현재의 대만삼성전자고분유한공사로 변경되었으며, 대만삼성의 주식은 삼성전자가 100% 소유하고 있다. 일본삼성은 1998년 일본 도쿄에 설립되었고, 주식의 50.9%는 삼성전자가, 49.1%는 삼성물산이 각 소유하고 있다.

2) 엘지필립스(대만엘지, 일본엘지 포함)

11 피심인 엘지필립스는 1985년 '금성소프트웨어 주식회사'로 설립되어 1998년에 엘지전자와 엘지반도체로부터 LCD 사업을 이관 받았고, 1997년 1월에는 '주식회사 엘지소프트'로, 1998년 11월에는 다시 '엘지엘시디 주식회사'로 상호를 변경하였다. 엘지전자는 1999. 7. 26. 필립스 일렉트로닉스(Koninklijke Philips Electronics N.V., 이하 '필립스'라 한다)와 합자투자 계약을 체결하고 엘지엘시디의 지분 50%를 필립스에 양도하였다. 엘지전자와 필립스는 1999. 7. 26.부터 2004. 7. 21.까지 엘지필립스 지분의 각 50%를 소유하고 있었으나, 이후 엘지전자는 지분을 37.9%로 축소하

8) 이하에서는 정식국호인 '중화민국' 또는 통상적으로 사용하는 국호인 '대만'이라고 지칭한다.

였고, 필립스는 2009년 잔여지분을 모두 매각하여 현재는 지분을 보유하고 있지 아니하고 있다. 엘지필립스의 지분구조를 살펴보면 2010. 4. 1. 기준으로 엘지전자가 최대주주로서 주식의 37.9%를 보유하고 있으며, 시티은행(Citi Bank. N.A.)이 5.17%, 국민연금이 4.47%, 미래에셋 자산운용이 14.49% 등을 보유하고 있다.

12 엘지필립스는 국내에 2개의 생산공장(파주, 구미)을 두고 있고 TFT-LCD, LTPS-LCD, OLED(유기발광 다이오드, Organic Light-Emitting Diode) 등의 기술을 활용한 디스플레이 및 관련 제품의 연구・개발・제조, 판매사업을 하고 있으며, 이 사건 공동행위 기간 중 엘지디스플레이는 TFT-LCD 제품을 생산하여 한국시장에 판매하였다.

13 TFT-LCD 제품을 취급하는 엘지필립스의 계열회사로는 아래 <표 2>와 같이 11개의 해외 현지법인이 있고, 이들은 주로 현지의 고객들을 대상으로 영업활동을 하고 있다.

<표 2> 엘지필립스 TFT-LCD 관련 자회사 및 해외법인 현황

연번	정식명칭	법인성격	소재지	주식보유 현황
1	엘지디스플레이 주식회사 (LGD)	판매	한국	모회사
2	LG Display America, Inc.	판매	미국	LGD 100%
3	LG Display Germany GmbH	판매	독일	LGD 100%
4	LG Display Japan Co., Ltd.	판매	일본	LGD 100%
5	LG Display Taiwan Co., Ltd.	판매	대만	LGD 100%
6	LG Display Nanjing Co., Ltd.	생산・판매	중국	LGD 100%
7	LG Display Shanghai Co., Ltd.	판매	중국	LGD 100%
8	LG Display Poland Sp.zo.o.	생산	폴란드	LGD 80.3%
9	LG Display Guangzhou Co., Ltd.	생산	중국	LGD 89.1%
10	LG Display Shenzhen Co., Ltd.	판매	중국	LGD 100%
11	LG Display Singapore Pte. Ltd.	판매	싱가포르	LGD 100%
12	Suzhou Raken Technology Co., Ltd.	생산	중국	LGD 51%

* 자료출처 : 엘지필립스 제출자료

14 대만엘지는 1999. 4. 12. TFT-LCD 판매를 목적으로 대만 타이페이에 설립되었고, 엘지디스플레이가 엘지전자로부터 주식 100%를 취득하여 보유하고 있다. 일본엘지는 1999. 10. 12. TFT-LCD 판매를 목적으로 일본 도쿄에 설립되었고, 역시 엘

지디스플레이가 주식의 100%를 보유하고 있다.

3) 에이유오

15 피심인 에이유오는 1996년 12월에 에이서 디스플레이 테크놀로지(Acer Display Technology, Inc.)라는 상호로 설립되어 2001. 4. 9. 유니팩 옵토일렉트로닉스 코퍼레이션(Unipac Optoelectronics Corporation)과 합병계약을 체결하였고, 2001. 9. 1. 최종 합병하였다. 2001. 5. 22. 상호를 에이유 옵트로닉스 코퍼레이션(AU Optronics Corporation)으로 변경하였고, 2006. 10. 1. TFT-LCD 패널 제조 및 조립 회사인 콴타 디스플레이(Quanta Display, Inc.)를 합병하였다.

16 2010. 4. 20. 기준으로 에이유오의 주식은 시티뱅크(Citibank, N.A.)가 12.43%, 퀴스다 코퍼레이션(Qisda Corp.)이 7.52%, 콴타 컴퓨터(Quanta Computer Inc.)가 5.03% 등을 소유하고 있다.

17 에이유오의 본사는 대만 신추 사이언스파크에 소재하고 있고, 중국, 대만, 싱가포르에 소재한 생산 공장에서 데스크탑, 노트북, TV, 휴대기기용의 TFT-LCD 패널을 생산·판매하고 있다. 이 사건 공동행위 기간 중 에이유오는 TFT-LCD 제품을 생산하여 한국시장에 판매하였다.

18 TFT-LCD 제품을 취급하는 에이유오의 계열회사로는 아래 <표 3>과 같이 10개가 있고, 판매와 관련된 영업활동은 주로 본사가 업무연락, 시장조사 등의 비영업적 활동은 해외법인이 수행하고 있다. 다만, 이 중 에이유 옵트로닉스 코리아(AU Optronics Korea Ltd., 이하 '에이유오 코리아'라 한다)는 비영업적 활동 목적에서 설립되었으나 사실상 삼성전자, 엘지전자 등과의 TFT-LCD 패널 판매와 관련한 협상을 위한 거점으로서의 역할을 한 바 있다.[9)]

<표 3> <u>에이유오 TFT-LCD 관련 자회사 및 해외법인 현황</u>

9) 에이유오 코리아는 직접 삼성전자, 엘지전자의 구매팀과 제품판매 교섭을 진행한 뒤, 최종 결정단계에서 에이유오 본사의 임직원들이 한국을 방문하여 구매계약을 완료하는 방법으로 영업을 하였다.

연번	정식명칭	법인성격	소재지	주식보유 현황
1	AU Optronics Corp.	판매	대만	모회사
2	AU Optronics (L) Corp. (AUL)	비영업	말레이시아	AUO 100%
3	AU Optronics Corporation America	비영업	미국	AUL 100%
4	AU Optronics Corporation Japan	비영업	일본	AUL 100%
5	AU Optronics Europe B.V.	비영업	네덜란드	AUL 100%
6	AU Optronics Korea Ltd.	비영업	대한민국	AUL 100%
7	AU Optronics Singapore Pte. Ltd.	비영업	싱가포르	AUL 100%
8	AU Optronics(Shanghai) Corp.	판매 (중국대륙한정)	중국	AUL 100%
9	AU Optronics Manufacturing (Shanghai) Corp.	제조(모듈)	중국	AUL 100%
10	AU Optronics(Suzhou) Corp.	제조(모듈)	중국	AUL 100%
11	AU Optronics(Xiamen) Corp.	제조	중국	AUL 100%

* 자료출처 : 에이유오 제출자료

4) 씨엠오

19 피심인 씨엠오는 1959년 석유화학회사로 설립된 치메이 코퍼레이션(Chi Mei Corporation)의 자회사로서 1998년 8월 치메이 옵토일렉트로닉 코퍼레이션(Chimei Optoelectronics Corporation)라는 상호로 설립되었다. 씨엠오는 2009년 11월 TFT-LCD 제조·판매업체인 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션(Innolux Display Corporation), 티피오 디스플레이 코퍼레이션(TPO Displays Corporation)과 합병하면서 2010년 3월 현재의 치메이 이노룩스 디스플레이 코퍼레이션(Chimei Innolux Dispaly Corporation)으로 상호를 변경하였다.

20 2010. 12. 31. 기준으로 씨엠오의 주식은 치메이 코퍼레이션이 13.57%, 리안치 디벨로프먼트 코퍼레이션이 3.57%, 테리 구오가 2.91%, 혼 양 벤처 인베스트먼트 코퍼레이션이 2.10% 등을 소유하고 있다.

21 씨엠오의 본사는 대만 먀오리 카운티 주난 사이언스파크에 소재하고 있고, 대만 내 8개의 생산라인에서 LCD 노트북, 모니터, TV, 모바일, 의료 디스플레이 패널 등을 생산하고 있다. 이 사건 공동행위 기간 중 씨엠오는 TFT-LCD 제품을 생산

하여 한국 시장에 판매하였다.

22 씨엠오는 아래 <표 4>와 같이 TFT-LCD 관련 16개의 계열회사를 보유하고 있으며, 각 해외법인들은 판매, 서비스, 생산 등의 업무를 담당하고 있다.

<표 4> 씨엠오 TFT-LCD 관련 자회사 및 해외법인 현황

연번	정식명칭	법인성격	소재지	주식보유 현황
1	Chi Mei Innolux Corporation	판매	대만	모회사
2	CMO Japan Corp. Ltd.	판매	일본	CMO 100%
3	Chi Mei Optoelectronics USA, Inc.	판매	미국	CMO Japan 100%
4	Chi Mei Optoelectronics UK Ltd.	서비스	영국	CMO Europe 100%
5	Chi Mei Optoelectronics Europe B.V.	판매	네덜란드	CMO 100%
6	Chi Mei Optoelectronics Germany GmbH	판매	독일	CMO Europe 100%
7	Chi Mei Optoelectronics(Singapore) Pte. Ltd.	서비스	싱가포르	CMO 100%
8	Ningbo Chi Mei Optoelectronics Ltd. (CMO Ningbo)	생산・판매	중국	Landmark 100%
9	Ningbo Chi Mei Electronics Ltd. (CME Ningbo)	생산・서비스	중국	Landmark 100%
10	Nanhai Chi Mei Optoelectronics Ltd. (CMO Nanhai)	생산・서비스	중국	Landmark 100%
11	Nanhai Chi Mei Electronics Corp. (CME Nanhai)	생산・서비스	중국	Landmark 100%
12	GIO Optoelectronics Corp.	생산・판매	대만	CMO 30.67%
13	Ningbo Chi Hsin Electronics Corp.	생산・판매	중국	CMO 30.67%
14	Dong Guan Chi Hsin Electronics Corp.	생산・판매	중국	Gold Union 100%
15	Contrel Technology Corp. Ltd.(CTC)	생산・판매	대만	Gold Union 13%
16	Ningbo Contrel Technology Corp. Ltd. (CTC Ningbo)	생산・판매	중국	Far Technology 100%

* 자료출처 : 씨엠오 제출자료

5) 씨피티

23 피심인 씨피티는 1971년 5월에 설립되었고, 1994년부터 일본 도시바와 LCD

관련 기술협조를 시작하였으며, 1995년부터 LCD 모듈을 제조하기 시작하였다.

24 씨피티의 본사는 대만 타오위안에 소재하고 있고, LCD 및 CRT 관련 부품의 제조·판매 사업을 영위하고 있으며, LCD 패널 판매는 대만 본사를 통해서만 이루어지고 있다. 이 사건 공동행위 기간 중 씨피티는 TFT-LCD 제품을 생산하여 한국 시장에 판매하였다.

25 씨피티는 아래 <표 5>와 같이 투자지주회사를 통하여 TFT-LCD 관련 5개 제조법인을 소유하고 있다.

<표 5> 씨피티 TFT-LCD 관련 자회사 및 해외법인 현황

연번	정식명칭	법인성격	소재지	주식보유 현황
1	Chunghwa Picture Tubes, Ltd.	판매	대만	모회사
2	CPT TPV Optical (Fujian) Co., Ltd.	제조	중국	CPT투자지주회사 80%
3	Chunghwa Picture Tubes (Wujiang) Ltd.	제조	중국	CPT투자지주회사 100%
4	Chunghwa Picture Tubes Display Technology (Fujian) Ltd.	제조	중국	CPT투자지주회사 100%
5	Chunghwa Picture Tubes Display Technology (Shen-Zhen) Ltd.	제조	중국	CPT투자지주회사 100%
6	CPTF Visual Display (Fuzhou) Ltd.	제조	중국	CPT투자지주회사 100%

* 자료출처 : 씨피티 제출자료

6) 한스타

26 피심인 한스타는 1998년 6월에 설립되었고, 본사는 대만 타이페이에 소재하고 있으며, 대만에는 타이페이 본사 이외에 우구(Wugu) 사무실, 타이난 지점(Tainan Branch), 가오슝 지점(Kaosuing Branch)을, 중국에는 난징 및 우한공장을 두고 있다.

27 한스타는 TFT-LCD 패널과 모니터, TV, 가전제품 등의 LCD 완제품을 제조·판매하고 있다. 이 사건 공동행위 기간 중 한스타는 TFT-LCD 제품을 생산하여

한국 시장에 판매하였다.

28 2010. 4. 20. 기준으로 한스타의 주식은 왈신 리화 코퍼레이션(Walsin Lihwa Corp).이 7.88%, 엘지필립스가 3.33%, 윈본드 일렉트로닉 코퍼레이션(Winbond Electronic Corp.)이 1.64%를 소유하고 있다.

29 한스타는 아래 <표 6>과 같이 5개의 TFT-LCD 관련 계열회사를 보유하고 있고, 이들은 주로 LCD 패널 및 완제품, 관련 부품들의 제조 및 수리 업무를 하고 있다.

<표 6> 한스타 LCD 관련 자회사 현황

연번	정식명칭	법인성격	소재지	주식보유 현황
1	Hannstar Display Corp.	판매	대만	모회사
2	Hannstar Display(Nanjing) Corp.	제조	중국	79.38%
3	Hannstar-TPV Display(Wuhan) Corp.	제조	중국	80%
4	Hannspree Display(Nanjing) Inc.	제조	중국	100%
5	Hannspree(Shanghai) Inc	제조	중국	100%
6	Wujiang Guangqiao Optic Electronics Corp. Ltd.	제조	중국	57%

* 자료출처 : 한스타 제출자료

7) 피심인의 재무현황

30 피심인들의 재무현황은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 피심인들의 2009년 기준 재무현황[10)]

(단위: 백만 원)

10) 대만삼성, 일본삼성은 삼성전자의 연결재무제표상 기재된 매출액을, 대만엘지, 일본엘지는 엘지필립스의 연결재무제표상 기재된 매출액을, 에이유오, 씨엠오, 씨피티는 2009. 12. 31. 기준환율(매매기준율 1대만달러=36.21원)을, 한스타는 2009. 4. 20.자 환율(매매기준율 1대만달러=39.28원)을 적용하여 환산한 금액을 각각 기재하였다.

피심인	자기자본	매출액	경상이익[11]	영업이익	당기순이익
삼성전자	66,824,711	89,772,834	-	6,348,528	9,649,487
대만삼성	136,653	14,695,280	-	14,281	19,995
일본삼성	503,662	11,144,915	-	64,111	34,267
엘지필립스	10,034,198	20,119,343	990,544	976,836	1,088,814
대만엘지	29,991	3,293,800	5,943	5,655	3,562
일본엘지	15,534	1,754,854	8,111	8,732	4,619
에이유오	10,012,817	13,125,936	993,091	555,019	974,953
씨피티	5,969,478	1,750,126	-1,388,547	-1,071,196	-1,376,591
씨엠오	17,661,149	10,790,499	-89,308	-806,143	-1,255,154
한스타	1,980,768	1,997,584	-548,876	-422,606	-549,591

* 자료출처: 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 관련상품의 개념 및 종류

가) 초박막액정표시장치(TFT-LCD)의 개념

31 액정표시장치(Liquid Crystal Display, 이하 'LCD'라 한다)란 평판표시장치(Flat Panel Display, 이하 'FPD'라 한다)[12]의 하나로 두 장의 유리판 사이에 고체와 액체의 중간물질인 액정(Liquid Crystal)[13]을 주입하고, 상하 유리판 사이 또는 여러 형태로 배치된 전극의 전압 차에 의해 액정의 분자배열을 변화시킴으로써 명암을 발생시켜 도형, 문자, 영상 등을 표시하는 장치[14]로 컴퓨터 모니터, 노트북, 텔레비전, 전자시계 등에 사용되는 주요 부품이다. TFT-LCD는 LCD의 한 종류로 유리기판 위에 반도체 박막을 형성시켜 트랜지스터 구조를 만들고, 이를 이용해 액정의 변화와 편광판을 통과하는 빛의 양을 조절하여 영상정보를 표시하는 장치이다.[15] TFT-LCD

11) 삼성전자는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)의 도입으로 2009년 이후로 경상이익은 따로 산출하지 않아 그 내역이 확인되지 않는다.

12) 두께가 수 cm, 작게는 수 mm에 불과하고 화면대각길이 1/4 이하의 두께를 갖는 편평한 박형의 표시장치를 의미하며, 대표적으로 LCD, PDP(플라즈마 화면 표시판, Plasma Display Panel), LED(발광다이오드, Light-Emitting Diode) 등이 있다

13) 액체와 고체의 중간 상태로서 액체와 같은 유동성을 갖는 유기분자들이 결정과 같이 규칙적으로 배열된 상태의 물질을 의미한다.

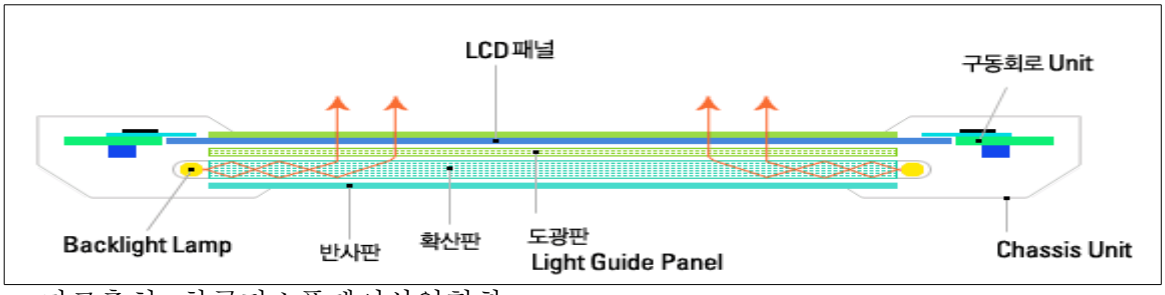
14) 신성문, "정보통신산업동향", 정보통신정책연구원, (2003. 1.), 66면 참조

15) LCD는 구동전극의 형성방법에 따라 꼬인 네마틱 액정(Twisted Nematic-Liquid Crystal Display), 초(超)꼬인 네마틱(Super Twisted Nematic-Liquid Crystal Display), 초박막액정표시장치(Thin Film Trnsistor-Liquid Crystal Display) 등으로 나뉜다. TN-LCD는 흑백 두 가지 색상만 구현할 수 있어 시계, 소형전자 계산기 등에 주로 활용되고, STN-LCD는 컬러화가 가능하므로 가전기기, 오디오 등에 비교적 폭

는 LCD에 있는 각각의 화소마다 켜거나 끄는 초박막소자인 박막트랜지스터(이하 'TFT'라 한다)를 갖추고 있어, 각 화소를 독립적으로 구동시키는 것이 특징이다.

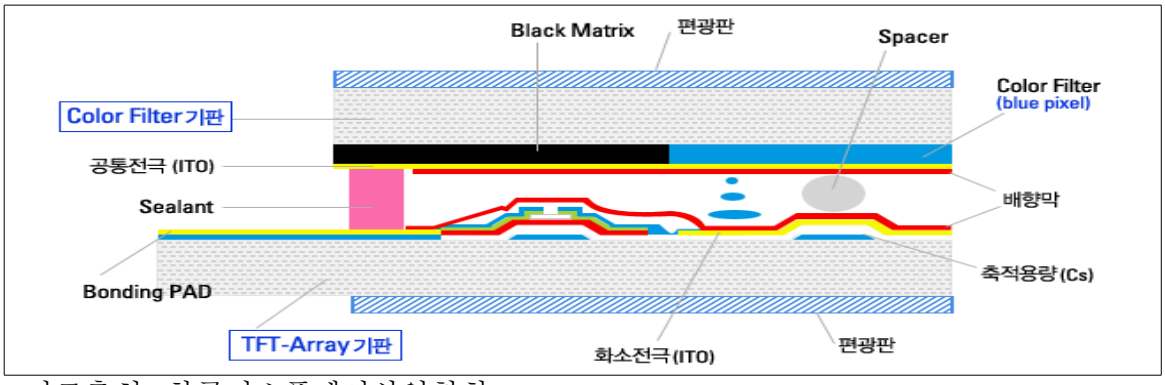
32 현재 가장 널리 이용되는 컬러 TFT-LCD는 아래 <그림 1>, <그림 2>와 같이 컬러 필터가 형성되어 있는 위 유리기판과 TFT가 있는 아래 유리기판, 양 기판 사이에 채워 넣은 액정, 구동회로(Driver IC), 백라이트 유닛(Back Light Unit)[16] 등으로 구성되며 유리기판의 양쪽 면에는 편광판이 부착되어 있다. TFT는 전기적 신호를 전달, 제어하는 역할을 하고, 액정은 전압에 따라 분자구조를 달리하여 백라이트로부터 나온 빛의 투과를 제어한다. 제어된 빛은 컬러 필터를 통과하면서 원하는 색과 영상으로 나타나게 된다.

<그림 1> TFT-LCD 패널의 구조



* 자료출처: 한국디스플레이산업협회

<그림 2> TFT-LCD 모듈 구성도



* 자료출처: 한국디스플레이산업협회

넓게 사용된다. TFT-LCD는 각 화소(Pixel)마다 액정을 구동하는 액티브 소자를 배치하여 빛을 차단 또는 투과하는 방식으로 응답속도가 월등히 빠르고 컬러화에 유리하며 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있다. 국내 LCD 전체 시장의 93% 이상이 TFT-LCD가 차지하고 있고, 세계시장에서도 LCD의 80% 이상이 TFT-LCD이다. [NICE신용평가정보(주), "Industry Report(디스플레이장치 산업)", (2010. 11 9.), 10-11면 참조].

16) 액정 셀 뒤에서 균일하게 빛을 조사시키는 광원장치를 의미한다.

33 TFT-LCD는 전압을 액정에 전달함으로써 화상을 만들어내기 때문에 음극선관(Cathode Ray Tube, 이하 'CRT'라 한다)[17]와는 달리 전자총이 필요 없어 두께와 무게를 줄일 수 있는 장점이 있으므로 CRT를 대체하여 널리 사용되고 있다. 또한 TFT-LCD는 LED나 PDP 등 타 FPD와 비교하여 전력소모가 적고, 응답속도가 빨라 컬러화에 유리하고 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있다.

<표 8> LCD와 타 표시장치 장치 비교

구분	CRT	FPD		
		OLED	LCD	PDP
장점	고화질 저가격	경량/박형 저소비전력 고선명/고속응답	경량/박형 저소비전력 고해상도	박형 대형크기
단점	부피 전자파 크기 한계	짧은 수명 크기 한계	동영상 저화질 고가격	고가격 고소비전력 저효율/온도
크기	10~40″	40″이하	2~80″[18]	32~100″
적용분야	모니터/TV	휴대폰 PDA	모니터/HDTV 노트북 휴대폰/PDA	벽걸이TV

* 자료출처: NICE신용평가정보, "Industry Report(LCD 산업)", (2010.11.3.), 6면.

나) TFT-LCD의 용도 및 분류

34 LCD는 초기에는 전자시계, 전자계산기 등 소형 제품에 사용되었으나, 최근 LCD AV 모니터, 노트북 PC·LCD 프로젝터, 캠코더, 디지털 TV 등의 멀티미디어 분야와 자동차, 항공기의 속도 표시판 및 운행 시스템 등의 정밀 계측기 분야로 그 사용범위가 확대되고 있다. TFT-LCD는 그 용도에 따라 데스크탑 또는 노트북 컴퓨

17) CRT는 일반적으로 브라운관이라고 불리고 LCD나 PDP와 같은 평판표시장치가 대중화되기 이전까지 가장 널리 사용되었다.
18) TFT-LCD의 경우 이미 엘지필립스가 2006년 100인치 제품을, 샤프가 2007년 108인치 제품을 발표하기도 하였으나, 실용성 등의 한계가 있어 주문 생산방식으로 한정 판매되는 경우를 제외하면 50~70인치 이상의 초대형제품은 일반화되지 못하고 있다.

터 모니터용(Information Technology용, 이하 'IT용'이라 한다), TV 및 DID(Digital Information Display)[19] 전용, 핸드폰, PDA, MP3 등 모바일 기기 전용으로 분류되며, 이 외에도 군사용, 우주과학용, 의료용 모니터 등 디스플레이 전 분야로 그 영역이 확대되고 있다.

<표 9> LCD 사용분야

구분	사용분야
STN-LCD	핸드폰, 전화기, FAX, 의료기기, 전자계산기, 카오디오, 전기밥솥, 에어컨, 냉장고, 청소기, PDA, 전자수첩, 계측기 등
TFT-LCD	노트북 PC, 모니터, 디지털TV, 핸드폰, 모바일 기기

* 자료출처: NICE신용평가정보(주), "Industry Report(LCD 산업)", (2010.11.3.), 7면.

35 크기별로 분류하면 대형 LCD 패널(주로 TV, 컴퓨터 모니터 등에 사용)과 소형 LCD 패널(주로 휴대용기기, 캠코더, 카메라 등에 사용)으로 구분되며, 제품의 세부 규격은 인치(″)로 표시되는데 통상 대형과 소형을 나누는 규격은 10인치이다.

36 TFT-LCD 패널은 해상도로도 분류된다. 해상도란 디스플레이가 얼마나 세밀하게 화면을 표현하는지를 나타내는 것으로, LCD 제품 구분에 있어 크기 다음으로 중요한 척도이다. 해상도는 가로화소(Pixel)수×세로화소(Pixel)수로 표현된다.

<표 10> TFT-LCD 해상도

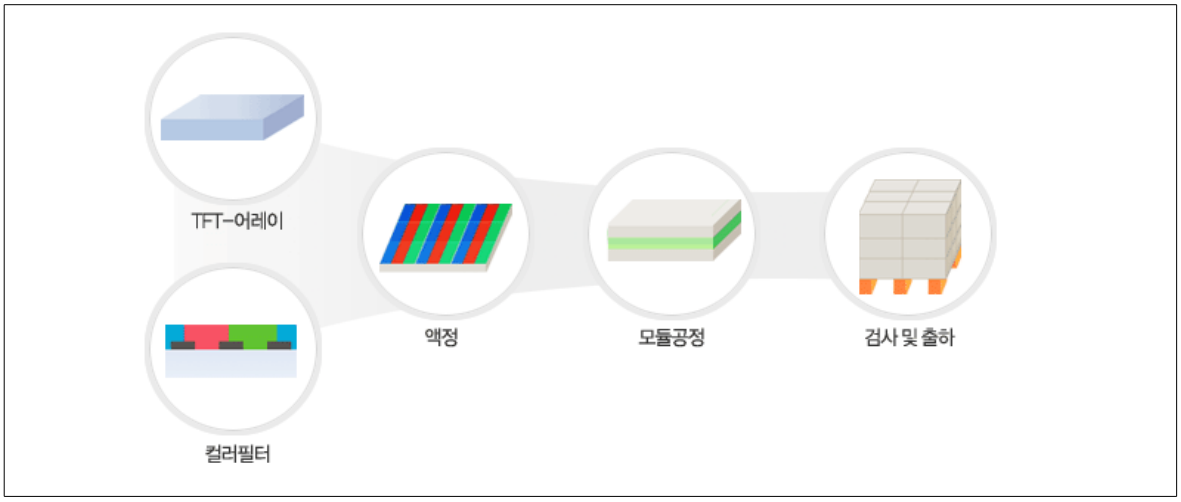
분류	해상도	Dot 수	화소(Pixel) 수	화면비
VGA	640×480	307,200	921,600	4:3
SVGA	800×600	480,000	1,440,000	4:3
XGA	1024×768	786,432	2,359,296	4:3
SXGA	1280×1024	1,310,720	3,923,160	5:4
SXGA+	1400×1050	1,470,000	4,410,000	4:3
UXGA	1600×1200	1,920,000	5,760,000	4:3

19) 디지털 간판(Digital signage), 상업용 디스플레이(Public Display)로 불리는 DID는 LCD나 PDP를 활용한 광고・게시판 등에 사용된다.

다) TFT-LCD의 제조공정

37 TFT-LCD의 제조공정은 크게 TFT공정, 컬러필터(Color Filtering) 공정, 액정공정, 모듈공정 등 4단계로 나누어지고 이를 그림으로 나타내면 아래 <그림 3>과 같다.

<그림 3> TFT-LCD 제조 공정



38 TFT공정은 액정에 신호를 전달하거나 차단하는 소자인 TFT를 배열한 기판을 제조하는 공정이고, 컬러필터공정은 액정을 통과한 빛이 화면에 RGB(Red, Green, Blue) 색상을 구현하게 하기 위하여 컬러 화소를 배열한 기판을 제조하는 공정이다. 액정공정은 셀(Cell)공정이라고도 하는데, 이는 컬러필터공정과 TFT공정을 거친 두 장의 유리를 하나로 합친 뒤 절단하고 액정을 주입하는 단계이다. 액정공정을 거친 기판은 다시 편광판, PCB(인쇄회로기판), 후면광원(Backlight Unit) 등을 부착하여 검사하는 모듈공정을 거쳐 TFT-LCD 패널로 완성된다.

39 제조사들 중에는 비용절감, 효율성 향상 등의 이유로 직접 모듈공정을 수행하지 아니하고 해외에 별도 제조설비를 구축하여 진행하거나, 계열회사 또는 모듈공정을 전문으로 하는 부품업체에 작업을 위탁하기도 한다. 또한, 제조설비의 부족 등으로 생산물량이 제한된 경우에는 다른 경쟁사로부터 액정공정을 거친 반제품 단계

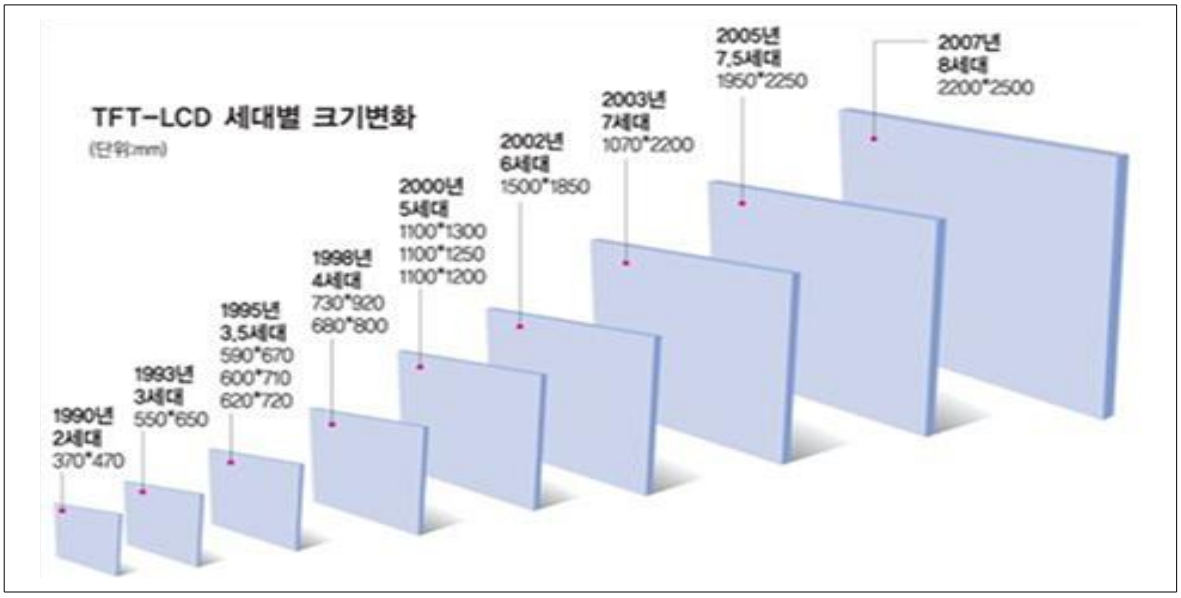
의 패널을 구입해 모듈공정을 거쳐 판매하기도 한다. 일본업체의 경우 투자지연 등의 이유로 생산설비 확장에 실패하였는바, 부족한 생산능력을 보충하기 위하여 생산량의 일정비율을 대만업체 등으로부터 반제품 상태의 패널을 구매한다.

2) LCD 산업의 일반특성

가) LCD 산업의 역사

40 LCD가 전자기기에 활용되기 시작한 것은 1970년대로 약 40년의 역사를 가지고 있고, 1980년대에 제1세대 LCD가 개발되어 주로 단순소자로서 전자계산기, 시계 등의 제품에 사용되었다. 세대 구분[20]은 제조설비에서 처리되는 유리기판의 크기를 기준으로 하는데, 1990년대에 2~3세대를 거치면서 본격적인 성장기를 맞이하였고 현재 주요 LCD 제조업체가 제8세대 생산체제까지 가동하고 있다.

<그림 4> LCD 세대별 크기 변화



20) LCD 산업의 세대구분은 제조설비가 처리하는 유리기판의 크기를 기준으로 한다. 규격이 클수록 유리기판을 잘라서 만들 수 있는 LCD 패널의 수도 늘어나기 때문에 효율성과 가격 경쟁력이 늘어난다. 예를 들어 6세대 생산라인에서는 37인치 패널을 6장 만들 수 있는 반면, 7세대 생산라인에서는 42인치 패널을 8장까지 생산할 수 있어 가격경쟁력 및 생산효율성이 뛰어나다. 3세대 라인의 기판규격은 550㎜×650㎜, 4세대 라인은 730㎜×920㎜, 5세대 라인은 1,100㎜×1,250㎜, 6세대 라인은 1,500㎜×1,850㎜, 7세대 라인은 1,800㎜×2,100㎜, 8세대 라인은 2,200㎜×2,500㎜이다.

41 LCD 산업은 1990년대 중반까지만 해도 샤프, 히타치, 도시바, 엔이씨(NEC) 등 일본업체가 주도하였으나, 1995년 한국업체가 LCD 산업에 진출한 이후 6년 만인 2001년에 삼성전자와 엘지필립스가 세계시장의 약 40%를 점유하는 등 시장 판세가 크게 변화하였다. 이는 1997년 외환위기시 일본업체들이 투자를 연기한 반면, 한국업체들이 투자를 지속함에 따른 데 기인한 것으로 보인다. 2000년도 이후에도 한국업체들이 5~7세대 라인에 선행투자를 함으로써 지속적인 주도권을 확보하고 있다.

42 한편 일본업체들은 생산능력의 부족으로 인해 중소형 제품 중심의 생산을 하고 있고, 부족한 생산물량을 보충하고자 대만업체들과 1:1 기술공여 관계를 맺게 되었다. 이를 계기로 1998년 무렵부터 유니팩, 에이디티, 씨엠오, 씨피티, 콴타 디스플레이, 한스타(Hannstar) 등 6개 대만업체가 시장에 진입하였는바, 대만업체들은 후발주자임에도 불구하고 대만 IT 산업의 공급 네트워크, 탄력적인 생산관리 체계, 일본과의 전략적 기술제휴 등을 바탕으로 주요 생산업체로 성장하였다.

나) LCD 산업의 특성

43 첫째, LCD 산업은 시장 선점을 위하여 연구개발과 생산에 지속적인 대규모 투자가 요구되는 산업이다. 따라서 대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품소재를 공급받는 형태의 산업구조를 보인다. 세대 진화에 따라 투자비용도 급격히 증가하는데, 6세대 설비의 경우 평균 3.3조원이 투자된 반면, 7세대 설비에는 4.5조원이 투자되었다.

44 둘째, LCD 산업은 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업이다. LCD 산업은 생산량이 늘어남에 따라 생산에서의 경험, 노하우, 지식 및 기술 등이 축적되어 더욱 효율적인 생산체계의 구축이 가능하고, 평균생산비용이 감소한다. 15인치 TFT-LCD 생산의 경우, 누적 생산량이 두 배 증가할 때마다 평균 생산비용이 약 24% 하락하는 것으로 추정되고 있다. 이러한 학습효과는 기업의 경영 형태에도 영향을 주고 있는바, 경쟁기업보다 양산체제를 빨리 구축하여 시장을 선점하기 위한 경쟁과 규모의 경

제효과를 극대화를 목적으로 한 시장점유율 확대 경쟁이 나타난다. 시장에 새롭게 진출하기 위해서는 막대한 투자비용뿐만 아니라 기존 업체들의 규모의 경제를 통한 생산비용 감축 전략에도 대응해야 하므로 진입장벽이 높다고 할 수 있다.

45 셋째, LCD 산업은 반도체 산업의 특성 중 하나인 실리콘 사이클(Silicon Cycle)과 유사한 크리스탈 사이클(Crystal cycle)[21]이 있어 경기변동에 따라 공급과잉(Over-Supply)과 공급부족(Shortage) 상황이 주기적으로 반복되는 산업이다.[22] 이는 LCD 생산업체의 투자주기와 맞물려 주기적인 공급과잉이 발생하고 이로 인한 가격경쟁이 치열해지는 현상을 뜻하고, 신규 투자 직후에는 공급 과잉이 발생하였다가 일정 시점 후에는 공급부족이 발생하게 된다. 또한 LCD 산업은 상반기보다는 하반기에 수요가 집중되는 계절적 경기 사이클(Seasonality)도 발생하고 있다. 아울러 LCD 산업은 가격에 매우 비탄력적이고, 가격 변동폭이 매우 커서 호황시에는 높은 영업이익률을 보이나 불황시에는 상당한 규모의 적자가 불가피하다. 아래 <표 11>은 1995년 이후 LCD 산업 경기순환 추이를 정리한 것이다.

<표 11> LCD 산업 경기순환 추이

구분	시기	수급상황	주력기종
1세대	1995년 말~1996년 초	공급과잉	10.4″
	1996년 초~1996년 3분기	수급균형	
2세대	1996년 2분기~1997년 초	공급부족	12.1″
	1997년 2분기~1997년 3분기	수급균형	
3세대	1997년 말~1998년 2분기	공급과잉	12,1″
	1998년 3분기~1999년 4분기	공급부족	
4세대	2000년 하반기	공급과잉	14.1″이상
5세대	2002년 3분기	공급부족	15″
6세대	2004년 1분기	공급과잉	17″
7세대	2005년 1분기	공급과잉	19″

* 자료출처: 한국신용평가정보(주), “Industry Report (LCD)”, (2007. 2.).

21) 크리스탈 사이클이란 메모리 반도체의 경기가 4년을 주기로 순환하는 현상인 실리콘 사이클(Silicon Cycle)에서 유래된 것으로서, 1995년 1차 불황 이후 TFT-LCD 제품의 경기주기를 설명하는 용어이다.
22) 일반적으로 하나의 생산설비 라인을 구축하는데 6개월 정도 걸리며 경기순환주기는 평균 2년 정도이다.

46 넷째, LCD 산업은 특정 업체가 생산하는 제품이 업계 표준이 되는지 여부가 그 업체의 경쟁력에 큰 영향을 미치는 산업이다. LCD 제조공정상 유리기판의 규격 선택이 주력 제품의 크기를 결정하는 요소인바, 제조업체들은 다음 세대의 주력 제품을 미리 예상하고 그에 맞추어 생산 라인의 규격을 결정하는 투자 형태를 보이고 있는데, 결정된 기판의 규격이 업계 표준으로 결정될 경우 생산 비용 측면에서 상당한 경쟁력을 가질 수 있으나, 그렇지 못할 경우에는 경쟁력을 상실할 수 있는 위험성을 가지고 있다.

3) TFT-LCD 시장의 구조

47 TFT-LCD 시장규모는 2006년 기준으로 전 세계 시장이 698.4억 달러, 국내 시장이 260.4억 달러로 추산된다. TFT-LCD 제조업은 한국, 일본, 대만의 소수 기업이 경쟁하는 과점적 구조로서 동아시아를 주요 생산기반으로 하고 있고, 주요 사업자들의 시장점유율 합계가 85~90% 수준으로 과점시장 구조를 보이고 있다. 주요 업체로는 한국의 삼성전자, 엘지필립스 대만의 에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타, 일본의 샤프, 티엠디(TMD), 히타치, 미쯔비시, 엔이씨(NEC), 아이피에스 알파(IPS-Alphas) 등이 있다. 2009년 기준 국가별 시장점유율은 한국 45%, 일본 17%, 대만 34%이다.

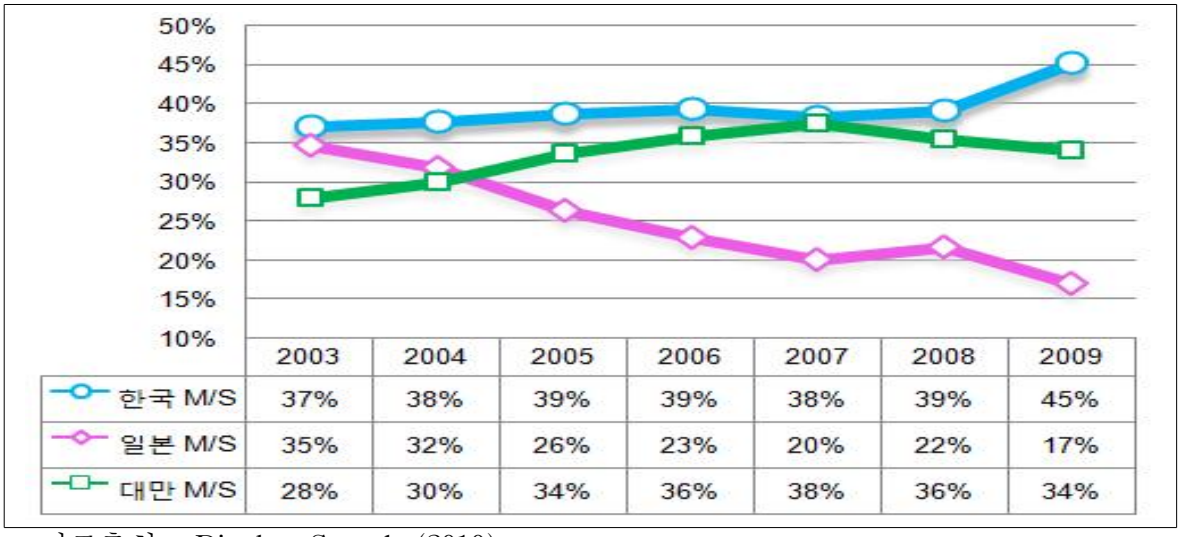
<표 12> TFT-LCD 시장규모

(단위: 억 달러)

구분	2003년	2004년	2005년	2006년
세계	318.9	461.4	558.5	698.4
국내	121.6	176.6	215.6	260.4

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

<그림 5> TFT-LCD 시장 국가별 시장점유율 추이



* 자료출처 : Display Search (2010)

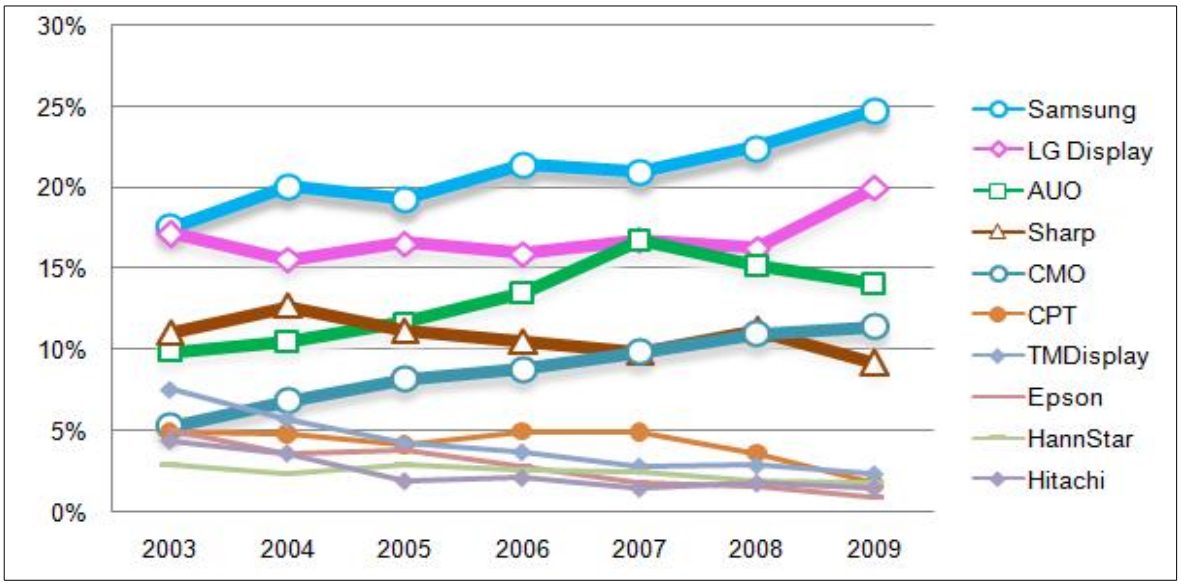
48 시장점유율을 구체적으로 살펴보면 삼성전자와 엘지필립스가 1, 2위를 차지하고 있는데 이러한 추세는 최근 더욱 강화되고 있는 양상을 보이고 있다. 특히 국내 업체들이 대형 패널에서 우위를 점하고 있는 가운데, 대만 업체들은 모니터용 저부가가치 패널, 일본 업체들은 중소형 및 모바일용 패널에서 상대적인 우위를 보이고 있다.

<표 13> TFT-LCD 제조사별 시장점유율 추이

구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	합계
삼성	18%	20%	19%	21%	21%	22%	25%	21.48%
엘지필립스	17%	16%	17%	16%	17%	16%	20%	16.98%
에이유오	10%	11%	12%	14%	17%	15%	14%	13.84%
샤프	11%	13%	11%	11%	10%	11%	9%	10.66%
씨엠오	5%	7%	8%	9%	10%	11%	11%	9.40%
씨피티	5%	5%	4%	5%	5%	4%	2%	4.03%
티엠디	8%	6%	4%	4%	3%	3%	2%	3.72%
엡손	5%	4%	4%	3%	2%	2%	1%	2.41%
한스타	3%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2.34%
히타치	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2.13%
기타	14%	14%	16%	14%	12%	12%	12%	13%
합계	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* 자료출처 : Display Search (2010)

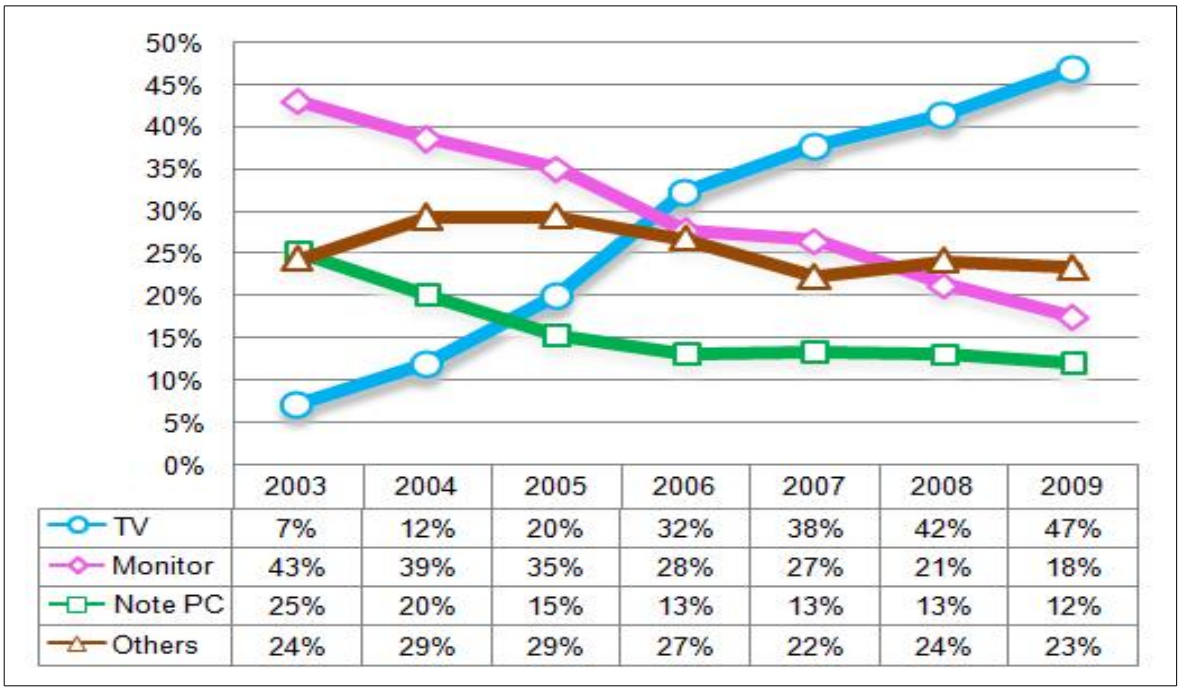
<그림 6> TFT-LCD 제조사별 시장점유율 추이



* 자료출처: Dispaly Search(2010)

49 한편, TFT-LCD 제품별 판매 추이를 살펴보면 TV용 제품의 비중이 높아지는 반면, 컴퓨터 모니터와 노트북 컴퓨터용 제품의 비중은 점차 감소하고 있다.

<그림 7> TFT-LCD 제품별 시장점유율 추이



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TV	7%	12%	20%	32%	38%	42%	47%
Monitor	43%	39%	35%	28%	27%	21%	18%
Note PC	25%	20%	15%	13%	13%	13%	12%
Others	24%	29%	29%	27%	22%	24%	23%

* 자료출처 : Display Search(2010)

4) TFT-LCD 제품의 유통구조

50 TFT-LCD 제품은 대부분 직접 수요자인 완제품(컴퓨터 모니터, 노트북, TV, 모바일 제품 등) 제조업체들에 판매된 후, 조립과정을 통해 완제품 형태로 최종 소비자에게 판매 되는 과정을 통해 유통된다.[23] 주요 수요자는 컴퓨터 모니터, 노트북 컴퓨터, TV, 모바일 제품 등 완제품의 용도에 따라 상이하다.

51 모니터용 제품의 경우 델(Dell), 휴렛패커드(이하 'HP'라 한다), 에이서(Acer), 삼성전자, 엘지전자, 레노보(Lenovo) 등이, 노트북용 제품의 경우 델, HP, 도시바, 소니, 레노보 등이, TV용 제품의 경우 삼성전자, 소니, 샤프, 엘지전자, 도시바, 파나소닉 등이 주요 수요자이다. 또한 중소형 제품의 주요 수요자로는 애플, 모토로라, 노키아 등이 있다. 그밖에 대만에 소재한 주요 OEM, ODM[24] 업체들도 주요 수요자에 해당하는 바, 콴타(Quanta), 콤팔(Compal), 위스트론(Wistron), 암트랜(Amtran), 인벤텍(Inventec), 클레보(Clevo), 폭스콘(Foxconn) 등이 이들에 해당한다.

52 한편, TFT-LCD 패널 제조업체와 완제품 제조업체 사이에 대리점이 중개하는 유통방식도 존재한다. 대만의 경우 2000년 초반까지 대리점을 통한 유통이 이루어졌고, 일본의 경우 현재까지도 일반적으로 대리점을 통하여 유통이 이루어지고 있다. 일본은 도시바, 엔이씨 등 대규모 업체들이 직접 구매를 하지 아니하고 전임 임직원들이 설립한 회사를 통하여 구매하는 것이 일반적인 관행이어서 대리점을 통하여 제품을 구매하는 경우가 많고, 한국업체의 일본 현지 상사나 일본 법인을 통하여 제품을 구매하는 경우도 있다. 다만 대리점이나 한국업체의 일본 현지 상사 등을 통하여 구매하는 경우에도 일본업체 본사와 TFT-LCD 제조업체들 간에 협상으로 공급수량, 가격, 배송지 등 기본적인 조건을 정해지고, 대리점이나 일본 현지 상사 등은 유통마진을 받으며 중간경유지로서의 기능만을 담당한다.

---

23) 컴퓨터 모니터용 제품 등 일부 제품의 경우 직접 최종소비자에게 패널 상태로 판매되어 조립되는 경우도 있으나, 이러한 판매 비중은 매우 적다.

24) TFT-LCD를 이용한 완제품의 대부분은 주문자상표부착생산방식(Original Equipment Manufacturer, 이하 'OEM'이라 한다) 또는 제조업자설계생산방식(Original Design Manufacturer, 이하 'ODM'이라 한다)으로 생산된다. OEM 방식은 제조업체가 자사에서 제조한 제품을 주문회사의 상표를 부착하여 판매함으로써 대기업의 기업인지도와 중소기업의 제품력을 결합하는 생산방식이다. ODM 방식은 제조업체가 주문회사로부터 주문받은 제품의 설계와 생산을 동시에 함으로써 OEM 방식보다 더 높은 부가가치를 창출하는 특성이 있다.

53 TFT-LCD 제품의 구매 형태는 크게 직접구매와 간접구매로 구분된다. 직접구매는 완제품 제조업체들이 TFT-LCD 제조업체로부터 직접 구매하는 방식을 말하고, 간접구매는 ODM 업체가 TFT-LCD 제조업체로부터 구매하되, 그 구매조건은 완제품 제조업체와 TFT-LCD 제조업체 간에 협상을 통하여 결정하는 방식을 말한다. 두 방식의 운용 여부 및 그 비율은 피심인별로 차이가 있으나, 일반적으로 과거에는 OEM·ODM 업체가 TFT-LCD 제조업체로부터 구매하여 완제품을 주문회사에게 재판매하는 간접방식이 많았고, 최근에는 완제품 제조업체가 직접 구매한 후 ODM 업체에 제공하는 직접방식으로 전환되는 추세이다.

<표 14> TFT-LCD 제품의 구매형태

생산기지	구매 형태	특징
완제품 제조업체의 공장	직접구매	- 완제품을 자체 해외 공장에서 직접 생산함 - 대부분 브랜드 회사이거나 ODM 업체임
ODM·OEM 업체의 공장	완제품 제조업체가 직접구매	- 패널은 완제품 제조업체들이 구매하지만 완제품 생산은 ODM 업체가 함 - 구매물량이 커서 막강한 구매력을 행사함 - 패널 가격은 완제품 제조업체에만 공개되어 있고 ODM업체는 협의된 가격에 대한 정보를 갖지 못함 - 물량은 ODM 업체의 생산기지로 배송(drop-ship)됨
	ODM 업체를 통한 간접 구매	- 완제품 제조업체가 TFT-LCD 제조업체와 최종 물량 및 가격결정을 하고(기본계약 체결), 패널 구매는 ODM 업체가 함 - 패널 가격은 완제품 제조업체와 ODM 업체 모두에 공개됨

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

54 TFT-LCD 제품 판매계약의 형태나 거래조건 결정방식은 지역별로 큰 차이가 없는 바, 피심인들은 주요 완제품 제조업체와 공급기본계약 내지 장기공급계약(Long Term Agreement)을 체결하고 있다. 공급기본계약은 TFT-LCD 제조업체 본사와 완제품 제조업체 간에 체결되고, 개별 구매계약은 TFT-LCD 제조업체의 해외판매법인과 완제품 제조업체의 현지 해외 법인 또는 완제품 제조업체에 완제품을 공

급하는 OEM · ODM 업체 간에 이루어지는 것이 일반적이다.

55 공급기본계약의 내용은 공급자 및 구매자에 대한 규정 및 거래의 일반조건(대금지급 조건 및 제품보증 기간 등)에 대해서만 규정되어 있고, 개별 거래가 있을 때 완제품 제조업체의 본사, 자회사 또는 OEM · ODM 업체가 개별 주문서를 발행하고 이를 TFT-LCD 제조업체들이 승낙하는 방법으로 거래가 이루어진다. 공급기본계약에서 공급물량을 정하였더라도 이는 신사협정과 유사한 성격에 불과하여 수급상황이 변동할 경우 이를 강제할 수 있는 수단은 사실상 없고, 공급단가도 고정되어 있지 아니하고 매월 또는 분기별 상황에 따라 양사가 교섭하여 결정된다.

5) TFT-LCD 제품의 가격 결정구조

56 TFT-LCD 제품의 가격은 기본적으로 수요 · 공급 현황에 따라 결정되고, 환율, 유가, 원자재 가격, 경쟁사 동향 등의 영향을 받는다. TFT-LCD 제조업체가 일반시장에 판매하는 가격은 전 세계에 동일하게 적용되는 내부 가격지침에 따라 결정된다. 피심인들의 경우 매월 완제품 제조업체와의 가격협상이 시작되기 앞서 그 전 달 중반에 생산능력, 목표판매량, 시장의 수급상황, 생산비용, 적정이윤, 경쟁사의 가격정보 등을 고려하여 일반시장에 적용되는 용도별 · 규격별 제품의 최저가격기준을 가격지침(price guideline)으로 정하고, 이를 각 해외 자회사로 전달한 후 개별 완제품 제조업체와의 협상과정에서 활용하였다. 또한 동 가격지침은 판매담당직원이 완제품 제조업체와의 협상시에 일정비율의 재량을 행사할 수 있도록 규정하였다. 즉 판매담당직원이 개별 협상과정에서 완제품 제조업체로부터 제안받는 가격이 해당 가격지침에서 규정된 가격범위 내에 해당할 경우에는 본사로부터 추가적인 승인을 받을 필요가 없으나, 이 범위를 벗어나는 경우는 본사의 가격결정권자로부터 추가적 승인을 받도록 하였다.

57 일반적으로 가격협상은 최초 제품 공급시 완제품 제조업체가 피심인들을 포함한 제조업체들에게 자기의 목표가격과 희망 구매량을 기재한 구매제안서를 제공하면서 시작된다. 구매는 대체로 1차 단계와 2차 단계로 나누어져 진행되고, 완제품 제

조업체는 개별 제조업체와 독자적으로 가격협상을 진행한다. 1차 단계에서 완제품 제조업체는 제조업체들에게 구매제안서를 제시하고, 제조업체들로부터 공급물량, 사양, 가격 등의 거래조건을 받아 이를 비교하여 일부 제조업체를 선별한다. 2차 단계에서 완제품 제조업체는 선별된 제조업체들과 다시 직접적인 가격 및 물량협상을 진행하여 공급여부, 공급조건 등을 최종적으로 결정하게 된다.

58 통상 완제품 제조업체는 안정적인 공급과 협상력을 유지하기 위하여 복수 공급선을 유지하려는 모습을 보이고 제조업체들의 가격기준을 비교한 후 가장 낮은 가격안을 기준으로 다른 제조업체들에게도 이와 유사한 수준으로 조정할 것을 요청하고 있으며, 특정한 경우에는 해당 완제품 제조업체에 제조업체들이 제시한 공급가격의 평균으로 가격을 책정하기도 하였다. 이러한 상황에서 제조업체들은 완제품 제조업체가 제시하는 경쟁사의 단가가 신뢰할 수 있는 것인지를 확인할 필요성이 있었고, 그 확인을 위하여 경쟁사와 의사연락을 하는 경우가 많았다. 아울러 거래가 이루어진 이후에도 월별로 가격을 조정함에 따라 지속적으로 다른 경쟁사의 가격 동향을 확인할 필요성도 있었다. 이는 피심인 삼성전자와 엘지필립스 직원의 진술을 통하여도 확인된다.

<표 15> 삼성전자 김ㅇㅇ의 진술조서(발췌) (심사보고서 소갑 제1-2호증)[25]

문22) 구매계약이 체결되어서 구매까지 진행되는 과정을 설명해주세요.
답22) 델을 예로 들겠습니다. 델의 경우 삼성과 연간계약(LTA, MOU)가 체결되어 있습니다. 1년 또는 3년의 단위로 체결을 하는데 연간 또는 분기의 공급물량을 사전협의하여 결정이 되어 있습니다. 그러면 매달의 공급물량이 대충 결정이 되는데 이것을 기준으로 생산준비를 합니다. 가격은 통상 매달 한번씩 결정을 하는데 월초에 결정하는 경우도 있고 월말에 결정하는 경우도 있습니다.

출발점은 고객이 우리에게 타겟 가격을 제시하는 것으로부터 시작을 합니다. 이 가격으로 어떤 제품을 얼마나 사겠다고 제안을 하면 일단 수량과 납기를 고려하고 마지막에 가격을 고려하게 됩니다. 고객의 요구가 합리적이면 웬만하면 고객의 요구를 들어주고 그렇지 않으면 협의를 거치게 되는데 그 과정에서 수량, 납기 등도 변화가 많이 이루어지고 최종적으로 협상이 타결이 되면 생산준비를 시키게 되고 생산된 수량을 고객에게 전달을 하게 됩니다. 물건이 전달이 되면 거래조건에 따라 일정한 여신기간이 있는데 그 기간이 지나면 고객은 약속된 계좌로 대금을 송금하게 됩니다.

문24) LTA에서 가격은 평균가격으로 책정하나요?
답24) 시점에 따라서 다양한 조건들이 이야기되고 협의되고 확정됩니다. 다른 공급선의 평균가격이 되는 경우도 있고, MFT라고 하는 경우도 있고, TBD(To Be Determined)라고 되는 경우도 있습니다.

문25) 다른 공급선들의 평균가격이 된다는 것은 어떠한 의미인가요? 답25) 해당 고객에게 공급하는 공급업체들이 제시한 공급가격의 평균수치를 고객이 계산하여 당사에 제시한다는 뜻입니다. 문26) MFT란 무엇인가요? 답26) Most Favored Term(최혜가격)입니다. 문27) 최초 LTA 체결시와 최종 공급단계 사이에서 가격이 변동되는 경우가 있나요? 답27) 예. LTA 체결 당시 결정하더라도 변경되는 경우가 많고, 나중에 결정하게 하는 경우도 많습니다.

<표 16> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문197) 고객과 장기계약을 맺는 경우에는 공급물량이 조정되는 것인가요, 아니면 가격과 물량이 모두 조정되는 것인가요? 답197) 두 가지 경우가 다 있습니다. 문201) 한 공급업체가 특정 수요업체에 장기적으로 공급을 하고 있을때 다른 공급업체가 들어가려면 어떻게 해야 하나요? 답201) 고객은 하나이지만 프로젝트는 여러 개이기 때문에, 각 개별프로젝트별로 다양한 공급업체들을 선정할 수 있습니다. 그리고 최초로 거래를 트는 공급업체의 경우에는 입장료라고 해서 상당히 낮은 가격으로 공급을 하게 됩니다. 문202) 그러면 입장료 등을 통해 신규 업체가 낮은 가격으로 견적하는 경우 다른 업체들이 항의하거나, 다른 공급자들에게도 가격을 낮춰줄 것을 요구하는 경우가 있나요? 답202) 다른 공급업체들은 일반적으로 항의를 하곤 합니다. 그리고 한 프로젝트에 공급하는 전체 물량에 대해서도 시장가로 공급을 하기 때문에 가격은 변동이 있습니다. 그래서 공급자가 하나 더 들어올 때 마다 실제로는 다른 공급사들의 가격도 조금씩 낮아지는 효과가 있습니다.. 문204) 본인은 다른 경쟁사들과 특정 수요자에 대해서 공급물량의 비율을 앞으로도 지켜나가면서 가격의 차이도 그대로 유지해 나가자고 합의한 적이 있나요? 답204) 그렇게 노골적으로 합의한 적은 없습니다. 대신 업체 간의 가격차이가 있기 때문에 이 정도는 지키자고는 할 수 있습니다. 수요자는 몇몇 공급자들에게 RFQ를 먼저 송부를 한 다음 가격 네고에 들어갑니다. 이때 업체들간에 정보를 교환하여 상위레벨 업체와 하위레벨 업체 간에 같지는 않지만 어느 정도 균형 잡힌 가격 차이를 이루게 되는데 특정 업체가 이 가격차이를 깨는 경우가 있을 수 있습니다. 그러면 상대 업체는 항의를 할 수도 있고 가격을 어긴 업체는 사정에 대해서 설명을 하곤 합니다.

59 최종 공급가격은 대부분 제품 공급 직전 달 또는 공급하는 달에 결정되었다. 일반적으로 매월 중순 각 제조업체는 가격지침을 작성하여 해당 지침에서 규정한 범위 안에서 완제품 제조업체와의 협상을 거쳐 최종 공급가격을 결정한다. 그러나 이미

25) 이하에서 심사보고서상 증거자료를 인용하는 경우에는 소갑 제 몇 호증 식으로 기재하고 '심사보고서' 및 '발췌'라는 표현은 생략한다. 다만, 이 사건 공동행위 당시 대만삼성이나 일본삼성에서 근무한 임직원의 진술조서 등의 증거자료를 표시함에 있어 대만삼성이나 일본삼성은 삼성전자의 해외 자회사로서 삼성전자의 의사결정을 집행하는 역할을 수행하였던 점, 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성의 임직원 간 수시로 인사교류가 있었던 점 등을 고려하여 일괄적으로 삼성전자가 제출한 것으로 한다. 엘지필립스, 대만엘지, 일본엘지의 경우에도 같은 이유로 대만엘지나 일본엘지에서 근무한 임직원의 진술조서 등의 증거자료를 표시함에 있어 일괄적으로 엘지필립스가 제출한 것으로 한다.

공급가격이 결정된 후에 큰 수급변화가 있는 경우 완제품 제조업체가 가격 재조정을 요청할 수 있고, 이러한 경우 이미 결정된 가격이라고 하더라도 변경될 수 있고 아직 최종 결정되지 아니한 경우에는 그 결정이 3개월 이상 지연될 수도 있다. 이러한 교섭과정으로 인하여 제조업체들은 심지어 가격 협상이 마무리된 후에도 다른 경쟁사의 가격 동향 정보를 지속적으로 확인할 필요성이 있었다.

<표 17> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-7호증)

문49) 이달 가격이 그달에 결정이 되지 않는 경우도 있나요? 길게는 언제까지 결정이 지연되나요? 답49) 저 같은 경우 세 달까지도 네고 하느라고 끌어본 적이 있습니다. 문50) 그러면 그동안 가격이 계속 변동되어 나중에는 다르게 결정될 수 있나요? 예를 들어 6월말에는 7월 가격을 170달러로 하기로 했지만, 7월 중 다른 경쟁사들의 견적가가 165달러로 확인되는 경우, 수요자가 이 가격으로 낮추어달라고 요청을 하게 되면 협상 후 결국 165달러로 결정되는 경우도 있나요? 답50) 그런 경우도 있습니다.

60 가격지침은 다른 완제품 제조업체에 대한 공급분뿐만 아니라 제조업체의 자가소비(TFT-LCD 제조업체가 완제품 생산도 동시에 할 경우 자사 완제품 생산을 위하여 TFT-LCD 패널을 소비하는 것을 말한다. 이하 같다) 분에도 적용되었다. 즉 피심인 삼성전자는 한 회사 내에 수직계열화가 이루어져 있어 TFT-LCD 사업부와 완제품 사업부가 모두 존재하였고, 피심인 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티는 각각 엘지전자, 에이서, 치메이, 따퉁 등 자기의 계열사를 완제품 제조업체로 두고 있었다. 자가소비 또는 계열사 공급분(이하 자가소비 및 계열사에 대한 공급을 통칭하여 '내부거래'라 한다)에 대한 가격결정도 가격지침의 내용에 따라 이루어졌고, 여신 제공 여부나 운송비용 등을 제외하면 대부분 다른 완제품 제조업체와 동일한 거래조건으로 가격이 결정되었다.

<표 18> 삼성전자 김ㅇㅇ의 진술조서 (소갑 제1-2호증)

문37) 삼성 디스플레이에 공급하는 부분에 대한 거래는 어떤 식으로 진행되었나요? 답37) 연간 얼마나 공급하는지가 대강 정해지고, 고객의 요청이 정해지고 우리가 고객에게 대응하는 식으로 동일하게 이루어집니다. 문38) 다른 고객과의 차이점이 있다면 어떤 점인가요? 답38) 사내 거래이기 때문에 가격조건이 다를 수 있습니다. 사내 거래는 여신이 없습니다. 현찰 거래나 마찬가지이기 때문에 그에 대한 비용이 절감이 되고, 프로모션 비용이 절감이 됩니다.

반면, 비용이 많이 드는 부분도 있는데 사내는 해외 여러 곳에 공장이 있기 때문에 운송비가 많이 드는 경우가 있습니다.

문39) 다른 경쟁사보다 할인이 되는 경우가 많았나요?
답39) 오락가락했습니다. 그냥 고객 중의 하나였습니다.

문40) 사내판매에서도 LTA를 맺었나요?
답40) 계약서는 없지만 상호이해는 있었습니다. 어떤 경우에는 서명하는 경우도 있었고, 보통 이메일로 오갔습니다.

문41) 매출을 발생시킬 때 똑같이 다른 사업부로 송금을 하나요?
답41) 각 사업부 별로 계좌가 있는데 그 계좌에서 왔다갔다 하게 됩니다.

<표 19> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문14) 크리스탈 미팅에서 가격논의는 내부판매(Captive Sales)를 예외로 했었나요?
답14) 크리스탈 미팅에서는 Captive Sales을 논의에서 제외하지 않았습니다. 그렇게 하기 어려운 것이 삼성에는 삼성만, 엘지에는 엘지만 공급하는 것이 아니라서 다른 경쟁사의 이해관계가 관련되어 있었기 때문입니다. 따라서 엘지디스플레이가 엘지전자에 공급하는 제품 가격 역시 크리스탈 미팅에서 진행된 논의의 범위 내에 포함됩니다. 실제로 씨엠오, 에이유오가 삼성전자에게 VD 사업부에게 공급하는 가격이 낮아 VD 사업부가 동 가격으로 견적을 해달라고 한다고 항의한 경우가 있습니다.

61 한편, TFT-LCD 제조업체들은 자기가 보유한 생산라인에서 최적화된 규격의 제품을 생산하려고 하였기 때문에 서로 생산하는 제품의 규격이 다소 다르기도 하였으나, 경쟁사의 인접 규격 제품의 가격변동은 자기의 해당 규격 제품 가격에도 영향을 줄 수 있기 때문에 이를 파악할 필요성이 있었다. 또한 독점제품 내지 프리미엄 제품을 생산하는 제조업체인 경우에도 기본 사양제품의 가격에 일정 프리미엄을 더하는 형태로 가격을 결정하였기 때문에 다른 경쟁사의 기본 사양제품의 가격을 지속적으로 확인할 필요성이 존재하였다.

<표 20> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문206) 엘지필립스만이 단독으로 가격을 결정할 수 있는 독점제품이 있나요?
답206) 독점으로 공급하더라도 제품차이에 따라서 가격차이가 있을 수 있고, 또 기존고객과의 거래관계가 있기 때문에 터무니없는 가격을 결정하지는 않습니다. 판매자의 입장에서는 기존제품, 판매제품의 스펙등을 비교해서 합리적으로 가격을 책정하는 것인데, 때로는 고객이 비합리적인 가격을 막무가내로 요청하는 경우도 있습니다. 또 하나의 고려사항은 고객이 판매하는 세트의 가격인데 세트 가격이 높은 경우에는 판매가도 높이 쳐달라고 요구하는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 제품에 대한 상식적인 가격, 공감되는 가격이란 것이 반드시 지켜지는 것은 아니지만, 이정도면 납득할 수 있는 정도의 가격이다라는 정도의 상식적인 수준에서의 제품 간 가격차이는 유지가 된다고 볼 수 있습니다.

문207) 엘지필립스만이 생산하는 규격도 결국은 다른 규격 제품 가격에 의해서 영향을 받는다는 것

인가요? 답207) 예. 맞습니다. 고객의 입장에서 볼때 공급사의 원가가 어떤 차이가 나는지에 관계없이 기존 제품의 스펙과 엘지 단독 제품과의 가격차이가 적당하면 구매를 하는 것이니까요.

<표 21> 삼성전자 임직원 OOO[26]의 진술조서 (소갑 제1-1호증)

문) 샤프와 삼성처럼 서로 다른 규격 제품을 생산하고 있는 경우, 다른 규격 제품에 대한 가격 정보도 자사 제품 가격 결정시 필요했나요? 답) 서로 대체 관계에 있을 수 있기 때문에 상호 가격에 대한 정보를 얻고 상대의 동향을 보아 규격간 가격 차이를 적정하게 설정할 필요가 있었습니다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 이 사건 공동행위의 개요

62 피심인들은 TFT-LCD의 제조·판매와 관련하여 공동으로 주요제품에 대한 판매가격을 설정하고, 한국을 포함한 전 세계 시장에 공급하는 제품의 생산량을 제한하여 생산설비를 공동으로 전환하는 등 공급량을 조절하기로 합의하였다. 또한, 피심인들은 이러한 합의에 앞서 각 업체의 공급계획 및 예상 수요량을 취합하여 시장의 수급상황에 대해 분석하였으며, 각 업체의 가격계획 정보를 교환하는 과정에서 시장 상황에 대한 공통된 인식을 형성하고, 이를 바탕으로 합의의 구체적인 내용과 향후 실행 방향을 결정하였다.

63 피심인들은 한국, 대만, 일본 등 전 세계 시장에서 약 90% 이상의 점유율을 보유한 주요 사업자들의 거점을 중심으로 카르텔 회의를 전개하였을 뿐만 아니라, 주요 완제품 제조업체가 위치한 유럽, 미국 등에서도 다양한 형태의 카르텔 회의를 개최하는 등 전 세계에서 동시다발적으로 회의를 진행하였다. 회의는 대만 다자회의의 경우처럼 정기적으로 열리기도 하였으나, 대부분은 주요 완제품 제조업체와의 가격협상 전이나 수급 상황이 변동되는 시기에 개최되었고, 회의결과는 참석 사업자들의 본사에 전달되었고 이후 이들의 해외법인에도 전파되었다.

26) 진술인을 보호할 필요가 있는 일부 진술조서를 인용할 경우 진술인의 실명을 기재하지 아니한다.

64 이 사건 공동행위는 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 경우 최소 2001. 9. 14.부터 2006. 12. 31.까지, 피심인 삼성전자[27], 엘지필립스[28]의 경우 2001. 9. 21.부터 2006. 12. 7.까지 지속되었는바, 동 기간 중 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 대만에서 매월 '크리스탈 미팅(Crystal Meeting)'으로 통칭된 다자회의를 개최하였고, 병행적으로 한국과 대만에서 양자회의도 개최하였다. 양자회의는 다자회의에서 논의된 합의내용을 보다 공고히 하는 역할을 하였고, 특정 수요자에 공급되는 물량 및 가격에 대한 합의를 하는 기회가 되었다.

65 피심인들은 주요 TFT-LCD 제품의 가격을 공동으로 결정하였고, 수급상황을 인위적으로 조절하기 위하여 공동으로 생산량을 감축하거나 공급량을 조정하였다. 또한 피심인들은 각 사의 판매가격, 생산능력, 가동률, 생산설비 증설 계획, 고객수요 등 민감한 영업정보를 수시로 교환하였고, 이러한 정보교환을 통하여 합의사항의 준수여부를 감시하기도 하였다.

66 이 사건 공동행위와 관련된 회의는 참석자의 직급에 따라 중층적으로 구성되었다. 다자회의의 경우 대표이사 또는 고위급 임원이 참석하여 경쟁사간 협력의 필요성 및 거시적인 합의원칙을 확인하는 최고위급 회의, 판매 및 마케팅 부분 부사장 및 선임 판매임원이 참석하여 최저목표가격, 생산량 감축, 공급량 제한, 생산설비 전환 등을 논의하는 관리자급 회의, 마케팅 및 판매부서에서 실제 판매 영업을 담당하는 실무자가 참석하여 시장가격, 선적량, 제품 양산계획 등 각 사의 구체적인 영업정보를 교환하는 실무자급 회의로 구분된다.

67 이 사건 공동행위의 특징 중 하나는 선두 기업과 후발 기업이 함께 회의에

27) 피심인 대만삼성과 일본삼성은 그 모회사인 삼성전자가 다른 피심인들과 합의한 내용을 실행하는 역할을 수행하였고 삼성전자와 공동으로 피심인 의견서를 제출하였다. 이하에서는 과징금 부과금액 결정 등 특별히 대만삼성과 일본삼성을 특정하여 기재하여야 하는 경우를 제외하고는 이들 3개사를 통칭할 때 삼성전자만을 기재한다.

28) 피심인 대만엘지와 일본엘지는 그 모회사인 엘지필립스가 다른 피심인들과 합의한 내용을 실행하는 역할을 수행하였고 엘지필립스와 공동으로 피심인 의견서도 제출하였다. 이하에서는 과징금 부과금액 결정 등 특별히 대만엘지와 일본엘지를 특정하여 기재하여야 하는 경우를 제외하고는 이들 3개사를 통칭할 때 엘지필립스만을 기재한다.

참가하여 가격 및 생산량 등에 대한 지속적인 정보교환을 하는 과정에서 피심인들 간 선두 기업의 가격이나 생산량 등의 정보 또는 시장전망을 후발 기업이 추종하는 형태의 묵시적인 합의가 형성되어 갔다는 점이다. 이는 동일한 의제에 대하여 피심인들이 정보교환을 하면서 선두 기업의 가격 및 공급량 관련 결정사항에서 이탈한 업체에 대한 비난과 항의를 통하여 자연스럽게 이루어진 것으로 판단된다.

68 합의 대상은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째, 피심인들은 전 세계 시장에서의 모니터용, 노트북용, TV용 대형 TFT-LCD 패널 제품의 판매가격에 대하여 합의하였고, 개별 양자회의를 통하여 특정 완제품 제조업체에 공급하는 견적가격에 대해서도 합의하였다. 판매가격의 합의는 가격인상(인하)폭 합의, 최저 가격기준 합의, 용도별·규격별 제품간 가격차이 합의 등의 형태로 나타났고, 합의된 최저판매가격은 피심인들의 브랜드 가치, 품질 및 비용구조의 차이 등을 감안하여 회사별로 달리 설정되기도 하였다. 그밖에 피심인들은 합의의 실행시기, 내부거래분에 대한 특혜 축소, 리베이트 지급금지, 지불 기한 축소 등 가격과 관련된 거래조건에 대하여도 합의하였다.

69 둘째, 피심인들은 전 세계 시장에서의 TFT-LCD 패널 제품의 생산량 또는 공급량 감축에 대하여 합의하였다. 피심인들은 생산량을 감축하기 위하여 생산라인 조업 중단일수에 대해 논의하였고, 각 업체별 생산목표량을 설정하였다. 또한, 공급량 감축을 위하여 생산량의 일부를 재고화할 것, 기존 생산설비의 일부를 시험제품 생산으로 전환할 것 등도 합의하였다. 아울러, 제품의 가격 인상과 수급조절을 위하여 특정 규격 및 용도 제품의 생산설비를 다른 규격 및 용도 제품으로 전환하는 방안 등에 대해서도 합의하였다.

2) 이 사건 공동행위의 기본원칙과 진행 과정

가) 이 사건 공동행위의 배경 및 기본원칙

70 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2000년경

부터 상호 접촉을 시작하였다. TFT-LCD 산업은 종래 샤프, 히타치, 도시바, 엔이씨 등 일본업체들이 시장을 선점하고 있었으나, 1990년대 이후 한국과 대만업체들이 시장에 진출하면서 공급과잉 및 투자경쟁 상태가 격화되었다. 이러한 시장의 불확실성을 축소하고 안정적인 수익을 확보하기 위하여 피심인들은 양자회의를 통하여 각 사의 정보를 교환하고 주요 제품에 대한 개별적인 가격합의를 시도하였다. 경쟁사로부터 획득한 정보는 시장정보 수집기관이나 완제품 제조업체를 통하여 입수한 정보에 비하여 그 정확도나 신뢰도가 더 높고 정보의 입수시기도 빠르기 때문에 이를 이용하여 시장의 변화에 신속히 대처할 수 있는 장점이 있었다.

71 2001년 초반 TFT-LCD 제품의 공급량이 증가한 상황에서 대규모 완제품 제조업체인 델(Dell)이 TFT-LCD 제조업체들에 공급가격을 낮게 책정할 것을 요구한 것을 시작으로 가격인하가 급속도로 진행되었다. 이에 대한 대응 차원에서 피심인들 간 다수의 양자회의가 진행되었고 이 과정에서 피심인들은 전 세계 시장을 대상으로 영향력을 발휘할 수 있는 다자회의를 구상하였으며, 이는 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타가 2001. 9. 14. 대만에서 개최한 다자회의로 이어졌다.

72 2001. 9. 14. 및 2001. 9. 21. 다자회의에서 수립된 이 사건 공동행위의 기본원칙을 구체적으로 살펴본다. 먼저 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 14. 다자회의에서 '본 정보교환 회의를 통해 제조업자들은 단기적으로 질서가 잡힌 가격결정을 유지하고, 중장기적으로 생산력과 수요의 균형을 달성함으로써 TFT 산업에서 수익성을 보장'할 것을 합의하였다[29]. 또한 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 21. 다자회의에서 '(각 업체의) 정보 분석을 통해 TFT 업계가 어떻게 반응해야 할 것인지 결정', '공급이 수요를 충족시키지 못한다면(공급부족), 모든 제조업체들이 10월에 TFT 가격을 인상', '공급이 수요를 초과한다면(공급과잉), 시장수요 공급균형과 가격안정성을 유지하기 위한 공통된 목표를 유지하고 출하량 감소를 위해 생산을 감축'이라는 원칙을 수립하였다.[30]

29) 씨피티 ♥♥♥♥ 리(이하에서 외국인의 경우 원칙적으로 해당 국가 언어로 성명을 기재하되, 영문명만 확인되거나 영문명으로 주로 통용된 경우에는 영문 성명을 기재한다)가 2001. 9. 14. 작성한 '報告(秘)' 문서 참조(소갑 제5-1-31호증)

30) 씨피티 ♥♥♥♥ 리가 2001. 9. 21. 작성한 '報告(秘)' 문서 참조(소갑 제5-1-32호증)

나) 공동행위의 구조

73 피심인들은 2001년 9월부터 대만 지역에서 다자회의를 개최함과 동시에 한국과 대만에서 양자회의도 병행적으로 개최하였다.

74 대만 다자회의의 구조는 최고위급 회의(Top Meeting), 관리자급 회의(Management Level Meeting), 실무자급 회의(Working Level Meeting) 등 각 직급별 회의가 중첩 또는 단독적으로 매월 개최되는 형식으로 진행되었다. 최고위급 회의에는 최고 경영자(CEO) 또는 TFT-LCD 사업부문장이 참석하였고, 관리자급 회의에는 판매부분 부사장 및 선임 관리자급 임원들이 참석하였다. 최고위급 회의와 관리자급 회의의 의제는 동일하였는바, 최고위급 회의가 열리기 이전에 관리자급 회의를 개최하여 주요제품에 대한 최저가격, 공급량 감축 등에 대해서 구체적으로 논의하여 합의한 후, 최고위급 회의에서 이를 다시 재합의하는 형태로 합의가 이루어졌다. 관리자급 회의에는 각 업체의 가격과 관련된 실질적 결정권을 가진 임원들이 참석하였기 때문에 관리자급 회의에서 결정된 사항이 일부를 제외하고는 최고위급 회의에서 그대로 유지되었다. 실무자급 회의도 동일한 의제 하에 진행되었는데, 최고위급 또는 관리자급 회의에서 언급될 구체적인 영업 관련 정보가 교환되었고, 이전 회의에서 합의된 사항을 점검함으로써 실무자급 회의에서 교환된 정보는 각 업체의 합의 이행 여부를 점검하는 기준으로 활용되었다. 대만 다자회의의 특성은 장기간에 걸쳐 회의가 진행됨으로써 초기에 실무자급 회의에 참석한 임직원들이 이후 관리자급 회의의 구성원이 되는 등 각 회의의 내용 측면뿐만 아니라 인적 구성의 측면에서도 연관성이 높았다는 점이다. 위에서 언급한 사실들은 다자회의 참석자의 진술에 의하여도 확인된다.

<표 22> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)[31]

문225) 여러 종류의 크리스탈 미팅의 구조에 대해서 설명해주십시오. 답225) 크리스탈 미팅은 최고위급 회합, 관리자급 회합으로 구성되었습니다. 씨피티에서는 회사의 대표가 참석하는 최고위급 회합을 CEO Meeting, 관리자급 회합을 Commercial Meeting 또는 Operation Meeting라 불렀습니다. 고위급 회합과 관리자급 회합을 묶어서 업계미팅(Industry Meeting) 또는 크리스탈 미팅(Crystal Meeting)이라고 지칭하였습니다. 2001년과 2002년에 관리자급 회의는 보통 최고위급 회의 이전에 개최되었습니다. 관리자급

회의는 각 회사의 부사장 또는 판매 및 마케팅 부분의 장이 참석해 논의를 하고 생산량, 가격 등 기본 의제를 예비로 결정해 두었습니다. 이러한 주제 중 일부가 최고위급 회의에 제출되어 논의되었습니다. 최고위급 회의에서 회사의 대표들은 관리자급 회의에서 논의된 내용을 검토하고 부사장들이 해결하지 못한 문제를 논의했습니다. 문228) CEO 미팅이 개최되지 않게 된 이후에도 관리자급 회의에 ♡♡ ♡♡ 등 가격을 실질적으로 결정할 수 있는 임원들이 상당수 참석했었나요? 답228) 그렇습니다. 문229) 그렇다면 CEO 미팅이 중단된 이후에도 최종 결재권자는 아니더라도 각 업체에서 가격 가이드라인을 실질적으로 형성하는 사람들이 상당수 관리자급 회의에 참석했나요? 답229) 그렇습니다.

<표 23> <u>씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)</u>

문54) 고위급 회합의 목적은 무엇이었나요? 답54) 사업은 경쟁이므로 이러한 다자회의를 효과적으로 만드는 것이 어려웠습니다. 저희들이 회합에 참석해서 상호 협력의 중요성을 강조했다고 하더라도, 회합 후에는 이전처럼 경쟁을 하였습니다. 그래서 회합 참가업체들은 각 업체의 대표들을 이 회의에 참석시켜서 상호 신뢰를 형성하게 할 필요가 있었습니다. 또한 고위급 회합은 전체 회사에 관련된 문제를 논의하고 회사의 대표만이 결정할 수 있는 문제를 결의하기 위해서도 필요했습니다. 회사의 대표들의 참석으로 인하여 회합은 더욱 효과적으로 되었습니다. 문55) 관리자급 회의는 어떤 목적으로 개최되었나요? 답55) 각 회사의 판매부문자의 장들은 관리자급 미팅에 참석하였습니다. 판매부문의 장들은 판매부분의 실제 운영에 대해 가장 익숙하였습니다. 그래서 그들은 시장상황의 세세한 부분에 대해서 논의를 하였고, 제품의 가격과 공급량, 각 업체의 전략의 차이에 대해서 논의를 할 수 있었습니다. 문63) CEO 미팅과 실무자급 미팅의 일반적인 구조, 진행상황에 대해서 설명하여 주십시오. 답63) 관리자급 회합과 CEO 미팅은 그 구조가 매우 유사했습니다. 그러나 때때로 관리자급 회합에서 논의할 주제가 더 많았습니다. 두 가지 회의는 각 제조업체들이 각자 업체들의 견해를 발표하는 것으로 시작되고 그 다음 주요 아이템에 대한 논의가 있었습니다. 그 후에는 일반적인 시장상황을 이야기하였습니다. 이어서 참석자들은 각 업체들의 생산량, 전월 판매량, 다음 3개월의 판매 예상치, 그 해의 예상 판매량 등 보다 세부적인 주제를 논의하였습니다. 그런 후에 참석자들은 이러한 정보를 차트에 기입하였습니다.

75 양자회의 역시 최고위급, 관리자급, 실무자급에 걸쳐 병행적으로 진행되었다. 삼성전자와 엘지필립스 임직원들은 주기적으로 대만을 방문하여 대만업체들과 양자회의를 개최하였고, 대만업체들도 한국을 방문하여 삼성전자나 엘지필립스와 양자회의를 개최하였다. 양자회의는 다자회의에서의 합의를 보다 공고하게 하는 역할을 하였고, 특정 고객에 공급되는 제품의 가격 및 공급량 등을 합의하는 기회로 작용하였다. 또한 양자회의는 삼성전자와 엘지필립스 간에도 이루어졌다.

31) 이하에서 외국 사업자 또는 그 임직원이 제출하거나 작성한 자료의 경우 원문으로 기재할 특별한 필요가 없는 한 국문으로 번역된 내용을 기재한다.

다) 공동회의의 진행과 정보교환의 내용

76 대만에서 매월 진행된 최고위급 및 관리자급 다자회의는 피심인 한스타, 씨피티, 에이유오, 씨엠오가 순서대로 주최하였다. 주최 업체는 회의 일자 및 장소를 선정하고 회의개최에 소요되는 제반 비용을 부담하였다. 주최 업체는 다른 업체들에게 회의 시간 및 장소를 전화나 전자우편으로 통보하였다. 한편 구체적인 회의 시간 및 장소는 회의 개최사실을 비밀로 하기 위하여 개최일 전날에야 통지되었다. 실무자급 회의의 경우 대만업체뿐만 아니라 한국업체가 주최하면서 회의개최에 소요되는 비용을 부담하기도 하였다.

<표 24> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문57) 어느 업체가 크리스탈 미팅을 주최했나요? 답57) 대만업체들이 순서대로 돌아가며 최고위급 회의(CEO Meeting) 또는 관리자급 회의(Management Meeting)를 개최하였습니다. 최초 회의는 한스타가 소집하였는데 한스타가 이 회의에서 다른 회사가 다음 번 회의 개최 순서를 맡아야 한다고 설명했습니다. 이후 한스타, CPT, AUO, CMO의 순서로 주최하게 되었습니다. 순서는 회사의 지리적 위치에 따라 결정해 대만 북부에서 시작하여 남부로 이동했습니다. 한스타가 가장 북쪽에 있는 회사이고 CMO가 가장 남쪽에 있는 회사입니다. 주최회사는 회의장소를 선정하고 다른 회사들에 이를 통지하였으며, 회의와 관련된 비용을 부담하였습니다. 교통비 및 기타 비용은 각 업체가 각자 부담했습니다. 문58) 한국업체도 크리스탈 미팅을 주최하였나요? 답58) 아니오. 한국업체는 크리스탈 미팅을 주최하지 않았습니다.

77 최고위급과 관리자급 다자회의는 영어로, 실무자급 다자회의는 중국어로 진행되었다. 회의에서 사용되는 프리젠테이션 자료는 주로 씨피티가 작성하였고, 이는 회의 후 각 피심인들의 영업·마케팅담당 관리자급 임원의 확인을 거쳐 배포되었다. 회의 과정에서 참석자들은 교환할 시장정보를 화이트보드에 기재하거나 파워포인트 또는 엑셀 자료를 영사하여 기재하였고, 참석자들의 동의여부를 확인한 후 합의가 이루어졌다.

<표 25> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문26) 회의의 진행과정은 어떠했나요?

답26) 회의는 2시간 정도 진행되었습니다. 처음에는 칠판, 화이트보드 등을 이용하였고, 이후 Projector와 PPT등을 이용하기도 하였습니다. 엑셀자료를 배포하고 앉은 자리에서 각사의 이야기를 돌아가면서 하는 방식이 주가 되었습니다. 어떤 때는 ♥♥♥♥ 리가 관련 자료를 가지고 시황을 브리핑하면 그에 대한 토론이 이어지는 경우도 있었고, 그냥 자유 토론으로 들어가기도 했습니다. CPT에서 가끔 회의결과의 내용을 정리해서 보내주었는데 주로 메일을 통하였고 PPT 자료를 만들어서 보내준 경우도 일부 있었습니다. 회의 마지막에 휴대용 메모리에 자료를 복사해온 적도 있었습니다.

78 다자회의의 의제 및 진행방식은 공동행위 기간 동안 정형화되어 있었다. 우선 회의가 시작되면 각 참가자들은 각자의 생산량, 가동능력, 판매량, 판매가격, 신규 생산설비 양산시기, 기존 설비의 전환 상황 등 민감한 영업정보를 교환하여 공동으로 시황을 분석하였다. 피심인들은 공동으로 시황을 분석함으로써 시장의 변화에 공동으로 대처하고 인위적으로 수급을 조절하고자 하였고, 이러한 분석 과정을 통하여 시장 상황이 공급초과인 경우 가격유지를 위하여 생산량 감축, 재고 비축, 가격인하폭 등을, 수요초과인 경우 가격인상을 위하여 최저가격 및 가격인상폭 등을 합의하였다.

<표 26> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문68) 회합의 의제는 정해져 있었나요? 답68) 제가 크리스탈 미팅에 참석했을 당시 정해진 회의 의제는 없었지만 보통 동일한 기본 구조를 따라갔습니다. 시장 현황, 공급 및 수요 현황, 가격이 공통적인 안건이었습니다. 때때로 회합 참석자들은 다음 회합의 안건에 다른 논의 주제를 추가하기도 했습니다. 초기 크리스탈 미팅에서는 가격이 논의의 초점이었습니다. 제가 추가로 논의하고 싶은 주제가 있을 때는 보통 전화로 경쟁업체에 연락을 취하고 때로는 직접 만나기도 했습니다. 문90) 크리스탈 미팅에서 각 업체의 정보를 기초로 시장의 수급상황에 대해 분석을 하였나요? 답90) 예. 그렇습니다. 문91) 분석결과, 공급초과로 판단되는 경우에는 참가업체들은 무엇을 논의했나요? 답91) 공급초과일 경우 보통 가격을 올리지 않고 대신 가격을 유지하거나 인하하는 방안 및 생산 감축, 회사의 재고현황을 논의했습니다. 문92) 분석결과, 공급부족으로 판단되는 경우에는 참가업체들은 무엇을 논의했나요? 답92) 공급부족일 경우 보통 가격인상을 논의했습니다. 문93) 2002년 이후에도 시장의 수급상황을 회의에서 함께 분석하고 정보를 교환하는 과정은 지속되었나요? 답93) 예. 그렇습니다.

<표 27> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문313) 크리스탈 미팅에서는 어떤 종류의 정보가 교환되었나요? 답313) 생산량, 선적량, 재고량, 생산능력, 가동율 정보 등을 교환하였습니다.

문314) 신규 생산라인의 생산능력 이외에 기존 생산라인의 생산능력 정보도 공개적으로 얻을 수 있었나요?
답314) 예, 그러나 공개적인 정보원에서 얻는 정보는 가장 완전하면서 정확하고 최신의 정보라고 할 수는 없었습니다.

문315) 크리스탈 미팅에서 참석자들은 생산능력을 용도별, 규격별로 할당하는 것에 대해서도 정보를 교환하였나요?
답315) 예.

문316) 생산량 정보는 공개된 경로로 얻을 수 있었나요?
답316) 예. 한 두 업체의 대략적인 생산 수치나 생산 수량을 얻을 수는 있었습니다. 그러나 크리스탈 미팅에서 이러한 정보들을 얻는 것이 보다 효율적이었습니다.

문317) 고객별로 세분화된 선적량 정보는 공개적으로 얻을 수 있었나요?
답317) 그러한 정보는 공개적인 정보원으로 얻을 수 있는 것이 아니었습니다. 또한 이러한 정보는 경쟁사로부터도 거의 얻지 못하는 정보였습니다.

문318) 재고량 정보도 공개적으로 얻을 수 있었나요?
답318) 예, 재고에 대한 정보는 공개적으로 얻을 수 있었습니다. 그러나 공개된 재고량 정보는 조작되기 쉬웠습니다. 대부분의 제조업자들은 다른 업체들이 자신이 많은 재고를 가지고 있다는 사실을 아는 것을 원하지 않았습니다. 그래서 그들은 그 숫자를 축소하기를 원했습니다.

문319) 크리스탈 미팅에서 교환되는 정보를 공개적으로 얻는다면 얼마의 기간이 소요될까요?
답319) 저는 크리스탈 미팅에서 얻은 생산 정보를 공개적인 통로를 통해 얻는다면 몇 주 정도 걸렸을 것으로 추정합니다.

문320) 크리스탈 미팅에서 교환된 정보들은 공개된 경로로 얻을 수 있었나요?
답320) 예. 그러나 저는 반드시 그렇게 빨리 정보를 얻을 수 없었을 것이고 제가 얻었던 정보도 그렇게 정확하지 않았을 겁니다.

문321) 크리스탈 미팅의 정보들을 공개된 경로로 얻을 수 있었다면, 왜 크리스탈 미팅을 비밀로 했었다고 생각하나요?
답321) 공개된 정보는 전문가에 의해 제공된 것이 아니었습니다. 또 공개적으로 접근 가능한 정보원에서 정보를 얻는 것은 비효율적이기도 했습니다. 크리스탈 미팅에 참석했을 때 참가업체들은 정보를 요청하면 즉시 이를 얻을 수 있었습니다. 크리스탈 미팅은 서로 아이디어를 교환하고 배울 수 있는 유용한 기회이기도 했습니다.

문322) 이러한 정보들은 가격결정에 도움이 되었다고 생각하나요?
답322) 예. 크리스탈 미팅에서 얻은 정보는 가격을 결정하는 좋은 참고자료가 되었습니다. 이 정보는 씨피티의 가격결정에 영향을 미쳤습니다.

문56) 시장의 수급상황과 가격 등의 정보를 경쟁업체와 교환하는 것이 왜 중요했나요?
답56) 공급량과 관련해서, 이 회의에서 각 업체들은 서로 자사의 생산량을 말하였습니다. 저는 그 정보가 전적으로 정확했다고 보장할 수는 없지만, 그것은 적어도 우리에게 어떤 아이디어를 제공하였습니다. 각 업체들의 생산량 수치를 모두 합산하면, 시장의 전체 공급을 예측할 수 있었습니다. 시장의 수요에 대해서도 동일하였습니다. 각 제조업체들이 가진 미래 수요에 대한 생각들을 서로 교환하고 그것에 대해서 토론하는 과정에서 참가업체들은 수요에 대한 보다 정확한 예측을 할 수 있게 되었습니다. 특히 가격은 더욱 중요했습니다. 가격은 항상 각 업체들의 판매부문 장의 관심의 대상입니다.

문57) 회합에서 시장의 수요와 공급에 대해서 논의하는 것은 어떤 중요성을 갖습니까?
답57) 가격은 시장이 결정하는 것입니다. 특정제품의 시장가격은 그 제품의 수요와 공급의 영향을 받습니다. 따라서 우리가 회의에서 수요와 공급에 대해서 논의한 것은 이윤을 극대화할 수 있는

최적의 가격을 결정하기 위해서였습니다. 문58) 경쟁사들과 선적 데이터와 생산 데이터에 대하여 정보를 교환한 목적을 설명해주십시오. 답58) 경쟁사의 선적량 정보를 아는 것은 시장에서 얼마나 많은 공급이 이루어졌는지 명확히 알게 된다는 것을 의미하였습니다. 이러한 정보를 알게 되면 가격 결정이 더 용이해집니다. 또 선적 데이터와 생산 데이터의 교환은 다른 경쟁사들이 어떤 부분에서 성과가 좋은지 어떤 부분에서 성과가 좋지 않은지를 파악할 수 있는 좋은 기회를 제공하기도 합니다. 이는 당사의 실적을 향상시키기 위해 다른 회사들의 사업활동을 파악할 수 있는 기회였습니다. 문75) 회의에서 수요 및 공급상황을 논의한 뒤 공급부족(Shortage) 상태라고 판단되는 경우 어떻게 하나요? 답75) 그러한 경우 저희는 가격인상에 대해 논의하게 되었었습니다. 문76) 참가업체들은 회의에서 교환한 수요 및 공급 정보를 통해 공급초과(Oversupply)로 판단하는 경우 어떻게 했나요? 답76) 수요 공급상황 분석결과, 공급이 계속해서 증가하는 것을 발견하면 참가업체들은 공급초과 상태 상태가 도래할 것을 예상하게 됩니다. 그러면 업체들은 가격을 유지하기 위해 노력합니다. 공급초과 상황은 갑자기 일어나지 않습니다. 또 저희들은 공급초과가 발생하지 않도록 제조업체들의 생산량 감축 필요에 대해서도 언급하곤 하였습니다. 참가자들은 시장가격 악화를 둔화시키려고 노력했습니다.

<표 28> <u>엘지필립스 임직원 OOO의 진술조서 (소갑 제2-1호증)</u>

문75) 당시 회의에서 시황을 분석한 이유는 무엇인가요? 답75) 회의에서 참석자들을 시황 보는 것에 가장 관심이 있었던 것 같습니다. 당시는 산업초기라서 시장을 잘못 볼 경우 손실이 클 위험이 있었습니다. 삼성전자와 엘지디스플레이는 대만업체들이 시장을 똑바로 보게끔 이끌 필요가 있었다고 생각합니다.

<표 29> <u>삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)</u>

각 LCD 제조사들이 판매가격 및 생산량 정보를 공유하여 시장상황을 정확하게 인식하고 적정한 가격수눚에 대하여 미팅 현장에서나마 합의 내지 공감대를 형성하거나 적어도 경쟁사들이 제시하는 판매가격 및 생산량에 관한 정보를 확보한다면, 정보력이 부족한 LCD 업체가 특정 수요처의 부당한 요구에 휘둘려서 터무니없이 낮은 가격으로 LCD를 공급하여 전체 LCD 시장의 가격질서를 무너뜨리는 것을 막을 수 있다고 생각하였습니다.

79 또한 피심인들은 이전 다자회의에서 합의한 사항이 제대로 이행되었는지를 완제품 제조업체 또는 시장에서 취득한 정보를 통하여 판단한 후 합의에서 이탈한 것으로 의심이 되는 업체들에게 항의하는 방식으로 점검함으로써 합의의 구속력을 높이려 하였다. 실무자급 다자회의는 피심인별로 매달의 실제 선적량과 평균가격에 관한 정보[32]를 교환함으로써 합의 준수 여부를 확인하는 기능을 하였다. 피심인들의

32) 해당 정보는 시장에 공개된 정보와 비교하여 그 내용이 상세하거나 정확하고 획득시기도 빠른 등의 정보의 질 측면에서 우수한 것으로 판단된다.

임원들은 실무자급 직원들에게 경쟁사의 동향을 지속적으로 확인할 것을 지시하였다.

<표 30> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문284) 마케팅 직원들의 회의에서 수집되는 생산 및 공급에 대한 정보는 어떤 면에서 중요했나요? 답284) 마케팅 직원들의 회의는 우리가 전반적인 수급정보를 얻는 방법이기 때문에 중요하였습니다. 우리는 판매전략을 세우기 위해 이 시장 정보를 사용했습니다. 문285) 마케팅 회의에서 얻은 정보는 본인이 공급부족상황인지 또는 공급초과상황인지를 판단하는 것에 도움을 주었나요? 답285) 예. 이러한 정보는 미래의 경영을 위한 참조로 쓰였습니다. 문291) 이러한 회의에서 교환한 정보는 시의성이 있기 때문에 참석직원들은 회의 이후에 곧 보고서를 작성해야만 하였나요? 답291) 예. 문297) 마케팅 미팅에서 교환된 모든 정보는 공개된 경로를 통해서도 얻을 수 있었나요? 답297) 마케팅 미팅에서 수집한 정보의 대부분은 공개적으로 얻을 수 있는 것이었지만 공개적으로 얻을 수 있는 정보는 그다지 상세하거나 완전하지 못했습니다. 문298) 크리스탈 미팅이 개최되는 동안 마케팅 미팅도 개최되었나요? 답298) 예. 문299) 크리스탈 미팅에서 교환되는 정보와 마케팅 미팅에서 교환되는 정보는 유사했나요? 답299) 아니오. 두 종류의 회의에서 교환되는 정보는 유사하지는 않았으나 관련성은 있었습니다. 하위직급 회의에서 얻은 정보로서 기본적인 향후 동향분석과 기초정보는 크리스탈 미팅에 대한 기초적인 역할을 했습니다. 그러나 마케팅 회의의 참석자들은 가격결정 역할이나 책임이 없는 하위직급 마케팅 직원들이었습니다. 따라서 이 직원들은 향후 가격이나 생산에 대해서는 논의할 수 없었습니다.

<표 31> 씨피티 △△ 린의 진술조서 (소갑 제4-1호증)

문18) 본인은 CPT에서 본인에게 보고하는 직원에게 경쟁사와 가격에 대해 논의할 것을 지시한 적이 있나요? 답18) 예. 2-3번 정도 지시한 적이 있습니다. 문19) 본인은 무엇을 지시하였나요? 답19) 정확한 날짜는 기억나지 않습니다만 제가 첫 번째 지시한 것은 대략 2005년 경이었습니다. 당시 가격은 심각하게 하락하고 있었습니다. 저는 ○○○ 예를 불러 “어떤 조치를 취하라”고 말하였습니다. 가격이 하락하고 있었기 때문에 저는 그가 경쟁사에 있는 친구들에게 말해서 그들이 조치를 취할 수 있을 것인지 알아봐야 한다고 말했습니다. 그 다음으로는 약 1년 후에 저는 비슷한 지시를 ♥♥♥♥ 리에게 내렸습니다. 이 때는 ○○○ 예가 CPT를 퇴사한 후였습니다. 문20) 본인은 ♥♥♥♥ 리에게 무엇을 지시하였나요? 답20) 저는 그에게 가격이 떨어지고 있으니 너의 오랜 경쟁사 친구들에게 가서 이에 대해 이야기해보라고 지시하였습니다.

<표 32> 씨엠오 ▲▲ 친의 진술조서 (소갑 제3-6호증)

문190) C.L. Kuo가 본인에게 경쟁사 정보를 알아오라고 한 적이 있나요? 답190) 예. 문191) 본인은 이러한 지시를 받으면 어떻게 하였나요? 답191) 아마도 다른 경쟁사들에게 전화하였을 것 같습니다.

<표 33> 삼성전자 이▽의 진술조서 (소갑 제1-6호증)

문) 본인은 서▼▼ 상무 등 일본삼성의 직원들에게 대만의 조◉◉ 상무처럼 경쟁사의 동향을 파악하여 보고하라고 요청한 적이 있나요? 답) MI(시장조사)의 기능은 남보다 먼저 시장동향을 파악하고 움직이는 것에 있고 이것이 윗선의 지시사항이기도 하였습니다. 당시 대만에서는 정기적으로 리포트가 되는 반면, 안되는 곳이 많았습니다. 미주나 유럽 등이 그러했고, 일본 삼성도 동일하였습니다. 당시는 회사에서 필요한 자료는 경쟁사와의 접촉을 포함하여 본인이 가진 모든 경로를 통해 구해야 한다는 인식이 있었기 때문에 대만법인처럼 일본법인도 경쟁사와의 접촉을 포함하여 본인들이 보유한 모든 경로를 통해 동향 자료를 수집하여 보고하라고 푸시하였던 것 같습니다.

<표 34> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문43) 크리스탈 미팅에서 논의된 내용은 시장조사기관 등을 통해서도 확인할 수 있었나요? 답43) 시장에서 일반적으로 얻을 수 있는 정보는 타이밍, 정확도 측면에서 LGD가 필요로 하는 부분을 완벽히 충족시킬 수는 없었습니다. 그리고 회합이 있었던 2000년 초반에는 디스플레이 서치 등의 시장정보 기관이 있었는지도 정확히 기억이 나지 않습니다. 저는 특별히 해당 정보를 대조했던 사실이 없습니다.

<표 35> 삼성전자 조▣▣의 진술조서 (소갑 제1-4호증)

문127) 당시 시장조사기관의 정보는 정확했나요? 답127) 그렇게 생각하지 않습니다. 문128) 디스플레이 서치의 자료는 정확하지 않았나요? 답128) 특히 미래 부분에 대해서는 맞은 적이 없습니다. 지금은 많이 나아졌지만 2000년대 초반에는 직원이 몇 명에 불과해서 단지 자료를 취합해 놓은 정도수준이었기 때문에 정확도가 떨어졌습니다.

<표 36> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

시장에서의 수요 관련 정보는 고객으로부터 입수하는 것도 가능하였으나, 경쟁사의 생산예정수량이나 생산능력을 파악하면, 전 세계의 시장동향을 대략적으로 파악하는 것이 가증하여 향후 공급과잉이 될지 공급부족이 될지 시장상황에 대한 예측이 가능하였습니다. 각 사의 공급능력은 매월 큰 폭으로 바뀌는 것은 아니었습니다만, 신규 라인의 도입 등의 변화가 있을 수도 있어서 매월 경쟁사의 생산예정수량을 파악하는 것은 수급상황을 파악하는데 매우 중요한 정보였습니다. (중략) 구체적으로 어느 정도 회사들이 어떠한 가격으로 판매를 하는지, 생산수량을 어느 정도 예정하고 있는지 등의 정보를 서로가 공유하였고 결과적으로 참석자들 사이에서 적정 가격수준에 대한 공통의 인식이 형성되었다고 생각합니다.

80 마지막으로 피심인들은 차기 회의의 개최 일시, 논의주제 등을 함께 정한 후 다자회의를 종료하였다.

81 한편 대만 다자회의에서는 삼성전자, 엘지전자 등 시장점유율 측면에서 앞서는 한국업체의 정보와 계획을 중심으로 논의가 진행되었고, 대만 업체 중에서는 에이유오가 회의를 주로 이끌어 나갔다. 특히 다자회의의 전반기는 대만업체들이 TFT-LCD 시장에 진입한 초기였기 때문에 상대적으로 시장점유율이 높고 가격경쟁력이 강했던 한국업체들의 공급가격과 공급량 계획을 참조하여 이에 동조하는 형태로 회의가 진행되었다.

<표 37> 씨엠오 ◐◐ 왕의 진술조서 (소갑 제3-2호증)

문121) 크리스탈 미팅에서 삼성의 역할은 무엇이었나요? 답121) 삼성은 가장 큰 공급자였습니다. 그리고 삼성은 정확한 시장정보를 가지고 있었고, 다음 가격을 예측하는데 있어서도 아주 정확했습니다. 삼성은 가격예상치를 논의하는데 첫 번째 발표자였고 다음 달 가격을 맨 먼저 예측하였습니다. 다른 업체들은 일반적으로 삼성의 예측을 받아들였습니다. 문122) 다른 업체들이 삼성의 가격예측을 받아들였다는 의미는 무엇인가요? 답122) 대만업체들은 1998년부터 TFT-LCD 사업을 시작했지만, 삼성은 그보다 10년 전부터 사업을 시작하였기 때문에 시장의 변화나 요구를 대체로 더 정확하게 읽을 수 있었습니다. 우리는 삼성의 예측을 신뢰하고 시장에 대해 논의할 때 그들을 따랐습니다. 문123) 그렇다면 다른 업체들은 삼성을 따라가는 구조였나요? 답123) 보통 따랐습니다. 삼성이 빅 브랜드였고 LCD 시장에서 더 많은 경험을 가지고 있었습니다. 문124) 크리스탈 미팅에서 업체들이 market report를 한 적이 있나요? 답124) 크리스탈 미팅에서는 시장수요에 대해 이야기하고 가격 트렌드에 대해서 논의하였습니다. 큰 업체들이 마켓 리포트를 하기도 했는데 CMO는 당시 LCD 시장에서 경험이 많지 않았기 때문에 다른 업체들의 리포트를 심각하게 받아들였고 주의 깊게 참조하였습니다. LCD 시장에서 더 많은 경험을 가진 참석자들이 좀 더 구체적으로 보고를 하였습니다.

<표 38> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문144) 회합에서 삼성의 역할은 어땠나요? 답144) 삼성은 실질적인 의견을 이끌어나갔다고 볼 수 있습니다. 삼성 VD사업부의 빠른 정보를 바탕으로 삼성이 엘지필립스보다는 한발 앞선 업체였기 때문에 상당한 고급정보를 바탕으로 대만업체를 선도했고, 시장수급 등에 대한 이야기도 삼성이 우선적으로 말을 꺼내곤 했습니다. 문145) 삼성이 가격인상에 주도적이었나요? 답145) 예. 그런 편이었습니다. 내부사정에 대해서는 잘 알지는 못합니다만, 회사 고위층으로부터 수익성을 더 끌어올리라는 지시가 있었을 수 있습니다. 삼성은 가격뿐만이 아니라 여러가지 면에서 마켓리더라고 생각을 했고, 회합에서 가격인상을 여러 번 주도한 사실이 있습니다.

문146) 삼성이 가격뿐 아니라 출하량 등의 공급량 조절과 관련된 부분에 있어서도 리딩을 한 적이 있나요? 답146) 예. 있습니다. 문148) 한스타와 같은 업체는 상대적으로 작은 업체인데 해당 회사의 가격동향 등을 지속적으로 확인한 이유는 무엇인가요? 답148) 마켓쉐어가 작은 업체라고 할지라도 분명 시장에 영향은 주고, 또 가격측면에 있어서는 일부 업체가 가격 덤핑을 하게 된다면 그것이 시장의 극히 일부분이라고 하더라도 고객은 그 가격을 기준으로 네고를 하려고 하기 때문에 무시할 수는 없는 입장입니다. 그리고 가격 덤핑을 바탕으로 해당업체가 시장에서 급격하게 성장할 수 있는 가능성도 무시할 수 없는 상황입니다.

<표 39> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

당시 삼성전자나 LG(LPL)가 LCD 공급시장의 선도업체였기 때문에, 대만 LCD업체들은 자신들만으로는 공급가격을 인상시키는 것이 불가능하다고 판단하였을 것이고, 그렇기에 더더욱 삼성전자나 LG(LPL)가 LCD 판매가격을 앞장서서 인상하기를 기대하는 것으로 느꼈습니다. 실제로 제가 모임에 참석하여 당시 수급상황을 보면서 판매가격의 인상에 찬성하거나 판매가격의 인상을 억제하자는 취지의 발언을 한 적도 있었습니다. 공급과잉의 시기에는 각 사가 모두 판매가격을 내립니다만, 정보력이 떨어지는 일부 업체가 거래업체에게 휘둘려서 불필요한 가격인하를 하는 상황을 막기 위해서 월별회합에서는 정확한 시장상황에 대해서 공유하는 것을 목표로 하였습니다.

라) 합의의 대상

82 피심인들은 전 세계 시장에 공급되는 모니터용, 노트북용, TV용 주요 TFT-LCD 패널 제품[33]에 대한 최저판매가격 및 가격인상(인하) 폭을 합의하고 이를 실행하였다. 가격 합의는 당시 가장 많이 판매되던 주요 제품[34]을 중심으로 이루어졌으나, 시기별로 제품 규격 등이 변경되었으므로 합의대상도 지속적으로 변경되었다. 또한 시장가격에 부정적 영향을 줄 수 있는 저급제품 판매금지, 보증기한, 지급유예 조건 단축, 리베이트 제공 금지 및 판매가격 인상시점 등에 대한 합의도 이루어졌다.

83 피심인들은 합의된 기준을 내부거래분 또는 대규모 고객에 대한 공급분에도 적용하도록 함으로써 합의의 예외를 축소하려 하였다.

33) 다만, 대만 다자회의에서 모바일용 TFT-LCD 패널 제품에 대하여도 정보교환이 이루어진 사실이 확인되나 (소갑 제1-3호증 참조), 모바일용 제품에 대한 합의가 지속되었다고 볼 사정이 없어 아래 3. 나. (1) (나) 관련상품 부분에서는 모바일용 제품을 제외하였다.

34) 또한 특정 규격이나 품질의 제품이나 내부거래분 등도 합의대상에 포함하기로 하였고, 합의의 대상이 아닌 제품은 소형 제품이나 군사용 제품 등 일부 특수용도 제품으로 한정되었다.

<표 40> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문342) 크리스탈 미팅에서 논의한 제품은 무엇인가요?
답342) 크리스탈 미팅에서 논의의 중점대상은 주로 노트북, PC 모니터용 제품이었으나 이후 일부 회의에서 우리는 TV용 제품에 대해서도 논의하였습니다. 저는 크리스탈 미팅에서 소형 제품을 논의한 기억은 없습니다. 나아가 우리는 때때로 완제품 시장을 참고한 적은 있으나 완제품이나 완성품 가격에 대한 합의는 하지 않았습니다.

<표 41> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문12) 엘지전자에 공급할 때 계열사에 대한 특별 혜택이 있었나요?
답12) 기본적으로는 다른 고객에 대한 가격조건과 동일하게 책정하나, 공급초과인 경우 물량 확보에 유리한 점이 있었고, 대량구매에 따른 할인 및 신규 제품의 시험공급 등에 대한 할인 등을 주는 경우도 있었지만 일반적인 고객과 큰 차이점은 없었습니다.

문13) 회합 참가 회사 중에 계열회사나 계열회사 및 완제품 부서에 내부판매(Captive Sale)을 한 회사가 있나요?
답13) 삼성, 엘지, 씨엠오, 에이유오입니다. 에이유오는 벤큐, 에이서 등에게 공급했고 씨엠오는 모회사인 CMC에 공급했습니다. 씨피티도 타퉁에 공급했습니다.

문14) 크리스탈 미팅에서 가격논의는 내부판매(Captive Sale)를 예외로 했었나요?
답13) 크리스탈 미팅에서는 Captive Sale을 논의에서 제외하지 않았습니다. 그렇게 하기 어려운 것이 삼성에는 삼성만, 엘지에는 엘지만 공급하는 것이 아니라서 다른 경쟁사의 이해관계가 관련되어 있었기 때문입니다. 따라서 엘지 디스플레이가 엘지전자에 공급하는 제품 가격 역시 크리스탈 미팅에서 진행된 논의의 범위 내에 포함됩니다. 실제로 씨엠오, 에이유오가 삼성전자에게 VD 사업부에 공급하는 가격이 낮아 VD 사업부가 동 가격으로 견적을 해달라고 한다고 항의한 경우가 있습니다.

문19) 크리스탈 미팅에서는 어떤 제품의 가격을 논의했나요?
답19) 용도별, 규격별로 당시 판매가 보편적으로 이루어진 주요 제품에 대한 가격을 논의했습니다. 당시 주요 상품에 대해서 회의 중에 논의를 했으며, 제품의 Life Cycle이 처음에는 High-end 였다가 점차 Main Stream이 되는 경우가 많았으므로 하이엔드 제품이라도 어느 업체가 논의할 필요성을 제기하고 이에 대해 논의를 지속하다보면 주요 제품으로 편입되는 경우도 있었습니다.

문20) 크리스탈 미팅에서 논의한 가격의 기준은 무엇인가요?
답20) 크리스탈 미팅에서 논의된 목표가격은 용도별, 규격별로 설정되었습니다. 엘지 디스플레이가 제시한 가격은 규격별, 용도별 평균제품에 대한 가격을 기준으로 하였습니다. 휘도, 해상도 등 프리미엄이 붙는 세부 사양을 제외하고 일반적인 제품들을 기준으로 한 가격입니다.

문22) 고객별로 개별화된 제품, 즉 추가사양제품의 가격 책정은 어떻게 이루어지나요?
답22) 일반적인 제품 가격을 기준으로 추가 사양의 가격이 더해지는 구조입니다. 크리스탈 미팅에서 논의된 가격이 기준이 되어 각 업체마다 결정된 추가 사양의 프리미엄이 붙는 구조였지만, 대부분의 회사들의 추가 사양에 대한 프리미엄 역시 동 사양 제품의 수급상황에 따라 정해지는 구조라서 유사할 수밖에 없었습니다. 크리스탈 미팅에서도 해상도별 차이 등 세부사양 간의 가격 차이에 대해서도 논의하였습니다. 예를 들어 노트북 15인치 SXGA+와 15인치 XGA의 가격 차이로 30달러를 두기로 합의한 적이 있습니다.

문161) 기타 제품의 경우 회의의 논의대상에서 제외되었나요?
답161) 예를 들어 노트북용 패널을 가지고 소형 텔레비전을 만들어서 판매하는 대만 회사도 있었기 때문에 판매자 입장에서는 구매자의 용도를 크게 신경쓰지는 않았고 회의의 논의대상에서

제외하지도 않았습니다. 다만, 아주 특별한 용도, 예를 들어 메디칼 등으로 나가는 기타 제품, 산업용 제품, 군사용 제품 등의 기타 제품 등은 논의되지 않았습니다. 고급 차종에 들어가는 네비게이션용 LCD의 경우에도 LCD의 결함 하나가 차량의 전체 가치를 떨어뜨릴 수도 있는 부분이기 때문에 상당히 신경을 쓰는 부분입니다. 이런 제품은 대부분 경쟁제품은 아니고 독점제품이 대부분입니다.

<표 42> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

월별회합에서 서로 공유된 6개 LCD 제조사의 정보는 2001년의 개최 당시부터 주로 전 세계 시장에 판매되는 LCD 패널에 대한 것이었습니다. 전 세계 시장향에 대한 판매가격의 정보교환을 실시한 이유는, 6사 모두 각 지역의 판매가격은 전 세계 시장향 판매가격에 근거하여 결정하고 있었기 때문에, 전 세계 시장향 판매가격에 대한 정보교환을 실시하면, 각 지역별 판매가격도 그 나름대로 설정할 수 있었기 때문입니다. 따라서 6사의 판매가격이라는 것은 전 세계 시장향 판매가격을 지칭하고 있었습니다. 월별 회합에서 참조가격의 논의는 당시 가장 많이 팔리던 주요 제품을 중심으로 이루어졌고, 사이즈를 중심으로 이루어졌습니다. 참조가격 논의에 있어 특정 규격의 제품은 제외하기로 하거나 회사 내부 판매가격, IPS 기술을 적용한 제품을 제외하기로 하는 등 특정한 예외를 둔 적은 없습니다.

<표 43> 씨엠오 ▲▲ 친의 진술조서 (소갑 제3-6호증)

문98) 크리스탈 미팅에서 결정된 참조가격은 대형 고객에게 판매하는 경우에도 적용되었나요? 답98) 구체적으로 확인을 하지는 않았지만 대형 업체에게 판매할 때도 가이드라인은 되었다고 생각합니다. 한 업체가 가이드라인과 다르게 가면 다른 업체에서 불만을 제기하기도 하였습니다.

84 한편, 피심인들은 델, HP 등 특정 대규모 완제품 제조업체에 대한 공급가격 또는 물량에 대하여는 별도로 합의하였다. 특히 델의 경우 다른 업체에 비하여 가격 결정시기가 빨랐으므로 델에 대한 공급가격은 다른 고객에 공급하는 제품 가격을 결정하는데 있어 기준이 되었다.

<표 44> 삼성전자 임직원 OOO의 진술조서 (소갑 제1-1호증)

문) 업체들이 델 등 글로벌 거래선의 가격에 대해 정보를 수집하거나 적정 가격 수준에 대한 공감대를 형성한 이유는 무엇인가요? 답) 우리에게는 누가 제일 먼저 가격을 결정하는지가 중요했습니다. 당시 가격을 제일 먼저 결정하는 데가 델이었기 때문에 델에 공급하는 가격이 결정이 되면 다른 업체에 대해서는 그대로 가격결정이 되는 구조였습니다. 델과 같은 대형 고객에 대한 가격이 결정되면 이보다 작은 물량을 공급받는 구매자에 대해서는 델의 가격이 기준이 되어 이 보다 올라가는 구조로 가격이 결정되었습니다.

85 가격 합의 이외에 생산량에 대한 합의도 이루어졌는바, 공급초과 상태인 경우 가격하락을 방지하기 위하여 생산량 감축에 대한 논의가 진행되었고, 특정 규격이

나 용도의 제품 공급량을 조절함으로써 가격을 유지하기 위한 목적으로 생산능력의 전환에 대한 합의도 이루어졌다.

<표 45> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

제 기억에 2003년이나 2004년 무렵부터는 월별회합에서 판매가격에 대한 표가 사라지고, 생산수량에 관한 표만 프로젝터를 통해 비추어지게 되었습니다. 비록 판매가격에 대해서는 프로젝터로는 보여주지 않았지만, 종종 특정 제품에 대해서 각 사의 이해에 따라 해당제품의 다음 달 예상판매가격에 대해서 각자의 견해를 묻고 논의를 하기도 하였습니다. 또한, 2004년 말부터는 시장의 수급상황이 악화되면서 가격유지 및 가격인하 폭이 주로 논의되었고, 규격별·용도별 공급초과 상태를 해소하고 안정적인 수익을 확보하기 위하여 생산설비를 공급부족 상태인 제품생산으로 전환할 것을 논의하였습니다. 시장에서의 수요관련 정보는 고객으로부터 입수하는 것도 가능하였으나, 경쟁사의 생산예정수량이나 생산능력을 파악하면, 전 세계의 시장동향을 대략적으로 파악하는 것이 가능하여 향후 공급과잉이 될지 공급부족이 될지 시장상황에 대한 예측이 가능하였습니다. 각 사의 공급능력은 매월 큰 폭으로 바뀌는 것은 아니었습니다만, 신규라인의 도입 등의 변화가 있을 수도 있어서 매월 경쟁사의 생산예정수량을 파악하는 것은 수급상황을 파악하는데 매우 중요한 정보였습니다. 고객의 수요상황은 고객으로부터의 정보로 파악할 수 있어 경쟁사의 생산예정수량을 어느 정도 파악해 두면, 신규라인 도입 등의 새로운 요인이 없는 한 재고수량도 추정할 수 있었기 때문에 경쟁사의 재고수량은 정보교환의 주목적은 아니었습니다. 제가 참가하던 월별회합에서는 참석자들이 각 회사의 판매가격 및 생산예정수량과 생산능력을 서로 제시하는 것이 보통이었습니다. 구체적으로 각 회사들이 어떠한 가격으로 판매를 하는지, 생산수량을 어느 정도 예정하고 있는지 등의 정보를 서로가 공유하였고 결과적으로 참석자들 사이에서 적정 가격수준에 대한 공통의 인식이 형성되었다고 생각됩니다.

마) 합의의 이행을 위한 상호 점검

86 피심인들은 이전 다자회의에서 합의한 내용이 이행되고 있는지 여부를 차기 회의에서 상호 점검하였다. 피심인들은 고객이나 경쟁업체로부터 특정 피심인이 이전 회의에서 정한 가격보다 낮은 가격으로 제품을 판매하고 있는 등 합의를 준수하지 아니하고 있다는 정보를 입수한 경우 이를 지적하거나 항의하는 방식으로 합의의 이행을 촉구하였다.

<표 46> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문77) 참가업체들은 그 밖에 회의에서 무엇을 논의하였나요? 답77) CEO 회합과 관리자급 회합의 구조는 정해진 것이 아니어서 참가자들은 때때로 다른 중요한 문제도 논의하였습니다. 참가자들은 신규 생산능력(capacity) 문제를 논의하고 각 제조업체가 이전 회의에서 정한 가격을 준수하였는지를 확인하였습니다. 예를 들어 고객이나 경쟁업체로부터 어떤 업체가 현재 매우 낮은 가격에 특정 규격의 제품을 판매하고 있다는 등의 정보를

듣는 경우 해당 제조업체에게 이를 확인하였습니다. 이 외에 고객으로부터의 항의에 대해서도 논의하였습니다. 문332) 당신이 경쟁사들의 가격책정을 확인한 방법 중의 하나는 고객에게 문의하는 것이었나요? 답332) 예. 우리는 고객에 문의하는 방법을 경쟁사들의 합의 준수 여부를 확인하는 방법 중 하나로 사용하기도 했습니다. 문337) 크리스탈 미팅에서 합의 준수 여부를 단속하는 다른 방법으로 핫 라인 이용을 논의한 적이 있나요? 답337) 예. 참가자들은 다른 업체들이 합의를 준수하지 않은 것으로 생각되는 경우, 전화를 걸어 이를 확인하였습니다. 그런 경우에 우리들은 긴급성의 중요함을 강조했습니다. 문340) 크리스탈 미팅에서 합의된 가격을 준수하지 않은 참가업체가 있는 경우 다른 업체들이 어떻게 했는지 말씀해주십시오. 답340) 저희는 해당업체가 자신들이 한 일을 인정하도록 했습니다. 다른 업체를 지적하는 것은 보다 중대한 조치였습니다. 해당업체가 지적을 당하면 그러한 업체는 합의를 위반하지 않았다고 하거나 노력했지만 상황이 좋지 않아 합의 가격을 준수할 수 없었다고 주장했습니다. 문378) 왜 회의참석자들이 모두가 가격결정권을 가졌다고 생각하나요? 답378) 저는 크리스탈 미팅에 참석했던 사람들은 가격 합의를 할 수 있는 권한이 있었던 것으로 이해합니다. 예를 들어 에이유오의 경우, ◎◎◎ leung가 참석하는지, ◇◇ Cheng이 참석하는지 중요하지 않았습니다. 누군가 관리자급 회의에 왔다면 그는 일정한 사항을 처리할 자격이 있는 사람이었다고 이해합니다. 만약 참석자가 자기 회사를 대표할 수 없다면, 화이트보드에 기재하는 것이 허용되어서는 안되었을 것입니다. 회의에 와서 자기 회사가 어떻게 할지 보장할 수 없다든지 회사에 확인한 후에만 다른 참석자들에게 확인해줄 수 있다는 등 그렇게 말하는 사람은 없었습니다. 크리스탈 미팅 이후에 시장과 고객으로부터 항의를 많이 듣지 않았으므로 우리는 회의에서 합의한 사항이 실행되고 있다고 믿었습니다. 문379) 그렇다면 본인은 이 회의에 한번이라도 참석한 사람은 모두 자사를 위해 가격합의를 할 권한이 있었다고 생각하나요? 답379) 예. 관리자급 회의에 어떤 사람이 참석할 수 있다면 이는 그는 가격합의를 할 자격을 가진 것을 의미한다고 생각했습니다. 참석자 중에서 “아. 저는 여기에서 제가 말한 것을 보장할 수 없습니다”또는 “회사에 돌아가서 보고한 후에 당신에게 확인해드리겠습니다”라고 하는 사람은 아무도 없었습니다.

바) 공동행위의 영향 지역

87 피심인들의 이 사건 공동행위는 한국을 포함한 TFT-LCD 제품이 판매되는 전 세계 모든 지역에 직·간접적으로 영향을 미쳤다. 이는 피심인들이 특정 국가를 구분하지 아니하고 전 세계 시장에서 판매되는 범용 제품 가격을 기준으로 용도별·규격별 제품의 최저목표가격을 합의한 점, 전 세계 시장에 공급되는 물량을 기준으로 공급량 감축 및 생산설비 전환에 대한 합의를 진행한 점 등을 통하여 확인된다.

<표 47> <u>엘지필립스 정◆◆의 진술조서 (소갑 제2-3호증)</u>

문174) 본인은 대만에서 진행된 크리스탈 미팅이 한국시장에 영향을 미쳤다고 생각하나요? 답174) 일반적인 영향이 있었을 겁니다. 서로 가격에 대한 협의가 이루어졌다면 어떤 특정고객의 특정한 가격이라기보다는 일반적인 가격이라고 볼 수 있기 때문에 전체적인 영향은 있었다고 봐야할 것 같습니다. 문175) 그러면 본인은 크리스탈 미팅이 엘지전자와 삼성전자에 공급되는 제품의 가격에도 영향을 주었다고 생각하나요? 답175) 예. 어느 정도는 미쳤다고 생각합니다. 저희가 델이나 HP에 제시하는 가격에 대해서 협의를 했더라도 그 가격이 결국은 다른 업체들에게도 들어가서 가격 협상의 기준이 되었을 것이라고 생각을 합니다. 문176) 특정 고객에게 공급하는 제품과 범용 제품은 같은 규격이라도 사양이 다른데 범용제품을 기준으로 한 가격 기준이 삼성, 엘지전자 등 특정 고객에게 판매하는 제품에도 영향을 미칠 수 있나요? 답176) 모니터만 놓고 봤을 때는 분명히 크리스탈 미팅이 어느 형태로든지 저희 가격을 결정하는데 영향을 주었을 것으로 생각합니다. 이 영향만큼 엘지전자한테도 영향이 갈 수 있고, 삼성한테도 갈 수 있었다고 생각합니다.

사) 비밀유지의 원칙

88 피심인들은 회의개최 사실을 의도적으로 은폐하기 위하여 노력하였다. 구체적으로는 대만 다자회의 보고서의 제목을 '시장검토(Market Review)', '시황보고', '시장상황일지(Market Situation Journal)'와 같이 기재하였고, 2003년도 후반부터는 보고서에 구체적인 회의 참가업체 및 참석자를 기재하지 아니하였다.

89 또한, 피심인들이 작성한 내부문서(회의결과보고서 등)에는 '비밀'이나 '대외비' 등의 표현이 기재되어 있어 피심인들이 비밀유지를 위하여 노력하였음을 알 수있다. 피심인들은 문제가 될 수 있다는 인식하에 다자회의를 '업계모임'이 아닌 '크리스탈 미팅'으로 지칭하였고, 회의장소를 수시로 조정하기도 하였으며, 회의종료시 시간차를 두고 회의장을 떠나기도 하였다.

<표 48> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문88) 대만 다자회의를 크리스탈 미팅이라고 부르게 된 이유는 무엇인가요? 답88) CPT의 ♥♥♥♥ 리가 인더스트리 미팅이라고 하는 경우 문제될 수 있다고 하여 크리스탈 미팅으로 부르기로 한 적이 있습니다.

<표 49> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문264) 회의장소를 바꿔가며 개최한 이유는 무엇인가요? 답264) 호텔을 바꾼 데는 두 가지 이유가 있었습니다. 첫째는 매번 같은 호텔에 나는 것이 즐겁지 않았을 것이기 때문입니다. 두 번째는 우리가 항상 같은 호텔에 가면 다른 사람들이 우리를 보거나 우리가 하고 있는 일을 추측할 수 있었기 때문이었습니다. 문265) 이는 고객들이 회의개최 사실을 아는 것을 방지하기 위한 것이었나요? 답265) 그것이 주요 이유였습니다. 문357) 회의결과보고서에서 참석자 이름을 제외하고, 이후 회의결과보고서 제목을 “시황일지”로 변경하고, 회의결과보고서에서 가격부분을 제외하는 등의 변화가 있었나요? 답357) 저는 누가 이 회의에 참석했는지 또는 누가 이 보고서를 작성했는지 모릅니다. 이 특정 보고서의 양식이 왜 그런 것인지도 모릅니다. 우리들이 회의 보고서에서 장소와 일시, 참석자들을 생략하기 시작한 것에는 대체로 반독점법 우려에 대한 스탠리 박의 언급도 일부 원인이 되었습니다.

<표 50> <u>엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-8호증)</u>

문7) 2003년 후반부터 회합보고서에서 참석자의 명단을 적지 않게 되고 업체들의 회의보고서의 양식이 일반적인 시장정보 보고인 것 같은 외양으로 변경된 이유는 무엇인가요? 답7) 추후 공정거래법 위반문제 등을 우려하여 제가 회의에서 다른 업체들에게 참석자의 명단 등을 회의보고서에 기재하지 말자고 했던 것 같습니다. 다른 업체들의 회의보고서가 변경되었다면 제 말을 들었던 것일 수 있습니다. 저는 공정거래법 위반 문제 등을 고려하여 회의에서 이메일 등 회의의 존재를 알 수 있는 서면 증거를 남기지 말라고 한 적이 있습니다. 제가 이런 부분을 회의에서 제창했지만 나머지 업체들도 모두 이런 부분에 공감을 하고 있었던 것으로 추정합니다. 이는 고객에게 노출되는 것을 우려한 때문이라 생각됩니다.

<표 51> <u>씨엠오 □□□ 양의 진술조서 (소갑 제3-4호증)</u>

문90) 회의를 호텔에서 개최한 이유는 회의에 참석한 경쟁사들 이외의 다른 사람들이 미팅에 대해 알게 되는 것을 피하기 위한 것이었나요? 답90) 예. 그것이 이유들 중 하나였다고 믿습니다. 문91) ○○ Wang이 이 회의를 비밀로 하라고 했나요? 답91) 예. 문92) 크리스탈 미팅을 비밀로 하라고 한 이유는 무엇인가요? 답92) 가격은 매우 민감한 사안이기 때문입니다.

<표 52> <u>씨엠오 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)</u>

문86) 참가업체들은 고객들이 이 회의에 대해서 아는 것을 원하지 않았나요? 답86) 예. 참가업체들은 고객들이 제조업체들끼리 모여서 가격 등을 논의하는 것을 원하지 않을 것이라고 생각했습니다.

90 또한, 피심인들은 회의에서 논의된 내용이 외부에 노출되는 것을 막기 위하

여 서면 증거를 남기지 않고 회의에 참석하는 인원도 자주 교체하지 않기로 하였다. 실무자급 다자회의의 경우에 각 업체별 참석자 수를 2인으로 제한하자는 논의가 이루어졌고, 피심인이 아닌 다른 경쟁사나 시장조사기관으로 이직한 참석자의 경우 회의 참가를 금지하도록 하기도 하였다.

<표 53> 씨엠오 ▲▲ 친의 진술조서 (소갑 제3-6호증)

문65) 크리스탈 미팅에서 논의된 내용이 비밀을 요하는 사항이라는 것에 대해서 회의의 참가자들이 모두 공감하고 있었나요? 답65) 예. 문66) 그 이유는 무엇이었나요? 답66) 누군가 회의를 기밀로 유지하고 고객사가 알지 않도록 해야 한다는 말을 하였고, 논의된 내용을 비밀로 유지하기 위해 회의에 참석하는 인원을 자주 바꾸지 말라고 하였습니다. 문67) 고객이 크리스탈 미팅의 존재에 대해 알면 안되는 이유는 무엇이었나요? 답67) 고객들이 업체들이 모여 가격과 물량에 대한 논의를 한다는 사실을 알면 화를 낼 것이기 때문입니다. 문70) 크리스탈 미팅 참석자 중에 회의 결과를 보고할 경우에도 제한된 사람들에게만 보고하라고 한 적이 있나요? 답70) 예. CPT의 ΩΩ 쳉이 몇몇 소수에게만 보고해야 한다는 말을 한 것 같습니다. 문160) 삼성전자의 ◎◎◎ 황이 시장에서 너무 많은 관심을 끌지 않기 위해서 각 벤더 미팅에 단지 소수의 직원만이 참석할 것을 제안하였나요? 답160) 예, 제안을 했고, 업체당 대략 2명 정도가 참석하였습니다.

<표 54> 씨엠오 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)

문174) ◇◇◇ 첸은 2002. 9. 4. 삼성의 ◎◎◎ 황, ○○, ◎◎ 쉬, ◇◇◇ 첸, LGD의 ●●● 쉬, AUO의 ○○ 추, Sharp의 조지, CPT의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, CMO의 K.Y, Lee, ▲▲ 친, Sharp의 사라 등에게 보낸 이메일에서, 벤더 파티에서 교환하는 정보를 비밀로 유지하고 다른 경쟁사에게는 전달하지 않을 것을 제안하였나요? 답174) 그녀는 ○○○○ Hsieh가 Hannstar를 떠나 Display Search로 옮기기 때문에 더 이상 회의에 초청하지 말 것을 제안했습니다. 그녀는, "우리 회합에서 교환되는 정보 및 논의되는 사안들이 비밀사항이기 때문에 여러분 모두가 다른 관계자에게 해당 정보를 공개하기 보다는 우리끼리 교환하길 원한다고 생각합니다"라고 말했습니다.

91 회의의 논의 내용은 외부에 공개되지 아니하였을 뿐만 아니라 피심인들 내부에서도 제한된 범위에서만 공유되었고, 경쟁사로부터 수집한 가격 및 수량 정보도 소수의 사람들만 공유하였다.

<표 55> 씨엠오 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)

문80) ◆◆ chin이 위 메일에서 본인이 해당 정보를 업데이트 한 뒤 이를 ◐◐ 왕과 ○○○ 황, ○○○○ 린에게만 전달하라고 한 이유는 무엇인가요? 답80) 크리스탈 미팅에서 받은 정보는 한정된 사람들만이 공유하고 있었고 세일즈 팀 전부에서 공유하지는 않았습니다. 문81) 크리스탈 미팅의 정보는 왜 한정된 사람들만 공유했나요? 답81) 크리스탈 미팅에 참석하는 사람들은 소수들끼리만 정보를 공유하는데 동의하였고, 제가 아는 한 다른 업체들도 소수의 그룹과 정보를 공유하였습니다.

<표 56> 씨엠오 ▲▲ 친의 진술조서 (소갑 제3-6호증)

문120) 본인이 전송한 선적량 데이터의 포맷은 AUO 또는 CPT 중 누가 작성하였나요? 답120) CPT에서 주로 했습니다. 문121) 본인이 위 자료를 다른 사람들에게 송부하려면 ○○ Wang에게 먼저 승인을 받으라고 한 이유는 무엇인가요? 답121) 비밀정보이기 때문에 내부 사람이든 회사 밖이든 공개하지 말라는 의미였습니다. 문122) 크리스탈 미팅에서 논의된 자료를 비밀로 유지하라는 것은 ○○ Wang이 지시한 사항인가요? 답122) 아니오. ○○ Wang이 이를 특별히 지시한 것은 아닙니다. 크리스탈 미팅에서 미팅의 존재와 논의내용을 비밀로 하자는 데에 대한 이해가 있었기 때문에 이러한 정보를 유출하는 것은 ○○ Wang의 명성에 해가 될 수 있을 것이라 생각했습니다. 또한 저는 ○○ Wang이 이러한 정보를 누가 보유할 것인지를 결정할 수 있는 사람이라고 생각하였습니다.

92 공동행위가 진행되고 있던 당시 피심인들은 자신들의 행위가 공정거래법에 저촉될 가능성이 있다는 것과 경쟁당국들의 조사가 이루어질 수 있다는 것을 인식하고 있었다.

<표 57> 삼성전자 김□□의 2005. 9. 3. 작성 'HP September pricing' (소갑 제5-6-58호증)

D.O.J.[35]가 무서우니 절대 본 내용을 여러사람에게 구체적 SOURCE 명기해서 돌리면 안됨.

<표 58> 씨엠오 □□□ 양의 진술조서 (소갑 제3-4호증)

문59) 이 회의에서 DRAM 사건으로 인해 미팅에서 어느 누구도 미팅의 존재에 대해 알 수 없도록 하기 위해 서면으로 커뮤니케이션은 하지 말자는 논의가 있었나요? 답59) 엘지의 ○○○ Park이 이러한 문제를 제기했으며 모두에게 회의를 비밀로 할 것을 촉구했습니다. ○○○ Park은 미국정부가 DRAM 사건과 관련하여 한국과 미국의 제조사들을 조사 중이라고 말하면서 이 회의를 대외비로 해야 한다고 하였습니다.

35) 미국 법무부(Department of Justice)의 약자로서 여기서는 경쟁법을 집행하는 법무부 내 반독점국(Antitrust Division)을 의미한다.

<표 59> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

저 스스로도 경쟁사와의 접촉이 각국의 독점금지법에 위반될 가능성이 있다고 생각하였기 때문에 월별회합이나 Top 미팅의 내용에 대해서는 메모를 작성하지 않았고, 이메일로 대만미팅의 정보를 경쟁사에게 전달하지도 않았던 것으로 기억합니다. 또한, 2002년 3월의 Top 미팅 당시 LG(LPL) 측 관계자가 경쟁사 미팅에 대해서 구체적으로 언급하는 문서 등을 배포하지 마자는 제안이 있었습니다. LG(LPL)은 또한 고객이 대만미팅의 존재를 눈치채는 일도 걱정하고 있었습니다. (중략) 이러한 LG(LPL) 담당자의 발언이 계기가 되어 회합에서의 논의내용을 기재한 메모의 배포를 각자의 사내로만 제한하는 것이 보다 엄격하게 준수되었다고 생각합니다.

<표 60> 씨엠오 ΘΘΘ 황의 진술조서 (소갑 제3-3호증쪽)

문202) 본인이 참석한 크리스탈 미팅에서 대만 정부의 공정거래법(fair trade laws)과 관련한 논의가 진행된 적이 있나요? 답202) 예. 문203) 공정거래법과 관련하여 어떤 내용이 논의되었나요? 답203) 그 당시 대만정부는 공정거래위원회를 막 설립한 시기였기 때문에 우리는 공정거래위원회가 실적을 내기 위해 법 위반 여부에 대한 감시를 보다 강화할 것이라고 생각하였습니다. 따라서, 크리스탈 미팅 참석자들은 서로 미팅의 존재에 대해 보다 주의하기로 하였습니다. 업체들이 서로 잡담을 하던 사이에 어떤 사람이 이에 대해서 이야기하였던 것으로 기억합니다.

3) 합의 및 그 실행의 구체적인 전개 과정[36]

가) 2001. 9. 14. 이전

93 이 사건 공동행위가 시작된 2001. 9. 14. 이전에도 TFT-LCD 제조업체들은 양자 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 시장 정보를 교환하고 가격 수준에 대해 논의하였다. TFT-LCD 제조업체들은 사업 초기에 거래선을 모색하는 과정에서 고객들이 주최하는 각종 행사, 전시회 등에 참석하면서 상호 연락망을 형성하여 교류관계를 발전시켜 나갔다. 이러한 경쟁사 간 회의는 대략 1994년경부터 시작되었고, 참가 업체들은 상호 접촉 과정에서 각 사의 주요 영업정보를 교환하였으며, 수급상황에 따라 일부 업체 간 가격협의가 이루어지기도 하였다. 경쟁사 간 회의에서 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타 등 주요 TFT-LCD 제조업체들이 교환한 정보는 각 사의 생산현황, 주문현황, 판매가격, 원재료 수급상황 등이었다.

36) 참고로 피심인별 회의 참가일이나 경쟁사 접촉일은 <별지 1>에, 위반행위 관련 인물은 <별지 2>에 정리하였다.

94 위 회의들은 주로 각 업체의 최고위급 임원 또는 중간관리자급 직원이 참가한 회의였으나, 이와 별개로 2000년 초반부터 각 업체의 판매 및 마케팅 부서에 근무하는 실무자급 직원이 참석하는 다자회의도 개최되었다. 과장급 이하 실무자단계에서 진행된 다자회의에서는 직전월 실제 선적량과 당월 견적가격 정보 등 주요 영업 정보들이 교환되었고, 피심인들은 이를 토대로 개별 고객과 협상을 하거나 자사의 가격 또는 선적량을 변경하기도 하였다.

95 2001년 9월 이전 진행된 다양한 접촉들을 통하여 피심인들은 TFT-LCD 시장의 수요·공급 상황에 대한 공통된 이해를 형성하고, 그 과정에서 시장의 불확실성을 제거하고 각 업체의 수익을 제고할 수 있다는 사실을 인식하게 되었다. 개별 업체간 양자회의에서 가격 논의 등이 성공적으로 진행되면서 피심인들은 주요 업체들이 모두 참가하는 다자회의에서도 이러한 협의가 이루어질 수 있다는 인식을 하게 되었고, 결론적으로 이 사건 공동행위를 촉발하는 원인이 되었다.[37]

96 피심인 씨피티의 ♡♡ ♡♡는 아래 <표 61>에서 보는 바와 같이 2001. 9. 14. 이전에도 피심인들이 비정기적, 비공식적으로 회의를 개최했던 사실을 상세하게 진술하였다.

<표 61> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문8) 씨피티의 경쟁사와의 접촉 방식을 설명해주십시오. 답8) 경쟁사와의 접촉에는 두 가지 종류가 있었습니다. 하나는 보다 공식적인 접촉으로 2001년 9월 14일에 시작된 상급 레벨에서 진행된 정규적인 회의를 의미하였습니다. 다른 하나는 비정규적이며 비공식적인 회의였습니다. 비정규적인 미팅은 매우 이른 시기에 시작되었습니다. 우리는 다른 경쟁사들과의 비공식적인 회합에서 단지 서로 만나 시장 상황에 대해 논의했습니다. 문13) 2001년 9월 14일 이전의 회의와 이후의 회의가 다른 점은 무엇인가요? 답13) 회의의 형태, 규모, 효율성의 면에서 차이가 있었으나 주제는 비슷했습니다. 하지만, 2001년 이전 고위급 회의들은 대부분 일반적인 조건에 대한 시장정보에 대해 논의했습니다. 이 시기의 회의들은 특정고객, 특정가격, 특정제품에 초점을 두지는 않았습니다.

37) 그러나 2001. 9. 14. 이전의 비정기적인 양자 또는 다자회의는 아직 조직화된 것은 아니어서 부당한 공동행위의 성립요건인 피심인들 간 의사의 합치가 있었다고 보이지는 않는 것으로 판단된다.

97 피심인들이 2001. 9. 14. 이전에도 지속적으로 모임을 갖고 주요제품 가격유지 방안, 최저 목표가격 설정 등 현안에 대하여 논의를 한 현황은 아래 <표 62>에서 보는 바와 같다.[38)]

<표 62> 2001. 9. 14. 이전 피심인들의 모임 현황

연번	개최일자	논의내용	참석자
1	1998.12.	경쟁사 가격동향 교환	삼성전자, 엘지필립스
2	1999.6.4.	주요제품 수급관련 정보교환	삼성전자, 씨엠오
3	1999.6.4.	주요 제품 가격유지 논의	삼성전자, 씨피티
4	1999.6.4.	제품 규격간 가격 차이 논의	삼성전자, 에이디티
5	1999년	시황 논의	삼성전자, 엘지필립스
6	2000.4.21.	2000.4.26. 마케팅 회의 일정	삼성전자, 씨엠오
7	2000.6.27.	주요 영업관련 정보 교환	삼성전자, 에이디아이, 씨피티, 씨엠오, 한스타, 히타치, IBM, 미쯔비시

38) 그 인정근거로는 삼성전자의 김ΦΦ 부장이 1998. 12. 25. 엘지필립스에게 전송한 "경쟁사 가격동향 및 거래선 Feedback", 삼성전자가 1999. 6. 4. 작성한 "사업부장님/영업팀장님 대만 방문 회의록", 삼성전자 김○○의 2011. 7. 18. 진술조서, 씨엠오의 Ω 왕이 2000. 4. 21. 사이몬 추앙에게 전송한 전자우편, 씨엠오 Ω 왕의 2010. 10. 6. 진술조서, 씨엠오의 Ω 왕이 2000. 7. 19. 대만 삼성의 ○○ 차이, ○ 우에게 보낸 "Making appointment" 전자우편, 씨엠오의 Ω 왕이 2000. 7. 20. 엘지필립스의 김㉠㉠에게 보낸 전자우편, 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 2001. 2. 12. 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서, 대만엘지 박♧♧ 차장이 2001. 1. 29. 회송한 전자우편 및 박♧♧ 차장이 2001. 2. 14. 작성한 "사장님 ADT상담보고(2001.2.09.)", 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 2001. 4. 17. 작성한 "회의기록(會議記錄)" 및 씨피티 ♡♡ ♡♡의 2011. 2. 9. 진술조서, 씨피티의 ♥♥♥♥ 리의 2010. 8. 6. 진술조서, 씨엠오의 ▦▦ 왕의 2001. 4. 17. 업무수첩 및 ΘΘΘ 황의 2001. 4. 17. 업무수첩, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 2001. 5. 7. 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서, 2001. 5. 4. 대만삼성 김㉡㉡ 법인장 상무가 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, ▷▷ ▷▷ 부사장 등에게 전송한 "Some Information exchange"라는 제목의 전자우편, 대만삼성 김㉡㉡ 법인장이 2001. 5. 10. 삼성전자 본사 이㉢㉢ 상무에게 전송한 "FW : Some information exchange"라는 제목의 전자우편, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 2001. 5. 14. 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서 및 씨엠오의 Ω 왕이 2001. 5. 9. 유니팩의 탐 양, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, 삼성전자의 ◇◇◇ 첸에게 전송한 "회신: Marketing Information"이란 제목의 전자우편, 에이유오 ▷▷ ▷▷의 비서가 2001. 5. 20. 작성한 메모 및 이에 첨부된 명함, 삼성전자 김○○ 상무의 2001. 6. 20. 업무수첩, 김○○의 2010. 8. 9.~10. 진술조서, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 2001. 6. 7. 작성한 "업계논의보고(業洽報告)", 씨피티 ☆☆☆ 쉬의 2010. 8. 3. ~4. 진술조서, 2001. 6. 7. 대만삼성이 작성한 "사장님 대만, 중국 방문" 출장준비 보고서, 김○○ 상무의 2001년 업무수첩 해당 부분 및 2001. 6. 7. 대만삼성이 작성한 "사장님 대만, 중국 방문" 출장준비 보고서, 삼성전자 이㉣㉣ 사장의 출장기록, 삼성전자 김○○ 상무의 출장기록, 삼성전자 김○○ 상무의 2001~2005 작성 업무수첩, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 2001. 8. 15. 및 2001. 9. 6., 2001. 9. 14., 2001. 9. 21. 2001. 10. 4. 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서, 씨피티 ○○ 우의 2010. 8. 27. 진술조서, 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 2001. 9. 14. 회의결과보고서, 삼성전자의 이㉣㉣ 사장의 출장기록 및 숙박영수증 등을 들 수 있다.

8	2000.7.19.	한국방문 마케팅회의 일정준비	삼성전자, 씨엠오
9	2000.7.20.	한국방문 마케팅회의 일정준비	엘지필립스, 씨엠오
10	2001.2.9.	주요제품 가격유지 논의	삼성전자, 씨피티
11	2001.2.9.	정보교환 및 협력을 위한 정기교류회 개최 논의	엘지필립스, 에이디티
12	2001.4.17.	주요 제품의 최저 목표가격 합의	삼성전자, 씨피티
13	2001.4.17.	주요 제품의 최저 목표가격 합의	삼성전자, 씨엠오
14	2001.5.3.	선적량 및 가격 정보 교환	삼성전자, 씨엠오, 씨피티
15	2001.5.4.	가격유지 공조요청	삼성전자, 에이디티/유니팩
16	2001.5.14.	선적량 및 가격 정보 교환	삼성전자, 유니팩, 씨엠오, 씨피티
17	2001.5.20.	확인 안됨	엘지필립스, 에이디티
18	2001.5.21.	주요제품 가격정보 교환	삼성전자, 에이디티
19	2001.6.5.	선적량 및 공급가격 정보 교환	삼성전자, 씨엠오, 씨피티, 유니팩, 미쯔비시
20	2001.6.8.	주요제품 공급가격 논의	삼성전자, 씨엠오
21	2001.6.8.	주요제품 공급가격 논의	삼성전자, 에이디티
22	2001.6.9.	주요제품 공급가격 논의	삼성전자, 씨피티
23	2001.6.19.	고객별 선적량 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 유니팩, 에이유오, 씨피티
24	2001.7.3.	선적량 및 가격 정보교환	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타
25	2001.8.15.	시장전망논의 선적량, 최저가격 논의	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 미쯔비시
26	2001.9.6.	고객별 출하량 및 가격 정보 교환	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타
27	2001.9월경	주요제품 가격 유지 합의	삼성전자, 씨피티

나) 2001. 9. 14. ~ 2001. 12. 31. 기간

98 피심인들은 2001. 9. 14. ~ 2001. 12. 31. 기간 중 아래 <표 63>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의·실행 하였다.

<표 63> 2001. 9. 14. ~ 12. 31. 기간 중 공동행위 관련 회의 개요[39]

연번	개최일자	합의내용	참석자	회의종류
1	2001.9.14.	기본원칙 설정 주요 제품 최저 목표가격 합의 한국 업체 참여유도 합의	에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)
2	2001.9.21.	기본원칙 재합의 회의진행 기본구조 합의 주요 제품 최저 목표가격 및 가격인상폭 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
3	2001.10.4.	전월 선적량 및 가격정보 교환	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
4	2001.10.5.	주요 제품 가격인상 및 가격인상폭 합의	엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
5	2001.10.19.	2001.10.5. 합의사항 재확인 생산설비 가동 중단일수 합의	삼성전자, 엘지필립스. 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)
6	2001.10.30.	주요 제품 가격 인상 및 가격인상폭 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
7	2001.11.6.	전월 선적량 및 가격정보 교환	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
8	2001.11.13.	주요제품의 가격인상 및 가격인상폭 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
9	2001.11.15.	주요제품의 가격인상 및 가격인상폭 합의 일본 업체의 동일한 가격전략 유도회의 방안 협의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)

39) 심사보고서에 기재된 내용 중 일부 오탈자를 수정한 것이다. 이하 2002년, 2003년, 2004년, 2005년, 2006년도 이와 같다.

10	2001.12.5.	선적량 및 가격정보교환	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
11	2001.12.7.	주요제품의 가격인상 및 가격인상폭 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
12	2001.12.11.	주요제품의 가격인상 및 가격인상폭 합의	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)
13	2001.12.19.	주요제품 가격계획 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
14	2001년	시황 논의 공급가격 수준 합의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의

(1) 2001년 9월 14일 다자회의

99 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 14. 한스타의 주최로 타이페이 시내에 위치한 셔우드 호텔 회의실에서 오전 9:00부터 11:30까지 최고위급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 에이유오의 H.C. 투안 사장, ★★★ 왕 데스크탑 디스플레이 사업부문 사업부장, 씨엠오의 ■□ 호 사장, ◐◐ 왕 부사장, ΘΘΘ 황 이사, 씨피티의 ◇◆ 린 사장, ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리 판매이사, 한스타의 ○● 쉬 회장, ▧▧▧▧ 추 모바일 사업부문 사업부장 등 각 업체의 주요 임직원들이 참석하였다. 이러한 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고(대외비)"란 제목의 회의 결과보고서(소갑 제5-1-34호증), 씨피티의 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증), 씨엠오 ■□ 호 사장의 진술조서(소갑 제3-1호증), ◐◐ 왕의 진술조서(소갑 제3-2호증)에 의하여 인정된다.

100 회의 참석자들[40]은 이 회의를 통해 단기적인 가격 안정을 유지하고, 중장기적으로 수요와 공급의 균형 상황을 조절하여 수익성을 제고하기로 하는 기본원칙에 대하

40) 이하 피심인들의 연도별 행위사실을 기재함에 있어 구체적인 사업자명이 아닌 '회의 참석자들' 또는 '피심인들'으로 지칭할 경우에는 해당 다자회의나 양자회의에 참석한 사업자들만을 의미한다. 다만 이 사건 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위이므로 개별 회의에 참석하지 않은 피심인의 경우에도 합의에서 이탈하였다는 것은 아니다.

여 합의하였다.

<표 64> 씨피티의 “보고(대외비)” (소갑 제5-1-34호증)

(서문) 1. 본 정보교환 회의를 통해 제조업자들은 단기적으로 질서가 잡힌 가격결정을 단기적으로 유지하고, 중장기적으로 생산력과 수요의 균형을 달성함으로써 TFT 산업에서 수익성을 보장할 수 있는 가격이 안정될 수 있기를 희망하고 있다.

<표 65> 씨엠오 ◐◐ 왕의 진술조서(소갑 제3-2호증)

문15) 본인이 크리스탈 미팅에 참석하게 된 경위에 대해 설명하여 주십시오. 답15) J.Y. Ho 사장이 요청하여 참석하였고, J.Y. Ho, ΘΘΘ 황, 제가 크리스탈 미팅에 참석하였습니다. J.Y. Ho는 이 회의가 다른 제조업체들이 참석하는 회의로서 시장질서를 유지하고 가격안정화를 위한 회의라고 하였습니다.

<표 66> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문50) 이 회의의 분위기를 설명해주십시오. 답50) 저는 이 회의의 분위기가 매우 긍정적이었다고 생각합니다. 이 미팅 이전에 제조업체들은 양자미팅을 열어, LCD 산업과 관련된 큰 위험, 대규모 투자, 가격할인, 생산량 조정 등을 논의하였습니다. 그래서, 이러한 양자회의가 다자회의의 형식으로 확장되었을 때 참가업체들이 바라던 바는 시장의 환경을 더 효과적으로 관리하기 위해서 상호간 의사소통을 촉진하는 것이었습니다. 시장을 관리한다는 것은 이 회의에서 우리 제품의 가격을 통제하기 위한 체제를 만드는 것을 의미합니다. 회합 참가자들은 회합의 초기에는 시장을 통제할 수 있는 구체적이고 효과적인 방법을 가지고 있지 않았지만 회합에서의 논의를 통해서 그리고 각 업체의 상황에 대한 이해를 강화함으로써 그러한 체제들을 발전시켰습니다. 문51) 2001년 9월 14일 회의에서 이후 회의를 진행하기 위한 의안, 진행방식, 목적 등의 기본원칙을 수립하였나요? 답51) 예, 회의의 기본체계가 이 회의에서 정해졌습니다. 문52) 수립된 기본적인 원칙은 이후 회의에서도 지켜졌나요? 답52) 예.

101 피심인 씨피티가 작성한 보고문서(소갑 제5-1-34호증) 및 엘지필립스 박♧♧ 차장이 작성한 “정규 Top Meeting 관련” 문서(소갑 제5-1-54호증), 씨피티 ♡♡♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)에 의하면, 동 회의는 한스타, 씨피티, 씨엠오, 에이유오의 순으로 주관하고, 가격안정화를 위한 실무방안 논의와 수급관련 정보교환을 위한 관리자급 회의(상업적 회의)와 최고위급 회의를 나누어 개최하기로 하였으며, 관리자급 회의에는 매달 각 업체의 판매 부사장이 참석하여 총 생산능력과 수요 등

의 정보를 교환하고 최고위급 회의는 각 회사의 대표들이 참석하여 상업적 회의에서 논의된 사항을 다시 검토하기로 하였고, 이러한 원칙은 이 회의 이후에도 동일하게 유지되었음을 알 수 있다.

<표 67> 엘지필립스의 "정규 Top Meeting 관련"(소갑 제5-1-54호증)

* 정규 Top Meeting 관련 1.참석자 : H.B.Chen(AUO), C.Y.Lin(CPT), L.P.Hsu(HSD)외 주요 VP/Dir,(Sales & MKT's), 김ㅇㅇ상무, 김㉤㉤법인장(SS) 참석한 바 있으며, 자사에서는 권㉤㉤ 법인장과 신㉦㉦ 담당이 참석한 바 있음 2. 지금까지 2회(10/19, 11/15) 12/11은 제3차임 3. Top Meeting이전에 실무 meeting에서 시장동향, 수급현황, 업체별 판매계획, 가격 Review 등을 하고, 적정 가격선을 논의한 뒤, Top Meeting에서 보고 및 추가 토론함 4. Top Meeiting에서는 실무 meeting 결과를 재 논의한 후 가격 등의 사항을 결의함

<표 68> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문53) 보다 공식적인 고위급 회합은 얼마마다 개최되었나요? 답53) 고위급 회합(CEO Meeting)의 경우는 3달에 한번씩 개최되었고, 판매부문 장이 참석하는 관리자급 회의(Management Meeting)는 매달 개최되었습니다. (중략) 문77) 참가업체들은 그 밖에 회의에서 무엇을 논의하였나요? 답77) CEO 회합과 관리자급 회합의 구조는 정해진 것이 아니어서 참가자들은 때때로 다른 중요한 문제도 논의하였습니다. 참가자들은 신규 생산능력(capacity) 문제를 논의하고 각 제조업체가 이전 회의에서 정한 가격을 준수하였는지를 확인하였습니다. 예를 들어 고객이나 경쟁업체로부터 어떤 업체가 현재 매우 낮은 가격에 특정 규격의 제품을 판매하고 있다는 등의 정보를 듣는 경우 해당 제조업체에게 이를 확인하였습니다. 이 외에 고객으로부터의 항의에 대해서도 논의하였습니다. 회의의 마지막에는 우리는 누가 다음 회의 주최를 담당할 것인지를 결정하였고, 다음 달 회의 개최일을 결정하였습니다.

102 회의 참석자들은 15인치 XGA, 14인치 XGA, 17인치 SXGA 제품의 가격에 대하여 논의한 결과, 2001년 10월에는 가격을 유지하되 2001년 11월에는 가격을 인상하기로 하고, 각 규격에 대한 최저 목표가격에 합의하였다. 이때 합의한 가격은 예외를 축소하기 위하여 리베이트, 이자 등을 공제한 순 판매가격(net price)을 기준으로 하였다. 또한 위와 같은 취지로 이러한 기준 가격을 회사 내 사업부나 계열사에게 공급되는 내부 판매가격에도 적용하기로 하되, 판매 후 3%의 리베이트를 추가로 부여하는 예외를 두었다. 이처럼 피심인들은 회의 초기에는 가격 합의를 전면적으로 적용하는 것에 일부 예외를 두었으나, 회의가 지속되면서 이러한 예외의 범위를 축

소하려 하였으며, 예외를 두는 경우에도 일정 한도를 설정함으로써 가격합의의 구속력을 높이려 하였다.

103 이러한 사실은 씨피티가 작성한 보고문서(소갑 제5-1-34호증), 씨피티 ♡♡♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증), 씨엠오 ΘΘΘ 황의 진술조서(소갑 제3-3호증)에 의하여 인정된다.

<표 69> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-34호증)

[논의]
1. 논의가 이루어진 후, 우선 10월에는 가격을 유지하기로 결정했으며(이러한 제한에 따르기로 약속한 바 없는 가격 제외), 11월에는 가격을 인상하는 데 노력하기로 했다. 최저 가격은 다음과 같이 결정되었다:

	15"XGA	14"XGA	17"SXGA	18"SXGA
10월	$195	$165	$330	미결정
11월	$200	$170	$335	

PS: CMO 18" 사이즈의 10월 가격계획은 $480이며 11월 계획은 $460이다. CPT 18" 사이즈 가격은 추후 논의될 것이다.

2. 가격결정 원칙: 표시가격들은 순 판매가격(정가)이다. 각 제조업자는 각 상황에 따라 조정을 할 수 있으나 가격은 위 가격보다 낮아질 수 없다. 시장가격 질서의 혼란을 방지하기 위해서 내부 판매에 대한 가격할인 상한은 판매 후 리베이트로서 3%로 제시될 것이다.

<표 70> 씨엠오 ΘΘΘ 황의 진술조서(소갑 제3-3호증)

문69) 기준가격(참조가격)이란 무엇인가요?
답69) 특정 모델과 그 비용을 논의한 후 모든 업체들은 어떻게 시장이나 고객에게 가격을 설정할지에 대해 자신들의 의견을 발표하였습니다. 그 이후 조정 과정을 거쳐 합리적이라고 판단되고 모든 참석자들이 이에 동의하게 되면 이것을 참조가격으로 결정하였습니다.

문72) 2001. 9. 14.자 크리스탈 미팅 회의결과보고서 3면의 차트에 나와 있는 10월, 11월 가격은 참가업체들이 고객에게 부과하기로 합의한 참조가격인가요?
답72) 예.

문119) 참조가격 수립시 리베이트와 지불조건(payment term)까지 고려한 순수 가격(net price)을 기준으로 하자고 논의한 적이 있나요?
답119) 예. net price를 기준으로 하자고 이야기된 적이 있습니다.

문120) 일반적으로 가격에 대해서 논의할 때 그 가격은 net price를 기준으로 하였나요?
답120) 예. 그렇습니다.

104 다음으로 참가업체들은 TFT-LCD 시장의 경쟁을 제한하기 위하여 중국업체의 투자를 제한하고, 한국업체의 5세대 생산라인 투자를 연기하도록 함으로써 시장 공급량을 제한할 것을 합의하였다. 특히 에이유오의 사장인 ㉤㉤ 첸은 안정적인 가격 질서를 유지하기 위해 대만업체들이 한국업체와 연합해서 행동해야 한다고 하면서 자동차 경주에서 노란 깃발을 드는 것처럼 가격이 내려가면 참여업체들이 가격 인하를 멈추고 논의를 통하여 문제해결을 위한 공통된 방법을 함께 결정할 것을 제안하였다.

105 이어 회의 참가자들은 동 회의의 비밀 유지를 위하여 외부 및 내부 동료들에게 기밀로 유지하기로 하였으며, 회합의 성공을 위해 한국 제조업자들을 회합에 참가시킬 것을 합의하였다. 이와 함께 가격인상 분위기 조성을 위하여 각 업체들이 언론을 이용할 것을 추가로 합의하였다.

106 이러한 사실은 씨피티가 작성한 보고문서(소갑 제5-1-34호증), 씨피티 ♡♡♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)에 의하여 인정된다.

<표 71> <u>씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-34호증)</u>

2. 제조업자들의 본 회의에 대한 기대 및 제안
CMO: (1) 외부(뉴스매체) 및 내부 동료들에게 기밀로 유지, (2) ABS는 삼성 및 LG에 합류하여 비공식적으로 일본 제조업자들과 교류하고 있다. ABS는 이를 통해서 10년 이상의 기간 동안 높은 가격과 수익성을 유지할 수 있었다.
AU: (1) 성공을 거두기 위해서 한국 제조업자들과 함께 행동을 취해야 한다. (2) 중국의 TFT-LCD에 대한 투자는 통제되어야 한다; 그렇지 않으면 대만 TFT에서의 상황이 재현될 수 있다. (3) 자동차경주에서 yellow flag 규칙과 유사한 규칙을 설정하자; 모든 제조업자들은 논의를 통해 공통된 방법을 함께 결정하고(가령 yellow flag 올리기와 같이) 질서를 유지하기 위해 당해 규칙을 따른다.
HS: (1) 재무부의 행정관 Yuan의 “TFT-LCD 연구개발 제휴”라는 명목 하에 이러한 비공식적인 정보교환은 실행될 수 있다, 최적의 가동률(부하율)을 설정하자. 가동율은 반드시 100%가 아니어도 된다.
CPT: (1) 대만 제조업자들이 따를 경우 군비경쟁과 유사한 상황을 야기할 수 있으므로 한국 제조업자들에게 5세대 생산라인 투자를 연기하도록 제안하자. (2) 한국의 삼성은 5월에 가격 유지를 하는 것으로 논의하게 되었다. 업계의 다른 제조업자들은 불행하게 가격을 확실하게 유지할 수 없었

다. 다만 CPT는 6월 내지 8월에 가격을 유지하였다.

그러나, CPT도 결국 고객들과 구매 주문에 의한 압력으로 인하여 가격인하 외에 다른 대안이 없다, (3) 삼성의 이 이사는 9월에 다시 방문하였고, 삼성전자(SEC)와 엘지필립스(LG PHS)의 주문은 한도에 이른 상태이며, 질서가 잡힌 가격 결정이 유지될 수 있을 것이라고 밝혔다. (4) 소비자들은 LCD 모니터 가격을 완전히 받아들일 수 있으며, 가격은 인하되어서는 안될 것이다.(중략)

5. 기타: 외부인에게, 동료들에게도 본 회의를 공개하지 말 것; 눈에 띄는 행동을 하지 말 것. 만약 기자들이 인터뷰를 한다면 가격인상을 위한 분위기를 조성하기 위해 생산능력이 최고조에 이르렀음을 알린다. 미국의 911 사건은 수요에 상당히 제한적인 영향을 미친다; 따라서 가격을 낮출 필요가 없다.

<표 72> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문112) 이 회의에서 언론에 당시 생산상황에 대해서 발표할 것을 논의하였나요?
답112) 예. 가격인상 시도를 성공하게 하기 위해서 언론에 생산능력이 최고조에 이르렀음을 알리기로 하였습니다.

(2) 2001년 9월 21일 다자회의

107 피심인 삼성전자[41], 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 21. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔(Howard Plaza Hotel) 401호 회의실에서 오후 1:30부터 4:30까지 다자회의를 개최하였으며, 이러한 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고(대외비)"란 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-1-35호증), 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증), 씨피티의 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증), 삼성전자 조◉◉의 진술서(소갑 제1-3호증) 등에 의하여 인정된다.

<표 73> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증)

문23) 본인은 다자회합에는 언제부터 참석하였나요?
답23) 2001. 9. 21부터 참석했습니다. 회의가 개최되기 몇 주 전 어느 날 권㊗㊗ 법인장님이 호출을 하셔서 CPT의 상무인 ♡♡ ♡♡와 ♥♥♥♥♥ 리라는 디렉터가 와있으니 만나보자고 하셔서 모임을 가졌습니다. 대략 8월 말 경이 아니었나 생각합니다. (중략)

41) 대만 다자회의에는 주로 삼성전자의 임직원보다는 대만삼성의 임직원이 참석하였으나, 대만삼성은 대만 다자회의의 내용을 삼성전자에 보고하고 삼성전자의 입장을 다른 참석업체들에게 전달하는 역할을 수행한 점을 고려하여 이하에서는 대만삼성의 임직원만이 참석한 경우에도 삼성전자가 회의에 참석한 것으로만 기재하고 별도로 대만삼성의 참석 여부는 기재하지 아니한다. 다만 회의 참석자의 소속 회사를 기재할 때에는 삼성전자와 대만삼성을 구분한다. 엘지필립스와 대만엘지의 경우도 또한 같다.

회의 이후, 법인장이 저에게 해당 미팅에 참석하여 분위기를 파악해 올 것을 지시하여서 참석을 시작하게 되었습니다. 법인장과 ♡♡ ♡♡의 관계에 대해서는 저는 아는 바가 없고 두 분이 인사는 나눈 사이가 아니었나 추측합니다. 첫 모임에는 별다른 준비 없이 참석하였고, 그 이후부터는 시황정보 등 항상 논의되는 정보들에 대하여 준비하여 참석하였습니다.

108 회의 참석자들은 회의 초반에 각 업체로부터 생산량, 공급계획 등의 정보를 받아 수요공급 상황에 대한 분석을 하고, 공급부족 상태에서는 가격인상을 논의하고, 공급과잉 상태라고 판단되는 경우 출하량 감소를 위해 생산량을 감축하기로 하는 내용의 기본원칙(이하 '2001. 9. 21. 기본원칙'이라 한다)에 대해 합의하였고, 이러한 원칙은 이후 회합에서도 지속적으로 유지・실행되었다.

109 이러한 사실은 씨피티가 작성한 보고문서(소갑 제5-1-35호증), 씨엠오 ◐◐ 왕의 진술조서(소갑 제3-2호증), 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증), 씨엠오 ΘΘΘ 황의 진술조서(소갑 제3-3호증)에 의하여 인정된다.

<표 74> 씨피티의 "보고(대외비)"(소갑 제5-1-35호증)

〔'01 4분기 및 '02 2분기 수요 및 공급 논의〕

이번에는 CPT가'01 4분기 및 '02 2분기(2001년 10월 포함) 수요공급 상황에 대한 논의를 주도하였다. 정보 분석을 통해 TFT 업계가 어떻게 반응해야 할 것인지 결정을 내릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 공급이 수요를 충족시키지 못한다면(공급부족), 모든 제조업체들이 10월에 TFT 가격을 인상할 것이다. 반면에, 공급이 수요를 초과한다면(공급과잉), 시장수요 공급균형과 가격안정성을 유지하기 위한 공통된 목표를 유지하고 출하량 감소를 위해 생산을 감축해야 한다.

<표 75> 씨엠오 ◐◐ 왕의 진술조서(소갑 제3-2호증)

문40) 크리스탈 미팅이 진행되는 과정에 대해 설명하여 주십시오.
답40) 회의 시작 단계에서, 생산 규모 순위에 따라 1위 사업자가 현재 시장상황에 대해 설명하고, 그 다음으로 2위 사업자, 대만 참가자들이 설명을 하였습니다. 이러한 설명이 끝난 후 1위 사업자가 다음 달 가격을 예상하였고 모든 참석자들이 가격 예상치에 대해 논의하였습니다.

문41) 크리스탈 미팅에서 참석업체들은 수급상황의 분석 결과 공급부족 상태로 판단되는 경우 참고가격의 인상에 대해 논의하였고, 공급초과 상태로 판단되는 경우에는 가격인하의 시기 또는 인하폭에 대해 논의하였나요?
답41) 1위 사업자가 공급 부족 또는 초과 기간에 참고가격 조정을 제안하였고 그 다음에 모든 참가자들이 그 제안에 대해 토론하였습니다.

110 회의 참석자들은 수급상황을 분석한 결과 초과수요 상황이라는데 견해를 같이 하고 가격인상에 대하여 논의하였다. 시장에서 주요제품이었던 모니터용 15인치 XGA 제품과 14인치 XGA 제품에 대한 가격 정보를 교환한 후, 2001년 10월과 11월의 가격인상폭을 합의하였으며, 합의한 인상가격을 고객에게 통보하는 시기도 공동으로 정하는 등 실행시기에 대해서도 합의하였다.

111 이러한 사실은 씨피티가 작성한 보고문서(소갑 제5-1-35호증), 씨피티 ♡♡♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)에 의하여 인정된다.

<표 76> 씨피티의 "보고(대외비)"(소갑 제5-1-35호증)

[가격결정]

1. 10월/11월 가격에 대한 각 업체들의 의견은 다음과 같다;

	Month	14.1″XGA(NB)	15″XGA(LCD Monitor)
CMO	Oct	$165+(5~10)	$200~205
	Nov	$(170~175)+5	$205+10
Hannstar	Oct	$175	$195+(0~10)
	Nov	$175+5	$205~210
AU	Oct	$165+(5~10)	$195+10
	Nov	$(170~175)+5	$205+10
CPT	Oct	$165+(5~10)	$195+10
	Nov	$(170~175)+5	$205+10
SET	Oct	12.1″=$165; 14.1″=$178; 15″=$195~200	

2. 가격결정 : 10월/11월 가격은 참석한 제조업체들이 합의한 가격에 근접할 것이므로, 다음과 같이 가격을 인상하기로 결정하였다.

Size	10월	11월
15″ XGA(모니터)	+ $10	+$ 10
14.1″ XGA(노트북)	+ $5~10	+$ 10

3. 10월 가격인상 전에 준비작업을 위한 충분한 시간이 없을 수도 있다. 아니면 일부 고객은 이미 견적가격을 받았을 것이다. 따라서, 신규 가격실행과 관련하여 이전 가격이 10월 1~15일에는 임시적으로 사용될 수 있고, 신규가격은 10월 16~31일부터 사용될 것이다.

<표 77> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문56) 시장의 수급상황과 가격 등의 정보를 경쟁업체와 교환하는 것이 왜 중요했나요?
답56) 공급량과 관련해서, 이 회의에서 각 업체들은 서로 자사의 생산량을 말하였습니다. 저는 그 정보가 전적으로 정확했다고 보장할 수는 없지만, 그것은 적어도 우리에게 어떤 아이디어를 제공하였습니다. 각 업체들의 생산량 수치를 모두 합산하면, 시장의 전체 공급을 예측할 수 있었습니다. 시장의 수요에 대해서도 동일하였습니다. 각 제조업체들이 가진 미래 수요에 대한 생각들을 서로 교환하고 그것에 대해서 토론하는 과정에서 참가업체들은 수요에 대한 보다 정확한 예측을 할 수 있게 되었습니다. 특히 가격은 더욱 중요했습니다. 가격은 항상 각 업체들의 판매부문 장의 관심의 대상입니다.

문57) 회합에서 시장의 수요와 공급에 대해서 논의하는 것은 어떤 중요성을 갖습니까?
답57) 가격은 시장이 결정하는 것입니다. 특정제품의 시장가격은 그 제품의 수요와 공급의 영향을 받습니다. 따라서 우리가 회의에서 수요와 공급에 대해서 논의한 것은 이윤을 극대화할 수 있는 최적의 가격을 결정하기 위해서였습니다.

문58) 경쟁사들과 선적 데이터와 생산 데이터에 대하여 정보를 교환한 목적을 설명해주십시오.
답58) 경쟁사의 선적량 정보를 아는 것은 시장에서 얼마나 많은 공급이 이루어졌는지 명확히 알게 된다는 것을 의미하였습니다. 이러한 정보를 알게 되면 가격 결정이 더 용이해집니다. 또 선적 데이터와 생산 데이터의 교환은 다른 경쟁사들이 어떤 부분에서 성과가 좋은지 어떤 부분에서 성과가 좋지 않은지를 파악할 수 있는 좋은 기회를 제공하기도 합니다. 이는 당사의 실적을 향상시키기 위해 다른 회사들의 사업활동을 파악할 수 있는 기회였습니다.

(중략)

문119) 이 회의에서 있었던 가격합의에 대해 말씀해주십시오.
답119) 이 회의에서는 15인치 모니터용 패널의 가격을 10월에는 10달러, 11월에는 10달러를 인상하기로 합의하였습니다.

문120) 이 회의에서 합의된 신규 가격의 통지시기를 합의하였나요?
답120) 그렇지 않았다고 생각합니다. 해당 회의보고서에는 신규가격의 고객 통지시점이 아니라 신규가격의 실행 시점이 기재되어 있습니다. 우리가 가격인상을 합의하는 경우 일부 업체는 가격인상을 지연하였고, 일부 업체는 즉시 가격을 인상하였습니다. 다른 회의에서는 같은 고객에게 제품을 판매하는 회사들 사이에서 어느 회사가 언제 가격 인상을 발표할 것인가에 대한 논의가 있었던 적도 있었습니다.

112 이어서 참석자들은 합의사항의 준수 여부를 점검하고 문제점을 논의하기 위해 최고위급 회의 개최 이전에 관리자급 회의를 씨엠오의 주최 하에 2001. 10. 5. 개최할 것을 합의하였으며, 회의의 결과는 삼성전자와 엘지필립스의 LCD 총괄담당 등 주요 임직원들에게 보고되었다.

113 이러한 사실은 삼성전자 임직원 OOO의 진술조서(소갑 제1-1호증), 씨피티가 작성한 보고 문서(소갑 제5-1-35호증)에 각 기재된 내용에 의하여 인정된다.

<표 78> <u>씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-1-35호증)</u>

[다음 회의]
10. 5. 하워드 호텔
주최자 : CMO
의안 : 10월 신규가격 실행결과 교환 및 문제점 논의
10월 19일 최고위급 회의 이전 사전회의

(3) 2001년 10월 4일 다자회의

114 피심인 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 10. 4. 대만 타이페이에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◇◇◇ 첸, 김태진, ◎◎◎ 쉬, 에이유오의 ○○○ 리아오, ○○ 추, 씨엠오의 Ω 왕, ▲▲ 친, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 치엔-청 양 등이 참석하였다.

115 이러한 사실은 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"란 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-1-36호증)에 의하여 인정되며, 동 보고서에 모니터 및 노트북용 제품에 대한 각 업체의 고객별 2001년 9월 선적량과 10월 가격정보가 기재되어 있는 것으로 볼 때 이 회의에서 참석자들이 해당 정보를 교환하였음이 인정된다. 또한 보고서에 기재된 "2001/09 출하실적" 도표에는 한국의 엘지전자, 한솔, 대우, 삼성 등에 공급하는 출하실적 자료도 기재되어 있어 한국 고객에게 판매되는 제품 선적량 역시 회의의 논의대상에 포함되었음을 확인할 수 있다.

<표 79> 씨피티의 "업계 논의 보고(業洽報告)" (소갑 제5-1-36호증)

[10월 가격]

		Hannstar	AU	CMO	○sung
NB PC	12.1″SVGA	140	***	***	***
	12.1″XGA	***	***	***	170
	13.3″XGA	***	165	***	***
	14.1″XGA	175	170~175	170	180
	14.1″SXGA+	***	***	***	195
	15″XGA	***	***	***	245
	15″SXGA+	***	***	***	265
FPM	15″XGA	205	205	205	205~210

	17″SXGA	***	335	330	50(TN) 370(IPS)

116 한편, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬의 진술조서(소갑 제4-4호증)와 씨피티의 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)에 의하면, 실무진들 사이에서 진행된 다자회의는 "마케팅 회의" 또는 "벤더 파티"로 지칭되었으며 매월 초에 개최되었고 회의의 논의 내용은 씨피티 내부에서 보고되어 주요 영업담당자의 업무에 참조하였음이 확인된다.

<표 80> 씨피티 ☆☆☆ 쉬의 진술조서(소갑 제4-4호증)

문16) 본인이 참석한 경쟁사와의 회합은 어떤 회합이었나요?
답16) 저는 CPT와 경쟁관계에 있는 TFT-LCD 제조사에서 저와 동급의 직원들이 속한 회의에 참석하였습니다. 이 회의에는 상대적으로 마케팅 부서와 판매 부서의 상대적으로 하급직원들이 참석하였습니다. 이 회의들이 "마케팅 회의"라고 지칭되었고 다른 회사 직원들이 때때로 이 회의들은 "vendor meeting"이나 "vendor party"로 불렀던 것을 알고 있지만, 회의를 할 당시에는 공식적인 명칭이 존재하지 않았습니다. 저는 이러한 명칭들이 동일한 종류의 회의를 가리킨다는 것을 알고 있습니다.

문17) 본인은 경쟁사와의 양자회의에 관여한 적이 있나요?
답17) 예. 2001년부터 2004년까지 때때로 경쟁사와의 양자미팅에 참여했습니다.

문19) 양자미팅은 다자미팅과 관련성을 가지고 이루어졌습니까?
답19) 제가 참석했던 양자미팅에서는 선적 및 생산 정보가 교환되었습니다. 다자미팅에 참가하지 않았던 회사들과 양자미팅을 계속 하기는 했지만, 논의된 내용은 제가 정기적으로 참석했던 다자미팅과 유사한 것이었습니다. 제가 참석한 다자회의가 마케팅 회의라고 불렸던 것으로 알고 있습니다.

문42) 회의에서 한국 기업들의 역할은 무엇이었나요?
답42) 삼성, 엘지와 같은 한국 회사들 또한 월별 선적 정보를 교환하고자 회의에 참석했습니다. 삼성은 일반적으로 다른 회사들보다 훨씬 양호한 정보를 갖고 있었으며 가장 신뢰할만한 시장정보를 제공할 수 있었습니다. 참석자들은 시장정보를 교환할 때 삼성을 따르는 경향이 있었습니다.
저는 엘지의 Oscar Hsu, Vera Wang, 삼성의 Rebecca Chen, Sonia Chen, Mandy Liu, Alex Huang이 경쟁사들과 선적 정보 등을 교환하고자 벤더 파티에 자주 참석했던 것으로 기억합니다.
한국회사들이 회의에서 특별하거나 독특한 역할을 했던 것은 아니었습니다. 그들의 역할은 대만 회사들과 같았습니다.

문62) 벤더 파티에서 참가자들은 단순히 정보만을 교환했습니까? 아니면 해당 논의에 대해 토론도 이루어졌습니까?
답62) 회의의 주된 목적은 매월 선적정보를 교환하는 것이었지만, 때때로 참석자들이 가격이나 여타의 시장 동향에 관한 개인적 의견을 논의하기도 했습니다. 가격이나 다른 주제에 대한 개인적인 의견을 나눌 때 합의에 도달하려고 하지는 않았습니다.

문63) 참가자들의 가격이나 기타 시장 동향에 관한 견해가 중요하다고 생각되는 경우 본인은 회사에 이를 보고하였나요?
답63) 예.

<표 81> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문284) 마케팅 직원들의 회의에서 수집되는 생산 및 공급에 대한 정보는 어떤 면에서 중요했나요?
답284) 마케팅 직원들의 회의는 우리가 전반적인 수급정보를 얻는 방법이기 때문에 중요하였습니다. 우리는 판매전략을 세우기 위해 이 시장 정보를 사용했습니다.

문289) 참석한 직원들은 마케팅 회의에서는 어떤 정보를 수집하였나요?
답289) 마케팅 회의의 참석자들은 다른 참석자들로부터 선적정보를 수집하였습니다.

문291) 이러한 회의에서 교환한 정보는 시의성이 있기 때문에 참석 직원들은 회의 이후에 곧 보고서를 작성해야만 하였나요?
답291) 예.

(4) 2001년 10월 5일 다자회의

117 피심인 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 '2001. 9. 21. 기본원칙'에 따라, 2001. 10. 5. 대만 타이페이에 소재한 웨스틴 타이페이 호텔(Westin Taipei Hotel) 3층 비지니스 센터에서 오전 9:30부터 11:30까지 씨엠오의 주최로 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ★★★ 왕, ◐◐◐ 시아오, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▦▦ 왕, ◇◇◇ 황, 씨피티의 ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ◆◆◆◆ 조, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참석하였으며, 참석자들은 이 회의에서 각 업체별 2001년 10월의 가격인상 결과를 확인하여 합의한 가격인상을 준수했는지를 점검하였고 이 과정에서 에이유오와 한스타는 각각 엘지필립스와 삼성전자가 일부 물량을 합의한 가격보다 낮게 책정한 사실에 대해 항의하였다.

118 이러한 사실은 대만엘지 박♧♧ 차장이 작성한 "협의회-정기 Commercial Meeting (011005)" (소갑 제5-1-37호증), 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-38호증)에 의하여 인정된다.

<표 82> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-35호증)

보고(대외비)
〔의안〕 1. 10월 가격인상 현황 2. 11월 가격 논의 〔10월 가격인상 현황〕 1. 각 제조업체의 가격인상 현황

제조사	AU	CMO	HS	LGP	SET	CPT
14.1″	$170~180	175	175~180	180~185	180~185	160~175
15.x″	205	205~215	205~210	205~210	210	205~215
Remark	(부분적으로) 10/1~10/15 효과발생	10/1 효과발생	(부분적으로) 10/15 효과발생	10/1 효과발생	10/1 효과발생	10/1 효과발생

우리는 두 업체와 접촉하여 10월 15일에 부분적으로 효과가 있었던 부분이 매우 부적합한 것임을 알렸다; 향상(가격인상)은 전반적으로 실행되었다!

2. 각 제조업체들이 가격인상에 대한 고객의 저항에 부딪혔지만, 가격인상이 제조업체들 간에 일관되게 이루어졌으며 시장 수요가 공급을 초과했기 때문에, 10월 가격 수준은 원래 목표인 $205에 이르렀다.

<표 83> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)

문208) 이 회의에서 합의한 목표가격을 준수했는지에 대하여 확인하는 과정이 있었나요?
답208) 예. 그렇습니다. 2001년 10월 5일 회합에서 각 업체들은 우선 9월 21일 회합에서 합의한 가격인상의 실행 여부에 대해 확인을 하였습니다. 제가 가격도표를 작성하고 각 업체들은 가격을 인상하였는지 얼마나 인상하였는지를 확인하였습니다. 회의보고서에 있는 10월 가격은 각 업체가 확인해 준 실제 책정 가격입니다. 또한 참석자들은 이후 회의에서도 합의가 준수되고 있는지를 확인하였습니다.

문209) 합의한 목표가격보다 낮게 가격을 책정한 업체에 대해 다른 업체들이 회의 도중에 항의한 적이 있었나요?
답209) 예. 합의한 가격을 지키지 않은 회사에 다른 업체들이 항의하는 경우도 있었습니다만 자주 있는 일은 아니었습니다. 보통 참가업체들은 목표가격에 따라 가격을 인상했습니다. 확인 과정은 업체들이 목표 가격을 준수하도록 독려하는 역할을 했습니다.

119 회의 참석자들은 주요 경쟁제품에 대해 11월 최저 목표가격을 합의하였는바, 14.1인치 XGA 노트북용 제품의 경우 180달러 이상, 15인치 XGA 모니터용 제품의 경우 220달러 이상으로 하고, 10월 가격 대비 14.1인치 XGA 제품의 경우 5~20달러, 15인치 XGA 제품의 경우 5달러 인상하기로 하고, 이와 함께 15인치 제품에 대한 11월 가격인 220달러를 2002년 1분기까지 유지하기로 합의하였으며, 11월 인상가격을 고객에게 통지하는 시점을 통일적으로 시행하기로 하였다.

120 이러한 사실은 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-38호증), 엘지필립스의 "협의회-정기 Commercial Meeting(011005)" (소갑 제5-1-37호증), 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증), 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증), 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)에 의하여 인정된다.

<표 84> 씨피티의 “보고 (대외비)“(소갑 제5-1-35호증)

[11월 가격 논의]

1. 이번 달 가격인상 결과가 상당히 좋았고, 이에 따라 모든 제조업체들은 11월에 가격을 인상할 의사가 있다. 검토 후 11월 가격에 대해 공통적인 인식은 15″ ≥ $220, 14.1″ ≥ $180이다.

2. 통지시점: 지금 당장 고객에게 사전 고지를 시작한다.

3. 2001년 12월 ~ 2002년 3월 가격: 12월 후 비수기의 도래로 인해 가격이 인하될 것을 고려한다면, 가격이 일단 인하되는 경우 다시 가격을 인상하는 것은 어려울 것이다. 따라서, 15″ 사이즈의 11월 가격 $220을 내년 1분기까지 유지하기로 결정하였다.

<표 85> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)

문212) 이 회의에서 고객에게 합의가격을 통지하는 시점을 공동으로 결정한 사실이 있나요?
답212) 예. 그렇습니다. 이 회의에서 고객에게 합의 사항을 통지하는 시점을 다시 논의하였습니다. 고객에 가격을 통지하는 것은 대개 매월 셋째 주에 통지하였는데, 이 회의에서는 이를 약간 앞당겨 합의한 가격인상을 11월 11일까지 통지하기로 하였습니다. 참가업체들은 가격 인상을 평소보다 빨리 통지하면 고객들이 언짢아 할지도 모른다고 생각했습니다.

문213) 구체적으로 얼마를 인상하기로 합의하였나요?
답213) 회의 보고서에 따르면, 14.1인치 XGA 노트북용 제품의 경우 180달러 이상, 15인치 XGA 모니터용 제품의 경우 220달러 이상으로 하기로 합의하였습니다. 10월 가격 대비 14.1인치 XGA 제품의 경우 5~20달러, 15인치 XGA 제품의 경우 5달러 인상하기로 합의하였습니다.

121 이와 함께 회의 참석자들은 차후 실시간 정보교환 및 합의사항 준수여부 확인을 위하여 각 업체의 관리자급 임원들 간에 핫라인(Hot Line)을 개설할 것을 결의하고 각 임원의 영어이름, 중국어이름, 휴대폰 전화번호를 서로 교환하였으며, 최고위급 회의를 개최(2001. 10. 19.)하여 관리자급 회합에서 논의된 생산설비 가동률, 주요 제품의 11월 가격 등을 재논의하기로 결정하였다.

<표 86> 엘지필립스의 “협의회-정기 Commercial Meeting(011005)(소갑 제5-1-37호증)

3. 기타
- 핫라인 통해 실시간으로 정보 교환(유첨 리스트 참조)

<<Tel No>>

Company	English Name	Chinese Name	Position	Mobile No.[42]
AUO	◇◇ Shiao	蕭台源	Director(MNT Sales)	***-***-***
CMO	◇◇ Wang	王幸宗	Sr VP	***-***-***
	◇◇ Huang	黃文弘	Director(Sales Div)	***-***-***
CPT	◇◇ Cheng	鄭文俊	Director(Sales&MKT'g Div)	***-***-***
	◇◇ Lee	李學龍	Sr Manager(Sales&MKT'g	***-***-***

			Div)	
HSD	◇◇ Joe	周定輝	VP(Global sales&Service)	***-***-***
	◇◇ Wu	吳淸顯	Asst VP(Global sales&Service)	***-***-***
	◇◇ Lin	林信國	Director(China region sales Div)	***-***-***

<표 87> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-38호증)

[10월 19일 CEO 회의 의안] 1. 논의: 2001년 12월~2002년 3월 최적 가동율과 11월 가격 2. 시간과 장소: 10월 19일, AU가 하워드 플라자호텔에서 주관할 것임

(5) 2001년 10월 19일 다자회의

122 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 10. 19. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 402호 미팅 룸에서 에이유오의 주최로 오전 9:00부터 최고위급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, 씨엠오의 ■□ 호 사장, 씨피티의 ◇◆ 린 사장, 한스타의 ○● 쉬 사장 등 대만업체의 사장 또는 대표이사가 참석하였으며, 삼성전자의 김○○ 상무, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장 등 한국기업 임원들이 참석하였다. 또한, 이 외에 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▷▷ ▷▷부사장, ▧▧▧▧ 추, ◐◐◐ 시아오, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 目 우 등 관리자급 임직원도 참석하였다.

123 회의 참석자들은 이 회의에서 각 업체의 공급량 정보와 수요예측 자료를 받아 시장의 수급상황에 대한 분석을 한 후 2001년 10월 가격 책정 상황을 점검하면서 2001. 10. 5. 회의의 합의 사항인 14인치 노트북용 제품, 15인치 모니터용 제품이 각 170달러, 205달러에 판매되고 있음을 확인하고, 합의가격을 준수하지 않은 업체에 대해서는 공식적으로 항의를 하였고 해당 업체는 이에 대해 해명하였다.[43]

42) 개인정보 보호를 위하여 기재를 생략한다.
43) 씨피티는 2001년 10월 중 15인치 모니터용 제품을 EMC에 205달러에 견적하였으나 에이유오의 저가공세로 주문을 빼앗긴 사실이 있고, 씨피티는 컴팩에 대한 14인치 노트북용 제품 공급가격이 9월에는 160달러이었으나 10월에는 170달러로 인상되었다고 주장하였다. 또한, 한스타는 엘지필립스가 15인치 모니터용 제품을 컴팔에 195달러로 견적한 것에 대하여 항의하였고, 이에 엘지필립스는 합의가격(14인치 노트북용 제품은

124 이러한 사실은 대만엘지 박♧♧ 차장이 작성한 “협의회-정기 Commercial Meeting (011019)”(소갑 제5-1-40호증), 엘지필립스의 권ⓜⓜ의 진술조서(소갑 제2-2호증) 등에 의하여 인정된다.

<표 88> 엘지필립스의 “협의회-정기 Commercial Meeting (011019)”(소갑 제5-1-40호증)

- 수급 AUO-12월은 Balance로 보이며, NB는 Slow Down MNT는 약간 증가 예상 CPT-MNT중심이라 심한 Shortage로 느껴짐 SS-금년 내내 100% Loading이라 특별한 차이 없으나 4Q Demand가 약간 Strong 4Q NB Demand Flat으로 보이며, 내년 1Q도 NB Flat/MNT 증가 예상 (중략) · 가격관련 * 15″Monitor - 10월중 CPT가 EMC에 U$205 Quote 결과 AUO에 order 빼앗김. CPT→AOC의 경우 일본 업체에게 Lose - 대만 업체의 U$220 Quote에 고객반응은 담담하다고 함 - LGP가 Compal에 U$195 Quote했다고 Complain(HSD) * 14″NB - CPT to Compal Price U$160(9월)→U$170(10월)(CPT 주장) - AUO to FIC U$165(10월)(CPT) - AUO/HSD to Compaq 11월 가격 인상 안함(SS)→AUO$170/HSD$175

<표 89> 엘지필립스의 권ⓜⓜ의 진술조서(소갑 제2-2호증)

문52) 경쟁사가 회의에서 합의한 가격과 다른 가격으로 견적했다는 소문을 문의하는 경우 이에 대한 이유를 설명한 적이 있나요? 답52) 우리의 가격이 미팅에서 서로 합의한 가격과 실제 다르게 실행된 경우 다른 업체들에게‘재고에 대한 보상으로 이번 달 가격은 그렇게 되었다’라는 등 그 이유를 설명하였습니다.

<표 90> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

월별회합에 참가한 6사는 월별회합에서 다음 달에 대한 가격예측을 실시한 후, 해당 가격예측이 실제 가격동향과 일치하였는지 여부에 대해 비교를 하였습니다. 이 과정에서 어느 한 참가회사가 특정의 사이즈나 해상도의 LCD의 판매가격에 대해 가격인상이나 가격유지 등을 제안하기도 하였습니다. 이러한 제안에 대해서 참석자 전원이 찬성하거나, 일부만이 찬성하기도 했습니다. 단, 이렇게 제안을 무시하고 특정 수요처에 월별회합에서 제시된 가격보다 낮은 가격을 제시한 참가회사는 다음 번 월별회합에서 그 이유에 대해 질문을 받았고, 문제가 되는 회사는 여기에 대해서 일정한 이유

170달러, 15인치 모니터용 제품은 205달러)을 준수하고 있다고 해명하였다. 또한 삼성전자가 에이유오와 한스타가 컴팩에게 14인치 노트북용 제품을 공급하면서 11월에 가격을 인상하지 않은 사실에 대해 지적하자, 에이유오는 170달러로, 한스타는 175달러로 견적하였다고 각각 해명하였다.

를 들어 해명을 하였습니다. 예를 들어, “이러한 낮은 가격은 일시적인 것이며, 재고가 해소되면 다시 가격을 올릴 것입니다.”라고 해명하거나 “낮은 가격은 특별한 거래에게만 적용되며 그 외의 이유를 설명할 수 없는 경우에는 월별회합의 참가회사로부터 비난을 받는 경우도 있었습니다.

주로 Hannstar가 이러한 비난을 많이 받았던 것으로 기억되는데, 이처럼 비난을 받은 회사 중에는 특정 수요처에 대한 판매가격을 조정한 경우도 있었습니다. 제가 보기에 이와 같이 매월 월별회합에서 6사가 다음달의 예상 판매가격을 공유하는 과정을 통해서 서로가 그 현장에서 적정한 판매가격 수준이 어느 정도인지에 대해 합의 내지는 공감대를 하였습니다. 그 결과 이러한 현장에서의 가격 수준에 대한 합의를 통해서 각사의 판매가격이 일정한 수준으로 유지되거나 시장질서를 무너뜨리지 않는 저가의 가격 제시를 막을 수 있는 효과가 있었습니다.

125 한편, 대만엘지 권ⓜⓜ 법인장이 2001. 10. 24. 엘지필립스 신ⓩⓩ 영업담당 부장에게 전송한 “Re : 부사장님 보고 사항 송부” 및 이에 첨부된 “CPQ 11월 경쟁사 가격 견적 및 물량 Allocation 현황”라는 제목의 보고서(소갑 제5-1-41, 42호증)에 기재된 내용에 의하면, 업체 간 가격점검 및 항의과정은 다자회의에서 뿐만 아니라, 수시로 각 업체의 관리자급 임직원들에 의해 별개로 진행되었음을 확인할 수 있다.

<표 91> <u>엘지필립스의 “Re : 부사장님 보고 사항 송부”(소갑 제5-1-41호증)</u>

권ⓜⓜ 대만법인 상무 (886-2-2326-9100) 수신인: 임태형 Notebook영업2팀 대리
10/24/2001 04 18 PM 참조인: 신ⓩⓩ Notebook영업담당 수석부장
박♧♧ 대만법인 차장

제목: Re: 부사장님 보고사항 송부

동건 이미 양사에 문제제기하였으며 양사에서도 인정은 하며 이미 10월초 Commit가 되었다며 양해를 구한 바 있습니다. 따라서 12월부터는 시정키로 하였습니다. 향후 이러한 문제가 계속 발생될 수 있는 데에 대한 우려가 있었으며 건별 발생시 계속 문제화시켜 개선해 나가야겠습니다. 향후에는 이러한 정보를 사전에 알 수 있으면 좋겠네요. CPQ(컴팩)과 긴밀한 Comm을 유지하여 사후약방식이 되지 않도록 노력합시다.

감사합니다.

임태형 Notebook영업2팀 대리 수신인 : 권ⓜⓜ 대만법인 상무
2001-10-23 04 38 PM 참조인 : 신ⓩⓩ Notebook영업담당 수석부장,
이상훈 Notebook영업2팀 차장, 권재영 대만 법인 과장,
공경철 노트북 영업2팀 사원

하기와 같이 부사장님께 보고드린 보고서를 송부드립니다. 부사장님 지시사항은 “권ⓜⓜ 상무께 동 가격건 통보하여 한스타, 에이유오에게 공식적으로 항의하도록 하십시오 결과보고 바람”입니다.

* 참고로 하기 보고서 작성일자는 10/17일로써 최근 LCD Supplier들과 협의한 일정과는 상이합니다.

▶ 첨부 : 부사장님 보고서

126 이어 회의 참석자들은 이 회의에서 2001년 11월 및 12월의 제품 가격인상에 대하여 논의하였는 바, 노트북용 14인치 제품의 경우 최저가격을 11월 175달러, 12월 180달러로 하고, 모니터용 15인치 제품은 11월 220달러, 12월 225달러로 하기로 합의하였다.

<표 92> 엘지필립스의 "협의회-정기 Commercial Meeting (011019)" (소갑 제5-1-40호증)

협의회-정기 Top Meeting(011019) (중략) 1. 요약 - 대만계 4개사 모두 President 또는 CEO가 출석하여 현 시점에서의 공조의 중요성을 재차 실감하게 하였음 - 사장들이 참석한 자리임에도 불구하고, 가격 관련하여 솔직한 비판 및 확인이 오갔음 - 10월 가격은 14"$170 15"(M) $205선에서 대체로 거래되고 있는 것으로 보임 - 11월 Min 14"$175 15"(M) $220 합의 - 12월 Min 14"$180 15"(M) $225 합의

127 이와 함께 회의 참석자들은 공급초과 상태를 방지하기 위하여 생산설비 가동률에 대해서도 논의하였는 바, 삼성전자와 엘지필립스를 제외한 대만 업체들은 2002년 구정 전후 8일간 생산설비 가동을 중단할 것을 합의하면서 연휴 이외 기간에 대한 가동률 감축은 차후 시장의 상황에 따라 재논의하기로 하였다. 삼성전자는 회사의 방침 상 동 기간 동안 생산설비 가동 중단에 동참할 수는 없지만 감산하지 않더라도 대만업체의 시장을 잠식하지 않을 것을 약속하였다.

<표 93> 엘지필립스의 "협의회-정기 Commercial Meeting (011019)" (소갑 제5-1-40호증)

· Loading 조정. 대만계 업체는 구정 기간 8일간 휴무 계획 중이라며, 한국 업체 휴무 계획 질문 -> 회사의 방침과 노조와의 협의 등 회사의 상황에 따라 결정되며, 아직 결정 안했다고 답변 -> 삼성은 감산 안해도 대만 업체 시장을 뺏지 않을 것이며 생산설비 폐쇄(shut down)은 하지 않을 것으로 답변 -> 수급이 균형이라면 감산 이유 없다는 데에 공감하였으며 좀 더 시간을 두고 결정하기로 (중략) ㅇ 일본 동참여부 협의회 참석보다는 결과 통보하여 동참 유도 (중략) 3. 기타

-차기 Top Meeting은 11월 15일 (CPT주재) 예정 CM은 10월 30일 오전 예정

128 이 회의와 관련하여 엘지필립스의 정◆◆ 모니터 영업담당이 2001. 10. 29. 전송한 "11월 15″가격 인상의 건"(소갑 제5-1-44호증)에 의하면, 이 회의에서 합의한 내용은 각 회사의 가격결정권자에게 보고되었고, 피심인들은 내부적으로 합의가격을 준수하지 못할 경우라도 대외적으로는 합의한 목표최저가격으로 견적가를 제시함으로써 합의를 실행하였음이 확안된다. 또한 위 전자우편 내용에 의하면, 이러한 합의내용이 한국 본사 및 해외법인의 영업담당 임직원들에게도 전달됨으로써 합의가 대만뿐만 아니라 전 세계 차원에서 실행되는 결과를 가져왔음을 확인할 수 있다.

<표 94> 엘지필립스의 "11월 15″가격 인상의 건" (소갑 제5-1-44호증)

정◆◆ Monitor영업1팀 수석부장
10/24/2001 06 05 PM

수신인: ○○○ 미국법인 상무, ○○○ 미국법인 부장, ○○○ 미국법인 부장, 권㉤㉤ 대만법인 상무, ○○○ 대만법인 과장, 박♧♧ 대만법인 차장, ○○○ 일본법인 수석부장, ○○○ 일본법인 차장, ○○○ 유럽법인 부장, ○○○ 일본법인 과장

참조인: ○○○ Monitor영업2팀 차장, ○○○ Monitor영업2팀 대리, ○○○ Monitor영업2팀 대리, ○○○ Monitor영업1팀 대리, ○○○ Monitor영업1팀 과장, ○○○ Monitor영업1팀 과장, ○○○ Monitor영업1팀 대리, ○○○ Monitor영업2팀 대리, ○○○ Monitor영업1팀 사원, ○○○ Monitor영업2팀 사원, ○○○ Monitor영업1팀 대리, ○○○ Monitor영업3팀 사원, ○○○ Monitor영32팀 사원, ○○○ Monitor영업3팀 부장, 김㉠㉠ Monitor영업2팀 차장

제목: 11월 15"가격인상 건

일등합시다. '
최근 물량 수급으로 인한 가격인상 움직임과 자사 경영상의 어려움으로 가격을 올리고자 하는 바는 모두 주지하고 계시리라 생각합니다. 이를 실현하기 위하여 관련 인사(?)들과 U$220으로 올리는데 일단의 협의가 이루어졌습니다. 물론 실제 가격은 다른 모습이 될 가능성 높습니다만...
(본 메일의 내용은 극비로 부탁드립니다.)

가격은 아래 가격으로 집행해 주시되 외부로 offer하는 가격은 U$220으로 해 주시기 바랍니다.

	이전 통보가격	=>	신규 통보가격
NMV	U$ 200		U$ 203
SONY	U$ 200		U$ 205
HP	U$ 202		U$ 205
G/W	U$ 205		U$ 210
IBM	U$ 210		U$ 210
APPLE	U$ 210		U$ 210
QUANTA	U$ 205		U$ 210
BCUM	U$ 200		U$ 203
DID	U$ 200		U$ 203
CQ	-		U$210

V/S	-	U$ 210
OPEN	U$ 210	U$ 220

* 대만 업체중에는 두세개의 업체를 소량으로도 U$ 220에 팔아서 자사도 적극적으로 가격을 올리고 있다는 인상을 심어주는 작전이 필요하다는 지침입니다.

* G/W의 경우 U$205로 하고자 하였으나 대만 Quanta향으로도 물량이 있어 대만사들의 Claim을 견제하기 위하여 최소한 U$210은 해야한다는 지침으로 인하여 G/W도 $210으로 다시 올리는 모습이 되었습니다.

(6) 2001년 10월 30일 다자회의

129 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 10. 30. 대만 타이페이에 소재한 쉐어우드 호텔(The Sherwood Hotel)에서 오전 9:00부터 11:30까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ◐◐◐ 시아오, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ▧▧▧▧ 추, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한“보고 (대외비)”라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-1-45호증)에 의하여 인정된다.

130 회의 참석자들은 각 업체별 생산 및 판매현황을 점검하였는 바, 피심인들은 점검 과정에서 수급균형이 이루어지고 있는 가운데 11월에 대비하여 12월의 납품량이 증가할 것으로 보아 가격인상이 가능하다는데 인식을 같이하였다. 이 과정에서 삼성전자는 당시 다른 참가업체들이 인상가격을 유지해주면 자신의 시장점유율을 양보하겠다는 의견을 제시하였다.

<표 95> 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-45호증)

[11월 생산능력/가격인상 현황]

1. 각 제조업체의 11월 생산 및 판매 현황(K/M)

	12″x	13″	14″x	15″	17″	18″	>18″	Total	Full Capa	Balance
HSD	10		40	250				300	300	
AU		20	250	230	100			600	600	
CMO			130	80	50	10		270	270	
CPT			50	300				350	350	
SEC	80		400	320	120			920	920	

LG	50	100	100	370		60	20	700	700	
Total	140	120	970	1550	270	70	20	3140	3140	

(중략)

[12월 생산능력/가격인상 현황]

1. 각 제조업체의 12월 생산 및 판매 현황(K/M)

	12″x	13″	14″x	15″	17″	18″	>18″	Total	Full Capa	Balance
HSD	5		30	260				295	300	
AU		20	230	220	100			570	600	
CMO			140	80	70	15		305	270	
CPT			40	310				350	350	
SEC	80		400	320	150			950	920	
LG	50	100	100	370		60	20	700	700	
Total	135	120	940	1560	320	75	20	3170	3140	

(중략)

3. 12월의 총 납품량(3170K)는 11월(3140K)를 초과한다. 생산능력과 구매주문량은 회의 참석자들 간에 어느 정도 균형이 이루어졌다. 따라서, 모두 $5 정도 소폭 인상하는데 동의하였다.
4. 삼성은 이번 해 USD $200M의 손실을 입을 것이라고 했다. 현재 가장 급한 것은 점유율을 확보하는 것이 아니라 가격을 안정시키는 것이다.

131 또한 회의 참석자들은 각 업체별 2001년 11월 가격책정 현황을 점검하여 10월 회의에서 합의한 최저가격(14인치 노트북용 제품 180달러, 15인치 모니터용 제품 220달러)이 준수되고 있음을 확인한 뒤, 다시 2001년 12월 주요제품의 가격을 평균 5달러 정도 인상하기로 합의하였다.

<표 96> <u>씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)</u>

문133) 이 회의에서 합의한 사항은 무엇인가요?
답133) 회의의 논의내용은 이전의 회의와 유사하였습니다. 참가업체들은 12월에 가격을 5달러 인상할 것을 합의하였고 씨피티의 생산 정보를 검토했습니다.

132 이어서 피심인들은 2001. 11. 13. 오후 1:30에 씨피티의 주최로 관리자급 회의를 개최하기로 하였으며, 2001. 11. 15. 오전 9:00에 최고위급 회의를 개최하여 ① 2002년 2월 조업중단일수(shut down), ② 2002년 가격, ③ 가격안정화를 조율하기 위한 일본 제조업체들과의 접촉방안 등에 대해서 논의하기로 하였다.

<표 97> 씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-1-45호증)

2. Operation Meeting: CPT 주최, 11월 13일 13:30, 정보유출을 방지하기 위해 장소는 회의 하루 전에 공개될 것임. 3. CEO Meeting: CPT 주최, 11월 15일 09:00 의안 : ① 2002 수요/공급량 보고 ② 2월 조업중단일수 확인 ③ 2002년 가격 검토, (4) 가격안정화를 조율하기 위한 업계 일본 제조업체들과의 접촉 방안.

<표 98> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문136) 이 회의에서 다음 CEO 미팅의 의안을 결정했나요? 답136) 예. 우리는 2001년 11월 15일에 CEO 미팅을 개최하기로 하였고, 이를 씨피티가 주최하기로 하였습니다. 우리는 2002년 수급상황과 2월의 구정휴일을 얼마나 연장할 것인지, 또한 2002년 가격상황을 논의하기로 계획하였습니다. 그리고 가격 안정화를 위하여 일본업체들과 접촉할 방안을 논의할 계획이었습니다. 문137) 2월의 조업중단일수를 확인했다는 것은 어떤 의미인가요? 답137) 이는 2월에 있는 구정 휴일기간 중에 회사가 계획한 공장 폐쇄일자를 확인한다는 의미입니다.

133 한편, 참석자들은 다자회의 개최 사실을 비밀로 유지하고 정보유출을 방지하기 위해 장소는 회의 하루 전에 공개하기로 하였고, 참석자 수를 일정한 수로 한정하면서 참석자의 변경을 제한하였으며 회의 내용을 대외비로 유지하고자 하였다. 또한 회의의 존재가 알려지는 것을 방지하기 위해 참석자들이 회의장을 동시에 나가지 않도록 조치하였다.

<표 99> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문93) 참석자들이 회의의 비밀을 보호하기 위한 어떤 조치를 하였나요? 답93) 저는 예방책을 사용하였고, 다른 참석자들도 회의의 기밀성을 보호고자[44] 했던 것으로 믿습니다. 참석업체들은 참석자 수를 일정한 수로 한정하고 참석자들이 너무 많이 바뀌지 않도록 하고, 회의에서 일어나는 일을 회의장 밖에서 말하지 않도록 하였습니다. 우리는 회의가 끝나면 동시에 회의장을 나가는 일을 피했습니다. 문94) 회의 참석자들은 회의 개최사실을 고객들이 아는 것을 두려워했나요? 답94) 예. 우리들은 이 회의를 고객으로부터 비밀로 하기로 합의를 형성하였습니다. 고객들이 우리가 다른 제조업체들과 협력하여 가격을 유지하거나 심지어 인상하고 있다는 사실을 알게 되면 이에 화를 낼 것이라 생각했습니다. 문95) 회의개최 사실을 언론에 비밀로 하기로 했나요? 답95) 언론이 알았으면 회의개최 사실이 세계적으로 알려졌을 것입니다.

(7) 2001년 11월 6일 다자회의

134 피심인 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 11. 6. 대만 타이페이에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 레베카첸, ◎◎ 쉬, 에이유오의 ○○○ 리아오, ○○ 추, 지안-종 주, 씨엠오의 Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ○-○ 쳉, ◇◇◇ 첸이 참석하였다. 이러한 사실은 피심인 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-1-46호증)에 의해 인정된다.

135 동 회의결과보고서에는 모니터용과 노트북용 패널 제품에 대한 각 회사의 고객별 2001년 10월 선적량 정보가 기재되어 있어 이 회의에서 참석자간 이러한 정보가 교환되었음이 확인되고, "2001/10 출하실적" 도표에는 한국의 엘지전자, 한솔, 대우, 삼성전자 등에 공급하는 출하실적 자료도 기재되어 있어 한국 고객에게 판매되는 제품 선적량 역시 회의의 논의대상에 포함되었음을 확인할 수 있다. 또한 씨피티 ○○ 우의 진술조서(소갑 제4-6호증)에 의하면, 이 회의에서 평균 판매가격 및 가격동향 등에 대한 논의도 진행되었음이 확인된다.

(8) 2001년 11월 13일 다자회의

136 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 11. 13. 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 플라자 호텔(Holiday Inn Rebar Crown Plaza Hotel)에서 씨피티의 주최로 오전 9:00부터 11:30까지 관리자급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 임직원 등이 참석하였다.

137 이 회의 참석자들은 10월 가격합의를 준수하였는지를 확인하였고, 최고위급 다자회의를 2001. 11. 15. 개최하여 2002년 수급분석, 생산설비 가동률 조정 여부 결정, 2002년 가격 트렌드, 일본업체 동참여부 등을 논의하기로 하였다.

44) 문맥상 '보호코자'의 오기로 보인다.

138 이러한 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2001. 11. 13. 전송한 “Supplier Meeting (011113)”이란 제목의 전자우편(소갑 제5-1-47호증)에 의하여 인정된다.

<표 100> 엘지필립스의 “Supplier Meeting (011113)” (소갑 제5-1-47호증)

3. 11/15 Top Meeting 시간 : 09:00~11:30 장소 : Rebar Crowne Plaza 3F (珊瑚廳) 안건 : ‘02 Supply/Demand 분석, Loading 조정 여부 결정, ’02 Price Trend Idea 교환, 일본계 업체 동참 여부 논의 참석자 대만계 업체들은 대부분 Top 참석예정이며, SS는 김○○ 상무 참석예정.

(9) 2001년 11월 15일 다자회의

139 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 11. 15. 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 플라자 호텔 3층에서 오전 9:00부터 11:30까지 최고위급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 김○○ 상무, 대만삼성의 김㉡㉡ 대만법인장, 엘지필립스의 신㉦㉦ 상무, 대만엘지의 권㉤㉤ 대만법인장, 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, 씨엠오의 ■□ 호 사장, 씨피티의 ◇◆ 린 사장, ♡♡ ♡♡ 부사장, 한스타의 ○● 쉬 사장 등 각 회사의 최고위급 임원들이 참석하였다. 이 외에도 대만삼성의 조◉◉, 대만엘지의 박♧♧, 에이유오의 ▧▧▧▧ 추, ◐◐◐ 시아오, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ΘΘΘ 황, 씨피티의 ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ♡♥ 웬, ▤ 우 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-48호증)에 의하여 인정된다.

140 이 회의의 의제는 최적가동률, 2001년 12월 및 2002년의 가격정책, 일본 제조업체들이 동일한 가격전략을 채택하도록 만드는 방안 등이었고, 참석자들은 2001년 11월 가격인상현황을 점검하고 2002년 수급 상황에 대한 시뮬레이션을 하였다.

<표 101> 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-48호증)

[의안]

1. 보고: 11월 가격 인상 현황, 2002 TFT 수요/공급 시뮬레이션
2. 논의: 최적 가동율, 2001년 12월 및 2002년 가격정책, 일본 제조업체들이 동일한 가격전략을 채택하도록 만드는 방안, 다음 회의 시간/장소

<표 102> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문139) 이 회의에서 논의된 사항은 무엇인가요?
답139) 우리들은 이 회의에서 2001년 10월부터 12월에 이르는 마지막 분기와 가격인상 상황과 시장으로부터 듣는 항의 내용을 검토하였습니다. 또한 우리들은 업체들이 당면한 상황에 대해서 논의하였습니다. 이와 함께 우리들은 다음 해의 시장상황에 대해서 논의하였습니다. 이 회의 의안에 의하면 최적가동율(optimum loading rate) 그리고 2001년 12월과 2002년 가격전략 및 일본업체와 어떻게 접촉하고 동일한 가격전략을 취하게 할 것인지가 의안으로 논의될 계획이었습니다

문140) 2002년의 가격전략에 대해서도 논의했나요?
답140) 예. 우리들은 이러한 토론을 통해 다음 해의 시장상황에 대한 예측을 우리의 가격결정의 방향을 잡는데 사용하고자 했습니다.

문141) 이 회의에서 참가업체들은 가격 방향에 대해서 공통된 이해를 형성했나요?
답141) 예.

141 이어서 피심인들은 각 업체의 가격정보를 통해 11월 합의된 가격의 준수여부도 점검하였고 그 과정에서 치열한 가격 경쟁을 피하기 위하여 신규주문의 경우 목표가격을 준수할 것, 고객의 가격인하 요구를 피하기 위해 핫라인을 이용해 연락할 것, 각 사가 전략적 고객, 내부고객 등의 예외적 상황을 줄이도록 노력할 것 등을 제안하였다.

<표 103> 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-45호증)

〔11월 가격인상 현황〕
1. 11월 시장가격은 대체로 $10-15 정도 성공적으로 인상되었다.
2. 목표가격으로 인상되지 않은 경우: 15″FRM - AU는 약 $215~$220; LGP는 약 $205~220으로서 목표가격에서 가장 많이 벗어났다; 14.1″NB - 한스타/컴팔은 $175; CMO/HP는 $170; LGP/컴팔은 $175 등. 이들은 협의된 목표가격에 이르지 않았다.
3. 삼성과 CPT만 원래 정해진 목표가격을 완벽하게 준수했다.
4. 극심한 가격경쟁을 피하기 위해, 다음과 같이 몇 가지 제안이 이루어졌다:
1) 이제부터 신규주문은 목표가격을 준수해야 한다.
2) 고객의 가격인하 술수를 피하기 위해서 업계 다른 제조업체에 연락하는데 핫라인을 이용하라.
3) 각 제조업체에게 전략적 고객, 내부고객, 이미 정해진 합의로 인한 예외가 있으나 각 제조업체는 이러한 예외 상황을 점진적으로 줄이기 위해 노력해야 한다.
4) 제조업체들은 동일 고객에 대하여 공급량 조절을 통해 가격을 통제할 수 있다.
5) 모니터 제조업체에게 저가로 주문을 가로채지 않도록 적절히 상기시키고 절대 이러한 행위를 지원하지 말 것.

<표 104> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문246) 이 회의에서 가격경쟁을 피하기 위한 제안이 이루어졌나요?
답246) 예. 회의보고서에 따르면, 각 업체의 CEO들이 몇 가지 해결책을 제안했습니다. 먼저, 회사 대표들은 회의에서 합의된 목표가격에 따라 가격을 책정하도록 회사 내부에 지시를 해야 합니다. 그 다음, 고객들이 합의 가격보다 낮은 가격을 달라고 업체에 압력을 가할 경우 고객이 가격인하를 목적으로 협상에서 거짓 정보를 알려주는지 확인하기 위해 핫라인을 사용하여 다른 업체에 연락해야 합니다. 세 번째로, 각 LCD 제조업체는 그 각각의 중요한 고객이 있거나 내부고객이 있어도 목표가격의 예외경우를 최소화해야 합니다. 네 번째로, 제조업체들은 같은 고객에 대한 공급량을 통제해야 합니다. 다섯 번째로, 제조업체들은 낮은 가격을 사용하여 서로의 주문을 가로챌 수 없다는 사실을 상기하여야 합니다.

문247) 복수업체들이 동일 고객에 대하여 공급량을 조절하여 가격을 인상할 것도 논의되었나요?
답247) 예. 동일 고객에 대하여 공급량 조절을 통해 가격을 통제하는 것도 논의가 되었습니다. 이 밖에 고객들에게 낮은 가격으로 견적하여 다른 업체의 주문을 가로채지 않을 것을 논의하였습니다.

142 회의 참석자들은 2001. 11. 13. 회의에서 논의한 사항을 재논의 하였으며, 주요 제품의 가격을 5달러 정도 인상하기로 합의하였다. 또한 피심인들은 다음 회의에서 용도별 제품가격차이(모니터용과 노트북용), 규격별 제품 가격 차이에 대해서도 합의하기로 결정하였다.

<표 105> 씨피티의 "The Agenda of CEO Meeting" (소갑 제5-1-46호증)

TFT Price Projection - NBPC

Unit : USD

Size	Vender	Oct/2001	Nov	Dec
12.1″	HS	165	165	170
	SEC	165	170	170
	LG		165	170
13.3″	AU		170	175
	LG		170	175
14.1″	CPT	170~175	180~185	185
	AU	170~175	180	185
	CMO	170~175	180~185	185
	HS	175	185	185
	SEC	178	180	185
	LG		180	185
15″XGA	SEC		245	255~145
	LG		230	240~245
15″SX+	SEC		280	280
	LG		255	270

<표 106> 씨피티의 "The Agenda of CEO Meeting" (소갑 제5-1-47호증)

TFT Price Projection - FPM

Unit : USD

Size	Vender	Oct/2001	Nov	Dec
15″	CPT	205	220～225	225
	AU	205	220	225
	CMO	200～205	220	225
	HS	195～205	220	225～230
	SEC	195～200	220	225
	LG		220	225
17″SX	AU/T		330	340
	CMO/mva		330	340
	SEC/tn		340	345
18″SX/IPS	CMO		430/450	430/450
	LG		450	450

* 10월 $10 인상, 11월 $15 인상, 12월 $5 인상
* 12월에 15″가격을 최소한 $225 인상해야 함(LG의 경우 12월 $220/NMV 예외)

143 또한 회의 참석자들은 차기 관리자급 회의를 2001. 12. 7.에, 최고위급 회의를 2001. 12. 11.에 개최하여 용도 및 규격별 제품의 가격차이 등에 대해 논의하기로 하였고, 씨피티의 ♥♥♥♥ 리는 회의 이후 논의된 내용을 다른 참가업체의 관리자급 임직원들과 개별적인 접촉을 통해 재확인하고 2001. 11. 16. 확인한 부분을 수정한 뒤 이를 각 업체 임직원에게 전자우편으로 전송하였다.

<표 107> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-48호증)

[다음 회의]
1. 시간: 고위급 회의(CEO Meeting)/12.11.; 관리자급 회의(Operation Meeting)/12. 7. 09:00 시작
2. 의제: 다양한 모델(노트북과 모니터용 15″XGA, 노트북 14″X 및 노트북 15″X)에 대한 합리적인 가격차이 검토; 유통 중에 있는 재고현황 보고; 가격정책
3. 한국 삼성 및 LG.P 본사 사장이 다음 회의에 참석할 것이다.

<표 108> 씨피티의 "FW: Confidential Presentation Material dated Nov. 15 (Top Important!!!)"(소갑 제5-1-51호증)

李學龍 <leexl@cptt.com.tw>
2001-11-16 09:25 AM

수신인: "Hannstar-Wu ○", "Hannstar-Joe ○○○○", SET-Cho ○○", "LGP-Park ○○○", "LGP-Kwon ○", CMO-Huang ○○○", CMO-王 幸宗, AUO-蕭台源
참조인: "SAL-Tony", "SA-C.C. Liu", (비밀참조인: 박♧♧)

제목: FW: Confidential Presentation Material dated Nov. 15 (Top Important!!!)
여러분,

회의에서 보여주신 호의에 감사드립니다. 오늘 아침 LG.P ○○○(박♧♧ 차장)의 최종 확인에 의하면 LG.P 는 Quanta/Gateway에 제공하는 모니터용 15“ TFT의 가격 인상을 시도하고 있고, 목표는 11월 가격 $220이라고 합니다. 이는 매우 좋은 소식이라고 생각합니다. LG.P의 콴타(Quanta) 향 11월 목표가 성공하기를 바랍니다.

이에 따라 수정된 회의록은 다음과 같습니다.

1. 소문: Quanta 향 LG.P 가격 $205. 리베이트 2%.
   실제: LG.P는 현재 $220를 목표로 협상 중이며 리베이트도 축소할 예정임.
2. 우리는 어제 노트북과 모니터용을 포함한 12월 가격에 대해서는 이미 합의하였으므로 원문의 (TBD)는 삭제하겠습니다(완료).
3. 2002 가격 예상에 관하여,
   차기 관리자급 회의(operation meeting)에서 NBPC(노트북 PC) 14″/15″와 15″NBPC(노트북 PC) 및 모니터의 합리적인[45] 가격 차이에 대해서 더 논의를 해야 할 것입니다.
4. TFT 생산국가별 시장점유율은 일본 27%, 한국 37%, 대만 36%로 수정.

수정된 회의록은 첨부 파일을 참조하시고, 의견이 있으신 분은 연락을 바랍니다.
감사합니다.

<표 109> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문103) “Rumor Case″란 무엇인가요?
답103) 시장에 돌아다니는 소문을 의미합니다. 당시 엘지필립스가 15인치 패널을 205불에 인보이스를 하고 리베이트를 2% 준다는 소문이 있었고 회의에서 이에 대해 확인을 해보니 220불 가격을 기준으로 하는데 확정은 되지 않았고 아직 협상을 하고 있다는 내용입니다.
문104) 그러면 “Rumor Case″와 ”After Clarification″은 참석 업체 중 합의가격보다 낮은 가격에 견적하였다는 소문이 돌고 있는 업체들의 가격에 대해 회의에서 진위여부를 확인한 결과인가요?
답104) 예.
문105) 컴팔에게 공급한 14.1인치 제품 가격 중 “Last Buy″라고 기재된 부분은 어떤 의미인가요?
답105) 한 프로젝트가 거의 끝나가는데 잉여 자재도 있고 한데 싼 값에 할인해서 마지막으로 팔았다고 해명한 것입니다.
문107) 명백히 합의한 내용을 어긴 사항이 있다면 회합에서 어떤 식으로 변명하나요?
답107) 대부분의 경우 핑계를 만들어 옵니다. 밀어내기 물량이라던가, 지난달에 깎아줘야 할 부분이었다던가 그렇습니다.
문108) 파워포인트 자료 도표 아래 예외적인 케이스를 제외하고는 가격을 성공적으로 올렸다고 기재한 부분은 최저가격을 올리기로 합의해서 실행해 성공을 했다는 의미인가요?
답108) 예. 예외적인 케이스를 제외하고는 성공적으로 인상했다고 평가를 한 것입니다.
문109) “아직 예외적인 케이스가 있다”는 것은 어떤 경우를 의미하는 것인가요?
답109) 루머 케이스 같은 것을 말하는 것입니다.
문110) 예외가 발생하는 상황에서도 회합에서 지속적으로 가격이 논의가 된 것은 어떻게든 가격을 유지하고자 하였기 때문이 아닌가요?
답110) 맞습니다. 가격유지 노력이 없었다면 가격의 하락은 아마도 처참할 정도였을지도 모릅니다.

(10) 2001년 12월 5일 다자회의

45) 전자우편에는 ′reason′으로 기재되어 있으나, 이는 ‘reasonable’의 오타로 보인다.

144 피심인 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 12. 5. 대만 타이페이에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◉◈◉ 첸, ◎◎ 쉬, 에이유오의 ○○○ 리아오, ○○ 추, 씨엠오의 Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ○-○ 쳉, ◇◇◇ 첸 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 작성한 "업계논의보고(業洽報告)"라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-1-52호증)에 의해 인정된다. 증거자료에 의하면, 피심인들은 이 회의에서 엘지전자를 포함한 개별 고객에 대한 모니터 및 노트북용 패널 11월 선적량 정보와 12월 가격정보를 교환하였음을 확인할 수 있다.

<표 110> 씨피티의 "업계논의보고(業洽報告)" (소갑 제5-1-52호증)

[12월 가격]

		Hannstar	AU	CMO	○sung
NB PC	12.1″SVGA	160	***	***	175(XGA)
	13.3″XGA	***	180	***	***
	14.1″XGA	185	185	185	185
	15″XGA	***	***	***	255
	15″SXGA+	***	***	***	280
FPM	15″XGA	225	225	225	225
	17″SXGA	***	340	340	370(IPS)
	18.1″SXGA	"***"	"***"	"450"	"***"

(11) 2001년 12월 7일 다자회의

145 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 12. 7. 대만 타이페이에 소재한 포워드 호텔(Forward Hotel)에서 오후 1:30부터 4:30까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉, 대만엘지의 박♧♧, 에이유오의 ◐◐◐ 시아오, 지-강 기, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▦▦ 왕, 한스타의 ▧▧▧▧ 추, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참석하였으며, 회의 의제는 유통 중에 있는 재고량 조사, 2001년 12월 및 2002년 1월 가격 논의, 규격별·용도별 제품 가격 차이 등이었다.

146 이러한 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)" (소갑 제5-1-53호증)에 의하여 인정된다.

<표 111> 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-53호증)

[의안] 1. 유통 중에 있는 재고량조사 2. 12월/2002년 1월 가격검토 3. 노트북 PC : 14.1″XGA/15″XGA 가격차이; 15″XGA: NBPC용과 FPM용 간 가격차이 4. 기타

147 피심인들은 시장상황 분석 결과, 당시 시장상황이 수요초과 상태라는데 인식을 같이하고 주요제품의 최저목표가격을 10달러 인상하기로 합의하였다. 이는 씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-1-51호증)에 의하여 확인된다. 동 자료에는 당시 인기제품의 가격을 10월에 10달러, 11월에 15달러, 12월에 5달러를 인상하여 총 35달러를 인상한 것으로 기재되어 있어, 2001년 10월 이후 피심인들이 다자회의에서 합의한 대로 가격인상을 실행하였음이 확인된다.

<표 112> 씨피티의 “보고 (대외비)” (소갑 제5-1-51호증)

[12월/2002년 1월 가격논의]

1. FPM 수요는 아직 많다. OEM/PC 고객은 할당량을 확보하기 위해 프리미엄 지급을 수용할 수 있다.
2. NBPC 수요는 가속도를 내고 있다. 초기 추정 내년 1월 수요가 더 약할 것이라는 추정에도 불구하고, 고객들이 2월 중국음력설날인 8~10일 휴일을 고려하여 조기 납품을 요청할 수 있다. 따라서, 1월은 비록 비수기여야 하지만, 사실상 비수기가 아닐 것이다. 재고량이 심각하게 부족할 수도 있다.

3. 가격검토 ($10 상승)

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
Dec	170~175	175	185	235	260~280
Jan/‘02	170~175	185	195	240/US 260/TWN	265~270/US 290/TWN

FPM	15″	17″ SXGA	18″SXGA
Dec	225	340	450
Jan	235	350	450

검토: $10 인상/10월, $15 인상/11월, $5 인상/12월, $10 인상/1월

4. 삼성은 내년 가격책정에 대해 매우 공격적이다. 삼성은 모니터/NBPC의 수요증가를 활용하여 TFT 가격을 인상할 기회가 있다고 믿는다. 이에 관해, 삼성은 15″가격을 $260/2분기, $280/3분기, $290/4분기로 인상할 기회가 있다고 믿는다. 반면, 14.1″는 $215/2분기, $240/3분기, $260/4분기로 인상할 기회가 있다. 그러나, 아무도 미래에 대해서는 확신할 수 없다, 주의를 기울여야 할 유일한 사항은 수요를 따라가는 것이다.(삼성전자 이 이사가 회의에 참석하여 가격인상 관련 회사가 경험한 내용을 제시할 것이다)

<표 113> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문289) 이 회의에서 삼성이 가격인상을 주장했나요?
답289) 예. 그렇습니다. 이 회의에서 삼성은 2002년 매 분기마다 가격을 인상하고자 한다고 말했습니다. 삼성은 영향력이 강력한 업체였으므로 제 보고서에 삼성의 견해를 적어놓았습니다. 삼성이 제안한 것이므로 다른 업체들도 그 가격정책을 따랐을 가능성이 큽니다.

삼성의 해리 조(조◉◉)는 삼성 본사의 이 이사가 다음 회의에 참석하여 전반적인 시장 가격 인상 및 특정고객에 대한 가격 인상에 성공한 경험을 발표할 것이라고 하였습니다.
문290) 삼성 본사의 이 이사(이㉢㉢)가 2001년 12월 11일 회의에서 실제로 이러한 경험을 발표했나요?
답290) 예. 그렇습니다. 삼성의 이 이사는 대만업체들에게 가격을 인상할 것을 권장하였고, 대만업체들은 삼성의 가격정책을 따르겠다고 했습니다.

148 이 회의 참석자들은 다음 다자회의를 씨엠오의 주최로 2001. 12. 11.에 개최하여 유통재고를 점검하고 2001년 12월과 2002년 1월의 제품 가격, 품목별 가격 차이 수준을 합의하기로 결정하였다.

<표 114> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-1-53호증)

〔기타〕
1. 다음 운영회의를 위한 논의: 2003년 수요와 다양한 제조업체들의 신규 생산라인 계획
2. CEO회의는 CMO가 주관, 12. 11. 09:00 르바 크라운 플라자에서 개최
의안: (1) 유통재고보고 (2)12월/1월 가격 보고 (3) 모델별 가격 차이 논의 (4) CEO의 시장관련 의견

149 한편, 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2001. 12. 7. 작성한 "정규 Top Meeting 관련" 자료(소갑 제5-1-54호증)에 의하면, 이 회의에서 참석자들이 공정거래법 위반 관련 보안문제를 논의하였음을 확인할 수 있다.

<표 115> 엘지필립스의 "정규 Top Meeting 관련"(소갑 제5-1-54호증)

*정규 Top Meeting 관련
1.참석자 : H.B.Chen(AUO), C.Y.Lin(CPT), L.P.Hsu(HSD)외 주요 VP/Dir,(Sales & MKT's), 김ㅇㅇ상무, 김㉦㉦법인장(SS) 참석한 바 있으며, 자사에서는 권㉤㉤ 법인장과 신㉣㉣ 담당이 참석한 바 있음
2. 지금까지 2회(10/19, 11/15) 12/11은 제3차임
3. Top Meeting이전에 실무 meeting에서 시장동향, 수급현황, 업체별 판매계획, 가격 Review 등을 하고, 적정 가격선을 논의한 뒤, Top Meeting에서 보고 및 추가 토론함
4. Top Meeiting에서는 실무 meeting 결과를 재 논의한 후 가격 등의 사항을 결의함
5. 12/11 meeeting에서는 실무 meeting 결과보고/가격 Guide Line Approval/ '02 Market forecast 등이 논의될 예정입니다.

* 공정거래법 위반관련 보안 문제도 거론되어야 할 것 같습니다.(12/7 실무 Meeting에서는 기 거론되었음)
2001.12.07 박♧♧

(12) 2001년 12월 11일 다자회의

150 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 플라자 호텔 17층 회의실에서 오전 9:00부터 11:30까지 최고위급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 이㉢㉢ 전무, 대만삼성의 김㉡㉡ 법인장, 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, 한스타의 ○● 쉬 사장 등 최고위급 임원들이 참석하였다. 이외에도 대만삼성의 조◉◉, 대만엘지의 박♧♧, 에이유오의 휴이-시웅 부사장, ▧▧▧▧ 추, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, ▦▦ 왕, ΘΘΘ 황[46], 씨피티의 ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ♡♥ 웬, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-1-55호증), 씨피티가 작성하여 회의에서 사용한 "The Agenda of CEO Meeting (09:00-11:30)" 파워포인트 자료(소갑 제5-1-56호증), 엘지필립스 박♧♧가 2001. 12. 11. 전송한 "12월 11일" 전자우편(소갑 제5-1-57호증), 씨엠오 ΘΘΘ 황의 업무수첩(소갑 제5-1-58호증), 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

151 회의 참석자들은 노트북용과 모니터용 패널 제품가격을 2002년 1월에 10달러 인상하기로 합의하였다. 다만, 모델별 가격차이에 대한 추가논의 끝에 노트북 PC 15인치 XGA가격과 14.1인치 XGA 가격차이를 50달러에서 45달러로 축소하였다.

<표 116> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-1-55호증)

[모델 가격차이] 1. 논의 후 다음과 같이 결정되었다 : NBPC: 15″XGA=14.1″XGA+$45 NBPC: 15″SXGA+=15″XGA+$30 NBPC: 15″XGA=모니터 15″XGA+$15 2. 다양한 모델 간의 가격차이에 반드시 일관성이 있을 필요는 없지만, 기본적으로 상기 가격 차이의 공식이 준수될 것이다.

<표 117> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문168) 이 회의의 토론과정에서 2001년 12월 7일 회의에서 합의한 노트북용 15인치 XGA 제품과 14.1인치 XGA 제품의 가격차이가 수정되었나요?

46) 씨피티의 회의보고서 참석자 명단에는 기재되어 있지 않지만, 엘지필립스가 회의결과 보고를 위해 작성한 전자우편의 참석자 명단에서 ΘΘΘ 황의 참석사실이 확인된다.

답168) 예.

문170) 이 회의에서 2002년 가격에 대해서 논의하였나요?
답170) 예. 저희들은 2002년 가격에 대해서 논의하였습니다. 2002년 잠정적 가격예상으로 표시된 표는 2002년 가격에 대하여 참가업체들이 도달한 합의를 반영하고 있습니다. 이 회의에서 참가자들은 2002년 1월에 주요제품가격을 10달러 인상하기로 합의하였습니다.

152 이어 회의 참석자들은 차기 관리자급 회의는 에이유오의 주최로 2002. 1. 11. 개최하고, 이 회의에서는 우수 제품과 저급 제품의 가격 차이, 지불유예와 관련하여 이자를 최저가격 설정에 반영할 것 등을 논의하기로 하였다. 이와 함께 최고위급 회의는 매월 개최하지 않고 구체적인 사안이 발생할 때만 추가일정을 잡기로 하였다.

<표 118> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-1-55호증)

2. 차기 관리자급 회의(Operation Meeting)(1.11.09:00, AU 주최) 논의사항:
→ 2003년 수요 공급 논의. 각 제조업체들의 신규 생산라인 계획
→ 최고급(top-tier) 제품과 2급(secondary) 제품의 가격차이
→ 지급조건(Payment Term) : 이자는 최저가격에서 계산되어야만 한다.

3. 고위급 회의(CEO Meeting)
→ 고위급 회의는 더 이상 매월 열리지 않을 것이다. 구체적인 사안이 발생할 때만 일정이 잡힐 것이다.
→ 기본 원칙으로, 매 분기마다 열린다.

<표 119> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문99) 회의에서 리베이트에 대해서도 논의한 적이 있나요?
답99) 예. 리베이트는 가격 책정의 한 부분입니다.

문100) 크리스탈 미팅에서 리베이트를 폐지하기로 합의한 적이 있나요?
답100) 리베이트는 가격 정책 중 비정상적인 부분이었습니다. 그러나 저희 거래에 있어서 리베이트가 불가피한 경우가 종종 있었습니다. 우리는 일부 중요 고객들이 리베이트를 받아야겠다고 주장하였던 사실을 알고 있습니다. 그래서, 참여업체들은 모두 회의에서 논의되었던 가격이 리베이트가 차감된 정가라는 사실을 알고 있었습니다.

문169) 이 회의에서 리베이트 지급이 논의되었나요?
답169) 예. 그렇습니다. 리베이트 지급은 비일상적인 행위로서, 참가업체들은 회의에서 진행되는 가격논의에 이러한 비일상적인 행위가 끼어드는 것을 원하지 않았습니다.

<표 120> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문302) 이 회의에서 리베이트에 대해서도 합의가 되었나요?
답302) 예. 참가업체들은 2002년 1월 1일부터 리베이트를 지급하지 않기로 합의하였습니다.

문303) A급과 B급 패널의 가격 차이에 대해서도 합의가 있었나요? 답303) 예. 그러나 세부적인 합의는 아니었습니다. 참가업체들은 A급의 가격이 변경되면 B급 가격도 변경해야 한다고 합의했습니다. 또 A급과 B급 제품 간의 가격 차이를 두어야 한다는 점도 합의했습니다. 문306) A급(high-end) 제품과 B급 제품(low-end) 제품의 제조과정과 유통과정에 대해서 설명해주십시오, 답306) 'high-end' 제품과 'low-end' 제품 간에는 제조과정 상의 차이가 없습니다. TFT-LCD 패널 제조 과정은 다소 일관성이 없습니다. 그 결과 모든 패널이 최고의 품질 수준을 충족하는 것은 아닙니다. 수요가 낮을 때는 'low-end' 제품에 대한 수요가 적습니다. 통상적으로 이러한 제품은 중국 내 소비용으로 판매되거나 조립업체 등을 통해 저사양 제품의 소비용으로 판매됩니다. 수요와 공급의 균형이 맞을 때는 보통 브랜드 고객(branded customers) (삼성, HP, LG, 필립스, IBM 등)이 'high-end' 제품을 구매하고 그러한 고가 고객들과 거래하는 OEM 모니터 제조사들도 그러한 제품을 구매합니다. 수요가 절정에 달할 때는 수요를 충족시키기 위해 모든 고객들이 자신들의 제품 중 저가 제품용으로 쓰기 위해 하위 패널의 구매를 고려하게 될 것입니다.

<표 121> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문125) B급 제품은 가격가이드라인이 따로 있나요? 답125) B급에 대해서도 기준은 있는데 목표된 생산품이 아니기 때문에 수급 상황에 따라 유동적으로 결정했습니다. 다만 B급에 대하여 지나친 할인이 이루어지면서 사실상의 전제품에 대한 가격 할인 효과가 발생했기 때문에 B급에 대한 가격관리가 이루어져야 할 필요성이 있었습니다. 예를 들면 A급 대비 80%는 받자는 식이었습니다. 제품의 그레이드를 정하는 기준은 시기에 따라서 다르고 업체마다 조금씩은 달랐습니다. 하지만 S사에서 B급으로 판매하는 제품을 L사에서 A급 가격을 받고 팔려고 할 때 수요자가 내키지 않아할 것은 분명하기 때문에 자연스러운 기준은 형성이 되었을 것 같습니다.

(13) 2001년 양자회의 (삼성전자-엘지필립스)

153 피심인 삼성전자와 엘지필립스는 2001년 1~2회에 걸쳐 한국 서울의 음식점에서 양자회의를 개최하였는 바, 이 회의에는 삼성전자의 이㉢㉢ 전무, 홍ⓞⓞ 상무, 김ㅇㅇ 상무, 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 신㉦㉦ 담당, 정◆◆ 담당, 김㉧㉧ 담당, 박㉦㉦ 등 주요 임원들이 참석하였다. 삼성전자와 엘지필립스 간 양자회의는 2000년 무렵부터 시작되었고, 이 회의에서 참석자들은 시장동향과 향후 시장전망 및 가격동향에 대해서도 논의하였다.[47]

<표 122> 삼성전자 김ㅇㅇ의 진술조서 (소갑 제1-2호증)

문101) 본인은 엘지필립스 임원들과 1년에 1~2회 정도 진행된 석식 모임에 참석하였나요? 답101) 경우에 따라 참가자는 달랐으나, 삼성 측에서는 이㉢㉢ 전무, 홍ⓞⓞ 상무, 제가 참석하였고, 엘

47) 삼성전자와 엘지전자는 이후에도 2006년까지 매 년 한국에서 1~2차례 양자회의를 갖고 주요 영업정보를 교환한 사실이 있다.(소갑 제1-6호증, 소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증, 소갑 제2-3호증, 소갑 제5-2-81호증 등 참고)

지필립스에서는 구ⓒⓒ 부사장, 권ⓜⓜ 상무, 신ⓧⓧ 상무, 정◆◆ 상무 등이 참석하였습니다. 회의는 서울에 있는 한식당 중 한 곳에서 열렸고, 우리는 만나 수급에 대한 내용과 제품전략, 가격 동향 등에 대한 정보를 교환하고 논의하였습니다. 문102) 엘지필립스와의 첫 석식 모임은 언제였나요? 답102) 정확히 기억나지는 않지만, 엘지필립스 쪽에서 먼저 요청을 하였고 2000~2001년경인 것 같습니다. 문103) 엘지필립스와의 첫 석식 모임에서 수급상황 및 가격 방향에 대한 합의가 있었나요? 답103) 첫 회의에서 수급상황 및 가격 방향이 논의되었고, 합의가 일부 있었던 것으로 기억합니다. 이후 회의에서도 주제는 동일했고, 합의가 되는 경우도 있고 아닌 경우도 있었습니다.

<표 123> 엘지필립스 신ⓧⓧ의 진술조서 (소갑 제2-4호증)

문) 삼성과 엘지디의 양자회의에 참석하신 적이 있나요? 답) 2000-2002년 경 삼성 사람들을 만났습니다. 삼성의 이ⓒⓒ 전무, 김○○ 상무, 홍ⓞⓞ 상무를 만났는데, 실무자 한 사람 정도가 따라 나왔습니다. 장소는 매번 달랐는데, 한식집에서 만나고, 일식집에서도 만나고 골프도 한번 쳤습니다. 골프를 친 것은 2000년 말 아니면 2001년 쯤이었다고 생각했습니다. 제가 텔레비전용을 맡고 난 2004년 이후로는 정확하지는 않지만 참가하지 않은 것으로 기억되고, 2003년에는 참가했는지 기억이 잘 나지 않습니다. 이후 김○○ 전무와 통화한 적도 있습니다. 회합은 지난 번에 삼성이 냈으니 이번에는 엘지디에서 비용을 부담한다는 식으로 진행되었고, 별도로 회합순서나 비용부담에 대한 어떤 룰을 정한 것은 아니었습니다. 문) 삼성과 엘지디가 회합을 한 이유는 무엇인가요? 답) 적정한 시점에 알맞은 규모로 투자할 필요성에 따라 상대회사 plan을 알아 볼 필요가 있었습니다. 문) 엘지디와 삼성간의 회합에서 엘지디 측 참석자는 누구였나요? 답) 매번 똑같은 사람은 아니었고, 김ⓢⓢ, 정◆◆, 구ⓒⓒ, 권ⓜⓜ 상무도 1번 정도 참가했습니다. 처음 만났을 때는 엘지디의 박ⓐⓐ이라는 사람이 주선을 했습니다.

다) 2002년

154 피심인들은 2002년에도 아래 <표 124>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의·실행하였다.

<표 124> 2002년 공동행위 관련 회의 개요

연번	개최일자	합의내용	참석자	회의종류
1	2002.1.11.	최저가격설정 및 가격인상 생산설비 가동률 조정	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의

2	2002.2.6.	최저가격설정 및 가격인상	엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
3	2002.2월 경	주요제품 가격전망 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
4	2002.2월 경	1월 선적량, 가격 예측 등 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
5	2002.2월 경	가격 예측, 특허소송 대비책 등 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
6	2002.3.8.	최저가격설정 및 가격인상 연간 가격추이	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
7	2002.3.13.	크리스탈미팅 사전점검	삼성전자, 엘지필립스	양자회의 (최고위급)
8	2002.3.13.	최저가격설정 및 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)
9	2002.3.23.	주요 제품의 가격 공조 등 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
10	2002.4.10.	최저가격설정 및 가격인상 리베이트 중단 점검	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
11	2002.5.15.	최저가격설정 및 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
12	2002.6.5.	최저가격설정 및 가격유지	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
13	2002.6.13.	가격공조 합의	엘지필립스, 에이유오	양자회의 (최고위급)
14	2002.6월중순	시장전망, 가격 공조 방안 등 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
15	2002.6.18.	가격 공조 방안, 신규시장 확대 등 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
16	2002.6.18.	가격 및 물량공급계획 등 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
17	2002.6.26.	모니터, 노트북 주요 제품 최저가격 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
18	2002.7.4.	최저가격설정 및 가격유지	에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (최고위급)

19	2002.7.5.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자,엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
20	2002.7.22.	합의가격 준수 여부 확인	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
21	2002.7월 경	HP에 대한 에이유오의 공급가격 등 책정상황 확인	에이유오, 씨엠오	양자회의
22	2002.8.2.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
23	2002.8.14.	양자회의 개최	엘지필립스, 에이유오	양자회의
24	2002.8.15.	다자회의 개최	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
25	2002.8월 경	4분기 공급가 정보교환	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
26	2002.9월 초	회의일정 연기	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
27	2002.9.10.	시황 분석, 주요제품 전략 등 논의	삼성전자, 씨엠오	양자회의
28	2002.9.13.	현재 가격유지 여부 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
29	2002.10.2.	판매, 공급 전망 등 논의	엘지필립스, 한스타	양자회의
30	2002.10.3.	판매, 공급 전망 등 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
31	2002.10.4.	판매, 공급 전망 등 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
32	2002.10월 초	판매, 공급 전망 등 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
33	2002.10.8.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
34	2002.10.31.	중소형 제품 정보교환 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의

35	2002.10월	가격정보 교환 및 규격별 가격차이 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
36	2002.11.5.	전월 선적량 및 당월 가격 등 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
37	2002.11.8.	수급상황 분석	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
38	2002.12.4.	주요제품 가격 등 정보교환	엘지필립스, 에이유오	양자회의
39	2002.12.6.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
40	2002.12.19.	가격인상 및 생산일수 감축 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의 (고위급)
41	2002.12월 말	델에 공급하는 패널 제품 가격 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스	양자회의

(1) 2002년 1월 11일 다자회의

155 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 1. 11. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔에서 에이유오의 주최로 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ◐◐◐ 시아오, ⒽⒽⒽ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ◆◆◆◆ 조 부사장, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의 개최 사실은 대만엘지 박♧♧ 차장이 2002. 1. 14. 구ⒺⒺ 부사장 등에게 전송한 "Meeting"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-2-4호증)에 의하여 인정된다.[48]

156 회의 참석자들은 모니터용 15인치, 17인치, 18인치 제품과 노트북용 12인치,

48) 동 전자우편 하단에는 회합일자가 '2002. 2. 11.'로 기재되어 있으나, 이 전자우편이 2002. 1. 14. 전송된 점을 고려하면, 이는 '2002. 1. 11.'의 오타인 것으로 보인다.

13인치, 14인치, 15인치 XGA 제품, 15인치 SXGA+ 제품 등 주요 TFT-LCD 패널 제품의 가격을 논의하였고, 2월 최저 목표가격을 5달러 인상하기로 합의하였다.

<표 125> 엘지필립스의 "Meeting" (소갑 제5-2-4호증)

박♧♧ 대만법인 차장(7-0839) 수신인: 권ⓜⓜ
2002-1-14 09:59 AM 참조인: 구ⓒⓒ
제목: Meeting

<2월가격>
MNT 15″-$245(ALL), 17″-$355(SS, AUO/TN, CMO/MVA)
18″-$450(LPL,CMO)
NB 12″-$175~180(HSD), $175(SS, LPL)
13″-$190(AUO), $180(LPL)
14″-$205(SS, LPL), $200(CPT, AUO, HSD, CMO)
→Demand는 여전히 strong하다고 하면서도 12월 대비 $5만 올리자는 의견임
15″X-$255(SS), $245(LPL, HSD)
15″SX+-$285(SS), $275(LPL, CMO(IDT), AUO)

157 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 1. 14. 엘지필립스의 구ⓒⓒ 부사장 등에게 전송한 "Meeting"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-2-4호증)에 <'02 1Q 판매 계획>이 기재되어 있는 바, 동 판매계획에 의하면 에이유오, 씨엠오, 씨피티는 공급초과로 인한 가격인하를 막기 위하여 수급 상황에 따라 휴무를 함으로써 가동률을 조정할 계획을 발표하였고, 삼성전자는 17인치 제품 생산을 늘림에 따라 전체적인 공급량이 감소하였다고 언급하는 등 피심인들 간 공급량 조절에 대한 논의가 진행되었음이 확인된다.

<표 126> 엘지필립스의 "Meeting" (소갑 제5-2-4호증)

<'02 1Q 판매 계획>

(Kpcs)

	Jan	Feb	Mar	Remarks
LPL	700	660	710	
SS	900	800	900	17인치 증량으로 전체 수량 감소 (약100K)
CPT	380	350	400	수급 상황에 따라 4~5일 휴무 예정
AUO	680	650	680	1~1.5일 휴무 예정(미정)
CMO	320	330	370	1~2일 〃 〃 (〃)
HSD	320	280	320	
Total	3,300	3,070	3,380	

- 전반적으로는 Full Book(over 30~50%)이라고 주장하면서도, 14″가격을 $10올리는 것에 대해서는 주저

함 - NHT 관련 당장에 큰 영향은 없으나 CMO, HSD의 경우는 “약간”의 영향을 시인함 - SS는 Aggressive하게 가격인상을 Push함

(2) 2002년 2월 6일 다자회의

158 피심인 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 2. 6. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 지하 2층 수선청(水仙廳)에서 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▷▷ ▷▷, ◐◐◐ 시아오, Ⓗ Ⓗ Ⓗ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ▤ 우, ▶▶▶ 린, **가 참석하였다. 이 회의는 삼성전자가 불참하여 중국어로 진행되었다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 2. 7. 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “‘02 2월 정규 Meeting (020206)” 이란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-8호증), 씨엠오의 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-2-6호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

159 회의 참석자들은 각 업체들의 가격현황을 조사하여 2001. 12. 11., 2002. 1. 11. 회의에서 합의한 가격을 준수하였는지를 점검하고 주요제품위 가격인상을 논의하였다. 이 과정에서 엘지필립스는 14인치 노트북용 제품에 대한 자사 견적가격이 220달러이며 델은 이 가격을 벌써 수용하였다고 하면서 노트북용 가격인상이 가능한 상태임을 설명하였다.

160 이와 함께 씨엠오는 모니터용 18인치 SXGA 제품의 가격인상을 3월에 시도하였을 때 HP로부터 저항이 없었다는 사실을 알리면서 소니(Sony)에 대한 가격인상을 위해 엘지필립스의 협조를 구하기도 하였다.

<표 127> <u>씨엠오의 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-2-6호증)</u>

Feb 6/2002 (중략) 4. LG는 14인치 노트북용 제품에 대한 자사 견적가격이 US 220달러라고 주장 - DELL은 벌써 수용함. Compac은 아직 수용하지 않음.

<표 128> 박♧♧가 전송한 “02 2월 정규 Meeting (020206)”(소갑 제5-2-8호증)

* CM사의 인상 요청 있었음
* CM에 따르면 3월 HP 향 $20 인상→ $450→$470 HP 저항 없었음
2월 Sony $430이나 3월 $450으로 인상예정으로 자사에 협조 요청 중

<3월 가격>

	12월11일	12월11일	1월11일	2월6일
NB	12월	1월	2월	3월
12″	$170(S,H) $170(L) $165(T-san)	$175(S,H) $170(L) $165(T-san)	$175(S,L) $175-180(H)	
13″	$175(A) $174(L)	$185(A)	$190(A) $180(L)	
14″	$185	$195	$205(S,L) $200(C,A,H,CP)	$220(L) $215(대만계)
15″	$250/$235(S) $235(L)	$260/$240(S) $240(L)	$255(S) $245(L,H)	$265(L) $260(A,H)
15″(+)	$280(S) $260(L)	$270/$280(S) $265(L)	$285(S) $275(L,CM,A)	$295(All)

	12월11일	12월11일	1월11일	2월6일
MNT	12월	1월	2월	3월
15″(X)	$225	$235	$245	$250
17″(SX)	$340	$350	$355	$370
18″(SX)	$450	$450	$450	$430*

161 이 회의에서 에이유오와 한스타는 15인치 노트북용 제품의 생산설비를 모니터용 제품의 생산설비로 전환할 것을 주장하였고, 삼성전자는 15인치 모니터용 제품 공급을 줄이고 노트북용 제품에 대한 공급부족 상태를 인위적으로 유지함으로써 가격인하를 방지하고 수익을 제고할 것을 다른 업체들에 제안하였다.

<표 129> 씨엠오 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-2-6호증)

Feb 6/2002
1. Hannstar (1) 수요 강세 - 모니터/노트북
2. AU/Hannstar 15인치 모니터용 제품의 공급을 의도적으로 축소, 15인치 노트북용 생산으로 전환
3. SS 15인치 모니터용 제품 공급을 의도적으로 축소하고 17인치 모니터 공급으로 전환
6. LG는 15인치 시장이 유지되고 수요가 가격인상에 의해 감소되지 않을 것을 희망함. LG는 대형 15인치 시장을 고정된 수량 생산능력을 흡수하기 위해 사용하여 공급부족 상태를 만들기를 희망함. 다른 규격제품에 대한 가격은 그때 인상될 수 있음.

<표 130> 엘지필립스 황준상의 진술조서 (소갑 제2-11호증)

문67) 크리스탈 미팅에서 지속적으로 선적량 정보를 체크한 이유는 무엇인가요?
답67) 수급 밸런스를 맞추기 위해서입니다. 각 거래선별 예측 수요와 제조업체들의 공급계획을 비교하면 수급 상황이 분석됩니다. 각 업체의 공급량을 조절하여 공급부족 상태를 유지하여 가격을 인상하는데 그 목적이 있었던 것 같습니다.

지속적으로 공급량을 확인하였던 것은 두 가지 측면에서 의미가 있었습니다. 첫째, 매크로한 관점에서 보면 전체 시장에서의 수요와 공급 밸런스를 맞추어 안정적인 가격과 수익을 유지하기 위한 측면이 있었습니다. 두 번째로 마이크로하게 보면 업체별 과당경쟁을 방지하는 측면이 있었습니다. 예를 들어 특정 수요자의 수요는 100인데 이에 공급하는 업체별 공급량이 120이라면 오버 서플라이 상태가 생기므로 이를 미리 예측하여 조절함으로써 과당경쟁을 방지할 수 있었습니다. 또한 특정 제품에 대한 공급 과잉을 완화시키는 측면도 있었습니다.
크리스탈 미팅에서 업체들은 이러한 목적을 위해 업체별 공급량 계획이 전체 수요를 초과한다고 예상되는 경우 이를 조절하기 위해 업체별로 가동율을 제한하는 경우도 있었고, 프로덕트 믹스를 조절하여 특정 용도나 규격 제품에 대한 오버 서플라이 상태를 밸런스 상태로 전환하기도 하였습니다.

문68) 그렇다면 크리스탈 미팅에서 업체들이 수요공급 분석을 통해 수급 균형을 유지하려한 것은 궁극적으로 가격인상이 목적이었나요?
답68) 대체로 그렇습니다. 총체적으로 보면 시장전체를 이지(easy)하게 가져가자는데 그 목적이 있었던 것이라 할 수 있습니다.

문70) 크리스탈 회의에서 합의한 내용과 달리 어떤 업체가 초과/미달 생산했을 경우 다른 업체에게 그 사유를 설명하곤 하였나요?
답70) 그런 경우도 있었던 것으로 알고 있습니다. 이는 경쟁업체의 수요량/공급량을 체크하면서 업체 간의 과당경쟁을 방지하고자 한 것입니다.

문71) 크리스탈 미팅에서 규격별, 용도별로 선적량 정보를 확인하고 선적량 계획 달성율을 확인한 이유는 무엇이었나요?
답71) 오버 서플라이(공급부족), 쇼티지(공급초과) 상황은 전체 시장을 기준으로 판단할 수도 있지만, 마이크로하게 보면 규격별, 용도별로도 오버 서플라이 또는 쇼티지 상태가 발생할 수 있습니다. 규격별, 용도별 선적량 정보를 확인한 것은 해당 부분별로 수급 밸런스를 유지하고자 하는 데 목적이 있었습니다.

문72) 수급분석 결과 공급부족 상태로 예측되는 경우 제조업체들은 어떻게 대응하나요?
답72) 대만업체들은 가동율을 조절하거나 재고를 쌓는 방법을 주로 사용했습니다. 엘지필립스에서는 가동율을 조절하는 대신, 제품구성을 바꾸는 방법을 가장 많이 사용했습니다. 삼성도 마찬가지였습니다. 한국업체들은 생산능력을 대형제품 등 고부가가치 제품을 생산하는 쪽으로 돌림으로써 공급량을 조절하였습니다. 엘지필립스는 두 번째로는 재고 회전율을 늘리는 방법을 사용했습니다. 다음으로는 모듈로 생산하지 않고 셀 재고로 가져가는 방법을 취했습니다. 가동률을 줄이는 것은 마지막 방법이었습니다.

문73) 대만업체들이 한국업체의 선적량 정보를 지속적으로 입수한 이유는 무엇인가요?
답73) 대만 업체들은 공급초과 상태에서 가동율을 줄이므로 매출 손익이 줄어들었는데 한국 업체들이 공급초과 상황에도 가동율을 줄이지 않았기 때문에 불신을 갖고 있었습니다. 따라서 회의에서 선적량 정보를 지속적으로 받아 공급량을 확인하였고, 자사들이 소유하고 있는 셋트 업체, OEM업체나 관련 부품업체를 통해 한국 업체가 거짓말하는지를 알아보려 한 것 같습니다.

(3) 2002년 3월 8일 다자회의

162 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 3. 8. 대만 타이페이에 소재한 셔우드 호텔 회의실(Sherwood Hotel Business Center)에서 오전 9:30부터 12:00까지 관리자급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▷▷ ▷▷, ◐◐◐ 시아오, Ⓗ ⒽⒽ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▦▦ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ▶▶▶ 린, ▤ 우, 후앙(Huang)[49] 등이 참가하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지 박♧♧가 2002. 3. 11. 전송한 "'02년 3월 정규 Meeting (CM : 020308)"이란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-10호증) 및 씨엠오의 ΘΘΘ 황이 작성한 수첩(소갑 제5-2-13호증), 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"란 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-2-11호증), 씨피티의 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

163 회의 참석자들은 각 업체의 가격책정 현황을 점검하여 합의의 준수여부를 확인하였고, 노트북 및 모니터용 주요 패널 제품의 용도별·규격별 4월 가격을 인상하기로 합의하였다. 씨피티의 "보고 (대외비)"에 기재된 내용에 의하면, 15인치 모니터용 제품의 경우 10월에 10달러, 11월에 5달러, 12월에 10달러, 1월에 5달러, 2월에 5달러, 3월에 5달러, 4월에 5달러를 인상하여 총 55달러를 인상하는 등 피심인들이 회의에서 합의한 사항을 실행하여 제품별로 단계적으로 가격을 인상한 사실을 확인할 수 있다. 또한 이 회의에서는 2002년 각 분기별로 연간 가격 추이도 논의되었다.

<표 131> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-2-11호증)

[4월 가격]
1. 논의 후 4월 가격 원칙 : 모니터용에 대한 $5 인상; 노트북 컴퓨터(NB PC)용에 대한 $20-25 인상.

2. 가격검토 및 논의

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
3월		220	220~225	265~270	295
4월	190~195	240	240~245	290	310~320

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA

49) 후앙은 씨피티의 "보고(대외비)"에 기재된 참석자 명단에는 없으나, 엘지필립스의 회의결과보고서에는 신규 참가자로 기재되어 있다(소갑 제5-2-10호증).

3월	250	365	440～450
4월	265	370	440～450

검토 : 15″가격변화추이 : $10 인상/10월; $15인상/11월; $5 인상/12월; $10 인상/1월; $5/ 2월; $5/3월; $5/4월; 전체 $55 인상.

〔2002 전년 가격추이〕

1. 연간 가격추이가 논의되었다. 삼성의 Mr. ○○는 개인적인 입장에서 보다 공격적인 가격을 제시하였으며, 그의 의견은 현재 포함되지 않았다.

	Q1/02	Q2	Q3	Q4
NB 14.1″X		250	260	270
NB 15″X		300	305	315
NB 15″S+		330	335	345
M 15″X		260	270	280
M 17″SX		385	395	405
M 18″SX		450	450	450

164 한편, 엘지필립스는 삼성전자와 별도 협약 후 주요 고객들(델, 컴팩)에 대한 가격인상을 공동으로 실행하기로 하였다. 이러한 특정 수요자에 대한 공급가격 역시 기존 다자회의에서 합의한 최저가격을 기준으로 하였다.

<표 132> 씨피티의 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증쪽)

문176) 이 회의에서 삼성과 엘지는 별도의 협약을 맺어 델/컴팩과 같은 주요 공급자들에게 4월 가격인상을 발표하기로 했나요?
답176) 예, 엘지가 회의에서 그렇게 말했습니다.

문177) 위 협약에서 엘지는 14.1인치는 삼성보다 1～2달러 높게, 15인치는 삼성보다 1～2달러 낮게 할 것을 합의하였나요?
답177) 예.

문179) 엘지와 삼성이 별도로 합의한 것은 델과 컴팩에 대한 가격에 한정된 것인가요, 다른 대형 고객들도 포함한 것인가요?
답179) 델과 컴팩을 예로 언급한 것입니다. 그러한 합의는 다른 대형고객들에게도 적용되었습니다.

165 또한, 회의 참석자들은 2002. 3. 13. 에이유오의 주최로 최고위급 회의를, 2002. 4. 10. 씨엠오의 주최로 관리자급 회의를 개최하기로 결정하고, 최고위급 회의의 의제에 대해서도 합의하였다.

<표 133> 씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-2-11호증쪽)

[기타] 1. 차기 운영회의: CMO 주최/4월 10일 오후 예정 2. CEO 회의: AU가 주최예정, 3월 13일 10:00에 하워드프라자 스위트 402에서 개최예정 의안: (1) 가격검토- CPT 브라이언, (2) 모든 제조업자들의 G4/5 요약 - AU/휴이-시웅 (3) 2002-2004 공급/수요 논의 -삼성전자(SEC) ○○(조◉◉), (4) 기타: 콴타 디스플레이(Quanta Display)를 회의에 초대할지 여부 결정.

(4) 2002년 3월 13일 다자회의[50]

166 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 에이유오의 주최로 대만 타이페이에 소재한 포워드 호텔 회의실에서 오전 10:00부터 11:30까지 최고위급 회의를 개최하였다. 위 회의에는 삼성전자의 이㉢㉢ 전무, 대만삼성 법인장 김㉡㉡ 상무, 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 대만엘지 법인장 권㉤㉤ 상무, 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, 씨피티의 ◇◆ 린 사장, ♡♡ ♡♡ 부사장, 한스타의 ○● 쉬 사장 등이 참석하였다. 이 회의에는 이 외에도 관리자급 임직원으로 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▷▷ ▷▷, ▧▧▧▧ 추, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▦▦ 왕, 씨피티의 ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 T.K. 우 부사장, ▤ 우, ▶▶▶ 린 등이 참가하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 전송한 전자우편(소갑 제5-2-16호증), 씨엠오의 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-2-20호증), 씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-2-15호증)의 각 기재 내용에 의해 인정된다.

167 이 회의에서는 삼성전자의 이㉢㉢ 전무가 각 업체의 생산계획 및 수요추정치를 종합하여 2002년부터 2004년까지 기간을 대상으로 시장의 수요공급을 분석한 결과, 2002년, 2003년은 공급부족, 2004년은 공급초과로 나타났다는 사실을 참석자들에게 전달하였다. 이에 따라 피심인들은 공급부족 상태에 대한 대비책을 공동으로 마련하기로 합의하였다.

50) 피심인 삼성전자와 엘지필립스는 위 일자 오전 9:00 경에 대만 타이페이에 소재한 하이야트 호텔에서 조찬모임의 형태로 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 이㉢㉢ 전무, 대만삼성의 김㉡㉡ 법인장과 조◉◉ 부장, 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장 등이 참석하였다. 이 양자회의는 삼성전자와 엘지필립스의 대표급 임원이 대만 다자회의 이전에 만나 다자회의에서 논의할 내용을 미리 조율하는 의미가 있었던 것으로 보인다.

<표 134> 씨피티의 ◐◐ 왕 부사장의 업무수첩(소갑 제5-2-20호증)

2. 공급초과는 4Q/03 또는 3Q/03 삼성은 공급부족이 생산량 확대로 인해 2002년부터 2003년말까지 지속될 것이라고 예상

168 공급부족이 예상됨에 따라 회의 참석자들은 2002년 4월 가격 인상을 위하여 2002. 3. 8. 회의에서 합의한 최저 목표가격을 다시 검토하였으나, 모니터용 15인치 SXGA+ 제품의 4월 가격을 310~320달러에서 315~320달러로, 모니터용 17인치 SXGA 제품의 2002년 2, 3, 4 분기 가격을 수정한 것을 제외하면, 관리자급 회의에서 합의되었던 내용(모니터용 제품 5달러 인상, 노트북용 제품 20~25달러 인상 등)은 대부분 동일하게 재합의되었다.

<표 135> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-15호증)

〔가격검토〕
(중략)
2. 가격재확인 :

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
3월		220	220~225	265~270	295
4월	190~195	240	240~245	290	315~320

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA
3월	250	365	440~450
4월	265	370	440~450

검토 : ① 17″SXGA는 4월에 $380으로 급격히 인상하기로 의결되었다; 5월 목표 $390. 삼성전자는 미래에 17″ SXGA 및 18″SXGA의 가격차이를 $60에 유지할 것이며 ② (2) 15″SXGA+는 원래 $310~3320이었는데 이제 $315~320으로 조정되었으며 ③ 15″TFT/모니터에 대한 엘지필립스와 한스타의 4월 가격은 $260으로 할 것이다.

3. 2002년 시즌가격 검토(회의에서 17″SXGA의 가격만이 수정됨)

	Q1/02	Q2	Q3	Q4
NB 14.1″X		250	260	270
NB 15″X		300	305	315
NB 15″S+		330	335	345
M 15″X		260	270	280
M 17″SX		385→390	395→390	405→390
M 18″SX		450	450	450

<표 136> 엘지필립스의 "'02년 3월 13일 Meeting(TM:020313)-Confidential"(소갑 제5-2-16호증)

4. 가격 - 17″Flat CRT MNT 대비 15″LCD MNT Price Ratio(set 가격)는 2.5가 Magic Number임. 지금까지의 Panel price increase는 Integrator 및 Channel에서 흡수하여 E-user price에는 Impact 없었으나, 3월부터 Compaq 등 PC 업체들이 Set 가격을 올리기 시작 → 시장 반응에 주목할 필요! - Set 가격 $499까지도 시장에서 Accept할 것으로 보임, 또한 4월 가격도 지금까지의 분위기를 이어가기 위해, Aggressive하게($260) Positioning할 필요 있음(L) →1Q에 $5/월 인상해 왔고, 15″(M) 수요가 전체 LCD 수요의 기반이며, Set 가격인상에 따른 시장반응을 예측하기 힘드므로 조심스럽게 인상(S, A) - 미국계 NB 업체 4월 가격 14″(NB)-$245/15″(NB)-$290 Accept - 일본계 업체들도 4월부터 가격 인상할 것으로 보임

169 이와 함께 삼성전자는 15인치 가격은 단위당 260달러가 한계이므로 해당 가격이 붕괴될 경우 모든 피심인들이 생산을 줄일 것을 주장하였다. 이어 피심인들은 15인치, 17인치, 18인치 모니터용 패널 제품의 최고가격에 대해서도 논의하였고, 차기 CEO 미팅에서 15인치 모니터 가격 260달러 초과 가능성에 대하여 엘지필립스가 보고하기로 하였다.

<표 137> <u>씨엠오 ◐◐ 왕 부사장의 업무수첩(소갑 제5-2-21호증)</u>

○SUMG (중략) 4. 15인치 가격은 피스당 250달러가 한계이다. 모든 사람이 가격에 만족하는 것은 아니다. 붕괴할 경우, 모든 사람이 생산을 줄일 것이다.

(5) 2002년 3월 23일 양자회의 (삼성전자-엘지필립스)

170 피심인 삼성전자와 엘지필립스는 위 일자에 한국에서 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 이○○ 사장, 이㉣㉣ 사장, 엘지필립스의 구○○ 사장, 구㉢㉢ 부사장 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장이 2002. 3. 25. 구○○ 사장 등에게 전송한 “SS 상담 보고서”란 제목의 이메일 및 이에 첨부된 회의결과보고서(소갑 제5-2-21호증) 및 삼성전자 임원의 진술조서(소갑 제1-1호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 138> <u>엘지필립스의 “SS 상담 보고서” (소갑 제5-2-21호증)</u>

일등합시다!
3.23. SS과의 면담 내용을 다음과 같이 보고 드립니다.
(SS - 이○○ 사장, 이㉣㉣ 사장
LG - 구○○ 사장, 구㉢㉢ 부사장)

<표 139> 삼성전자 임직원 OOO의 진술조서 (소갑 제1-1호증)

문) 본인은 엘지의 대표를 만난 적이 있나요?
답) 예. 구○○ 사장을 운동하다 만난 적이 있고, 구㉢㉢ 부사장을 한번 만난 적이 있습니다. 당시 엘지 필립스는 모니터 분야에서 곤경에 처해있는 상황이었습니다. 그 당시 엘지 필립스는 18.1인치를 개발하여 판매하고 있었는데 삼성이 17인치 제품으로 시장을 선회하게 하여 18인치 제품을 판매하는 업체들은 가격을 인하하지 않으면 안되게 되었습니다. 따라서 구○○ 사장은 삼성에게 17인치 제품과 18인치 제품의 가격 차이를 넓혀달라고 요청하기 위해 만나자고 하였고, 엘지 필립스에 반도체 드라이브 IC를 판매하고 있던 이○○ 부회장이 이 만남을 중개했습니다.

171 이 회의는 엘지필립스에서 요청한 것으로서, 엘지필립스는 당시 18.1인치 제품을 개발하여 판매하고 있었는데 삼성전자가 17인치 제품을 개발하여 경쟁하게 되자 두 규격 제품 간에 적정한 가격 차이를 협의하고자 양자회의 개최를 제안하였다. 삼성전자와 엘지필립스는 위 제품간 가격 차이뿐만 아니라, 주요 제품의 가격 공조 방안을 협의하였는 바, 양 사는 15인치 모니터용 제품의 경우 260달러 수준에서 가격을 유지할 것, 17인치와 18인치 모니터용 제품의 적정 가격 수준을 유지할 것, 20인치와 21인치 모니터용 UXGA 제품의 경우 가격 경쟁을 자제하고 고가 정책을 지속적으로 유지할 것 등에 대하여 논의하였다.

172 한편 양 사는 15인치 모니터용 제품의 원가를 포함한 대만 제조업체들의 동향에 대해서도 논의하였으며, 향후 대만업체의 동향과 관련하여 상호 정보를 자주 교환하기로 하였다.

<표 140> 엘지필립스 “SS 상담 보고서” (소갑 제5-2-21호증)

SS 상담 보고서
(중략)
3. 가격 공조 부문
- 15″M의 경우 $260 이상이 되면 수요 위축이 예상되는바, 동 가격 수준에서 운영하다가 향후 시장 추이를 봐 가면서 추가 대응이 바람직함.
- 17″의 경우 전년도 AU의 가격 공세에 적극 대응하기 위하여 과도하게 내린 부분이 없지 않으나, 향후 18″와 가격 공조를 통하여 시장 안정화에 기여하고자 함. 18″와의 적정 가격 Gap은 SS에서 $60선 수준을 기대하나, 자사의 경우 $40~$50 수준 언급함. 자사 희망 가격은 17″의 경우 $450, 18″의 경우 $500 수준임.

- 20"/21"UXGA의 경우 Price Competition을 자제하고, 고 가격 정책을 지속 유지해 가기로 함.
- SS의 경우 Captive향 가격관련해서는 시장 가격 대비 3% Favor를 주고 있으나, 이를 "Zero"로 하려고 협의 중임.

5. 대만 업체 동향
- AU, QDI에서 기 장비 발주를 완료하였으나, 내년 상반기까지는 양산 안정화가 어려울 것으로 예상되며, 향후 대만 업체 동향 관련하여 상호정보를 자주 교환하기로 함.
- 대만 업체 15"M의 원가는 $230~$240 수준으로 예상함(550×650 기준 예상.)

(6) 2002년 4월 10일 다자회의

173 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 4. 10. 대만 타이페이에 소재한 웨스턴 타이페이 호텔 회의실에서 오후 2:30부터 5:00까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ◐◐◐ 시아오, ○○○ 쳉, ○ 추이, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ♥♥♥♥ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▦▦ 왕, 한스타의 ▤ 우, ○ 후앙 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 및 합의사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-23호증), 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 2. 4. 엘지필립스의 구ⓒⓒ 부사장 등에게 전송한 "'02년 4월 정규 Meeting (CM:020410)"이란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-24호증), 씨피티에서 작성하여 위 일자 회의에서 사용한 뒤 대만엘지 박♧♧ 차장에게 전송한 "Agenda of Crystal Operation Meeting (14:00~17:00)" 파워포인트 프리젠테이션 자료(소갑 제5-2-25호증), 씨엠오 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-2-26호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

174 회의 참석자들은 주요 패널 제품에 대하여 2001. 12. 11. 회의에서 합의했던 2001년 12월 및 2002년 1월 가격과 2002. 1. 11. 회의에서 합의했던 2002년 2월 가격, 2002. 2. 6. 회의에서 합의했던 2002년 3월 가격, 2002. 3. 8.과 2002. 3. 11. 회의에서 합의했던 2002년 4월 가격을 비교하여 가격인상 추이를 확인하였다. 이러한 점검과정을 거친 뒤, 피심인들은 5월 가격을 인상하기로 하고 모니터용 패널 제품은 5달러, 노트북용 패널 제품은 10~15달러 인상하기로 합의하였다.

<표 141> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-2-23호증)

〔5월 가격〕
1) 논의를 통한 5월 가격원칙 : 모니터 가격을 $5 소폭 인상함. 각 제조사는 노트북(NBPC)용 가격을 $10 ~15 인상할 것임.

2. 가격논의 :

NBPC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
Apr	190~195	240	240~245	290	310~320
May	200~205		250~260	300~310	325~340

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA
Apr	255	370	440~450
May	260~265	380~385	450~470

<표 142> 씨피티의 ♡♡ ♡♡의 진술조서 (소갑 제4-2호증)

문196) 이 회의에서 노트북용 12.1인치 제품의 가격을 4월의 190~195달러에서 200~205달러로, 14.1인치의 가격을 240~245달러에서 250~260달러로, 15인치 XGA의 가격을 290달러에서 300~310달러로, 15인치 SXGA+의 가격을 310~320달러에서 325~340달러로 인상하고, 모니터용 15인치 제품을 255달러에서 260~265달러로, 17인치 XGA 제품을 370달러에서 380~385달러로, 18인치 SXGA 제품을 440달러~450달러에서 450~470달러로 인상하기로 합의한 사실이 있나요?
답196) 예, 이는 당해 회의에서 합의한 가격목표들이었습니다.

175 한편, 피심인들은 TFT-LCD 패널 제품 가격인상시 그 대체재인 CDT 모니터로 수요가 이동하는지 여부에 대하여 논의하였다. 피심인들은 TFT-LCD 패널 제품을 사용한 15인치 모니터의 가격이 그 대체재인 17인치 CDT 모니터의 가격과 비교할 때 수요가 감소하지 아니하면서도 가격을 인상할 수 있는 적정가격비율(Magic Number)인 2.67배를 초과한 3배에 이르고 있고, 이러한 가격수준이 TFT-LCD 패널 제품의 수요위축을 초래할 가능성이 있다는 점을 확인하였다.

<표 143> 엘지필립스의 "'02년 4월 정규 Meeting (CM:020410)" (소갑 제5-2-24호증)

- 17″CDT MNT(U$149) 대비 가격이 2.67배(U$399)→3배가 되어 (U$449) 수요 위축을 초래할 가능성 있음

<표 144> 엘지필립스의 "'02년 4월 정규 Meeting (CM:020410)" (소갑 제5-2-24호증)

<기타>
- 차기 Operation Meeting은 한국에서 개최 추진 - 5/10(S 주관)
- Top Meeting은 5/21 개최로 요청(A 주관)

(7) 2002년 5월 15일 다자회의

176 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 5. 15. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 회의실에서 한스타의 주최로 오후 2:00부터 5:00까지 관리자급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ◐◐◐ 시아오, ○○○ 쳉, Ⓗ Ⓗ Ⓗ 리, ○ 추이, 씨엠오의 H.T.왕, ΘΘΘ 황, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 目 우, ▶▶▶ 린, 데이비드, ◆◆◆◆ 조, ** 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-29호증) 및 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 5. 17. 구ⓒⓒ 부사장 등에게 전송한 "CM 020515" 란 제목의 전자우편(소갑 제 5-2-30호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

177 회의 참석자들은 시황을 분석한 이후 기존 회의에서 합의한 가격을 준수하고 있는지를 점검하였고, 본사에서 모니터용 제품에 대한 가격인상을 하지 않기로 결정한 삼성전자를 제외하고는 주요 제품에 대한 6월 가격을 인상하기로 합의하였다. 아울러 삼성전자의 사례가 가격인상의 흐름을 저해할 수 있다고 판단하고 대만삼성 조◉◉ 부장에게 삼성전자로 하여금 가격인상에 동참하게 할 것을 요구하였다.

<표 145> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-29호증)

〔6월 가격〕

1. 논의 후 6월 가격책정 원칙 : 모니터용 15″/17″가격은 $5 정도 약간 인상될 것이다(본사에서 가격인상이 없는 것으로 결정한 삼성은 예외). 18″가격은 17″가격과의 격차를 줄이기 위해 변경되지 않고 유지된다. 다른 제조업체들의 NBPC 가격인상 범위는 $5~$15가 될 것이다.

2. 가격논의

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
May	200		250~260	300~310	325~340
June	205		255~265	305~315	330~345

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA
May	260~265	380~385	450~470
June	265~270	385~390	450~470

검토 : 15″가격변화추이 : $10 인상/10월; $15인상/11월; $5 인상/12월; $10 인상/1월; $5/ 2월; $5/3월; $5/4월; $5/5월; $5/6월 전체 $65 인상.

3. 가격인상을 중단하기로 한 삼성의 결정은 사례가 되거나 지표로 작용할 것이므로, 각 제조업체는 여전히 삼성 대만법인이 본사에 모니터 제품에 대한 가격인상을 따를 것을 고려하도록 요청하기를 희망한다.

(8) 2002년 6월 5일 다자회의

178 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 6. 5. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔에서 오후 1:30부터 5:00까지 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▧▧▧▧ 추, ○○○ 렁, ⒽⒽⒽ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 샘, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의 개최 사실은 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-31호증) 및 씨피티의 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

179 회의 참석자들은 재고가 증가하는 상황에서 가격하락의 연쇄작용을 막기 위해 7월 가격을 유지하고, 성수기에 다시 가격인상을 결정할 것을 합의하였다.

<표 146> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-2-31호증)

〔7월 가격책정〕

1. 공통된 이해사항은 6월 동안 OEM/브랜드 업체는 재고를 가질 것이라는 점이다. 따라서, 각 제조업체의 TFT 역시 재고를 보유할 수 있다. 가격하락이 연쇄작용을 일으키는 것을 막기 위해서 최소한 6월 판매가격이 현재 유지되어야 한다. 또한, 성수기를 기다렸다 그에 따라 가격을 결정하자.

2. 가격책정 검토 및 논의

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
6월	205		255~265	305~315	330~345
7월	205~210		255~265	310~315	330~345

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA
6월	260~270	385~390	450~470
7월	265~270	380~385	465

검토 : 15″가격변화추이 : $10 인상/10월; $15인상/11월; $5 인상/12월; $10 인상/1월; $5/ 2월; $5/3월; $5/4월; $5/5월; $0/6월 $0/7월 전체 $65 인상.

CMO : 5월에 FPM 15″에 대한 구매주문은 좋지 않았다. 재고가 갑자기 증가했다. 7월부터 생산능력의 일부가 19″생산으로 전환될 것이다.
17″와 18″는 아직도 제품이 부족하다. NBPC 14.1″의 경우 신규 HP가 주문을 취소하여 재고가 증가하고 있다.

(9) 2002년 6월 13일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

180 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 한국 서울에 소재한 인터콘티넨탈 호텔에서 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장과 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 에이유오의 ○○ 리 회장과 모니터 사업부장인 ▷▷ ▷▷이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 2002. 6. 2. 에이유오의 ○○ 차오가 대만엘지의 박♧♧ 차장에게 전송한 "Top management meeting with LG Philips (update)"란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-36호증), 엘지필립스의 "Talking Points"(소갑 제5-2-37호증) 및 엘지필립스의 "AU Meeting Minute"(소갑 제5-2-38호증) 에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 147> 엘지필립스 임직원 OOO의 진술조서 (소갑 제2-1호증)

문52) 엘지필립스와 대만업체 간에 양자회의가 많았던 이유는 무엇인가요? 답52) 첫 번째는 기술사항 관련 몇 가지 사항에 대해 방향성을 정해야 했었고, 두 번째로 후발업체로 하여금 우리 쪽으로 따라오게끔 하기 위해서였습니다. 또 마지막으로 업체별로 캐파가 다 정해져 있는데 한 가지 제품에만 집중하면 오버서플라이가 되기 때문에 제품을 분산시켜야 했기 때문입니다.

181 엘지필립스의 "Talking Points" 자료에 의하면, 엘지필립스는 이 회의에서 가격예상 및 가격 정책을 논의하고자 하였고, 2002년 하반기 및 2003년도 수급현황, 생산능력 및 제품 구성, 신규 투자 현황, 매출 및 손익 등에 대한 정보도 교환하고자 하였다.

<표 148> 엘지필립스의 "Talking Points(소갑 제5-2-37호증)

□ 금년 하반기 및 내년도 수급관련 - 계절적인 비수기 기간을 지나면 4사분기 Y2K 대체 수요증가 및 세계 경기 회복 감안시, 금년말까지 지속적 shortage 예상함 - '02년도 하반기 대만 업체 5세대 Line 본격 가동되기 시작하면, 공급과잉이 될 가능성이 크며, 2004년도 하반기 TV시장이 본격 형성되기 시작하면 급격히 수급 안정화,'04년말 ~'05년부터 다시 Shortage 예상함 - AU의 경우 금년 하반기 및 내년도 시장에 대해 어떻게 보면, MNT의 경우 금년 및 내년도 예상 수요는? □ 가격예상 및 Policy - 6월까지는 선도적으로 가격인상, 3사분기 Stay, 8월부터 추가적으로 소폭 가격인상 예정 - 14″의 경우 $ 265~$270, 15″M의 경우 $270~$275, 15″NB $310~$315, 17″$390, 18″$470 정도가 ceiling price 예상함

- AU의 가격전략 및 향후 가격예상은?

182 이 회의에서 에이유오는 고객의 가격인하에 대응하고 안정적인 운영을 하기 위하여 엘지필립스나 삼성전자와 같은 대형 TFT-LCD 제조업체들이 수급에 대해 공동보조를 취할 필요가 있기 때문이라고 방한 목적을 밝혔다. 특히, 삼성전자의 5세대 라인의 가동[51]으로 인해 17인치 제품의 가격인하 가능성이 많아 삼성전자와 이에 대한 협력방안을 모색하고 엘지필립스와도 5세대 라인의 가동에 따른 향후 가격정책을 협의하려는 의사를 표시하였다.

<표 149> 엘지필립스의 "AU Meeting Minute"(소갑 제5-2-38호증)

AU Meeting Minute
· 일시/장소: 2002.6.13.(목) Intercontinental Hotel
· 참석자 AU회장, Monitor 사업부장, 구㉢㉢ 부사장, 권㉤㉤ 상무

Meeting 내용

1. AU의 방한 목적

초기 투자가 많은 LCD 사업에서 거래선의 가격인하 요구에 대응, LPL, S/S, AU와 같은 Major Player가 수급에 관해 공동보조를 취하여 안정적인 Operation을 기할 필요가 있음
S/S의 5세대 Fab 가동에 따른 17″의 가격인하 가능성이 많은 바(Dell로부터 $50 인하한다는 정보 입수) 물량도 많고 이익에 대한 기대가 큰 17″Biz에 대하여 AU입장에서 S/S와의 협력방안을 모색
LPL의 P5 가동에 따른 가격정책을 듣고 향후 시장 전망을 협의코저 함

<표 150> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문174) 에이유오의 방한 목적은 무엇이었나요?
답174) 에이유오가 당시 방한한 목적은 엘지필립스와는 수급에 대해서 공동보조를 취해서 안정적인 오퍼레이션을 하자는 것이었고, 삼성과는 17인치 제품과 관련하여 협력방안을 모색하고자 왔다는 것입니다.

문175) 15인치가 아닌 18인치 주력한다면 이를 인더스트리에 홍보해주기를 바람이라는 기재가 있는데 당시 제조사들은 수급상황을 조절하기 위해 언론을 이용한 적이 있나요?
답175) 보통 언론플레이를 많이 합니다. 시장이 변화하고 애매할 수록 선전을 많이 합니다. 공급자와 수요자 사이의 힘싸움 측면도 있고, 변화되는 시점은 전망이 불투명한데 언론에서 홍보를 해주면 고객이 가격을 낮추는 걸 늦추는 경우도 있습니다. 언론에서 공급부족이라고 보도를 하면 수요자들의 사재기로 실제로 공급부족이 유발되기도 하고 그렇습니다. 신세대 공장에서 15인치를 주력으로 하면 15인치의 공급초과가 예상이 되므로 가격하락이 발생하는데 18인치를 주력으로 한다고 하면 15인치 공급초과가 발생하지 않으므로 가격하락이 어느 정도 방지

51) 삼성전자는 5세대 라인(1,100㎜×1,250㎜)를 2002년 9월부터 본격 가동하였고, 엘지필립스는 5세대 제1라인(1,100㎜×1,200㎜)을 2002년 5월에, 5세대 제2라인(1,100㎜×1,200㎜)을 2003년 3월부터 본격 가동하였다. 기판 규격 1,100㎜×1,200㎜의 주력생산 모델은 15인치와 18인치 패널 제품이고, 기판 규격 1,100㎜×1,200㎜의 주력생산 모델은 17인치와 19인치 제품이다.

되는 효과를 노린 것입니다.

183 한편 에이유오는 엘지필립스와 동일하게 비수기인 6~7월에는 가격을 인하하지 않고 유지할 계획임을 밝혔다. 이에 엘지필립스는 대만업체와의 합의사항을 준수하기 위하여 6월에도 가격을 소폭 인상하였으나 7~8월에는 계절적인 요인으로 가격을 유지할 것이고, 9월부터는 다시 수급상황이 공급부족 상태로 돌아설 것이므로 가격인하를 적극 방지하여야 하며, 에이유오가 다른 대만업체들과 공조하여 가격인하 노력을 해줄 것을 요청하였다.

<표 151> 엘지필립스의 "AU Meeting Minute"(소갑 제5-2-38호증)

2. 가격/시황/업체동향 6~7월 비수기가 관건이며 시장의 Major Player로서 AU도 여름철에는 가격을 Stay할 방침임. 현재 거래선으로부터 가격인하 압력을 많이 받고 있지만 재고를 좀 더 많이 운영하면서 버티고자 함 특히 HPQ의 물량축소로 대만업체의 우려가 높아지고 있음 대만의 2개 업체가 15″MNT를 $250에 Offer S/S는 17″AU보다 $10 낮은 $ 270에 Offer 중 시황은 올해 8월부터 연말까지 Tight할 것이므로 예상하고 있으며'03년 전망도 긍정적으로 생각함 단, LPL과 S/S의 Capa 확장에 대해 Industry에서 우려하고 있음 * S/S는 올해 3Q, 4Q에 Over Supply가 될 능성이 있다고 거래선에서 언급하고 있음 현재 CMO가 약간의 재고를 보유하고 있고 CPT가 가격인하를 하고 있는 것으로 보여짐 CPT의 경우 4개사 분사 Rumor가 있지만 본안 판단컨대 5개사로의 분사가 더 적합할 것으로 보여짐 11. LPL Comment LPL은 대만업체와의 약속을 지킴으로 6월에도 가격을 소폭 인상하였고 Seasonality로 7~8월은 Flat으로 운영할 계획임 P4는 18″에 주력하며 Industry 수급에 큰 영향을 미치지 않을 것임 시장은 6~8월이 Soft해지나 9월부터는 IT경기가 본 궤도에 진입하므로 다시 Shortage로 돌아설 것으로 판단되므로 LCD 업계가 가격인하 하는 것은 절대 막아야 함(대만 내에서의 AU의 역할을 촉구함) 대형에 주력해야 하므로 20″UXGA 수요창출을 위해 협력할 것을 요청함

184 한편 양자회의 이후 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장은 대만엘지 권㉤㉤ 법인장에게 대만 업체들이 가격인하를 못하도록 종용할 것을 지시하기도 하였다.

<표 152> 엘지필립스 권ⓜⓜ의 진술조서 (소갑 제2-2호증)

문110) 이 회의에서 AUO는 고객의 가격인하 요구에 대응하여 삼성, 엘지필립스, AUO와 같은 메이저 업체들이 수급에 관해 공동보조를 취하여야 한다고 하였나요? 답110) 예. 문112) 대만업체와 만나 지속적으로 가격인하를 못하도록 종용하라는 것은 구체적으로 어떻게 하라는 지시인가요? 답112) 크리스탈 미팅에 가서 이야기할 수도 있고, 아니면 개별 미팅에서도 이야기할 수 있을 수 있습니다. 만약 크리스탈 미팅에서 했다면 대만업체들이 가격을 치고 있으니까 미팅에서 너희들이 가격을 친다고 하는데 그것은 우리와 이야기한 가격과 다르다고 불만을 제기하고, 약속을 지키자라고 이야기를 했을 수 있을 것 같습니다. 여기서 대만업체들과 약속한 가격이란 크리스탈 미팅에서 서로 합의한 가격이라 할 수 있습니다. 문116) 본사에서 대만업체에게 가격 인상을 종용할 것을 요청할 경우 크리스탈 미팅에 가서 어떻게 가격인상을 촉구하였나요? 답116) '우리가 볼 때, 시장이 언제부터는 타이트해질 것이다', '이때부터 가격을 올려도 될 것이다', '지금 너희들 가격을 치고 있는데 잘못 보고 있다'라고 이야기를 할 것입니다.

(10) 2002년 6월 26일 다자회의

185 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 6. 26. 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 프바 크라운 플라자 호텔의 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 에이유오의 마케팅 직원 3명, 대만삼성의 직원 1명, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, Ω 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장과 ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ▤ 우, ○○ 리앙, ◎◎ 쳉 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오의 Ω 왕의 진술조서(소갑 제3-5호증) 및 Ω 왕이 2002. 6. 26. ◇◇◇ 첸 등에게 전송한 "回信 : 回信 : Re : 回信 : Winstron July demand 500pcs IAXG01W"란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-41호증) 자료에 의해 인정된다.

186 회의 참석자들은 이 회의에서 컴퓨터 모니터용과 노트북용 주요 패널 제품의 7월 최저가격을 합의하였는바, 15인치 XGA 제품의 경우 305달러, 15인치 SXGA 제품의 경우 325달러로 설정하였으며, 합의한 가격은 각 업체에 전달되어 각 업체의 가격 견적 시 최저가격으로 활용되었다. 이러한 사실은 씨엠오의 Ω 왕이 내부 영업부 직원들에게 전송한 전자우편(소갑 제5-2-41호증), 씨엠오 Ω 왕의 진술조서(소갑 제3-5호증)에 의하여 인정된다.

<표 153> 씨엠오의 Ω 왕이 전송한 "回信 : Re : 回信 : Winstron July demand

500pcs IAXG01W"(소갑 제5-2-41호증)

From: tim_wang
Sent: Wed, 26 Jun 2002 14:33:21PM
To: rebecca_chen
CC: ○○○_huang; *****@idtech.co.jp;*****;****; *****
Subject: 회신 : 회신 : Re : 회신 : Wistron July demand 500pcs 1AXG01W

안녕하십니까. 마쯔노 상.
저는 7월 가격을 $206로 유지할 것을 제안합니다.
그런데, 저는 오늘 벤더 미팅에 참석하였는데, 참가업체들은 15인치 제품의 7월 가격을 $305/XGA, $325/SXGA+로 설정하려 노력중입니다.

LG 15″ XGA $310/Jun.
HannStar 15″XGA Yen 37700/Jun (rate 122)
(샤프는 36000엔에 견적할 것이라고 말해졌습니다)

한편, 제조업자들은 14.1″가격을 7월 가격을 6월 가격과 동일하게 유지하려 노력하고 있습니다.

To Rebecca: Good job.
Tim.

rebecca_chen
2002/06/26 07:06PM

收件人. ******@idtech.co.jp
副本抄送 : ******@Cmo.Com.Tw, ******@cmo.com.tw, ○○○_huang/***@cme
主旨: 회신: Re: 회신 : Winstron July demand 500pcs IAXG01W

마쯔노 상에게,
CMO의 7월 가격은 다음 주에 고정될 것입니다.

삼성의 7월 가격은 다음과 같습니다.
12.1″- $205 (OEM customer), $195 (general customer)
14.1″- $263 (OEM)
15″- $314 (OEM)
Their OEM Price is ○e with June due to ○sung got the forecast of July & Aug. from New HP, and demand seems return to the original state.
삼성 때문에 New HP에 대한 7월과 8월 OEM 가격은 6월과 동일할 것으로 예상되었고, 수요는 원래의 상태로 돌아갈 것으로 보입니다. 이것은 정말 좋은 소식입니다 !!!

<표 154> 씨엠오 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)

문70) 본인이 2002 6. 26. ◇◇◇ 첸, IDTech의 마쯔노, ΘΘΘ 황 등에게 보낸 이메일에는 "나는 오늘 ◐◐ 왕 부사장과 벤더 미팅에 참석하였다"고 기재되어 있는데, 'vendor meeting'은 본인이 참석한 2002. 6. 26. 크리스탈 미팅을 의미하나요?
답70) 예. 그런 것 같습니다.

문71) 위 이메일에는 "참석업체들은 15인치 제품의 7월 가격을 XGA의 경우 305달러로, SXGA+는 325달러로 설정하고자 노력하고 있다. LG는 15인치 XGA를 6월에 310달러, Hannstar는 15인치 XGA를 37700 Yen/Jun(rate 122)(Sharp는 36000 Yen으로 견적할 것이라고 한다"고 기재되어 있

는데, 이러한 가격정보는 크리스탈 미팅에서 논의된 내용인가요?
답71) 예. 크리스탈 미팅에서 결정된 참조가격이라 할 수 있습니다. 그것은 가격트렌드에 대한 합의점이었습니다.

문72) 본인이 이러한 참조가격을 레베카와 IDTech의 마쯔노에게 전달한 이유는 무엇인가요?
답72) 당시 ◇◇◇ 첸은 저의 팀 소속 판매직원이었습니다. 저는 레베카가 마쯔노에게 정보를 알려주려고 한 것으로 생각하고, 저 또한 마쯔노에게 참고하라고 정보를 알려 주려고 하였습니다. 저는 크리스탈 미팅에서 얻은 몇몇 정보를 알고 있었고, 이 정보를 마쯔노가 참고하도록 그에게 제공하려고 했고, 그에게 제안을 하고자 하였습니다. ◇◇◇ 첸이 삼성에서 CMO로 합류했을 때, 그녀는 전 직장 동료들과 좋은 관계를 맺고 있어서 그들은 시장 정보 확인을 위해 전화통화를 할 수 있었습니다.

(11) 2002년 7월 4일 다자회의

187 피심인 에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타는 2002. 7. 4. 대만 타이페이에 소재한 에버그린 라우렐 호텔(Ever Green Laurel Hotel) 회의실에서 오후 2:00부터 4:30까지 최고위급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 씨피티의 ◇◆ 린 사장, 한스타의 ♡♥ 웬 사장 등 대표들과 에이유오의 ▷▷ ▷▷, ▧▧▧▧ 추, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ◆◆◆◆ 조, ▤ 우 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-2-43호증) 및 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 7. 10. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 "Re : Re : 7/4 Meeting 관련"이란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-42호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

188 회의 참석자들은 고객사 등을 통해 입수한 정보를 토대로 합의를 준수하고 있는지에 대해 상호 점검하였고, 그 과정에서 한국 고객에 대한 공급가격도 논의되었다. 참석자들은 씨엠오가 삼성전자에게 공급한 가격이 6월 회의에서 합의한 가격(15인치 제품 260달러) 이하임을 항의하였고, 에이유오는 이에 대한 씨엠오의 해명이 합리적이지 않음을 지적하였다.

<표 155> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-43호증)

II. CMO: 한국 SEC(삼성전자)에게 인도된 15″ TFT 가격은 FOB $245이며, 고객이 운송과 보험을 책임진다. 에이전트 커미션이 추가되면 실제인도가격은 $260에 가깝다. 가격인하를 통한 SEC의 판매판촉은 다른 브랜드나 완성품 판매에 영향을 줄 것이고, 동시에 SEC에도 큰 도움이 될 것이다. 이러한 행위는 업계에서 업체들 간에 다소간의 분쟁을 가져왔다.

III. AU: 신규 HP로 인해 수요는 급격히 하락했다. 현재 NBPC용 패널 재고가 많으며 내부이월재고는 주로 Array와 패널일 것이다. 일반적으로 한국시장에 진입하기 위해서는 에이전트를 통하는 것이 더 쉽다. 서비스 제공 여부에 따라 에이전트 커미션이 다르지만, 서비스를 제공하지 않는 에이전트 수수료는 약 1%이다. AU는 CMO의 판매가격이 지나치게 낮다고 믿는다. 유통채널이 자신들의 완성품 재고를 소진할 때까지 수요에 대한 보다 명확한 모습이 보이지 않을 것이다.

189 이어서 회의 참석자들은 시장수요를 알기 위해 8월까지 현재 가격을 유지한 후, 가격을 적당한 수준으로 인하할 것인지 여부를 결정하기 위해 7. 25. 8월 가격을 재협상하기로 하였다.

<표 156> <u>씨엠오의 업무수첩 (소갑 제5-2-73호증)</u>

3. 9월 AU의 LDC TV. MP 15인치/19인치 [위 결론으로부터], "시장 수요를 알기 위해 8월까지 기다리고, 그 후 가격을 적당한 수준으로 인하할 것인지 여부를 결정한다" 7월 25일 8월 가격 재협상-AU는 7월말에 8월 구매 주문을 받을 수 있을 것으로 보고 있다.

(12) 2002년 7월 5일 다자회의

190 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2002. 7. 5. 대만 타이페이에 소재한 덕야다흘(德也茶吃)이란 찻집에서 오전 10:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◎◎◎ 황, ○○ 리우, 대만엘지의 ◎◎◎ 헝, 에이유오의 ○○ 추, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 씨엠오의 ○○ 리, ◇◇◇ 첸, ▲▲ 친, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 한스타의 데이비드 쉬에가 2002. 7. 1. 참가자들에게 전송한 "7/5 TFT-LCD Maker Sales Reunion"이란 제목의 전자우편 및 이에 첨부된 일련의 자료(소갑 제5-2-46호증)에 의하여 인정된다. 피심인들은 이 회의에서 선적량 및 가격 등 주요 영업관련 정보들을 교환하였다.

(13) 2002년 7월 22일 다자회의

191 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 7. 22. 대만 타이페이에 소재한 르바 크라운 플라자 호텔에서 다자회의를 개최하였다.

이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▧▧▧▧ 추, ○○○ 렁, 씨엠오의 ▦▦ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 데이비드, 샘, ** 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 7. 23. 엘지필립스의 구ⓔⓔ 부사장 등에게 전송한 "SM 020722 (CM)"란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-47호증)에 의하여 인정된다.

192 회의 참석자들은 씨엠오와 아이디티의 저가 견적에 대해 비난하였고, 삼성전자의 17인치 제품의 소니 공급가격과 엘지필립스의 메디온 프로젝트 수주에 대해서도 지적하였다. 이에 대해 엘지필립스는 낮은 사양의 제품과 함께 판매된 가격이기 때문이라고 해명하였고, 이어 다른 경쟁사들이 가격을 변칙 인하할 경우 적절한 조치를 취하겠다고 경고하였다.

<표 157> <u>엘지필립스의 "SM 020722 (CM)" (소갑 제5-2-47호증)</u>

<시장/가격> (중략) - CP 및 H는 $255~260(15″M)에 Deal 중이라는 주장을 되풀이 하였고, CM(IDT)의 저가 Quote에 대한 비난이 빗발쳤음. S사의 17″가격(Sony $350/8월)과 자사의 Medion Project 수주에 따른 비난도 있었으나, Low Spec 제품과 Mix한 가격이라고 설명함. - 자사는 성수기인 4Q를 앞두고 가격 하락을 원치 않지만, 타사들이 가격을 변칙 인하한다면, 우리도 적절한 조치를 취하겠다고 경고. - 대부분 Price Protection 중. (생략)

(12) 2002년 8월 2일 다자회의

193 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 캐쉬-박스 케이티비(Cash-Box KTV)에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○ 리우, ◎◎◎ 황, 대만엘지의 ◎◎◎ 헝, ○○○ 주, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 에이유오의 ○○ 추, 씨엠오의 ◇◇◇ 첸, ▲▲ 친, ○○ 리, 한스타의 ○○ 쉬에, ○○ 치엔, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 대만삼성의 ◎◎◎ 황이 참가자들에게 전송한 "LCD Meeting----Aug." (소갑 제5-2-49호증)에 의하여 인정된다.

194 회의 참석자들은 전월 선적량, 당월 가격 등 주요 영업관련 정보를 교환하였고, 대만삼성의 ◎◎◎ 황은 2002. 7. 29. 참석예정자들에게 회의 일정을 통보하면서 보안을 유지하고자 각 업체별로 한 명씩만 참가하자는 제안을 하였다.

<표 158> 삼성전자의 ◎◎◎ 황이 전송한 "LCD Meeting----Aug." (소갑 제5-2-49호증)

동료 여러분, LCD 사업 월례회의 기간이 되었습니다. 이번 금요일(8. 2.)과 회의장소로 Cash-Box를 제안합니다(정확한 지점 및 시간은 추후 공지하겠습니다). 시장의 지나친 이목을 끄는 것을 피하고, 다른 회원들의 제안을 받아들여, 각 업체별로 단지 한 사람만 회의에 참석하도록 하는 것이 어떻겠습니까?

(15) 2002년 8월 15일 다자회의

195 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타는 2002. 8. 15. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉, 대만엘지의 박♧♧, 씨엠오의 ΘΘΘ 황 및 다른 피심인들의 임직원이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오 ΘΘΘ 황의 업무수첩(소갑 제5-2-60호증), 씨엠오 ◐◐ 왕의 업무수첩 일정표(소갑 제54-2-61호증), 삼성전자의 주차비 정산서(소갑 제5-2-52호증)에 각 지대된 내용에 의해 인정된다.

196 이 회의에서 피심인들은 2003년 제품 가격 전망을 논의하였고, 노트북용 및 모니터용 패널 제품의 8월 가격을 점검한 후 9월 가격을 논의하였다. 또한 참석자들은 9월 가격을 8월 가격에 비하여 다소 인하하기로 하고 가격인하폭을 공동으로 조정하기로 합의하였다.

(16) 2002년 9월 초 다자회의

197 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2002년 9월 초 대만 타이페이에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전

자의 ◎◎◎ 황, ◎◎ 쉬, ○○ 리우, 엘지필립스의 ●●● 쉬, 에이유오의 ○○ 추, 씨엠오의 ◇◇◇ 첸, ▲▲ 친, Ω 왕, ○○ 치엔, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ◇◇◇ 첸, 하빅스의 ○○ 첸, 씨엠오의 ○○ 리 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 삼성전자의 ◎◎◎ 황이 2002. 9. 5. 회의참석 예정자들에게 전송한 "Re : Re : 回信 : 回信 : Invitation----Sep Lunch"란 제목의 전자우편과 이에 연결된 전자우편(소갑 제5-2-55호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다. 이 회의에서 피심인들은 전월 선적량 및 당월 가격 등 주요 영업관련 정보를 교환하고 논의하였다.

(17) 2002년 9월 13일 다자회의

198 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 9. 13. 씨피티의 주최로 대만 타이페이에 소재한 에버그린 라우렐 호텔 회의실에서 오후 2:30부터 5:00까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 렁, ⒽⒽⒽ 리, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 부사장 ♡♡ ♡♡, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 샘, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-56호증)에 의하여 인정된다.

199 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 재고상황과 판매량을 점검하였다. 이 과정에서 에이유오와 한스타는 자사의 판매량이 많은 것은 여분의 재고량이 포함된 때문이라고 해명하였고. 씨엠오는 다양한 규격의 제품을 생산함에 따라 제품 판매량이 많았다고 설명하였다.

<표 159> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-2-65호증)

[각 제조업체에 대한 제품 판매 문의]
1. 5월[52]말 재고상황 조사

Makers	Production Capacity	Product Sales				Product Sales /Production Capacity
		Total	NBPC	Monitor	TV or other	
AUO	750	550	150	400	-	73%

CMO	500	410	65	345	-	82%
HSD	360	300	80	220	-	83%
LGP	1000	905	360	480	65	90.5%
SEC	1020	950	450	500	-	93%

2. AUO와 HSD는 상기 제품 판매량에는 여분의 재고량이 포함되어 있었으므로 그렇게 높은 기준을 유지할 수 있다고 했다.
3. CMO는 재고가 많지 않다고 주장한다 ; 그러나 CMO의 넓은 제품 라인, 예를 들면 모니터용 만으로도 15″, 17″, 16″, 17.4″, 18″, 19″로서 제품 라인이 많아 제품 판매량도 많다.

<표 160> 씨피티 ♡♡ ♡♡의 진술조서(소갑 제4-2호증)

문242) 회의의 분위기는 어떠했나요?
답242) 이는 시장이 공급초과상태임이 더 확실했기 때문에 회의의 분위기는 다소 긴장되어 있었습니다.
문243) 이 회의에서 참석자는 각 업체의 재고량을 확인하였나요?
답243) 이 회의에서 우리들은 생산능력(capacity) 수치와 판매량 수치를 비교하여 재고량의 수준을 가늠하였습니다. 참가업체들은 그들의 생산능력의 70-90%를 판매하고 있었습니다.
문244) 이 회의에서 생산량을 감산할 것을 논의하였나요?
답244) 예. 공급초과 상태에 대한 대처방안 중 하나로 감산을 고려하였습니다. 그러나 감산은 실행하기가 매우 어려웠습니다.
문245) 참석업체들은 이 회의에서 신규 생산라인의 도입을 지연하는데 합의하였나요?
답245) 우리는 이에 대한 생각을 나누었으나 신규 공장 도입 지연은 실행하기 어려웠습니다.
문246) 이 회의에서 한스타는 생산 및 판매정책과 관련하여 무엇을 말하였나요?
답246) 한스타는 가격 인하를 피하기 위해 생산능력을 줄일 수 있는지를 알아보기 위해 즉시 CEO 미팅을 주최해야 한다는 씨피티의 제안에 동의한다고 말하였습니다.
문247) 감산 논의를 위하여 CEO 미팅을 개최하는 것이 왜 도움이 되나요?
답247) 회사의 CEO는 전체 회사에 대한 감산 결정 및 생산량 목표 결정을 내릴 수 있는 사람입니다. 만약 판매부분의 장이 감산을 추진하는 경우 다른 부분이 이의할 수 있습니다.

200 회의 참석자들은 공급초과 및 가격폭락의 상황을 타개하기 위하여 2002. 9. 19. 씨피티의 주최로 최고위급 다자회의를 개최하기로 하였고, 삼성전자와 엘지필립스는 반드시 고위 경영진이 참석하게 하겠다고 약속하였다.

<표 161> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-2-56호증)

(CEO 회의)

1. 회의에서 가격 규칙을 정할 방법이 없었다. 각 제조업체들은 지난 수개월 동안 수주 경쟁을 하면서 더 이상 가격을 준수할 수 없다. 가격을 인하할 것인지 다른 조치를 이행할 것인지 논의하기 위해 CEO 회의를 열어야 한다.

2. 삼성과 LG.P는 그들의 고위경영진에게 반드시 참석하도록 요청할 것이다.

3. 모든 고위급 임원이 CEO에 참석할 수 있는 시간을 알려주십시오

52) 2002. 9. 16.자 "보고(대외비)"(소갑 제5-2-65호증)에는 "5월"이라고 기재되어 있으나, 해당 보고서가 2002. 9. 13.자 회의에 대한 결과를 보고하는 것이었던 점을 고려할 때 이는 "9월"의 오기로 판단된다.

CEO: 9월 19일, 시간: 오후 2시 (CPT 주관) 장소: 하워드 플라자 402호

(18) 2002년 10월 7일 다자회의

201 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 덕야다흘이란 찻집에서 12:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◎◎◎ 황, ◎◎ 쉬, 대만엘지의 ●●● 쉬, ◎◎◎ 헝, 에이유오의 ○○ 추, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 씨엠오의 ○○ 리, Ω 왕, 한스타의 ○○ 왕, ○○ 치엔, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 샤프의 ○○ 차오가 회의 참석 예정자들에게 2002. 9. 26. 전송한 "Invitation---Oct. Lunch" 및 이에 대한 답변 전자우편들(소갑 제5-2-57호증)에 의하여 인정된다.

(19) 2002년 11월 5일 다자회의

202 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 위 일자에 대만 타이페이에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○ 리우, 대만엘지의 ●●● 쉬, ◎◎◎ 헝, 씨엠오의 ○○ 우, Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, 한스타의 ◇◇◇ 첸, ○○ 치엔, ○○ 잰, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 사실은 2002. 11. 4. 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 다른 참석예정자들에게 전송한 "Nov Meeting Schedule"(소갑 제5-2-65호증)에 의하여 인정된다. 피심인들은 이 회의에서 전월 선적량 및 당월 가격 등 주요 영업관련 정보들과 각 업체의 로드맵 자료[53]를 교환하였다.

<표 162> 하빅스의 ◎◎ 쳉이 전송한 "Next Meeting Schedule" 전자우편(소갑 제5-2-65호증)

신사 숙녀 여러분 항상 이 그룹에 공헌해주셔서 감사합니다! 정보교환을 위해 저에게 최종 로드맵을 보내는 것을 잊지 마

53) 일반적으로 로드맵 자료는 특정제품의 개발계획을 설명하는 것으로 고객에게는 공개되나 경쟁사에는 공개되지 않는다.

십시오.

(20) 2002년 11월 8일 다자회의

203 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 11. 8. 대만 타이페이에 소재한 르바 크라운 플라자 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 렁, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ΩΩ 쳉, 한스타의 샘, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 11. 12. 대만엘지 권ⓜⓜ 법인장 등에게 전송한 "SM 021108 (CM)"이란 제목의 전자우편(소갑 제5-2-66호증)에 의하여 인정된다.

204 이 회의에서 피심인들은 지난 회의에서 합의한 가격의 준수여부를 점검하였고, 이 과정에서 합의한 가격수준보다 낮은 가격으로 견적한 업체들에 대한 항의와 이에 대한 해명이 이루어졌다. 먼저 에이유오와 씨엠오가 한국고객(삼성전자 디스플레이 사업부)에 낮은 가격으로 견적한 사실이 지적되었고, 에이유오와 씨엠오는 이를 부인하였으나 삼성전자가 이것이 사실임을 확인하였다.

<표 163> 엘지필립스의 "SM 021108 (CM)"(소갑 제5-2-76호증)

* 가격 - CMO에 의하면 10월 중 Hydis가 대만에서만 100K/17″판매했고, 11월은 120K 목표라고 함.(가격 $245/Nov.→ 신빙성?) - CMO가 11월에 SS Display향으로 $155 Quote 했다고 하며, AU는 $158이라고 함. → AU, CMO는 부인하나, SS LCD 확인 받았음. - Hydis→IBM $230/1Q '03 소문 있음. - HSD에 의하면 AU→NMV $158/15″/Nov Quote한 것으로 보임. - CMO에 의하면 HSD가 Compal에 표면가 $180에 Rebate $20 감하여 Net $160에 판매하였다고 하나, HSD는 전월 및 전전월의 Pull in 분의 Price Protection 때문이라고 함.→ 개연성 있다고 판단됨.

205 피심인들은 이 회의에서 지난 회의에서 합의한 가격의 준수여부를 점검하였고, 2002년 11월 가격은 10월 가격과 동일하게 유지하기로 합의하였다.

<표 164> 엘지필립스의 "SM 021108 (CM)"(소갑 제5-2-66호증)

* 가격 - CMO에 의하면 10월 중 Hydis가 대만에서만 100K/17″판매했고, 11월은 120K 목표라고 함.(가격 $245/Nov.→ 신빙성?) - CMO가 11월에 SS Display향으로 $155 Quote 했다고 하며, AU는 $158이라고 함. → AU, CMO는 부인하나, SS LCD 확인 받았음. - Hydis→IBM $230/1Q '03 소문 있음. - HSD에 의하면 AU→NMV $158/15″/Nov Quote한 것으로 보임. - CMO에 의하면 HSD가 Compal에 표면가 $180에 Rebate $20 감하여 Net $160에 판매하였다고 하나, HSD는 전월 및 전전월의 Pull in 분의 Price Protection 때문이라고 함.→ 개연성 있다고 판단됨. * 11월 가격 안 - 11월 가격은 Stay하기로 함.

(21) 2002년 12월 6일 다자회의

206 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2002. 12. 6. 대만 타이페이에 소재한 차포티(喫茶趣, Cha for Tea) 북성로점에서 에서 오후 3:00부터 5:00까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○ 리우, 대만엘지의 ◎◎◎ 헝, ●●● 쉬, 씨엠오의 ▲▲ 친, Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, 한스타의 ◇◇◇ 첸, 하빅스의 저스틴 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의 개최 사실은 씨엠오의 ○○ 우가 회의참석 예정자들에게 전송한 “回信 : 回信 : RE : The call for MMR (Monthly Market Review)”라는 제목의 전자우편(소갑 제5-2-67호증) 및 샤프의 ○○ 차오가 2002. 12. 11. 참석자들에게 전송한 ″RE : Sharp Nov. data“ 전자우편(소갑 제5-2-68호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

(22) 2002년 12월 19일 다자회의

207 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2002. 12, 19. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 회의실에서 오전 9:30부터 최고위급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 김㉡㉡ 법인장, 조◉◉ 부장, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 박♧♧ 차장, 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, ▷▷ ▷▷ 부사장, 씨피티의 ◇◆ 린 사장, ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 TK 우, 샘 등이 참석하였다. 이러한 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2002. 12. 19. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “Top Meeting 021219” 라는 제목의 전자우편(소갑 제

5-2-70호증)에 의하여 인정된다.

208 이 회의에서 피심인들은 당시 수급상황을 분석하였고 2003년 수급상황이 낙관적일 것이라는 대하여 공감대를 형성하였다. 참석자들이 판매상황을 점검한 결과 삼성전자는 2003년 1월이 30% 초과수요 상태라는 견해를 제시하였다. 아울러 피심인들은 2003년 상반기 수요가 강하게 예측되고 있고 비용 압박도 크므로 가격인상의 필요가 있다고 보면서 2003년 1~2월 모니터용 및 노트북용 패널 제품의 가격을 수요를 위축시키지 않는 범위 내에서 소폭 인상하기로 합의하였다.

라) 2003년

209 피심인들은 2003년에도 아래 <표 165>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의·실행하였다.

<표 165> 2003년 공동행위 관련 회의 개요

연번	개최일자	합의내용	참석자	회의종류
1	2003.1.6.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
2	2003.1월경	모니터용 주요제품 가격계획 논의	삼성전자, 씨피티	양자회의
3	2003.1.9.	모니터용, 노트북용 주요제품 수급상황 및 가격 점검, 가격인상 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
4	2003.2.13.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
5	2003.2.18.~19.	가격인상 공조 합의	삼성전자, 에이유오	양자회의
6	2003.2.20.	가격인상 공조 합의	삼성전자, 씨피티	양자회의

7	2003.2.20.	가격인상 공조 합의	삼성전자, 에이유오	양자회의
8	2003.2.20.	가격인상 공조 합의	삼성전자, 씨엠오	양자회의
9	2003.2.21.	가격인상 공조 합의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
10	2003.3.8.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
11	2003.3.20.	모니터용 제품 생산설비 용도전환(공급량 제한) 주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
12	2003.3월	TV용 제품 가격 정보교환	삼성전자, 엘지필립스	정보교환
13	2003.4.11.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
14	2003.4.11.	생산설비 전환점검 주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
15	2003.4.17.	가격유지 공조 합의 대형제품 중심 생산능력 배분논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
16	2003.4.17.	가격공조 합의	삼성전자, 에이유오	양자회의
17	2003.6.6.	HP 공급가 관련 가격인상 공조 합의	엘지필립스, 삼성전자 엘지필립스, 에이유오	양자회의
18	2003.6.11.	CMO 저가 진위여부 확인 가격공조 재확인	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
19	2003.6.11.	주요제품 가격유지 모니터용 제품 생산설비 용도 전환(공급량 제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
20	2003.7.9.	가격유지 및 인하폭 결정 생산설비 용도전환 (공급량 제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
21	2003.7.25.	TV용 제품 전략 논의 가격공조 재확인	엘지필립스, 씨엠오	양자회의

22	2003.7.25.	확인안됨	엘지필립스, 에이유오	양자회의
23	2003.8.5.	주요제품 가격 유지 및 일부제품 가격 인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
24	2003.8.7.	출하목표, 생산설비 현황, 예측 수요 등 정보교환	엘지필립스, 씨피티	양자회의
25	2003.8.19.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
26	2003.8.28.	수급전망 논의 정기적 교류회 개최 합의 엘지필립스-에이유오 TV용 제품 협력위원회 설립 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
27	2003.9.5.	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
28	2003.10.3.	주요제품 가격 인상 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
29	2003.10.20.	모니터용 주요 제품 가격인상폭 및 가격 유지 합의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
30	2003.10.21.	4.5세대 생산설비 가동 및 TV용 제품 전략 논의	삼성전자, 씨피티	양자회의
31	2003.10.21.	5세대라인 생산설비 계획 및 TV용 제품 전략 논의	삼성전자, 에이유오	양자회의
32	2003.10.21.	TV용 패널 제품 전략	삼성전자, 씨엠오	양자회의
33	2003.11.4.	시장수급 상황, TV용 패널 제품 마케팅 전략 등 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
34	2003.11.7.	영업관련 정보 교환 4분기 로드맵 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
35	2003.11.17.	주요제품 가격유지 및 인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의

36	2003.12월경	전월 선적량 및 당월 가격 등 영업관련 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
37	2003.12.10.	주요제품 가격인상 및 생산설비 용도전환 (공급량 제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
38	2003.12.24.	시장정보 및 사업전략 공유	엘지필립스, 씨피티	양자회의

(1) 2003년 1월 6일 다자회의

210 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 1. 6. 대만 타이페이에 위치한 마포다방(麻布茶房)에서 12:30부터 한스타의 주최로 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 ◎◎ 쉬, ◎◎◎ 황, ○○○ 첸, ○○ 리우, 대만엘지의 ●●● 쉬, ◎◎◎ 헝, 씨엠오의 ▲▲ 친, Ω 왕, ○○ 우, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ◇◇◇ 첸, ○ 양, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 한스타의 ◇◇◇ 첸이 2003. 1 .2. 위 참석예정자들에게 보낸 “Jan '03 Vendor Meeting”란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-1호증)에 의해 인정된다. 피심인들은 이 회의에서 전월 선적량, 당월 견적가격 등 주요 영업 관련 정보를 교환하였다.

(2) 2003년 1월 9일 다자회의

211 피심인 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 1. 9. 대만 타이페이에 소재한 르바 크라운 플라자 호텔 3층 회의실에서 오전 9:30부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 J.C. 왕, ○○ 첸, ○○○ 렁, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ΩΩ 쳉, ○○○ 타이, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 한스타의 ◆◆◆◆ 조, 目 우, 샘 황, ▶▶▶ 린 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 1. 13. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “SM030109 (CM)”라는 제목의 전자우편(소갑 제5-3-3호증)에 의하여 인정된다.

212 회의 참석자들은 각 사의 가격현황을 점검하고 회의에서 합의한 사항을 준수하고 있는지를 확인하였다. 또한 가격인상 여부를 논의하였는 바, 삼성전자와 씨피티는 1~2분기 수요가 많을 것으로 주장하면서 15인치 모니터용 제품과 14인치 노트북용 제품의 가격인상을 주장하였다. 삼성전자는 노트북용 패널 생산능력을 모니터로 이동할 계획이며 사장의 명령으로 가격 인상을 추진 중이라고 입장을, 에이유오와 씨엠오는 전체 의견을 따르겠다는 입장을 보였다.

<표 166> 엘지필립스의 "SM030109 (CM)" 전자우편 (소갑 제5-3-3호증)

<분위기> - S, CP 등은 1~2Q 수요 Strong 주장하며, 각각 15M와 14N의 가격 인상을 주장. - A와 CM은 전체 의견을 따르겠다고 하나 여전히 관망세. - H는 12월 대비 조금은 보수적인 입장을 취함. <수급> (중략) - S의 경우 17″Panel은 Allocation 상황으로 NB Capa를 MNT로 이동할 계획이며, 사장 명령으로 가격 인상 추진 중이라 함. 3월~2Q간에 시작하는 New Project가 많아 Seasonality에 불구하고, 2Q 수요 Strong할 것으로 보인다고 함. IBM, HP의 Commercial Demand 도 위축 기미가 안 보인다고 함.

(3) 2003년 2월 13일 다자회의

213 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 2. 13. 씨피티의 주최로 대만 타이페이에 소재한 타이카페(鈦咖啡)에서 12:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◎◎◎ 황, ○○○ 첸, ◎◎ 쉬, ○○ 리우, 대만엘지의 ◎◎◎ 헝, ●●● 쉬, 씨엠오의 ○○ 우, ▲▲ 친, Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, ○○ 콴, 한스타의 ◇◇◇ 첸[54], ○ 양, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 2003. 2. 7. 전송한 "Feb. '03 Vendor Meeting"란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-4호증) 에 의하여 인정된

54) ◇◇◇ 첸은 한스타에서 근무하였으나, 2003. 3월 퇴사하여 씨엠오로 이직하였다. ◇◇◇ 첸은 씨엠오로 이직한 이후에도 다자회의에 참석하였다.

다.

214 이 회의에서 피심인들은 전월 선적량과 가격 추이 등을 포함한 주요 영업정보를 교환하였다.

<표 167> 씨피티의 “回信 : Feb. '03 Vendor Meeting”(소갑 제5-3-4호증)

참 시간이 빨리도 갑니다. 월례 vendor모임 시간이 거의 가까이 왔습니다. 이번에는 우리 CPT가 2월 13일 12:00에 주최하고자 합니다.

(4) 2003년 2월 18일~19일 기간 중 양자회의 (삼성전자-에이유오)

215 피심인 삼성전자와 에이유오는 위 일자에 대만에서 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 이○○ 사장과 에이유오의 임원 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧가 2003. 2. 21. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “SS-LCD Meeting”(소갑 제5-3-5호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

216 이 회의에서 삼성전자 이○○ 사장은 에이유오측에 가격 인상에 협조할 것을 제안하였다. 아울러 삼성전자는 2003. 2. 20. 이㉢㉢ 전무가 에이유오와 씨피티를 방문하고, 김○○ 상무가 씨엠오를 방문하는 등 본사 임원들이 2003년 2월 경 대만 업체들을 방문하여 가격인상에 공조할 것을 요청한 사실이 확인된다.

<표 168> 엘지필립스의 “SS-LCD Meeting”(소갑 제5-3-5호증)

(2). 가격 : 2/20일 AUO의 K.Y. Lee와 CPT를 만났으며, (CMO는 김○○ 상무가 만남), 가격인상에 협조해 줄 것을 역설했다 함. 아울러 LPL과 삼성이 시장을 주도하는 만큼 양사가 협력하면 목적 달성이 가능할 것으로 강조. (18~19일 이○○ 사장이 AUO와 Inventec을 방문했음.)

(5) 2003년 2월 21일 양자회의 (삼성전자-엘지필립스)

217 피심인 삼성전자와 엘지필립스는 위 일자에 대만에 소재한 웨스틴 호텔 3층에서 오전 7:30부터 9:00까지 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 삼성전자의 이㉢㉢ 상무, 홍㉠㉠ 상무보, 대만삼성의 조◉◉ 차장, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 박♧♧ 차장 등이 참석하였다. 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 2. 21. 엘지필립스 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 "SS-LCD Meeting"(소갑 제5-3-5호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

218 이 회의에서 피심인들은 시장상황, 가격동향, 대만 업체들의 5세대 라인 전망 등 영업 및 마케팅 문제에 대한 의견을 교환하였다. 삼성전자는 당시 시장상황이 공급초과 상태로 전망되므로 삼성전자와 엘지필립스가 협력하여 가격을 소폭 올릴 것을 제안하였다. 이에 엘지필립스는 조심스러운 가격인상을 제안하였으나, 삼성전자는 가격을 인상하더라도 수요의 감소는 없을 것이라고 하면서 대만업체의 협력도 유도하자는 입장을 표명하였다.

219 또한 삼성전자는 2003년 2월에 삼성전자 본사의 임원들이 대만 업체를 방문하여 가격 인상에 협조하여 줄 것을 요청한 사실을 언급하였고 엘지필립스와 삼성전자가 시장을 주도하는 만큼 양사가 협력하면 가격인상의 목적 달성이 가능하다고 강조하였다. 이러한 논의와 함께 양 사는 교류 노력을 더욱 강화하기로 하였다.

<표 169> 엘지필립스 박♧♧ 차장의 "SS-LCD Meeting"(소갑 제5-3-5호증)

부문장님, 오늘 아침 Westin Hotel에서 있었던 삼성 이㉢㉢ 상무와의 조찬 Meeting 요약을 송부합니다. 참고하시기 바랍니다. 1. 2003.2.21. (금), 07:30-09:00, Westin Hotel 3F, 조찬 Meeting 2. 이㉢㉢ 상무, 洪完勳 상무보, 조◉◉ 차장 법인장, 박♧♧ 차장. 3. 분위기 - 김㉡㉡ 법인장 귀임하고 새로 부임한 홍완훈 법인장과의 상견례 및 수급, 가격, 대만 G.5 전망 등 Sales & Marketing Issue에 대한 의견을 교환하였음.

- 최근 삼성의 수급전망이 [상반기 Short : 하반기 Over Supply]에서 [상.하반기 Shortage]로 변화되었음을 밝히며, LPL과 SS이 협력하여 가격을 소폭 올릴 것을 제안하였음.

- 앞으로 양사 교류 노력도 강화하겠다고 언급.

4. 내용

(1). 수급 : 최근 SS MKT'G은 하반기 O-Supply에서 '03 전체 Shortage로 전망 수정. 이유는 대만 등 신규 G.5 FAB의 Ramp-up이 예상보다 늦어질 것이라는 점과 함께 TV시장이 상당히 빠르게 성장할 것이라는 점을 강조.
(TV 관련 삼성 동태 파악 필요)

(2). 가격 : 2/20일 AUO의 K.Y.Lee와 CPT를 만났으며, (CMO는 김○○ 상무가 만남), 가격 인상에 협조해 줄 것을 역설했다 함. 아울러 LPL과 삼성이 시장을 주도하는 만큼 양사가 협력하면 목적 달성이 가능할 것으로 강조.
(18-19일 이○○ 사장이 AUO와 Inventec을 방문했음.)

작년의 하반기의 경험과 2nd Tier 업체에 대한 압박 수단으로서의 가격 Positioning 등의 이유로 조심스럽게 인상해야 한다고 제언하자, Panel 가격 $190일 때 Set 가격 $299 유지가능하므로 Demand 감소 없을 것으로 판단한다고 함.
Under cost 판매로 손해가 있더라도 대만 업체들은 G.5이상에 대한 투자를 지속할 것으로 예상한다고 함.

급격하고 대폭적인 인상은 불가하고 [$190/15″X(N, M)] , [$280/17″M] 정도가 적정가격선으로 판단한다고 함.

(LPL은 $180-185 정도가 적정하다고 생각된다고 의견을 밝혔음.)

가격인상으로 SS향 P/O의 감소가 있더라도 TV와 Mobile phone Panel 판매로 Recovery 가능하다는 자신감을 보임.
(SS의 Color Phone 40M/'03 예상. TV도 자체 수요 혹은 외부 수요의 대폭 확대가 있지 않았나 추측됨. - 파악 요망)

cf. SS TWN에 의하면 AUO의 HP향 14″가격은 $158/Jan., $165/Feb.라고 하며, SS의 HP 향 15″NB 가격은 $180/Mar.라고 함.

(6) 2003년 3월 8일 다자회의

220 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 3. 8. 오후 12:00에 대만 타이페이에 소재한 애프터눈 티(Afternoon Tea)에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, ◎◎◎ 황, ◎◎ 쉬, ○○ 리우, 대만엘지의 ●●● 쉬, ◎◎◎ 헝, 씨엠오의 ○○ 우, Ω 왕, 씨피티의 ○○ 콴, ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ○ 양, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 대만삼성의 ○○○ 첸이 2003. 3. 3. 회의참석 예정자들에게 전송한 "March. '03 Vendor Meeting"(소갑 제5-3-6호증)에 의하여 인정된

다.

221 이 회의에서 피심인들은 전월 선적량, 당월 가격 등 주요 영업관련 정보를 교환하였다.

<표 170> 삼성전자 ○○○ 첸이 전송한 “March. '03 Vendor Meeting”(소갑 제5-3-6호증)

여러분, 연휴 어떻게 보내고 계신지요? 모두 좋은 시간 보내고 계시길 바랍니다. 짧은 2월이 가고, 다시 한번 월례회를 갖습니다. 이번 달에는 3월 8일 (금) 12시에 “Afternoon Tea”(敦南 B1)에서 모임을 가질 예정입니다. 시간 및 장소가 괜찮으신지 회신 바랍니다.

(7) 2003년 3월 20일 다자회의

222 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 3. 20. 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 4층 회의실에서 오전 10:00부터 12:30까지 에이유오의 주최로 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, ▶▶▶ 린, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 렁, ○○○ 바이, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ▤ 우, ◎◎ 쳉 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 3. 26. 엘지필립스의 구ⓒⓒ 부사장 등에게 전송한 “SM030320 (CM)” 이란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-7호증) 및 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 “보고(대외비)”라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-3-9호증)에 각 기재된 각 내용에 의해 인정된다.

223 회의 참석자들은 2003년 2월 각 업체의 가격책정 현황을 점검하여 합의한 사항의 준수 여부를 확인하였다. 이 확인과정에서 한스타는 HP에 공급하는 15인치 노트북용 제품 가격이 3월에 170달러, 4월 174달러임을 인정하였고, 에이유오는 큐디아이가 17인치 모니터용 제품을 3월에 240달러로 견적하고 있다고 지적하였다. 또한 피심인들은 가격인상과 관련하여 구체적으로는 4월에 노트북용 15인치 패널은 5달러

를 인상하고, 모니터용 15인치 패널의 가격은 각 업체들이 2월 가격을 유지하거나 5달러 범위 내에서 인상하기로 합의하였다.

<표 171> 엘지필립스의 “SM030320 (CM)”(소갑 제5-3-7호증)

<기타> - H사의 HP향 15” NB 가격은 $170/Mar $174/Apr이라고 실토함. - A에 의하면, QDI가 $240/17″M, Mar Quote하고 있다고 함. (중략) - S가 홀로 가격 인상을 주장하는 가운데, 대부분의 업체가 조심스럽게 인상 가능성 고려 - 4월 NB 가격은 S를 제외한 모든 업체가 Stay, MNT는 15″- $5 인상, 17″- $3~5 정도로 조심스럽게 인상하여 향후 대비하는 분위기

<표 172> 씨피티의 “보고 (대외비)”(소갑 제5-3-9호증)

[차기회의] Operation Meeting(관리자급 회의) : 4월 11일 09:00 a.m.

(8) 2003년 4월 11일 다자회의

224 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 4. 11. 대만 타이페이에 소재한 벨리니에서 엘지필립스의 주최로 오후 12:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ◎◎◎ 황, ◎◎ 쉬, ○○ 리우, 대만엘지의 ●●● 쉬, 씨엠오의 ○○ 우, ▲▲ 친, 씨피티의 ○○ 콴, ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, 한스타의 ○ 양, 아이비, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석할 예정이었다. 이러한 사실은 대만삼성의 ◎◎◎ 황이 2003. 4. 10. 전송한 “Re : 回信 : April. ′03 Meeting”(소갑 제5-3-12호증)에 의하여 인정된다.

225 이 회의에서 피심인들은 각 사의 전월 선적량과 당월 가격을 포함한 주요 영업정보를 교환하였다.

226 아울러 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 같은 날 위 다자회의와 별도로 대만에 소재한 호텔 회의실에서 관리자급 다자회의를

개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○-○ 왕, ○○○ 렁, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ΩΩ 쳉, 한스타의 ▤ 우, ◎◎ 쳉, ○○ 리앙 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ΩΩ 쳉이 작성한 "영관시장검토(映管市場檢討)"라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-3-13호증) 기재 내용에 의해 인정된다.

<표 173> 씨피티의 "영관시장검토(映管市場檢討)" (소갑 제5-3-12호증)

1. 주요 TFT 제조사들에 의한 공급 검토

	3月	NB	FPM	TV	4月	NB	FPM	TV	5月	NB	FPM	TV
SEC	1200	610	570	20	1280	550	680	50	1360	610	680	70
LPL	1280	480	750	50	1470	500	920	50	1600	500	1000	100
AUO	740	150	590		795	175	620		795	175	620	
CMO	572	100	457	15	592	75	485	32	617	75	500	42
CPT	450	45	405		430	50	380		430	40	390	
HSD	380	120	260		407	97	310		427	97	330	
小計	4622	1505	3032	85	4974	1447	3395	132	5229	1497	3520	212

(중략)

a. SEC : (중략) NB 생산(노트북 용)이 FPM(모니터) 생산으로 변경된 이유는 HP가 3월에 약속한 주문량의 20%만 받음에 따라 HP 모델이 추가로 생산되지 않았기 때문이다. 그러나 전체 주문량은 여전히 많았으므로 델/IBM은 생산량 증가를 요청했다.
b. LPL: 18.1″에 대한 낮은 주문량으로 인해(아직도 한달 분의 재고량이 있음), 15″에 대한 첫째 G5는 생산을 시작했으며 2번째 G5는 이번 달 17.0″에 대한 대량 생산을 시작했다. 주문이 여전히 많으므로 FPM보다는 TV에 대한 공급부족이 더 크다.
c. AUO: AUO는 G5 유리기판 투입을 시작해, 4월 : 5k와 5월: 10k를 생산했다. 17″의 생산은 이번 달에 시작되며 15″의 생산은 6월에 시작된다.
d. CMO: CMO는 이번 달에 델로부터 승인을 얻었으며, 향후 2달이 지나면 델의 노트북 주문을 받을 것으로 생각한다. G5는 8월 말에 일정보다 신속하게 주로 17″ FPM/20/23/27″ TV의 양산을 시작할 것이다. 30″의 G4 생산(2up) 산출율은 70%이다. 원래 19″에 대한 계획은 90k였지만 후지쯔에서의 생산량 증가 지연으로 인해 15~30k로 줄어들었다.

227 회의참석자들은 제조업자들의 공급량을 검토하였으며, 3월 회의에서 합의한 생산설비 전환 계획을 준수하고 있는지도 점검하였다. 이러한 합의준수여부 점검 과정에서 일부 제조업체들은 생산설비 전환 계획을 준수하지 못한 이유를 해명하기도 하였고, 가격검토를 통해 15인치 제품의 5월 가격을 소폭인상하기로 합의하였다.

<표 174> 씨피티의 "영관시장검토(映管市場檢討)"(소갑 제5-3-13호증)

2. 가격검토 :

SEC는 높은 수요로 인해 시장에서 다른 제조사들의 의견에도 불구하고 5월에 가격을 인상하기로 결정했다. LPL은 SEC의 강경한 입장과는 달리 비용이 현재 가격에 충분히 반영되어 있기에 추가 가격인상은 시장에서 수용능력을 넘어설 것으로 생각한다. LPL은 가격 인상을 보류 중이며, 반드시 강행해야 한다면 단지 $2 인상을 생각하고 있다. HSD는 대만 제조사들 중 가장 강경한 회사로서 전체적으로 $190까지 인상할 예정이다. AUO와 CMO는 가장 보수적인 회사로, 그들의 현 시장 가격은 $180에 달하는 것으로 보이며 5월에 $2 인상을 계획 중이며 후에 $5 인상을 고려 중이다.

228 씨피티의 ΩΩ 쳉은 관리자급 다자회의의 회의결과를 회사측에 보고하면서, 합의된 내용은 15인치 제품의 가격인상이지만 시장에서의 수요가 있는 점을 고려하여 17인치 제품의 가격 인상도 추가적으로 검토할 것을 제안하였다.[55]

<표 175> 씨피티의 "영관시장검토(映管市場檢討)"(소갑 제5-3-13호증)

계획 : 공급 및 수요와 가격 전략에 대한 CPT 내부 토의 2~5월 사이의 주요 6개 TFT 제조사들의 생산상황에 따르면 (아래 표 참조), 모니터 패널 총 공급량은 33% 증가했다. 17″은 (Quanta Display/Hydis의 생산량 증가 포함) 거의 두 배로 증가했다. 노트북/TV에 주로 집중하는 SEC는 시장 변화에 관심이 별로 없다. 그 밖에 17″의 가격이 과도한 경쟁에도 불구하고 하락하지 않았다는 것이 이례적이다. 합의 사항은 15″ 가격 인상이지만, 이것이 AUO/CMO/LPL이 현 상태를 유지하도록 하는 원동력인지는 확실치 않다. 시장에서의 수요가 아직 있고 17″의 이후 시장 상황을 고려할 때 내 의견은 CPT가 5월에 $5 인상해야 한다는 것이다.

(9) 2003년 4월 17일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

229 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 한국 서울에 소재한 엘지 트윈빌딩 17층 대회의실에서 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 전○○ 시장전략담당, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 에이유오의 ○○ 리 회장, ㉤㉤ 첸 사장, ○ ○ 루 부사장, ▷▷ ▷▷ 부사장 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 엘지필립스 한재성 과장이 2003. 4. 21. 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 "AU Optronics 회의록 (4/17)"(소갑 제5-3-13호증), 엘지필립스 한재성의 진술조서(소갑 제2-19호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

230 이 회의에서 피심인들은 모니터용 주요 패널 제품의 가격 공조를 협의하였

55) 동 문서의 내용을 통하여 씨피티가 다자회의에서 결정된 가격 기준을 자신의 가격 결정에 중요한 지침으로 활용하였음을 알 수 있다.

다. 에이유오는 시장을 통제하기 위해서는 시장점유율이 약 60%를 차지하는 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오가 가격을 유지해야 함을 언급하면서 주요제품에 대한 가격공조를 제안하였다. 이에 엘지필립스는 일부 대만업체가 시장을 흐리고 있어 시장전체를 통제하기 어렵기 때문에 대만 1위 업체인 에이유오가 다른 대만업체를 선도하도록 요청함으로써 가격공조에 동의하였다. 또한 에이유오는 모니터용 17인치 제품의 가격을 260~270달러로 할 것을 제안하였고, 15인치 제품과의 적정가격 차이로 70달러를 제안하였다. 이에 엘지필립스는 15인치 제품의 적정가격을 200달러, 17인치 제품의 적정 가격을 270달러로 언급하였는 바, 양 사가 두 규격 제품의 가격수준에 대하여 합의하였음이 인정된다.

<표 176> 엘지필립스의 "AU Optronics 회의록 (4/17)"(소갑 제5-3-13호증)

확실히 1등 합시다! 4월 17일 AUO 사장단과의 Meeting에 대한 주요 회의내용을 아래와 같이 정리 보고드립니다. (중략) - AUO의 시장전망 - 2003년 수급에 대해서 tight한 balance market을 예상하나, 04년도는 심각한 oversupply를 전망함 - 이 이유에 대해서는 G5의 빠른 ramp-up에 기인한 것이라 설명 함 - 다만 공급쪽의 숫자를 언론에 발표된 숫자를 그대로 사용하여 높게 예측하였고, 수요는 약 5M 정도 낮게 보고 있어 이러한 결과가 나온 것으로 보여짐('03 MNT 수요 예상 65Mpcs) (중략) - 주요 논의 및 제안 사항 - AUO: MNT 15″vs 17″는 가격 Gap관리가 중요하며, 적정 Gap은 약 $70 적당함을 설명 함 - AUO : COA(Chip on Array) 채택을 질문하였으며, AUO도 개발 중임. - AUO : 시장을 control하기 위해 MNT 주 공급업체인 LPL, SS, AUO가 가격을 유지해야하며, 상호 공조를 제안 함. 17″가격 제안 $260~$270 - LPL: 15″$200, 17″$270, 18″$300 정도가 적당하다 설명하며, 일부 대만업체가 시장을 흐리고 있어 시장 전체를 control하기 어렵기 때문에 대만 1위 업체인 AUO에서 타 대만업체를 leading할 수 있도록 해달라고 요청함 - AUO: LPL, SS, AUO의 M/S가 약 60% 정도로 시장을 control할 수 있는 시장점유율을 가지고 있기 때문에 상호 협조가 아주 중요함을 설명 함.

<표 177> 엘지필립스의 한재성의 진술조서 (소갑 제2-16호증)

문21) 이 회의에서는 어떤 것이 논의되었나요? 답21) 회의록에 의하면, 양 사의 근황, 양 사가 보는 시장전망, 투자 정보 등의 정보를 교환하였고, 당시 주요제품이던 15인치, 17인치의 가격정보를 교환하며 양 사의 상호 협조를 논의했던 것으로 보입니다.

문22) 경쟁사의 가격정보는 공개된 정보였나요?
답22) 공개된 정보는 아니었습니다. 가격은 상당히 민감하고도 중요한 정보입니다.

문25) 이 회의에서 AUO는 모니터용 제품의 주 공급업체인 엘지, 삼성, 에이유오가 가격을 유지해야 하며 상호 공조할 것을 제안하였나요?
답25) 회의록에 의하면 AUO는 삼성, 엘지필립스, AUO 등 리딩 업체들이 시장을 컨트롤할 시장점유율을 가지고 있기 때문에 상호 협조가 아주 중요할 것 같다고 했습니다.

문26) 당시 엘지필립스, 삼성전자, AUO의 시장점유율이 시장을 좌우할 수 있는 정도였나요?
답26) 2003년 당시 대형제품에 대한 3사 시장점유율이 약 60%에 달하였고, 이는 시장에 영향을 미칠 수 있는 점유율에 해당하였습니다.

문27) 이 회의에서 엘지필립스 역시 주요제품의 적정 가격을 제시하며 대만 1위 업체가 타 대만업체를 리딩할 수 있도록 해달라고 하였나요?
답27) 예. 회의록에 의하면 작은 업체들이 시장을 흐리는 것을 방지하기 위해 이를 제안하였던 것으로 보입니다.

문29) 이 회의에서 엘지필립스는 IT용 제품에 대한 생산능력을 TV용 제품으로 돌려 수급조정을 할 것을 제안하였나요?
답29) 2003년 경은 TV용 제품이 태동하던 시점으로, 대형 인치 제품을 만들면 IT용 제품에 대한 공급을 줄이게 되므로 시장의 수급을 조절하는 것이 가능합니다. 당시는 오버 서플라이 시점으로 보여 수급의 조절이 필요했던 시점으로 보이고 엘지필립스는 이 회의에서 이러한 희망을 이야기했던 것으로 보입니다.

231 이어서 피심인들은 모니터용 제품 가격이 하락하는 것을 막기 위하여 모니터용 15인치 제품과 17인치 제품의 생산을 대형 규격 제품 생산으로 전환하는 방안에 대해서도 논의하였다.

<표 178> <u>엘지필립스의 “AU Optronics 회의록 (4/17)”(소갑 제5-3-13호증)</u>

- LPL: 시장이 수급조절능력에 대해 LPL은 TV부분 등 대형size에 집중하고 있기 때문에 치열한 경쟁을 하고 있는 15″/17″를 분산 수용할 능력이 됨을 설명하며, AUO도 TV 등 대형 size생산을 통한 수급조절을 희망 함

(10) 2003년 4월 17일 양자회의 (삼성전자-에이유오)

232 피심인 삼성전자와 에이유오는 2003. 4. 17. 한국에서 양자회의를 개최하였다. 에이유오는 위 (9)에서 살펴본 엘지필립스와의 양자회의가 있던 그 날에 삼성전자를 방문하여 양자회의를 개최하였는 바, 삼성전자와의 양자회의 개최 사실 및 논의내용은 에이유오를 통해 엘지필립스에 전달되었다. 이러한 사실은 엘지필립스의 한재성이 2003. 4. 25. 구㉢㉢ 부사장 등 임직원들에게 전송한 “AU/SS Meeting 내

용 보고/ AU Optronics 회의록 (4/17)"(소갑 제5-3-15호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

233 이 회의에서 삼성전자는 2003년은 공급부족 상황이 지속될 것이나, 2004년은 심각한 공급초과 상황이 발생될 것으로 전망하였고, 참석자들은 모니터용 주요 제품의 구체적인 가격계획도 공유하였다. 삼성전자는 17인치 모니터용 제품 가격을 엘지필립스와 에이유오의 합의가격인 270달러와 동일한 가격으로 견적할 계획이었음이 확인된다.

<표 179> 엘지필립스의 "AU/SS Meeting 내용보고/ AU Optronics 회의록(4/17)" (소갑 제5-3-14호증)

From: 한재성 Sent: 4/25/2003 2:04 AM.
To: 구㉢㉢
Cc: 권㉤㉤; 전○○; 신㉦㉦; 정◆◆; 오○○; 윤○○; 정○○
Bcc: 박♧♧
Subject: AU/SS Meeting 내용보고/ AU Optronics 회의록(4/17)

지난 4월 17일 AU의 LPL 방문 후 삼성과의 Meeting이 있었으며, 그 Meeting에 대해 파악된 내용을 아래와 같이 보고 드립니다.

<AU/SS Meeting>
- 삼성에서 바라본 수급
  금년(03)의 수급은 Tight한 상황이 지속될 것으로 보고 있으며,
  내년(04)은 심각한 Oversupply가 발생될 것으로 전망 함.

(중략)

- Pricing(삼성)
  전체적으로는 기존 가격을 유지할 계획이며, 인상한다해도 점진적 인상 계획임(이러한 가격 기조는 3사(LPL, SS, AU) 비슷한 상황으로 보여짐)
  15″가격은 $190~$185를 Highst로 생각하고 있는 것으로 보여 짐
  17″는 기존 가격 유지하고자 함(적정 가격에 대해 약 $270을 생각하고 있는 것으로 보임)

(중략)

- AUO: 시장을 control하기 위해 MNT 주 공급업체인 LPL, SS, AUO가 가격을 유지해야하며, 상호 공조를 제안 함. 17″가격 제안 $260~$270
- LPL: 15″$200, 17″$270, 18″$300 정도가 적당하다 설명하며, 일부 대만업체가 시장을 흐리고 있어 시장 전체를 control하기 어렵기 때문에 대만 1위 업체인 AUO에서 타 대만업체를 leading할 수 있도록 해달라고 요청함

(11) 2003년 5월 경 다자회의

234 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003년 5월 경 대만에서 모니터용, 노트북용, TV용 주요 제품의 5월 가격 및 고객별 선적량 정보를 교환하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ◇◇◇ 첸이 2003. 5. 23. 전송한 "INFORMATION LEAKAGE!!! PLEASE TAKE THIS VERY SERIOUSLY!!!"란 제목의 전자우편에 기재된 내용(소갑 제5-3-15호증)에 의해 인정된다.

235 한편 위에서 교환된 정보는 당시 외부로 유출이 되었고, 이를 발견한 씨엠오의 ◇◇◇ 첸은 씨피티의 ☆☆☆ 쉬에게 유출된 정보의 형식을 전달하며 이를 누출한 사람을 색출하여 조치할 것임을 알렸다. 이러한 사실을 통해 ◇◇◇ 첸, ☆☆☆ 쉬 등이 벤더 파티 등에서 교환한 정보는 대외비로 유지되고 있었음이 확인된다.

<표 180> <u>씨엠오의 "INFORMATION LEAKAGE!!! PLEASE TAKE THIS VERY SERIOUSLY!!!"(소갑 제5-3-15호증)</u>

주제 : 정보유출!!! 이를 매우 심각하게 받아들여주십시오!!!
☆☆☆ 귀하
이것이 제가 지난 번에 언급했던 정보로 우리들을 매우 놀라게 하고 화나게 했던 것입니다.
저는 아마도 이 형식으로부터, 이를 작성한 사람을 찾을 수 있을 것이라 생각합니다. 어쨌든, 우리가 이 사람을 찾아서 어떠한 조치를 해야 한다고 생각합니다.

(12) 2003년 6월 11일 다자회의

236 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 6. 11.에 대만에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 호텔 회의실에서 씨엠오의 주최로 오후 2:00부터 5:30까지 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 조◉◉, ▶▶▶ 린, 대만엘지의 박♧♧, 에이유오의 ○○○ 렁, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ○○ 리앙 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)"라는 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-3-19호증)에 의하여 인정된다.

237 회의 참석자들은 각 업체별로 주요 품목에 대한 전월 합의사항을 준수하였는지를 점검하였는 바, 모니터용 제품의 경우 합의가격보다 다소 낮은 경우가 있었으나, 노트북용 제품의 경우는 각 업체가 모두 합의가격을 준수하였음을 확인하였다. 이어 피심인들은 비수기인 7~8월 동안 가격을 인하하지 않고 유지하기로 합의하였다.

<표 181> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-3-19호증)

〔가격검토〕

1. 아래 가격 목록 참조

(중략)

TFT-LCD Price Trend for Notebook Application				
Display Size	Vendor	May	June	July
12.1 〃 XGA	HSD	175	175	175
	SEC	165	165	165
	LGP	165	165	165
	Torisan			
13.3 〃	AUO			
	LGP			
	CPT	165	165~170	175
	AUO	165~175	165~175	165~175
14.1 〃 .	CMO	165~170	165~170	165~170
	HSD			
	SEC	180	180	180
	LGP	170	175	180
15 〃 XGA	SEC	200	200	200
	LGP	190~195	190~195	190~195
	AUO	190~195	190~195	190~195
	CMO	190~195	190~195	190~195
	HSD	195~198	195~198	195~198
	SEC	230	230	230
	LGP	210	210	210
15 〃 SXGA+	IBM	215	215	215
	AUO	215	215	215
	HSD	215	215	215
	CPT	210	210	210
15.4 〃 W	SEC	240	240	240
17 〃 W	SEC	340	340	340
	LGP	340	340	340

2. 전반적으로, 7월/8월 비수기에 대한 대응은 가격 인하와 함께 6월에 이미 나타났다. 모든 제조사들이 가격을 유지하기를 희망한다.

238 한편, 피심인들은 HP에 대한 6월 견적시 합의된 위 가격안을 실행하였다.

이러한 사실은 삼성전자의 김태우가 2003. 5. 13. 삼성전자 임직원들에게 전송한 “RE : HP 6”라는 제목의 전자우편(소갑 제5-3-20호증), 엘지필립스의 권재영이 2003. 6. 16. 엘지필립스 임직원들에게 전송한 “Re: Re: Fw: Price offer and support volume for July” 전자우편(소갑 제5-3-21호증), 엘지필립스 임태형이 2003. 6. 16. 엘지필립스 임직원들에게 전송한 “Re: Re: Fw: Price offer and support volume for July” 전자우편(소갑 제5-3-21호증) 등에 의해 인정된다.

<표 182> 엘지필립스의 “RE : HP 6”(소갑 제5-3-20호증)

수신 : 김□□ 차장

하기와 같이 HP 6월 가격 본사안을 알려드립니다.
HP와 가격 협의 완료 부탁드리겠습니다.

	5월 가격	6월 HP Tgt	6월 가격안	6월 물량안
121XF	$155	$155	$155	8K
121XJ	$165	$160	$165	8K
150XB(L4)	$195	$190	$200	5K
150XB(L5)	$195	$190	$200	145K
141XC	$175	$175	$180	30K
141XF	$175	$175	$180	1K
141P2	$200	$185	$200	7K
154X1	$230	$220	$230	9K
154P1	$260	$250	$260	2.5K
154U1	$320	$320	$320	0.5K
TTL				216K

<표 183> 엘지필립스의 “Re: Re: Fw: Price offer and support volume for July”(소갑 제5-3-21호증)

대만에서 파악하고 있는 6월 HP에 대한 경쟁사 가격은

- SS : High price positionning
→ 141X : $180, 150X : $200

- AUO : 저가격 공세
→ 141X : $165

전체적으로 141X는 SS 제외 시 $170 이하로 quote되는 상황이며 대만 내 가격은 $165 선입니다.

150X는 $190~$200(SS)입니다.

<표 184> 엘지필립스의 “Re: Re: Fw: Price offer and support volume for July”(소갑 제5-3-21호증)

수고많으십니다.

HP 내 7월 Nego 현황을 잠시 Update 해드리자면,

1) 자사는 14.1″$180/ 15″$200을 견적해 놓고 있지만 HP의 저항이 만만치 않습니다. 14.1″는 $175, 15″는 $195를 요청 중에 있으나, Big3에서 가격을 일제히 인상을 시도하고 있음으로 급하게 Nego를 완료치 않고 다시 Pending을 시켰습니다. 당지에서 파악하기에 14.1″$175-$177/ 15.0″$197-198 정도면 크게 물량에 악영향이 없을 것으로 사료됩니다만, 쉽게 가격 인하를 안해주려고 합니다. 타 거래선 상황을 지켜본 후 Last Minute에 Nego를 마감하려는 작전을 구사하려고 합니다.

2) AU는 HP로부터 크게 압박을 받고 있는데, SS와 저희가 위에서 지켜줄테니 HP에서 뭐라고 해도 크게 동요치 말라고 격려해 주었습니다. AU는 14.1″$170/ 15″$198을 던져놓고 있는데, Houston 현지에서 15″는 약간 조정해 줄 생각도 가지고 있는 것 같습니다. 일단 AU도 첫 번째 견적대비 가격 인하 불가 통보를 하기로 하였습니다.

3) SS는 아직 공식적인 견적을 자제하고 있는데 14.1″는 $185-$190, 15″는 $205라고 Verbally 통보를 하였습니다. 물론 HP에선 너무 황당하여 대꾸조차 안하고 있는 상황입니다.

4) 대만법인에서 파악하신 S사 6월 가격은 정확하오며, AU 14.1″는 $168 수준으로 파악됩니다만, 대만법인 정보를 우선 참조토록 하겠습니다.

239 피심인들의 이러한 가격 공조 실행사실은 대만엘지의 권ㅁㅁ 법인장이 2003. 6. 26. 엘지필립스의 정◆◆ 모니터 영업담당 등에게 전송한 “Re : 경쟁사동향 파악요청”이란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-22호증)에 기재된 내용에 의해서도 확인된다.

<표 185> 엘지필립스의 “Re : 경쟁사동향 파악요청(소갑 제5-3-22호증)

중국시장에서 LG의 Panel이 염가에 offer되고 있다는 정보가 대만업체를 긴장시키고, 심지어 일전을 각오하는 얘기가 나오고 있습니다.

한국 내 Dealer가 중국에 offer한 가격이라는데..(이미 선적이 되고 있고 추가 물량도 약속하고 있다고 함.)- 대만업체들이 얘기하는 것이 꼭 동 건인지는 확인 불가합니다.
현재 대만에서는 동 건을 거의 무시해 버리고 있거든요.

이미 보고 받으시고 조사하고 있는 것으로 알고 있습니다.
동 건에 대한 조속한 조치가 필요합니다.

이미 협의드린 바와 같이, 계절적 비수기 및 심리적 영향, HP의 장난(?), 대만 Integrator들의 농간 등 분위기가 심상찮은데 LG가 염가로 낸다는 얘기가 분위기를 가속화하지 않을까 우려가 되네요.

SS, AU 등과는 가격을 고수하는 방향으로 얘기를 진행해 왔는데, 일련의 사고로 신뢰관계에 손상이 올까봐 걱정입니다.
상기의 내용이 사실이 아님을 설명하고는 있지만, 어쨌든 얘기들이 나왔으니..
앞으로 국내 Dealer 관리에 더욱 조심하여야겠습니다.

CMO가 가격을 낮춘다는 얘기가 있습니다만, 2nd Tier들의 가격까지 통제는 어려울 것 같고 적어도 3사가 보조만 맞추면 큰 문제는 없으리라고 봅니다.

대만에서도 계속 공조에 Focusing하여 노력하겠습니다만 본사에서도 SS과의 공조도 강화해 주십시오.

240 또한 피심인들은 특정 용도·규격 제품의 공급초과로 인한 가격인하를 막기 위하여 특정 용도·규격 제품의 생산을 다른 용도·규격 제품의 생산으로 전환하려고도 하였다.

<표 186> 씨피티의 "보고(대외비)" (소갑 제5-3-19호증, 3074쪽)

3. 삼성전자 (중략) 2) 모니터: 19″ 수요는 15″/17″보다 높다. hp의 수요가 하락하였음이 명백한 사실을 제외하고, 다른 주요 고객의 수요(델, 애플, IBM 등 포함)는 동일하다. 현재, hp의 재고는 4주 이상 물량이며, 델은 약 1주 물량으로서 이는 정상적이다. 7월에 델의 수요는 여전히 증가할 수 있다. 17″ 수요가 약화되었음을 인정하기 위해 생산라인 조정이 먼저 이루어져야 하며 보다 많은 NB를 생산할 필요가 있음. 4. AU: 1) 생산라인 조정: 680x880은 NB15″ 및 M19″로 이동함; 저사양 M15″ 비율을 축소하고 전체 FPM 생산라인을 주로 고사양 M17″과 M19″에 집중함 (AU는 SEC와 같은 전략을 보유하고 있음: 점차로 NB15″와 M19″ 생산 비율을 확대함). 현재 AV용 중소형 크기의 판매는 호조이며 이들 제품이 핵심 수익 품목이다. 제5세대 공장은 ODF로 인해 2개월간 지체될 수 있음. 2) 모니터: TFT 산업의 전반적 공급이 수요를 초과했다고 판단; hp의 완제품 재고는 8주분 이상이다. 17″는 기준 품목이며, 6월/7월 가격이 하락하는 경우, 그 가격이 올해 하반기 동안의 전체 TFT 판매 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있다.

241 이와 함께 한스타는 HP가 15인치 모니터용 제품의 가격인하를 요구하는 것을 방지하기 위하여 6월에는 계획 생산량의 60%만 충족시키기로 약속한 사실을 다른 피심인들에게 전달하였다.

<표 187> 씨피티의 "보고(대외비)"(소갑 제5-3-19호증)

1. HSD(한스타) : 15″ 고가는 더 이상 판매 불가함. 6월에 형식적인 운영 및 hpq의 계획 수량의 60%만 충족하기로 약속함. 주문 완전 가동으로 착각을 불러일으키고 hpq[56]의 가격 인하를 방지하기 위함. 현재, LCD 모니터의 비수기 균형을 맞추기 위해 NBPC 고객에 대한 판매 방문에 집중함.

<표 188> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-8호증)

문38) 크리스탈 미팅에서 특정 수요자에 대한 협상과정에서 한스타 등의 업체가 가격을 높이기 위해 일

56) "HPQ″란 HP를 의미하는 것으로 당시는 HP와 컴팩이 합병된 직후여서 "HPQ″로 기재하였으나 이후에는 "HP″로 기재하였다.

부 물량을 빼놓고 남은 물량이 공급가능한 최대 물량이라고 한 적이 있나요? 답38) 예. 회합에서 한스타가 그런 적이 있습니다. 한스타 이외에 모든 업체들이 그런 방법을 썼습니다. 일부 물량을 떼어놓고 이를 전체 물량이라고 하여 가격을 올리는 것은 일반적으로 행해졌습니다. 회의에서 업체들은 가격을 올리기 위해 다양한 방법을 동원했습니다.

(13) 2003년 7월 9일 다자회의

242 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 7. 9. 에이유오의 주최로 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 회의실에서 오후 2:00부터 5:30까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, ▶▶▶ 린, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 렁, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ○○ 리앙 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고(대외비)"란 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-3-23호증)에 의하여 인정된다.

243 회의 참석자들은 이 회의에서 각 업체의 가격이 6월 회의에서 결정된 목표가격을 준수하였음을 확인하였고, 시장 상황에 대해서 분석한 결과, 17인치 제품의 경우 당시는 공급초과 상태이지만 가격의 대폭 인하는 피해야 한다는 것에 견해를 같이 하였으며, 에이유오와 씨엠오는 소규모 가격 인하를 하고, 삼성전자와 엘지필립스는 가격을 유지하기로 결정하였다.

<표 189> <u>씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-3-23호증)</u>

(중략) 〔가격검토〕 1. 가격표는 다음과 같다.

TFT-LCD Price Trend for Monitor/TV Application July 9, 2003					
Display Size	Vendor	May	June	July	August
M15" XGA	CPT	185 SIP	185 SIP	185 SIP	185 SIP
	AUO	185~190	185~190	185~190	185~190
	CMO	185~190	185~190	185~190	185~190
	HSD	190~195 SIP	190 SIP	191~192 SIP	191~192 SIP
	SEC	190	190	190	190
	LGP	182~187	190	190	190
M17" SXGA	AUO/TN	273	265~273	260	260
	CMO/MVA	273	273	260~255	260~255
	CPT	270	265	260~255	260~255
	LGP	270~275	270~275	265	265
	SEC/TN	285	285	275	275
M18"SXGA/MVA	CMO	290	290	290	290
	LGP	280~290	280~290	310~320	310~320
M19"SXGA/MVA	CMO	430	430	420	420
	SEC	430	430	420	420
	AUO	410~420	410~420	410~420	410~420
M17W"	LGP	280~290	280~290	280~290	280~290
	SEC				
TV20"	CMO			440	440
TV23"	HSD			700	
	LPL			720	
TV26"	SEC			1000	1000
TV30"	CMO		1350	1300~1350	1300~1350
	LGP		1400	1350~1400	1350~1400
TV32"	SEC			1450	1450

SAL01030709

TFT-LCD Price Trend for Notebook Application July 9, 2003					
	Vendor	May	June	July	August
12.1" XGA	HSD	175	175	178	178
	SEC	165	165	170	170
	LGP	165	165	170	170
	Torisan				
13.3"	AUO				
	LGP				
14.1"	CPT	165	165	170	170
	AUO	165~175	165~175	165~175	165~175
	CMO	165~170	165~170	170	170
	HSD			180	180
	SEC	180	180	180~185	180~185
	LGP	175~180	175~180	180	180

2. 전반적으로 M15/N15에 대한 수요가 강하다. 그러나 17''에 대한 공급이 수요보다 더 많아 한국의 LPL/SEC만 17'' 가격을 유지하기로 결정하였다. 대만 제조사인 AUO/CMO는 소규모 가격 인하를 실행했다. 7월과 8월 비수기로 인해 영업이 둔화될 것이다. 각 제조사는 그 판매가를 굳건히 고수하고자 한다.

244 또한 피심인들은 위 회의에서 특정 규격제품의 생산설비를 다른 용도, 규격제품 생산으로 전환할 것을 협의하였고, 이 과정에서 모니터용 제품의 공급량을 제한하기 위해 생산능력을 노트북 제품 및 TV용 제품으로 전환할 것을 합의한 사실이 씨피티의 보고 문서(소갑 제5-3-23호증)에 의하여 인정된다.

<표 190> 씨피티의 "보고 (대외비)" (소갑 제5-3-23호증)

1. HSD(한스타) : 7월 중 M15"에 대한 수요는 6월보다 나아졌다. HSD가 hpq의 가격인하 요청을 피하기 위해 최대 생산능력까지 수주한 것처럼 하여 hpq가 계획수량의 60%를 이행할 것으로 약속하는데 그쳤던 지난 달과는 다르다. 현재 HSD는 NBPC 고객들을 적극적으로 방문하며 판매를 하고 있다. NB15''XGA에 대한 수요는 양호하며 목표가격은 약 195$이다.

2. CMO:

1) 생산능력 조정: CMO는 ODF 기술을 축적해 놓았고 680x880 mm2에서 완성상태에 도달했다. CMO는 주로 고급 M19''과 TV30''/20'' 제품을 생산한다. CMO는 저가형 M15''를 300K 보유하고 있다. 전체 사업계획은 고수익 NBPC 및 TV를 목표로 하는 것이다. 모니터 생산은 단지 이용 가능한 생산능력을 흡수하는 방편일 뿐이다.

2) 모니터: 19''에 대한 시장 수요가 더 강해져서 약 100K정도 된다. 17''의 상황은 시장의 가격 경쟁으로 앞으로 떨어질 것으로 예상되며 판매 및 생산 규모는 약 100K에 머물러있다.

3) NBPC: 생산을 증가시키는 과정 중. 5월의 본래 판매 및 생산 규모는 55K에 불과했으나 현재 95K로 증가하였다.

4) TV: 30'' TV 수요가 공급보다 크다. CMO는 본래 $1200 가량이던 가격을 $1350~$1300 사이로 인상하려고 계획 중이다.

3. SEC:

1) SEC는 여름 비수기가 7월과 8월이 될 것이라고 전망했다. 미국 시장에서의 성장 폭이 미미하다는 점 외에도 유럽과 일본 시장 모두 여름 시즌이라는 점에서 수요가 하락할 것이다. 현재 모니터/NB 고객들이 주문을 축소하는 경우 이에 대한 대책으로서 생산능력을 LCD-TV로 전환할 것이다. 한국 생산라인 1,2,3,4는 모두 유리기판 0.5t으로 전환될 것이다. G5 수율은 약 75%이고 대형 TV용 ODF 제조과정에 병목현상이 여전히 존재한다.

2) 모니터: 19'' 수요는 15''/17''보다 강하다. 전 세계 공급이 점진적인 증가함에 따라 17''는 공급이 수요보다 더 많아질 것이다. 이러한 사실에도 불구하고 한국 본사는 7월부터 9월까지 17'' 가격을 인하하지 않기로 결정했다. SEC는 19'' 생산량을 증가시키고 17'' 월별 생산량은 현재 수준인 600K로 유지하기만 할 것이다.

3) NBPC: 15.4'' MP를 막 시작했음. 목표는 판매의 극대화이다. 올해 하반기에는 공급이 수요를 충족시키지 못할 것이라 예상된다. 주요 NB 제조사들의 수요는 아직 충족되지 않았다.

4. AUO:

1) 생산라인 조정: 저가형 M15''의 비율을 줄이기 위해 680x880을 NB15''와 M19''로 전환하였다. 전체 FPM 제품 라인은 주로 고급형 M 17''과 M19''를 생산할 것이다(AU의 전략적 결정은 NB15''와 M19''의 비율을 점차 늘려가는 것으로서 SEC와 비슷함).

2) 모니터: 17''는 중요한 지수이다. Hp는 6월과 7월에 주문을 축소하였는데 이는 올 하반기 전체 TFT 판매 가격에 상당한 영향을 줄 것이다.

5. LPL:

1) 생산라인: 2차 G5 라인은 4월부터 MP를 시작할 것이다. 주로 17''가 될 것이고 수율은 80%일 것이다. M15''는 축소과정에 있는데 이 제품이 향후 주요 수요제품이 안될 것이기 때문이다. M15''의 비율은 TV20''/30'' 및 NB15'' 생산량을 늘릴 수 있도록 축소할 것이다.

3) 모니터/NB: 전망은 거의 같다. 한국 본사의 17'' 정책은 7월에는 가격을 내리지 말라는 것이다.

(14) 2003년 8월 5일 다자회의

245 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔에서 씨피티의 주최로 오후 2:30부터 5:30까지 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장과 ▶▶▶ 린,

대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 렁, ○○○ 웡, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ΩΩ 쳉, ○○○ 예, ☆☆☆ 쉬, 한스타의 目 우, ◎◎ 쳉, ○○ 리앙 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 8. 11. 전송한 "SM030805"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-3-29호증) 및 씨피티의 ☆☆☆ 쉬가 작성한 "보고 (대외비)"란 제목의 회의결과 보고서(소갑 제5-3-30호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

246 피심인들은 이 회의에서 시장상황에 대한 분석 후에 엘지필립스를 제외한 다른 업체들은 모니터용 15인치 제품에 대해 8월 가격을 소폭 인상하기로 합의하였다. 반면 14인치 노트북용 제품은 9월에 180달러 수준으로 인상하거나 유지하며 15인치 노트북용 제품은 9월에 3~5달러 인상하는 등 15인치 모니터용 제품 이외의 제품에 대해서는 대체로 기존 가격을 유지하는 차원에서 합의가 이루어졌다.

<표 191> 씨피티의 "보고 (대외비)"(소갑 제5-3-30호증)

[가격검토] LPL이 공급을 감축하고 가격을 동일한 수준으로 유지하기로 계획한 것을 제외하고, FPM 15″가격은 8월에 전반적으로 약간 인상되었다. HS(한스타)와 SEC(삼성전자)는 9월에 과도하게 높은 가격이 수요에 영향을 줄 것으로 우려를 표명했다. 현재는 같은 수준을 유지하는 방향인 것으로 보인다.

<표 192> 엘지필립스의 "SM030805" (소갑 제5-3-29호증)

(3). 가격 - MNT : 15″ 8월 가격은 7월 가격 유지, 9월은 인상하자는 의견이 많았음. 17"/19"유지. NB : 14″ 8월 가격 $175~180, 9월 $180 수준으로 인상 or Stay. 15″ 7월 대비 8월 가격 약 $5 인상, 9월가격 $3~5인상.

(15) 2003년 8월 19일 다자회의

247 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 8. 19. 대만 타이페이에 소재한 해시상관(海時尙館)에서 씨엠오의 주최로 12:00부터 실무자급 회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 ◎◎ 쉬, ◎◎◎ 황,

○○○ 첸, ○○ 리우, 대만엘지의 ◎◎◎ 헝, 에이유오의 ○○○ 리아오, 씨엠오의 ▲▲ 친, Ω 왕, ○○○ 린, ○○ 우, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, 한스타의 ○○ 리앙, 아이비, ○○ 잰, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석할 예정이었다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오의 ◇◇◇ 첸이 위 참석예정자들에게 전송한 “Finally, we make the time”란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-33호증)에 의하여 인정된다. 피심인들은 이 회의에서 전월 선적량, 당월 가격 등 각 업체의 영업관련 정보를 교환하였다.

(16) 2003년 9월 5일 다자회의

248 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 2003. 9. 5. 삼성전자의 주최로 대만에 위치한 뉴욕뉴욕(New York New York) 6층에서 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 삼성전자의 ◎◎◎ 황, ○○○ 첸, ○○ 리우, 엘지필립스의 ○○○ 주, 씨엠오의 ○○ 우, Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, ○○ 우, ○○ 콴, 한스타의 ○○○ 리아오, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 삼성전자의 ○○○ 첸이 위 참석예정자들에게 2003. 9. 2. 전송한 “Sep. Gathering”란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-39호증)에 의하여 인정된다.

(17) 2003년 10월 3일 다자회의

249 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 10. 3. 대만에 소재하는 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, ▶▶▶ 린, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 웡, ○○○○ 리아오, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 씨피티의 ΩΩ 쳉, ♥♥♥♥ 리, 한스타의 ◎◎ 쳉 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 10. 7. 전송한 “SM031003”이란 제목의 전자우편 및 아래 첨부된 파일자료(소갑 제5-3-43호증)에 의하여 인정된다.

250 이 회의에서 삼성전자는 공급부족 상태가 2004년까지 지속될 것으로 보고 가격인상을 강하게 추진할 것을 요청하였고, 엘지필립스는 17인치 모니터용 제품의

인상에는 동의하나 15인치 모니터용 제품의 인상에는 반대한다는 입장을 보였다. 에이유오는 합리적인 수준까지 가격을 인상할 계획을 밝혔다.

<표 193> 엘지필립스의 "SM031003" (소갑 제5-3-43호증)

Company	Contents	Remarks
SS	현재 20-30% 초과 수요이고, 공급부족은 2004년 전기간 동안 지속될 것이다. 가격인상을 강하게 추진하면 고객들은 그 인상을 받아들일 것이다. 14″(N)을 $200으로 인상한 것은 받아들여졌다.	
LPL	2004년 1분기는 다소 공급초과 상태일 것이고 2분기는 공급부족 상태가 될 것이고 전체적으로는 밸런스를 유지할 것이다. 이러한 균형 상태는 15인치 모니터용 제품의 수요에 기반하여 깨어지기 쉽고 만약 모니터용 제품의 수요가 새어나간다면 그것은 즉시 일반적인 TFT 수요에 즉각적인 영향을 줄 것이다. 그래서 LPL은 17″(M)을 인상하고 NB 패널 가격을 다소 인상하는 것에는 동의하나, 15″MNT는 안됨!	
AUO	컬러 필터 공급부족은 공급 상황에도 영향을 준다. 따라서, 에이유오는 합리적인 수준까지 가격을 인상하는 것에 긍정적이다. 그들은 10월과 11월에 노트북용 제품가격을 인상할 것이고 12월에는 10월 가격 수준으로 내릴 것이다.	

(18) 2003년 10월 20일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

251 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 대만에서 전화상으로 양자회의를 개최하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 정◆◆ 상무가 2003. 10. 21. 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 "Re: A사와의 협의"(소갑 제5-3-45호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

252 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장은 위 일자 저녁에 에이유오의 ▷▷ ▷▷ 부사장에게 전화를 하여 주요제품(15인치 및 17인치 모니터용 제품)의 11월 가격인상폭을 동일하게 결정하고, 12월 가격을 11월 가격과 동일하게 유지할 것을 논의하였다. 구체적인 가격 협의결과 에이유오는 15인치 모니터용 제품의 11월 최고가격을 200달러로, 17인치 모니터용 제품의 11월 최고가격을 275~278달러로 하여 10월 대비 각 5달러 정도를 인상하기로 하였고, 12월 가격은 11월 가격과 동일하게 유지하기로 하였다. 엘지필립스는 15인치 모니터용 제품의 11월 가격을 198달러로, 17인치 모니터용

제품의 11월 가격을 275달러로 하여 10월 대비 각 5달러를 인상하기로 하였고, 12월 가격을 11월 가격과 동일하게 하기로 하여 에이유오와 동일한 가격흐름을 유지하기로 하였다.

<표 194> 엘지필립스의"Re: A사와의 협의"(소갑 제5-3-45호증)

확실히 일등합시다. 어제 저녁에 A사의 쿠마상과 전화 협의 내용을 정리합니다. 기본적으로 15″는 U$200 그리고 17″는 U$280을 마지노로 보고 있고 그 이상의 가격은 수요에 영향을 미칠 수 있다는 데에는 의견을 같이 했습니다. A사는 11월 가격으로 15″는 U$200(일부 고객에게는 U$203), 17″는 U$275-278을 ceiling으로 가져가는 것으로 했고 이는 10월 대비 약 U$5 정도를 인상하는 것입니다. 그리고 12월 가격은 일단 11월 가격과 동일한 가격으로 가져가려고 하고 있습니다. 19″가격은 U$400 정도로 stay를 목표로 한다고 합니다. 단지 최근 대만에서의 color filter 가격의 인상 때문에 U$2 정도는 고객에 따라 인상할 필요가 있고 대만의 Hannstar, CPT의 가격 인상으로 인한 management 내부로부터의 압력도 있어 가격 인상을 하기는 해야겠는데 시장 수요도 고려해야 되기 때문에 쿠마상의 고민이 많았었던 것 같습니다. LPL의 11월 가격은 15″는 U$198, 17″U$275로 일단 부사장님과 협의를 마치었습니다. 기본적으로 U$5 인상입니다. 나머지 size의 가격은 일단 stay 하는 것으로 하겠습니다. 12월 가격도 11월 가격과 동일한 가격으로 가는 것으로 잠정 합의되었습니다만 추후 다시 review하도록 하겠습니다. 참조로 A사의 물량은 15″→ 180K, 17″→ 450K, 19″→ 60~ 70K 수준이고 10월-12월 사이에는 별다른 물량의 증가는 없을 것이라고 합니다. CMO와도 한번 협의해 보시기 바랍니다.

(19) 2003년 11월 7일 다자회의

253 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 11 .7. 대만에서 하빅스의 주최로 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, ○○ 리우, ◎◎◎ 황, 대만엘지의 씨엠오의 ◇◇◇ 첸, ▲▲ 친, Ω 왕, 씨피티의 ☆☆☆ 쉬, 한스타의 ○○ 리앙, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석할 예정이었다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오의 ◇◇◇ 첸이 2003. 11. 4. 회의참석 예정자들에게 전송한 "Nov vendor party" (소갑 제 5-3-51호증)에 의하여 인정된다.

254 이 회의에서 피심인들은 전월 선적량, 당월 가격 등 주요 영업정보를 교환

하였고, 회의 이후 각 업체의 4분기 로드맵을 상호 교환하였다.

<표 195> 하빅스의 ◎◎ 쳉이 전송한 전자우편(소갑 제5-3-55호증)

지난 미팅에서 결정된 action item에 따라 Q4 로드맵(NB/FPM/TV)를 송부하기 바람

(20) 2003년 11월 17일 다자회의

255 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔에서 다자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티의 ♥♥♥♥ 리가 작성한 "보고 (대외비)" 란 제목의 회의결과보고서(소갑 제5-3-58호증) 및 엘지필립스의 선적량 및 가격 동향 도표(소갑 제5-3-59호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

256 피심인들은 이 회의에서 전월 선적량과 11월, 12월 선적계획을 교환하고, 각 사로부터 부품 수급상황, 재고 상황, 신규 생산설비의 양산 계획 등을 받아 시황을 분석하였는 바, 수급상황이 양호하다고 평가하면서 12월에 모니터용 제품은 대체로 11월 가격을 유지하고, 노트북용 제품은 5~10달러 인상하기로 합의하였다.

(21) 2003년 12월 다자회의

257 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 하빅스와 함께 2003. 12월 대만 타이페이에 소재한 브라운 슈가(Brown Sugar)에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, ○○ 리우, ◎◎◎ 황, 대만엘지의 ○○○ 주, ◎◎◎ 헝, 씨엠오의 ○○ 우, Ω 왕, ▲▲ 친, ◇◇◇ 첸, 씨피티의 ○○ 우, ☆☆☆ 쉬, 한스타의 ○○ 리앙, 하빅스의 ◎◎ 쳉 등이 참석한 것으로 보인다. 이러한 회의개최 사실은 하빅스의 ◎◎ 쳉이 2003. 12. 2. 위 회의참석 예정자들에게 전송한 "Meeting on Dec/5" 란 제목의 전자우편(소갑 제5-3-60호증)에 의하여 인정된다. 피심인들은 이 회의에서 전월 선적량 및 당월 가격 등 주요 영업관련 정보를 교환하였다.

(22) 2003년 12월 10일 다자회의

258 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2003. 12. 10. 대만에 소재한 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2003. 12. 10. 전송한 “SM 031210”(소갑 제5-3-62호증)이란 제목의 전자우편 및 첨부자료(소갑 제5-3-62호증), 씨피티의 ΩΩ 쳉이 대만엘지의 스탠리 박, 씨엠오의 ▲▲ 친, 에이유오의 ○○○ 렁에게 전송한 “file”이라는 제목의 전자우편 및 첨부파일 자료(소갑 제5-3-63호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

259 피심인들은 위 회의에서 각 업체별 판매현황 및 계획을 통해 시장의 수급상황이 수요초과라는 것에 인식을 같이하고, 1월에 가격을 소폭 인상할 것을 합의하였다. 이 과정에서 각 제조업체들은 12월 합의사항을 준수했는지를 점검하였는바, 한스타와 삼성전자가 합의보다 낮은 가격에 거래하고 있음을 확인하고 이에 대해 항의하였는데, 한스타는 이를 강력히 부인하였으나 삼성전자는 이를 시인하면서 1월에는 합의사항을 준수할 것을 밝혔다.

<표 196> 엘지필립스의 “SM 031210”(소갑 제5-3-62호증)

1. 요약

1. 일반	크리스마스 출하 완료 후에도 뚜렷한 수요 감소는 보이지 않으며, 내년 1Q에 대해서도 대체로 낙관적인 전망을 하고 있었음. 전반적으로 수요 강세이나, 15.4W의 경우 약간 Slow한 기미를 보이고 있음 CF/D-IC 등의 공급부족 지속 중이며, 이에 따라 자체 CF 일정 단축 및 Capa 확대 삼성의 경우 in-house CF 외에 back-up(out-sourcing) plan 수립 중. HSD는 G.5에 32″TV외에 17W TV(2Q/S-IPS)와 19″MNT 생산예정이며 back-up으로 17″MNT 생산여부를 놓고 토론 중
2. 가격	11월 대비 $10 인상(15″N/15″M/17″M) 했다고 하며, 1월에도 +$5 정도 고려중이나, 15″N/M의 인상에 대해서는 신중한 입장임. AOC에 대한 Special price($205)에 대해서 HSD는 강력 부인하고 있음. SS는 11월에 $205(L6 생산초기 물량소화를 위한 Special Deal) 판매를 시인했으나, 12월 가격은 $215라고 함.

260 이 회의가 끝난 후 씨피티의 ΩΩ 쳉은 회의에서 논의된 내용을 엑셀 파일로 정리하여 전자우편으로 대만엘지의 박♧♧, 씨엠오의 ▲▲ 친, 에이유오의 ○○○ 렁에게 전송하였다. 특히 동 전자우편에는 파일을 저장한 후에 전자우편을 삭제하도록 요청한 내용이 기재되어 있어 피심인들이 회의의 존재나 내용을 대외비로 유지하려 하였음이 확인된다.

<표 197> 씨피티의 ΩΩ 쳉이 전송한 "file"(소갑 제5-3-63호증)

"Tony" <chengwj@mail.ctt.com.tw> 2003/12/11 09:20 AM 수신인: <○○○park@lghilips-lcd.com>, <mark__chin@cmo.com.tw>, <stevenleung@auo.com> 주제: file. 여러분, 이 파일을 HD에 저장한 후 메일을 삭제해주시길 부탁드립니다.

마) 2004년

261 피심인들은 2004년에도 아래 <표 198>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의·실행하였다.

<표 198> 2004년 공동행위 관련 회의 개요

연번	개최일자	합의내용	참석자	회의종류
1	2004.1.6.	가격견적 계획 및 규격별 제품 제품수요/공급 정보 교환	에이유오, 씨엠오, 한스타, 하빅스	다자회의
2	2004.1.9.	전월 선적량, 당월 가격 등 영업관련 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 샤프, 하빅스	다자회의
3	2004.1.16.	특정규격 제품 감산합의 주요제품 최저가격 유지 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의

4	2004.1.20.	한스타 선적량 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 샤프, 하빅스	정보교환
5	2004.2월 초	주요제품 가격유지 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
6	2004.2.6.	전월 선적량, 당월 가격 등 영업관련 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오,씨피티, 한스타, 샤프, 하빅스	다자회의
7	2004.2.12.	엘지필립스 1월 선적량 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	정보교환
8	2004.3.5.	전월 선적량, 당월 가격 등 영업관련 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	다자회의
9	2004.3.5.	노트북용 제품 생산설비 전환(공급제한) 주요제품 가격유지 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
10	2004.3.19.	확인 안됨	삼성전자, 엘지필립스, 샤프	3자회의
11	2004.4.2.	주요제품 가격 인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
12	2004.4.9.	전월 선적량, 당월 가격 등 영업관련 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 샤프, 하빅스	다자회의
13	2004.4.9.	시장정보 및 견적가격 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
14	2004.4.14.	주요제품 가격 정보 모니터용 제품 공급계획	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
15	2004.4.14.	확인 안됨	엘지필립스, 에이유오	양자회의

16	2004.4월	한스타, 엘지필립스의 3월 선적량 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 하빅스	정보교환
17	2004.4.20.	시황논의 및 주요제품 가격 정보 교환	삼성전자, 씨엠오	양자회의 (고위급)
18	2004.4.20.	확인 안됨	삼성전자, 에이유오	양자회의 (고위급)
19	2004.4월	주요제품 가격유지 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
20	2004.4월	주요제품 가격유지 논의 TV용 제품 가격인하 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
21	2004.4월	주요제품 가격유지 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
22	2004.5.6.	모니터용 패널제품 공급량 유지 주요제품 가격 유지 및 인하폭 합의	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
23	2004.5월 중순	선적량, 부품 수급상황 등 수급관련 정보교환 가격전망 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	정보교환
24	2004.5.21.	TV용 제품 전략, 가격전략 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
25	2004.5.30.	IT용 제품 가격유지 / TV용 제품 가격조정 TV 시장 확장 위한 공조 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
26	2004.5.31.	시장정보 교환 회의 일정 준비	엘지필립스, 씨엠오	경쟁사간 접촉
27	2004.6.4.	주요제품 가격 유지 및 인하폭 합의 공급계획 조정 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
28	2004.6.9.	전월 선적량, 당월 가격 등 영업관련 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 샤프, 하빅스	다자회의
29	2004.6.14.	제품 현황 및 시장현황 논의	엘지필립스, 한스타	양자회의
30	2004.6월 하순	가격 유지 논의, TV용 제품 가격 공조대처 합의	엘지필립스, 에이유오	전화회의
31	2004.7.2.	가격 인하 소문 진위 파악, 가격유지 공조 합의	엘지필립스-씨엠오, 엘지필립스- 에이유오	전화회의

32	2004.7.7.	가격 인하 소문 진위 확인	삼성전자, 엘지필립스, 씨피티	정보교환
33	2004.7월	월별 선적량 정보 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
34	2004.7.8.	주요제품 가격 인하 폭 합의 및 생산량 감축 논의	엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
35	2004.7.11.	주요제품 7월 가격 논의	삼성전자, 씨피티	양자회의
36	2004.7.12.	생산전략 및 가격인하폭 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
37	2004.7.13.	감산계획 및 가격인하폭 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
38	2004.7.14.	공급량 조절 계획 및 가격수준 확인	엘지필립스, 씨엠오,	양자회의
39	2004.7.21.	주요제품 가격인하폭 합의 및 생산량 감축 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
40	2004.7.29.	Dell, HP 공급가 논의	엘지필립스, 에이유오	전화회의
41	2004.8.10.	생산량 감축결과 확인 주요제품 최소가격 기준 설정 생산량 감축 및 가격유지 합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
42	2004.8월	엘지필립스 7월 선적량 정보교환	엘지필립스, 씨엠오, 씨피티	정보교환
43	2004.9.2.	Dell 공급가 정보교환	삼성전자, 엘지필립스	정보교환
			삼성전자, 에이유오	정보교환
44	2004.9.3.	공급목표 조정 주요제품 최저목표가격 합의	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
45	2004. 9월 중순	모니터용 주요제품 최저가격 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
46	2004.9.20.	TV용 주요제품 가격 논의 씨엠오 저가 소문 진위여부 확인	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
47	2004.9.20.	주요 TV용 제품 가격 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 한스타	정보교환

48	2004.10.6.	가격유지 협력 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
49	2004.10.13.	가격유지 및 가동률 조절 제안	엘지필립스, 에이유오	양자회의
50	2004.10.26. ~28.	확인 안됨	엘지필립스, 에이유오	양자회의
51	2004.10.27.	시장정보 및 사업전략 교환	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
52	2004.11.4.	공급목표 준수 확인	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티	다자회의
53	2004.12.8.	가격유지 합의 및 가격변동폭 조절합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
54	2004년	삼성전자 VD사업부 공급가 정보교환	삼성전자, 에이유오	양자회의
55	2004년	가격 및 수급관련 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
56	2004년	가격동향 의견 교환	삼성전자, 에이유오	양자회의

(1) 2004년 1월 16일 다자회의

262 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자 오후에 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 401호에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉, ○○○ 첸, 대만엘지의 박♧♧, 에이유오의 ▶▶▶ 린, ○○○ 웡, ○○○ 렁, ○○○○ 헝, 씨엠오의 ◐◐ 왕, ▲▲ 친, 씨피티의 ♡♡ ♡♡, ♥♥♥♥ 리, ΩΩ 쳉, 한스타의 샘, ◎◎ 쳉, ○○ 치엔 등이 참석하였다. 이 회의에서 피심인들은 인위적인 수급조절을 위하여 노트북용 특정 규격 제품의 생산능력을 다른 용도 및 규격 제품으로 전환하는 방안에 대해 논의하였고, 모니터용, 노트북용, TV용 패널 제품 2월 가격유지에 대해 합의하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 “SM04116”(소갑 제5-4-4호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

263 피심인들은 이 회의에서 각 업체의 모니터용, 노트북용, TV용 제품의 전월 선적량, 판매계획, 예상 수요량 등의 정보를 통해 시장의 수급상황을 분석하였다. 참석자들은 분석결과, 노트북용 15.4인치 제품이 수요부족인 점을 확인하고 가격하락을 방지하기 위해 동 제품을 감산하는 대신 노트북용 14.1인치 제품이나 17인치 모니터용 제품 등 다른 규격이나 용도의 제품을 증산할 것을 논의하였다.

264 이어서 피심인들은 각 업체의 전년 12월 및 당년 1월 견적 가격을 점검하여 합의된 사항이 실행되었는지를 점검하였는 바, 그 결과 노트북용 패널 제품과 15인치, 17인치 모니터용 패널 제품의 가격을 소폭 인상한 사실을 확인하였다. 이어 참석자들은 2월에는 모니터용, 노트북용, TV용 패널 제품의 가격을 유지하기로 합의하였다.

<표 199> 엘지필립스의 "SM04116" (소갑 제5-4-4호증)

[Price Info.(1~2월)]

TFT-LCD Price Trend for Monitor

Display size	Vendor	December	Jan. '04	Feb. '04
M15" XGA	CPT	216~217	220~225	220~225
	AUO	215	220~225	220~225
	CMO	215	220	225
	HSD	225~227	230~235	230~235
	SEC	220	220	220
	LPL	205	210~215	210~215
M17" SXGA	AUO/TN	285	285~290	290
	CMO	285	285~290	285~290
	CPT	285~287	285~290	285~290
	LPL	280	285~293	285~293
	QDI	276 (?)	?	?
	SEC/TN	305	310	310
M18"SXGA/MVA	CMO	300	ECL	ECL
	LPL	330	340	350
M19"SXGA/MVA	CMO	420	415~420	420
	SEC	416	415	415
	LPL	410	410	410
	AUO	420	415	415
M 20"	AUO	570	570	570
	LPL	570	570	570
	CMO	570	570	570
	SEC(31"M)	630	630	630
M17W"	LPL	300	300	300
	SEC	340	340	340
TV20"	CMO	430	430	430
	AUO(SVGA)	440	430	430
	LPL	430	430	430
TV22"	SEC	645	655	655
TV 23"	CMO			
	LPL	710	710	710
	HSD	650	650	650
TV26"	SEC	1000	1000	1000
	AUO	990	990	990
TV 27"	LPL			
	CMO	900	850	850
TV30"	CMO	1250	1200~1250	1200~1250
	AUO	1250	1250	1250
	LPL	1350	1300	1300
TV32"	SEC	1450	1450	1450
TV40"	SEC	3900	3900	3900
TV 14" (MVA)	AUO	225	225	225
TV 15"	AUO (TN)	315	325	325
TV 15"	LPL			
TV 17"	AUO	310		
TV 17"				

TFT-LCD Price Trend for Notebook

Display size	Vendor	December	Jan. '04	Feb. '04
12.1" XGA	HSD	200	200	200
	SEC	195	200	200
	LPL	190	190	190
13.3"	Toshiba			
	AUO			
	LPL			
14.1"	CPT	190		
	AUO	192	200	205
	CMO	195	200~210	215
	HSD			
	SEC	220	220	220
	LPL	205	222	224
15" XGA	SEC	225~250	250	260
	LPL	225	232	235
	AUO	225	235	240
	CMO	225	225~230	226~230
	CPT	225	225~230	225~230
	HSD	231~245	231~245	235~245
	SEC	265	280	285
	LPL	260~265	282	282
15" SXGA+	IBM(CMO)		280	270~280
	AUO	250	285	280
	HSD	260	260~270	260~270
	CPT	245	245	245
	SEC	340	340	340
15"UXGA	LPL	280	300	300
15.2 WXGA	HSD	300	300~305	300~305
	AUO	280	280	280
15.4"W	SEC	370	370	370
	CMO	275	275	275
	LPL	270	270	270
	CPT	265	265	265
17"W	SEC	340	340	340
	LPL	320	320	320

3. 가격

- NB 및 15"/17"MNT는 12월 대비 소폭 인상하였으며, 2월에는 Stay예정이라 함

265 한편, 일본삼성의 서▼▼ 부장이 2004. 1. 19. 전송한 "(향후 진행 관련) IBM향 Monitor panels /노트북 관련"(소갑 제5-4-6호증)에 기재된 내용에 의하면, 삼성전자는 2004년 1월 IBM에 공급하는 15인치 제품 220~230달러, 17인치 TN 제품 305~315달러, 19인치 제품 420~430달러로 각 견적한 사실을 확인할 수 있는데 해당 가격은 2004년 1월 회의에서 합의한 최저가격을 상회한다. 이를 통해 삼성전자가 2004년 1월 회의에서 합의한 사항을 실행하였음을 확인할 수 있다.

(2) 2004년 2월 초 다자회의[57]

266 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 씨엠오의 ▲▲ 친과 각 회사의 임직원들이 참석하였다. 이 회의에서 참석자들은 생산능력 전환 및 노트북용, 모니터용, TV용 패널 제품의 3월 최저가격을 논의하였다. 이러한 사실은 대만삼성 ○○○ 첸의 업무수첩(소갑 제5-8-3호증) 및 씨엠오 ▲▲ 친이 2004. 2. 6. ◐◐ 왕에게 전송한 "Vendor party"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-4-10호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

267 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량 정보를 받아 수급상황을 점검하였다. 이 과정에서 참석자들은 지난 회의에서 발표한 선적 계획과 일부 업체의 실제 결과가 다른 경우 그 이유를 질문하였고, 이에 대하여 씨엠오는 15인치 노트북용 패널 제품의 공급량이 증가한 이유가 23인치 제품을 5세대 라인으로 이동 후 남는 생산능력을 15인치 노트북용이나 15인치 모니터용 패널 제품으로 변경하였기 때문이라고 해명하였다.

268 이어 피심인들은 각 업체의 가격 견적 현황도 점검하였다. 당시 주요 제품이던 15인치 노트북 및 모니터용 패널 제품, 15.4인치 노트북용 패널 제품, 17인치 패널 제품 등의 견적 가격을 점검하여 논의된 사항을 준수하고 있는지를 확인하였다. 씨엠오의 "Vendor Party"(소갑 제5-4-10호증)의 가격도표에 기재된 2월 가격 수치를 2004. 1. 16. 회의결과보고서(소갑 제5-4-4호증)의 가격도표에 기재된 2월 가격 수치와 비교하면 대부분 일치하고 있어 피심인들이 2004년 1월 회의에서 합의한 사항을 거의 실행하였음을 확인할 수 있다.

<표 200> 씨엠오의 "Vendor Party"(소갑 제5-4-10호증)

57) ○○○ 첸의 업무수첩(소갑 제5-8-3호증)에는 2004. 2. 5. 로 기재되어 있고, ▲▲ 친이 2004. 2. 6. 전송한 전자우편(소갑 제5-4-10호증)에 기재된 "TFT-LCD Price Trend for Monitor Application 2003" 도표에는 "Date : 2004/2/3"로 기재되어 있어 2004. 2. 회의의 일자를 특정하지 않고, 2004. 2월 초로 기재하였다.

		TFT-LCD Price Trend for Notebook Application												2004		
Display Size	Vendor	Jan~03	FEB~03	MAR~03	APR~03	MAY~03	JUN~03	JUL~03	AUG~03	SEP~03	OCT~03	NOV~03	DEC~03	Jan~04	Feb~04	Mar~
12.1" XGA	HSD		160	160	165	175	175	178	178	185~190	185~190	-	200	200	200	
	SEC		160	165	165	165	170	170	180	180	185	190	195	200	200	
	LGP		160	165	165	165	165	170	180	180	185	185	190	190	190	
13.3"	AUO															
	LGP															
14.1"	CPT		155~160	160~165	160~165	165	165	170	180	185	185~190	195	190	-	-	
	AUO		165	165~170	165~170	165~175	165~175	165~175	175	175~178	185	190	195	200	205	
	CMO		160	160~165	160~165	165~170	165~170	170~175	175	175	180~185	190	195	200~210	215	
	HSD		165	170	170	180	180	180	NA	NA	NA					
	SEC		165~170	170~175	170~175	180	180~185	180~185	185	190	200	210~215	220	220	220	
	LGP		165~170	170~175	170~177	175~180	175~180	180	180~185	188	195	200	205	222	224	
15"XGA	SEC		180	185	190	200	200~205	200~205	205~209	210	220	230	250	250	250	
	LGP		180	185	185	190	195	200	200~205	205	210~215	215	225	235	235	
	AUO		180	185	185	190~195	195~200	200~205	200~205	205	210	215	225	225	230	
	CMO/IBM		180	185	185~190	190~195	195~200	195~200	205	205	210	215	225	225~230	225~230	
	CPT					190~195	195~200	195~200	205	205	210	215	225	225~230	225~230	
	HSD		180~185	185	185	195~198	195~200	195~203	205~208	205~209	210~214	225~235	235~250	235~245	235~245	
15" SXGA+	SEC		200	210	220	230	230~235	230~235	240	240	250	260	265	280	280	
	LGP		200	205	205	210	215	230	235	235	240	250	260	282	282	
	CMO/IBM		200	210	210	215	215	230	230~235	235	235~240	245~250	250	250	270~280	
	AUO		200	210	210	215	215	215~220	230~235	235	240	240~245	250	255	260	
	HSD		200	205	205	215	225	235	230~235	235	245	250	260	270	270	
	CPT		195	205	205	210	215	230	230~235	235	245	245	255	245	245	
15" UXGA	SEC									285	300	320	320	340	340	
	LPL									260	270	280	290	300	305	
	HSD									280	280	290	300	7	7	
15.2"	AUO						220-230	220-230	235	240	240	245	250	250	260	
15.4" Wide	SEC		205	210	230	240	240	240	245	255	265	270	270	270	270	
	CMO								245	245	250	275	275	275	275	
	CPT								245	245	250	255	265	265	265	
	LGP											270	270	270	270	
17" Wide N8	SEC		310	315	320	340	340	340	340	330	330	330	340	340	340	
	LGP		310	315	315	330	335	335	335	330	330	330	320	320	320	

Date : 2004/2/3

(3) 2004년 3월 5일 다자회의

269 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재하는 르바 크라운 플라자 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, ○○○ 첸, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ○○○ 웡, ○○○○ 헝, ▶▶▶ 린, 씨엠오의 ◐◐ 왕 부사장, □□□ 양, ○○○ 황, 씨피티의 ΩΩ 챙, ○○○ 예, 한스타의 알렉스 팅, ◆◆◆◆ 조, ▤ 우 등이 참석하였다. 이 회의에서 피심인들은 가격인하를 방지하기 위하여 노트북용 패널 제품 생산을 모니터용 패널 제품 생산으로 전환하기로 합의하였다. 이러한 사실은 씨피티의 "시황일지(市況日誌)"(소갑 제5-4-17호증), 씨엠오의 ○○○○ 헝이 2004. 3. 9. 에이유오의 ▶▶▶ 린에게 전송한 "meeting minutes of 3/5" (소갑 제5-4-18호증) 및 씨엠오 □□□ 양의 진술조서(소갑 제3-4호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

270 이 회의에서 참석자들은 주요 제품의 용도별 수급상황을 점검하였고, 노트북용 제품(15인치, 15.4인치 제품)의 수요가 감소하고 있음을 확인하였다. 삼성전자는 가격인하를 방지하기 위해 생산설비를 모니터용 제품(15인치, 17인치, 19인치 제품)의 생산으로 전환할 것을 주장하였다. 에이유오 역시 노트북용 15인치 제품에 대한 수요가 적어 가격을 유지하기 어렵다고 하면서 모니터용 제품의 생산능력을 늘릴 계획임을 밝혔다. 이에 피심인들은 노트북용 패널 제품의 생산량을 줄이고, 이를 모니

터용 패널 제품 생산으로 전환하기로 합의하였다.

271 이어 피심인들은 각 업체의 가격책정 현황을 점검함으로써 합의한 사항의 실행 여부를 확인하였다. 참석자들은 각 업체의 노트북용 15인치 제품 가격을 확인하였고, 낮은 가격에 대한 소문의 진위여부를 타진하였다. 이 과정에서 에이유오, 씨엠오, 한스타에 대한 가격 확인이 이루어졌다.

272 이어 피심인들은 모니터용 패널 제품과 30인치 이하 TV용 패널 제품의 가격을 유지할 것을 합의하였다. 다만, 30인치 이상의 TV용 패널 제품은 수요 진작을 위해 가격인하를 허용하기로 하였다.

<표 201> 씨피티의 "시황일지(市況日誌)"(소갑 제5-4-17호증)

(가격) 노트북 PC : 각 제조사는 노트북용 TFT의 가격인하 압박을 완화하기 위해 생산량을 줄였다. 표면적으로는 모든 것이 유지되고 있는 듯 하지만 실제로는 각 제조사가 재고 처리를 위해 가격에 지속적인 조치를 취해왔다. FPM: 판매가 유지, LCD-TV: 30″이상 규격에 대한 수요를 진작시키기 위해 판매가를 조정할 수 있으며 30″이하 규격에 대한 가격을 유지할 수 있다.

(4) 2004년 4월 2일 다자회의

273 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 각 회사의 임직원들이 참석하였다. 이 회의에서 피심인들은 이러한 회의개최 사실은 엘지필립스의 "SM040402"(소갑 제5-4-21호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

274 이 회의에서 피심인들은 수급상황에 대한 분석을 하였고, 그 결과 모니터용 패널 제품의 수요가 강세이고, 노트북용 패널 제품의 수요는 약세로부터 강세로 전환되고 있음을 확인하였다. 또한 참석자들은 각 업체의 선적량 및 판매실적을 점검하는 과정에서 2004. 3. 5. 회의의 노트북용 패널제품에 대한 생산을 모니터용 패널 제품과 TV용 패널 제품으로 전환하기로 한 합의가 실행되고 있는지를 확인하였다. 피심인들은 전월 회의에서 발표한 각 사의 목표 판매량과 실제 선적량을 비교함으로

써 목표의 달성 여부를 평가하였고, 이를 초과하거나 미달하는 업체에 대해서는 이에 대한 이유를 해명하도록 하였다.

275 이어 피심인들은 각 업체의 가격책정 상황을 점검하여 합의한 사항의 준수 여부를 확인하였다. 이 과정에서 각 업체의 선적량 정보는 다른 업체가 합의된 가격을 준수하였는지를 확인하는 수단으로 사용되기도 하였다. 씨엠오는 다른 피심인들에 노트북용 패널 제품의 판매물량이 증가한 것에 대하여 가격을 인하했기 때문이 아니라고 주장하면서 그 배경에 대하여 해명하기도 했다.

276 이어서 피심인들은 모니터용 패널 제품의 가격을 소폭 인상하여 모니터용 15인치와 17인치 패널 제품의 가격을 3~5달러 인상하고, 5월 가격을 각 225~230달러, 290~295달러로 하기로 합의하였다. 피심인들은 TV용 패널 제품의 가격인하선에 대해서도 논의하였다. 또한 참석자들은 대규모 고객과의 가격협상시 합의가격보다 낮은 가격으로 견적하게 되는 경우에도 리베이트 제공, 묶음상품 거래할인 등의 방법을 사용하여 대외적으로는 합의가 실행되는 것처럼 보이고자 하였다.

<표 202> 엘지필립스의 "SM040402"(소갑 제5-4-21호증)

3. 가격 - MNT는 대부분의 업체가 15″, 17″ 공히 $3~5 인상 계획이며, CPT는 17″를 $10 올려 $300을 Quote하였으나(HP), Nego가 쉽지 않은 모양입니다. - MNT의 경우 Shortage임에도 불구하고 SI에게 약 $1~3 정도의 Rebate를 주고 있는 것으로 파악됩니다. - 표면가 기준으로 15″M $225~230, 17″M $290~295 정도로 보면 될 것 같습니다. - NB의 경우 대형 거래선 가격의 하락을 저지하려는 노력이 보입니다. 최소한 표면가는 유지하는 상태에서 MKT Fund나 다른 Benefit, Package Deal 등으로 보상해 주고 있습니다만, 그 금액이나 보상폭이 얼마인지는 더욱 파악이 어려워진 상태입니다. 2nd Tier의 경우는 $220~225(15"NB기준) 수준으로 표면가만 본다면 Dual range pricing 상황입니다. - 특히 Hitachi의 저가 Quote로 (15″ NB $220 이하, 15.4″ NB $250 이하) 더욱 어려운 상황입니다.

(5) 2004년 5월 6일 다자회의

277 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에

소재하는 국빈 호텔 회의실에서 오후 2:00부터 관리자급 회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2004. 5. 7. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “SM040506” 이란 제목의 전자우편(소갑 제5-4-43호증), 씨엠오 ○○○ 황이 전송한 ”同業會議Summary(May)"(소갑 제5-4-42호증), 씨엠오의 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-4-41호증), 씨피티의 ΩΩ 쳉이 작성한 “시황일지(市況日誌)” (소갑 제5-4-45호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

278 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 생산량 및 공급량 등 수급상황과 전월 가격책정 상황 등을 점검하고 합의사항의 준수여부를 확인하였다. 수급상황 분석결과 노트북용과 TV용 제품의 수요가 부진하고, 하반기에는 모니터용도 공급초과가 될 것임이 예측되자, 피심인들은 주요 제품들의 가격을 4월의 최저목표가격과 동일하게 유지하거나 가격인하폭을 조정하기로 합의하였다. 참석자들은 이 회의에서 노트북용의 경우 14.1인치, 15.0인치 제품은 기존 가격을 유지하고, 15.0인치 SX+, 15인치 UX, 15.4인치 등은 가격을 인하하되 그 인하폭을 조정하며, 모니터용의 경우 가격을 유지하고, TV용의 경우 소형 제품은 가격을 유지하고 대형 제품은 가격을 인하할 것을 합의하였다.

<표 203> 엘지필립스의 “SM040506” (소갑 제5-4-43호증)

1. 분위기 : NB 수요가 언제 되살아날지 예측하기 힘든 상황에서 TV Sales의 부진으로 당황하는 모습을 보임. MNT는 전반적으로 Stable한 가운데 15″는 강세, 17″는 Balance인 가운데 Supply상황이 호전되고 있고. 19″는 수요 증가가 둔화되고 공급은 꾸준히 증가 중. 하반기에는 Over-Supply(공급초과)가 되리라는 전망이 우세. 2. 5월 가격: NB - 14.1″/15″는 표면가 유지(대만 법인의 별도 조사에 의하면 rebate 및 Package Deal 등을 통하여 변칙적 D/C 중) 15.0“SX+, 15.0″UX, 15.4″ 등은 가격인하 Trend MNT - 15″: 대부분 Stay($230~235)한 가운데, SS ($230→$235), HSD ($250→$255) LPL은 인상, 17″: AUO만 $2 인상 ($293~298→$295~300) SS, 대만업체 Stay TV - 소형은 Stay, 대형은 인하. 20″ AUO ($400), CMO ($390) / 23″ HSD ($650) /26″ AUO ($700)/27″ CMO ($700) / 30″ CMO ($1000~1050) AUO ($1000) / 32″SS ($1250) / 40″SS ($3350) * 상기 가격은 경쟁사에서 주장하는 가격임. CMO의 30″의 경우 $1000이하 Quote의 Rumor도 있음 3. 업체별 현황 a. AUO : NB는 Slow, MNT는 여전히 강세임. TV는 Painful(4월에 190K 목표에 90K 달성했음. 원인은

고객 Project의 Delay 및 가격 경쟁력 부족이라 자체 분석 중)

279 한편, 삼성전자는 참가업체들이 계획대로 공급량을 늘릴 경우 공급초과가 우려될 수 있음을 지적하며 공급량을 조절할 것을 주장하였다.

280 또한 엘지필립스의 회의결과보고 전자우편에 기재된 내용에 의하면 피심인들이 장기적인 공급부족 상태로 인해 계속적인 가격인상 상태를 유지하여 왔고, 위 회의에서 적극적으로 가격인하를 저지하려고 하였음이 확인된다.

<표 204> 엘지필립스의 "SM040506"(소갑 제5-4-43호증)

4. 기안자 의견 - NB 전망이 불확실하고, TV Biz가 예상보다 부진한 상황에서 MNT에만 의지하고 있는 형국임 - 장기 Shortage로 인해 NB, MNT 가격인상 Trend를 유지해온 상황에서 NB, MNT Panel 가격의 인하는 전체 분위기의 반전을 가져올 수도 있으므로 IPO를 앞둔 현 시점에서 최대한 억제해야 함

(6) 2004년 6월 4일 다자회의

281 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재하는 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이와 같은 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧가 2004. 6. 7. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 "SM040604"(소갑 제5-4-59호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

282 위 회의에서 참가 업체들은 각 피심인들의 공급량과 재고량을 추정 수요량과 비교하여 시장의 수급상황을 분석한 결과, 노트북용 제품에 대한 수요는 안정되었으나 다소 저하되는 경향이고, 모니터용 제품에 대한 수요는 둔화되고는 있으나 아직은 강한 편이며, TV 제품에 대한 수요는 낮기는 하나 기대할 수 있는 수준이라고 판단하였다.

283 또한 피심인들은 이 회의에서 각 업체별 5월 견적가격을 점검함으로써 지난 회의에서 합의한 사항을 준수하고 있는지를 확인하였다. 이 과정에서 씨엠오는 자사

가 시장에서 가격을 대폭 인하하여 판매하고 있다는 소문에 대하여 이는 저급 제품을 판매하는 과정에서 일시적인 가격하락 현상이 나타났다고 해명하였다.

284 수급상황에 대한 공통적인 이해 아래 피심인들은 6월 모니터용 제품의 경우 대체로 현재 가격을 유지하고, 노트북용 제품의 경우 유지 또는 소폭인하하되, 가격인하의 폭을 공동으로 결정하였으며, TV용 제품의 경우 재고물량에 대하여 염려하고 있던 에이유오를 중심으로 가격인하를 논의하였다.

<표 205> 엘지필립스의 "SM040604"(소갑 제5-4-59호증)

3. 6월 가격 - 15"M: HSD 가격인하($255→$245), 기타업체 Stay - 17"M: Stay - 19"M: AUO, CMO 가격 Band low down($415~$420→$410~$415) - TV: AUO의 가격인하 움직임이 두드러짐. 20"($400→$360~380), 26"($700→$670~680), 30"($1000→$965~975) - 14"N: AUO Stay, CMO($215→$205), SS($220→$215) - 15"N: Stay로 주장 중(Rebate/Package Deal 활용 중으로 보임) - 기타: AUO 15.2" N $260 Stay, CMO 15.4"($260→$245)

285 한편, 삼성전자는 앞서 5월 회의에서 주장한 바와 같이 공급초과 상태를 방지하기 위해서는 2004년 하반기의 판매계획을 조정 및 축소하는 것이 필요하다는 점을 다시 강조하며 각 업체에게 공급량을 조정할 것을 촉구하였다.

(7) 2004년 7월 21일 다자회의

286 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 할리데이 인 르바 크라운 플라자 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 ▷▷ ▷▷ 부사장, ○○○ 웡, ○○○○ 헝, 씨엠오의 □□□ 양, 씨피티의 ♡♡ ♡♡ 부사장, ΩΩ 쳉, ○○○ 예, 한스타의 ○○ 쵸우, ◎◎ 쳉 등이 참석하였다. 이와 같은 회의개최 사실은 엘지필립스의 "경쟁사 정보 040721"(소갑 제5-4-81호증), 씨엠오 □□□ 양의 업무수첩(소갑 제5-4-86호증), □□□ 양의 진술조

서(소갑 제3-4호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

287 씨엠오 □□□ 양의 업무수첩(소갑 제5-4-86호증)에 기재된 내용에 의하면, 이 회의의 의장은 에이유오의 부사장인 ▷▷ ▷▷이었고, 7월 8일의 다자회의 이후 시장상황이 급변하고 가격이 폭락하자 이를 저지하기 위한 목적으로 에이유오에 의해 긴급소집 된 것으로 보인다.

288 피심인들은 위 회의에서 각 업체별 재고량을 파악하는 등 수급상황을 분석하였으며 전체적으로 생산설비 가동률을 조정하기로 하였다. 다만, 가동률 조정은 회사별로 각각의 상황에 맞추어 자율적으로 실행하기로 하였다. 이 회의에서 대만삼성의 조◉◉ 부장은 생산능력이나 예상 수요가 아닌 고객으로부터 실제 수주 받은 한도를 기준으로 제품을 생산하자고 주장하였다. 엘지필립스의 경우 재고를 축적하는 방법으로 공급량을 일부 조정할 것을 시사하였다.

<표 206> 엘지필립스의 "경쟁사 정보 040721"(소갑 제5-4-81호증)

(4) Loading rate(생산설비 가동율)
- 회사별로 각각의 상황에 맞추어 자율적으로 조정키로 함. 실제로 아래 표와 같이 대부분의 업체가 6월 대비 7월 목표를 낮추어 잡고 있음. 매출목표와 Inventory Level에 따라 생산 조정할 것으로 생각 됨.
- AUO : Inventory상황을 지속 Monitor하여 일정 수준이상이면 감산하자.
- HSD : R&D run증가 및 Annual Maintenance로 자연 감소.
- CMO : 지난 3개월 간 Capa는 늘었으나, Glass 투입 및 Output 수량은 제 자리로 Capa 대비 15%정도를 활용하지 못하고 있음 (재고 줄이라는 Group 상부의 지시임)
- SS : Capa Base Forecast Base가 아닌 실제 Firm Order 기준으로 생산하자.

Kpcs

	June	July	Changes	Remarks
AUO	1500	1350	-10.0%	
CMO	1195	1100	-7.9%	
CPT	926	800	-13.6%	
HSD	545	520	-4.6%	
Total	4166	3770	-9.5%	

* 7월은 Max Base 예상으로 실판매는 더욱 감소될 가능성 있음
** Loading Rate 조정은 업체 별로 다르겠지만 매출량 감소폭에 연동되어 일정 재고 이상은 Carry 않는 방향으로 운영 예상

(5) LPL의 의견 개진
- 현재 Over-supply의 원인을 정리하고, Seasonality, 가격 상승으로 인한 Dell/HP의 전략전환, TV부진도 원인이지만, 무리한 R-up또한 큰 원인이라는 점 지적
- 이 점에서 CPT와 마찬가지로 LPL의 책임은 상대적으로 작음을 강조하고, P6도 TV에 주력할 것이며 MNT는 B-up 정도만 생각하고 있다고 알림
- LPL도 6월 대비 7월 목표가 축소되었으며, 생산도 일부 조정되겠지만, 재고를 Carry할 예정이며, 재고

Carry이유는 P6는 TV용 공장이고, LPL의 NB, MNT Capa는 제한이 있어 3Q, 4Q Capa가 증가 없이 비슷하게 가고, 수요는 3Q Slow, 4Q 회복으로 예상되므로 4Q의 Demand(수요) 대응을 위한 재고 Carry라고 설명

289 이어서 피심인들은 가격의 급격한 하락을 방지하기 위하여 가격인하의 폭을 10~15%선으로 합의하였으며, 구체적인 비율은 해당 범위 내에서 각 업체가 자율적으로 정하도록 하였다.

290 엘지필립스는 동 회의에서 실질적인 감산을 위해서는 저급 제품의 유통을 중단하여야 한다고 주장하였고, 언론을 이용하여 수급상황을 인위적으로 변경할 것을 제안하였다. 또한 엘지필립스는 반도체 디램 사건에 대해 미국 법무부가 조사를 시작한 점을 지적하며 동 회의의 보안에 주의하고 서면증거를 남기지 않도록 다른 피심인들에게 촉구하였다.

<표 207> <u>씨엠오 □□□ 양의 진술조서 (소갑 제3-4호증, 1701쪽)</u>

문59) 이 회의에서 DRAM 사건으로 인해 미팅에서 어느 누구도 미팅의 존재에 대해 알 수 없도록 하기 위해 서면으로 커뮤니케이션은 하지 말자는 논의가 있었나요? 답59) 엘지의 ○○○ Park이 이러한 문제를 제기했으며 모두에게 회의를 비밀로 할 것을 촉구했습니다. ○○○ Park은 미국정부가 DRAM사건과 관련하여 한국과 미국의 제조사들을 조사 중이라고 말하면서 이 회의를 대외비로 해야 한다고 하였습니다.

(8) 2004년 8월 10일 다자회의

291 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2004. 8. 11. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “SM040810”이란 제목의 전자우편 및 이에 첨부된 엑셀 자료(소갑 제5-4-85호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

292 피심인들은 이 회의에서 수급상황을 분석한 결과, 급격한 가격하락, 수요 감소, 고객의 가격인하 요구 등으로 인해 긴급 대응책이 필요하다는 것에 공감하였고,

감산합의의 준수여부를 확인하기 위해 각 업체의 생산량 및 판매량을 점검하였으며, 대부분의 업체들의 판매량이 감소되었음을 확인하였다.

293 삼성전자는 유일한 대응방안이 감산과 가격유지이므로, 8월 가격을 유지할 것을 주장하였고, 삼성전자와 대만업체들은 당시 상황을 타개하기 위해 생산량 감축을 제안하였으며, 피심인들은 가격경쟁을 막기 위하여 주요 제품에 대한 최소가격 가이드라인을 설정하였다.

<표 208> 엘지필립스의 "SM040810"(소갑 제5-4-85호증)

CPT에서 지나친 가격 경쟁 자제를 강력 촉구하는 가운데, HSD는 자사의 취약한 입장으로 인해 가격을 낮출 수밖에 없다고 변명

가격 관련하여서는 Customer별, Deal 시점 별 차이가 심하고, 편법을 사용하고 있어 통제나 파악이 힘듦

Minimum 가격 Guide Line을 정하면 비록 강제성은 없더라도 최소한 허무 맹랑한 Pricing은 피할 수 있을 것으로 판단되어 Minimum 가격 Guide Line 설정

좀 더 구속력과 실효성을 지닌 조치를 위해서는 Top Management의 Meeting을 소집해야 할 시점임 (but Anti-Trust?)

2. 업체별 현황

수량 기준 대만 4개 업체의 총 판매량은 4,156K(6월)->3,903K(7월)로 6% 감소.
Revenue상으로는 CPT의 28% 감소를 필두로 대부분 10~20% 정도 감소.
Forecast에 대한 Conference Level은 60% 정도에 불과함.
대부분 Price protection 중.
(중략)

3. Price Guide Line

MNT	U/P(U$)	NB	U/P(U$)
15″	$180	14.1″	$180
17″	$230	15″X	$190
19″	$320(TN)	15″SX+	$220
	$340(VA)	15.4″	$230

(9) 2004년 9월 3일 다자회의

294 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 오후 2:30부터 다자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2004. 9. 4. 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전

송한 “SM 040903” 라는 제목의 전자우편(소갑 제5-4-91호증), 씨엠오의 ○○○ 황이 작성한 “Market information(Sept.同業會議)” 및 첨부자료(소갑 제5-4-92호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

295 이 회의에서 피심인들은 당시 수급상황을 점검하고 9월 이후 수요가 회복될 것으로 전망하면서 8월의 재고 조정을 통해 모니터용과 노트북용 제품의 재고 수준이 상당히 줄어든 것으로 평가하였고, 투자 계획 역시 시황에 따라 다소 조정될 수 있다는 내용의 논의를 하였다. 이어서 참석자들은 가격안정화를 위해 공급목표를 현실적으로 설정할 필요성이 있다는 점을 각 회사의 대표들에게 전달하기로 합의하였다.

<표 209> 엘지필립스의 “SM 040903” (소갑 제5-4-91호증)

1. 2004. 9. 3. 2:30PM 2. 요약 - 8월은 Terrible했었지만, 9월은 하락세가 둔화될 것으로 생각하면 가장 힘든 시점은 지났다고 다소 안도하는 분위기였음. - 9월 이후의 수요에 대해서는 대체로 낙관하고 있었으며, 특히 가격 하락으로 인한 MNT 수요 회복에 기대를 하고 있었음. - 8월의 재고 조정을 통해 MNT, NB의 Channel Inventory가 상당히 낮아진 것으로 보고 있음. - MNT를 중심으로 Size 별 가격이 BEP에 접근하고 있는 바 가격 안정화의 전기가 보이기 시작함. (중략) - Target를 현실적으로 설정하여 불필요한 과열 경쟁을 피하고 가격 안정화를 도모하자는 의견을 각 Top Management 전달하기로 합의함.

296 피심인들은 8월에 합의한 최저가격 가이드라인의 준수 여부를 확인하기 위하여 각 업체의 가격책정 현황을 점검하였다. 이 과정에서 업체들은 씨피티가 모니터용 17인치 제품을 200달러 이하로, 15인치 제품은 170달러 이하로 가격을 책정하였음을 지적하였고, 씨엠오의 TV용 제품 가격이 600달러에 견적되고 있는지를 문의하였다. 또한, 씨피티는 엘지필립스에게 델에 대한 17인치 제품의 견적가격이 너무 낮다고 항의하였고, 이에 대해 엘지필립스는 일부 프로젝트에 한정하여 적용한 가격이라고 해명하였다. 이어서 삼성전자는 시장에서 15인치 제품 160달러. 17인치 제품의 경우 200달러, 19인치 제품의 경우 290달러 수준 또는 이 이하의 가격이 있다는

소문도 있는 만큼 이에 대하여 신속히 조치를 취할 것을 요청하였다.

297 씨엠오의 “동업회의(同業會議)”자료(소갑 제5-4-92호증)에 의하면, 피심인들은 이 회의에서 모니터용과 노트북용 제품의 9월 최소가격 기준에 대하여 합의하였음을 확인할 수 있다.

<표 210> 씨엠오의 “동업회의(同業會議)”(소갑 제5-4-92호증)

9월 참고가격				
NB 14″	$180	MTR15″	$170	
NB 15″	$190	MTR17″	$205	
NB 15.4″	$220	MTR19″	$300	(TN-$30)
NB 15S+	$230			
NB 12″	$180			

(10) 2004년 10월 6일 다자회의

298 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 플라자 호텔 회의실에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 에이유오의 직원, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 한스타의 ○○ 쵸우 등이 참석하였다. 이 회의에는 에이유오의 관리자급 직원들이 불참하자 이를 이유로 대만삼성은 조◉◉ 부장 대신 ○○○ 첸만을 참석시켰고, 씨엠오의 ◐◐ 왕, 한스타의 ○○ 쵸우 등은 회의에서 일찍 퇴실하였다.이러한 사실은 엘지필립스의 “SM041006” (소갑 제5-4-96호증), 씨엠오의 ”Marketing Weekly (some competitor info., pls do NOT release)″ (소갑 제5-4-98호증), ○○○ 황의 업무수첩 일정표(소갑 제5-4-97호증) 및 ○○○ 황의 수첩(소갑 제5-4-99호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

299 이 회의에서 참석자들은 수급 분석 결과, 2004년 4분기에 수요가 회복될 것으로 보이나, 엘지필립스의 6세대 라인 신규 생산분 등에 대해 경계하며 가격을 유지할 것을 요청하였다. 또한 에이유오는 가격 하락 방지를 위해 업계가 협력해야 한다고 주장하였다.

<표 211> 엘지필립스의 “SM041006” (소갑 제5-4-96호증)

2. 분위기 - SS는 AUO의 Management Level 불참을 이유로 조부장 참석하지 않고 Market'g 담당 현채 여직원만 참석시켰음. CMO의 Mr. ○○ Wang, HSD의 Mr. ○○ Chiou 등도 일찍 자리를 떠나 맥빠진 분위기였음. - 4분기에 수요가 회복될 것으로 기대는 하고 있었으나, LPL의 G6 생산 분 17“M에 대하여 상당히 경계하는 분위기였으며, 가격 Quote 부분에서 자중해 줄 것을 부탁하였음. -> 이에 대해, 자사는 아직 생산 준비가 안되어 11월 말에나 본격적으로 영향을 줄 것이며, 물량 소화에 최대한 노력하겠지만 LPL은 무모하게 필요 이상으로 저가 Quote하는 그런 회사는 아니라고 설명하였고, 10월 중에는 $3-5 정도 하락으로 버텨보겠다고 설명. 3. 요약 (중략) - AUO는 MNT는 BEP 접근 중이며, NB와 TV는 Loss 진입. 가격 하락 방지 위해 Industry가 협력해야 한다고 주장.

(11) 2004년 11월 4일 다자회의

300 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 홀리데이 인 르바 크라운 호텔 회의실에서 오후 2:00부터 다자회의를 개최하였다. 한스타는 이 회의에 영업 워크샵으로 인해 불참하였다. 이와 같은 사실은 엘지필립스의 “SM 041104”(소갑 제5-4-103호증), 씨엠오의 ○○○ 황의 업무수첩 일정표(소갑 제5-4-104호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-4-105호증)에 각 기재된 각 내용에 의해 인정된다.

301 피심인들은 이 회의에서 각 업체의 판매량을 점검하며 성수기의 영향으로 전반적으로 성과가 향상되었음을 확인하였다. 이어서 피심인들은 합의의 준수여부를 확인하기 위하여 각 업체의 가격책정 상황을 점검하는 과정에서 17인치 제품의 가격 하락이 엘지필립스의 저가공세에 의한 것임을 공개적으로 비난하였다.

302 삼성전자는 비용을 고려할 때 17인치 제품의 가격은 170달러 이상이어야 한다는 점을 강조하며 다른 업체들도 동참하기를 요구하였고, 피심인들은 논의 끝에 17인치 제품의 가격을 170달러 이상으로 책정하기로 하기로 합의하였다.

<표 212> 엘지필립스의 “SM 041104”(소갑 제5-4-103호증)

- SS : 10월에 이어 11월도 강세 예상하며, Dell 등 Major 업체의 MNT Inventory 감소함. SS VD도 몸이 가벼워 신가격 전략 구사에 용이함. HP는 아직도 Inventory가 많은 것으로 판단되어 전략 전개가 느리고 이 틈을 타고 Acer 등의 업체가 강하게 Promotion하고 있음→이에 따라 Dell 등의 업체도 가격 인하 중임. Cost 측면에서 17″ $170이하는 말이 안됨. Lose-Lose Game을 피하고 $170에서 저지 노력 바람. Dell의 $165요구에 $170이하는 No로 대응 중→동참바람

303 이어서 피심인들은 각 업체의 공급량 정보를 취합하여 각 용도별·규격별 제품 예상 공급량과 실제 공급량을 비교함으로써 각 업체가 합의를 준수하고 있는지를 점검하였는바, 엘지필립스의 전자우편에 첨부된 엑셀 자료에 의하면 전체 총량을 기준으로 할 때 엘지필립스는 104%, 에이유오는 101%, 씨엠오는 100%, 씨피티는 104%, 삼성전자는 105%로 확인되어 각 업체들이 피심인별 공급량 할당을 대체로 준수하였음이 인정된다.

<표 213> 엘지필립스의 “SM 041104”(소갑 제5-4-103호증)

	Breakdown	Jun	July	Aug	Sep	Oct(P)	Oct	Ach.rate	MoM	Nov(P)
AUO	Total(Kpcs)	1500	1530	1270	1510	1680	1680	101%	12%	1745
	NB Total	390	400	390	410	430	440	102%	7%	480
	14" XGA	100	100	100	120	140	130	93%	8%	150
	15" XGA	165	160	170	180	180	180	100%	0%	180
	15" SXGA+	50	25	20	20	20	20	100%	0%	20
	15.4"WXGA	15	35	50	20	40	50	125%	150%	60
	Others(8"/10.4"/12"/15.2")	60	80	50	70	50	60	120%	-14%	70
	MNT Total	1015	1015	795	950	1080	1050	97%	11%	1080
	15"	240	280	190	190	220	150	68%	-21%	150
	17"	560	575	490	580	650	660	102%	14%	690
	19"	210	155	110	170	190	210	111%	24%	230
	others	5	5	5	10	20	30	150%	200%	10
	TV Total	95	115	85	150	170	200	118%	33%	185
	TV 20"	35	30	30	55	70	80	114%	45%	70
	TV 17"							0%	0%	
	TV 14"/15"/17"	40	65	45	75	80	90	113%	20%	80
	TV 14"			0				0%	0%	
	TV 26"	7	10	5	15	15	20	133%	33%	20
	TV 30"	13	10	5	5	5	10	200%	100%	15

CMO	Total	1195	1061	1131	1155	1270	1270	100%	10%	1270
	NB Total	375	288	170	154	245	195	80%	27%	245
	14" XGA	120	54	46	82	100	68	68%	-17%	100
	15" XGA	110	101	124	54	120	97	81%	80%	120
	15" SXGA+							0%	0%	
	15.4" Wide	15	3	0	18	25	30	120%	67%	25
	MNT Total	666	623	618	696	695	726	104%	4%	695
	15"	165	106	155	106	105	108	103%	2%	105
	17"	360	411	396	480	480	568	118%	18%	480
	18"			0				0%	0%	
	19"	125	86	67	110	110	50	45%	-55%	110
	20"	16	20					0%	0%	
	IDT	130	130	153	140	145	148	102%	5%	145
	TV Total	154	150	190	165	185	201	109%	22%	185
	TV 15"以下	25	25	82	45	55	53	96%	18%	55
	TV 20"	76	76	53	55	65	65	100%	18%	65
	TV 27"	31	28	23	30	30	43	143%	43%	30
	TV 30"	22	21	32	35	35	40	114%	14%	35
CPT	Total	916	782	816	858	882	920	104%	7%	950
	NB Total	87	100	125	175	205	201	98%	15%	201
	14" XGA	0		9	20	20	6	30%	-70%	6
	15" XGA	47	54	50	55	75	70	93%	27%	70
	15" SXGA+	3	6	6	10	10	5	50%	-50%	5
	15.4"	37	40	60	90	100	120	120%	33%	120
	MNT Total	819	674	683	673	660	705	107%	5%	735
	15"	407	341	350	300	280	320	114%	7%	340
	17"	412	333	333	370	370	380	103%	3%	390
	19"			0	3	10	5	50%	67%	5
	TV Total	10	7.5	8	10	17	14	82%	40%	14
	13"	9	6.5	4	5	10	8	80%	60%	8
	20"/30"	1	1	4	5	7	6	86%	20%	6
	others	0	0	0				0%	0%	
HSD	Total	545	530	470	480	510	0	0%	-100%	0
	NB Total	10	14	20	40	70	0	0%		0
	14" XGA	0	0	0				0%		
	15" XGA	8	11	20	30	40		0%		
	15" SXGA+	2	3	0				0%		
	Others	0	0	0	10	30		0%		
	MNT Total	534	515	450	440	440	0	0%		0
	15"	453	388	370	360	330		0%		
	17"	81	127	80	80	100		0%		
	19"	0	0	0		10		0%		
	TV Total	1	1	0	0	0	0	0%		0
	23"	1	1	0				0%		
	26"	0	0	0				0%		
	others	0	0	0				0%		
LPL	Total	2053	2019	2129	2181	2510	2600	104%	20%	2705
	NB Total	643	669	750	765	820	925	113%	21%	955
	14" XGA	54	70	100	50		60		20%	955
	15" XGA	360	360	350	380		510		34%	
	15" SXGA+	40	45	50	45		50		11%	
	15.4"WXGA/WSXGA	113	116	130	135		145		7%	
	Others (12.1"/13.3"/17"W)	76	78	120	155		160		3%	
	MNT Total	1228	1178	1205	1217	1450	1455	100%	20%	1500
	15"	313	426	395	375		320		-15%	1500
	17" (include 17" Wide)	647	542	550	520		670		29%	
	18"	59	36	0			0		0%	
	19"	113	67	145	190		280		47%	
	other(20"/23")	96	107	115	132		195		48%	
	TV Total	182	172	174	179	240	220	92%	23%	250
	15"(含以下)	30	21	20	19		15		-21%	250
	17" wide	83	65	35	43		40		-7%	
	20"/23"/26"	56	71	85	82		130		59%	
	30" up	13	15	34	35		35		0%	
SEC	Total	2517	2342	2378	2518	2598	2728	105%	8%	2818
	NB Total	810	960	940	1030	1050	1060	101%	3%	1170
	14" XGA	400	300	300	330	350	450	129%	36%	480
	15" XGA/SX+	220	300	280	300	350	260	74%	-13%	320
								0%	0%	
	15.4"	150	300	300	340	300	300	100%	-12%	320
	Others(12"/12"W)	40	60	60	60	50	50	100%	-17%	50
	MNT Total	1590	1290	1320	1370	1440	1490	103%	9%	1520
	15"	350	400	450	450	400	300	75%	-33%	300
	17"	950	700	680	720	850	920	108%	28%	950
	19"	280	180	170	180	170	250	147%	39%	280
	others	10	10	20	20	20	20	100%	0%	20
	TV Total	117	92	118	118	108	178	165%	51%	128
	17"	50	40	40	30	30	40	133%	33%	20
	20"	20	20	20	20	20	80	400%	300%	50
	22~26"	40	20	40	45	40	40	100%	-11%	40
	32"	5	10	15	20	15	15	100%	-25%	15
	40"	2	2	3	3	3	3	100%	0%	3
				0	0			0%	0%	

(12) 2004년 12월 8일 다자회의

304 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 12:00부터 한스타의 주최로 다자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧ 차장이 2004. 12. 9. 엘지필립시의 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “SM041208”이란 제목의 전자우편(소갑 제5-4-107호증), 씨엠오 ○○○ 황이 전송한 “Dec. Meeting Summary (pls. keep confidential)”(소갑

제5-4-108호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩 일정표(소갑 제5-4-110호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-4-111호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

305 피심인들은 수급상황을 점검하고 각 업체에 할당된 판매량을 달성하였는지를 점검한 결과 대부분 업체가 목표를 달성하였음을 확인하였고, 씨엠오와 엘지필립스를 제외한 모든 업체가 12월에도 수요 강세가 이어질 것이라는 전망에 공감하였다.

306 따라서 피심인들은 안정적인 수급상황으로 볼 때, 더 이상의 가격인하가 필요가 없다고 확인하면서 최대한 현재 가격을 유지하기로 합의하였다. 엘지필립스는 급격한 가격인하를 막기 위하여 고객들과의 가격협상 폭을 5달러에서 2달러 단위로 줄이자고 제안하였다.

<표 214> 엘지필립스의 “SM 041208”(소갑 제5-4-107호증)

- 가격을 최대한 버티며 상호 가격 정보를 원활히 교환하자고 주장하였음. Price Nego 폭을 $5 단위에서 $2 단위로 줄이자고 제안함

307 피심인들은 각 업체의 가격책정 상황을 점검함으로써 합의의 준수 여부를 확인하였다. 엘지필립스의 “SM 041208”(소갑 제5-4-107호증)에 의하면, 이 회의에서 삼성전자는 씨피티에게 명목상의 가격을 유지하면서 별도로 리베이트를 활용하고 있는지 문의하였다. 이에 씨피티는 리베이트나 가격보호행위는 없다고 해명하였으나, 엘지필립스는 자체적으로 고객 등을 통해 조사해본 결과 가격보호행위가 있었던 것으로 판단하였다. 이처럼 피심인들은 다양한 경로를 통하여 각 업체들의 합의준수 여부를 점검함으로써 합의의 구속력을 강화하려 하였다.

(13) 2004년 양자회의 (삼성전자- 에이유오)

308 피심인 삼성전자와 에이유오는 2004년 한국에서 양자회의를 개최하였다. 이러한 회의개최 사실은 삼성전자 오○○의 진술조서(소갑 제1-5호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다. 삼성전자의 오○○은 2004년부터 에이유오의 한국지사장 정성

일[58]과 만나 삼성전자 VD 사업부에 공급하는 패널 제품의 견적 가격 정보를 교환하였다.

309 삼성전자 VD 사업부의 구매 가격 결정은 여러 TFT-LCD 제조업체로부터 제안가격을 받는 과정에서 TFT-LCD 제조업체 간 경쟁을 유도하여 특정 업체가 낮은 가격을 제시하면 그 가격을 기준으로 다른 업체들로 하여금 가격을 인하하도록 요구하는 형태로 진행되었다. 따라서 TFT-LCD 제조업체들은 삼성전자 VD 사업부에 대한 제안가격을 결정하기 전에 경쟁사의 가격 및 공급량 제안 내용을 확인하였다. 이러한 경쟁사 간 정보교환행위는 결국 삼성전자 VD 사업부에 대한 공급가격의 결정에도 직접적인 영향을 준 것으로 판단된다.

<표 215> 삼성전자 오○○의 진술조서 (소갑 제1-5호증)

문) 정성일과는 만나서 어떤 이야기를 하였나요? 답) 삼성전자 VD 사업부 쪽에서 AUO, CMO, 하이닉스 등 다른 공급 업체들의 제안가격을 얘기하면서 우리에게 가격을 인하를 요구합니다. 그럴 경우 정성일을 만나 AUO가 자사에 제안한 가격을 확인해 보았습니다. AUO가 공급하는 물량에 대해서도 물어보았습니다. 자사는 엘시디 사업부에게 다른 업체의 구매물량, 가격을 알려주지 않습니다. 반면 다른 업체가 제안한 가격을 말하면서 이런 가격에 납품하면 구매하겠다고 하면서 낮은 가격을 요구하며 네고를 하는 경우가 많습니다. 이를테면, AUO는 10불 내렸는데 엘시디 사업부는 안내리나, 안내리면 물량을 빼겠다고 합니다. 엘시디 사업부가 가격을 내리면 다시 이 가격을 이용하여 AUO의 가격을 내립니다. 따라서 이런 경우 저는 자사 쪽에서 하는 말의 진위여부를 확인하기 위해 경쟁사를 접촉하였던 것입니다. 문) AUO의 경우 삼성전자 엘시디 사업부가 자사 VD사업부에 대한 1순위 공급자이므로 엘시디 사업부의 판매가격에 대해서 관심이 많았나요? 답) 예. 그래서 정성일은 저를 만날 때, 엘시디 사업부의 자사 판매가격을 자주 물어보았습니다. 저는 사실대로 이야기한 경우도 있었으나, 매출을 늘리기 위해서 가격을 내렸는데 안내렸다는 등 실제와 다른 정보를 주어 역으로 이용하는 경우도 있었습니다. 문) 이렇게 AUO에 실제와 다른 정보를 준 경우 정성일이 나중에 해당 정보가 사실과 다른 것에 대해 항의를 한 적이 있나요? 답) 예. 왜 내렸다고 해놓고 내리지 않았느냐, 그것 때문에 본사에서 혼났다고 항의한 적이 있습니다. 문) AUO에서 삼성전자 VD 사업부에 영업을 할 때 대만 본사직원이 와서 영업을 했나요? 아니면 한국지사 직원이 와서 했나요? 답) 한국지사 직원이 와서 주로 영업을 하고 대만 본사 상위 레벨의 직원은 한 달에 한 두번 정도 와 미팅을 하는 것으로 들었습니다. 문) 본인은 AUO가 삼성전자에 공급하는 물량 정보를 어떻게 이용하였나요? 답) 예를 들어 이번 달에 디스플레이 사업부가 구매한 패널이 10만개인데 삼성전자 LCD 총괄에서 5만개, AUO에서 5만개를 공급하고 있다고 할 때, 다음 달에 AUO가 9만 개를 공급한다고 하고, 디스플레이

58) 정성일은 삼성전자에 근무하였으나 에이유오로 이직하였다.

사업부에서 15만개를 구매할 계획이라면 저는 6만개 정도를 디스플레이 사업부에 공급할 것으로 계획을 세우면 되는 것이고, 만약 디스플레이 사업부에서 10만개를 구매할 계획이라면 LCD 총괄에서는 디스플레이 사업부에 1만개를 공급할 수밖에 없으니 생산을 줄이거나 다른 판로를 찾아야 하는 것입니다. 주로 다른 판로를 찾습니다. 생산기간이 빨라도 10일 정도는 걸리기 때문에 빠른 판단과 실행이 필요합니다. 문) 본인은 AUO 정보를 자사 디스플레이 사업부에 대한 판매가격결정시 참조를 하였나요? 답) 예. 그렇습니다. 삼성전자 디스플레이 사업부가 엘시디 사업부에 AUO의 가격견적을 주면서 낮은 가격을 요구하는 경우 이것이 정확한지를 확인하는데 사용하였고, 만약 자사가 이야기한 가격정보가 사실인 경우에는 AUO의 가격을 고려하여 판매가격을 결정하였습니다. 문) 판매가격은 어떤 것을 근거로 작성하였나요? 답) 거래선 요청가, 내부 원가를 기초로 작성하였습니다. 향후 수요가 많을 것으로 보이는 제품의 경우 가격을 저가로 가져가서 시장을 선점하는 것이 좋을 것 같다는 식으로 보고를 합니다. 참고로 향후 수요는 조사기관을 통하거나, 거래선을 통해서 얻은 정보를 취합하여 예측합니다.

(14) 2004년 양자회의 (삼성전자-에이유오)

310 피심인 삼성전자의 김○○와 에이유오의 임원은 2004년 경 전화회의를 하여 가격동향, 수급상황 등 주요 영업정보를 교환하였다. 이러한 사실은 삼성전자 김○○의 진술조서(소갑 제1-2호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다. 또한 위 증거자료에 의하면, 정확한 시점은 확인되지는 않지만 2004년 또는 2005년 경 에이유오의 ▷▷ ▷▷이 삼성전자의 김○○ 상무에게 전화를 하여 삼성의 공격적인 가격전략을 확인하고 이를 따를 계획임을 밝힌 바 있음도 확인된다.

<표 216> 삼성전자 김○○의 진술조서 (소갑 제1-2호증)

문61) 본인은 AUO의 ▷▷ ▷▷과 전화통화를 한 적이 있나요? 답61) 예. 저는 매년 AUO의 임직원들과 1년에 2~3번 정도 회의를 했고, 1년에 1~2번 정도 전화를 하여 가격 동향 및 생산동향을 포함한 시장동향, 수급상황 등에 대한 정보를 교환하고 논의하였습니다. 문62) 본인은 AUO의 임직원들과 제품 가격과 관련된 합의를 한 적이 있나요? 답62) 특정 고객에 대한 특정 가격에 대한 합의에 도달하였던 적이 있습니다. 문63) 본인은 AUO로부터 다른 경쟁사와 관련된 정보를 얻은 적이 있나요? 답63) 예. 문64) 2004년 또는 2005년 경 ▷▷ ▷▷이 본인에게 전화를 하여 LCD 시장가격에 대해 본인의 의견을 물은 적이 있나요? 답64) 예. 삼성의 가격 전략이 공격적인 것이 사실인지를 묻고, 만약 그렇다면 AUO도 같은 방향으로 갈 것이라고 말했습니다. 당시 ▷▷ ▷▷은 회사의 수익이 감소할 것을 염려했습니다.

바) 2005년

311 피심인들은 2005년에도 아래 <표 217>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의·실행하였다.

<표 217> 2005년 공동행위 관련 회의 개요

연번	개최일자	합의내용	참석자	회합종류
1	2005.1.4.	경쟁사간 정보교환	엘지필립스, 에이유오	양자회의
2	2005.1.4	양자회의 개최 논의	삼성전자, 에이유오	양자회의
3	2005.1.7.	생산설비 전환 주요제품 최저가격 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
4	2005.1.14.	주요제품 가격논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
5	2005.1.14.	주요 제품 가격 논의	삼성전자 에이유오	정보교환
6	2005.1월	주요제품 가격정보 교환	엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	정보교환
7	2005.1.26.	제품 가격정보 및 인상계획 교환	삼성전자 엘지필립스	정보교환
8	2005.1월	주요제품 가격 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
9	2005.2.2.	주요제품 가격인상 논의	엘지필립스 삼성전자	전화회의
10	2005.2.3.	공급량 조절 주요 제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
11	2005.3.4.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
12	2005.3.8.	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스 씨피티	양자회의
13	2005.3.10.	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스 씨엠오	양자회의

14	2005.3.8.~10	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스 에이유오	양자회의
15	2005.3.16.	선적량, 공급가격 정보	삼성전자 엘지필립스	양자회의
16	2005.3.26.	수급상황 및 시장전망 정보교환	삼성전자 씨엠오	양자회의
17	2005.4.6.	주요제품 최저가격 논의	삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
18	2005.4.11.	가격인상 계획 논의	삼성전자 엘지필립스	양자회의
19	2005.4.15.	델 공급가 정보교환	삼성전자 에이유오	양자회의
20	2005.5.2.	주요제품 가격정보 교환	엘지필립스 에이유오	양자회의
21	2005.5.3.	주요제품 견적논의	엘지필립스 씨엠오	양자회의
22	2005.5.5.	주요제품 가격인상 공급량 조정	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
23	2005.6.9.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
24	2005.6.22.	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스, 씨피티	양자회의
25	2005.6.23.	특정제품 가격유지 및 인상 논의	엘지필립스 씨엠오	양자회의
26	2005.6.25.	주요제품 가격인상계획 교환	엘지필립스 삼성전자	경쟁사 접촉
27	2005.6.27.	주요제품 가격인상 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
28	2005.6.27.	주요제품 가격인상 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의 (고위급)
29	2005.7.8.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
30	2005.7.13.	19인치 제품 가격 논의 17인치 제품 가격공조	엘지필립스 씨엠오	양자회의
31	2005.7.13.	19인치 제품 감산 및 가격인상	엘지필립스 한스타	양자회의

32	2005.7.11.~14	가격 전략 등 정보교환	엘지필립스 에이유오	양자회의
33	2005.8.4.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
34	2005.8.26.	주요제품 가격 정보교환	삼성전자 에이유오	양자회의
35	2005.8.31.	주요제품 시장전망 논의	삼성전자 엘지필립스	양자회의
36	2005년 여름	TV용 패널 제품 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오	다자회의
37	2005. 8월 말	주요제품 가격정보 교환	씨엠오- 삼성전자, 에이유오	정보교환
38	2005.9.6.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
39	2005.9.27.	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스 씨피티	양자회의
40	2005.9.30.	시장수급상황 논의	에이유오 씨피티	양자회의
41	2005.10.6.	주요제품 가격인상 2006년도 수요예측 및 판매량 설정	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
42	2005.11.4.	주요제품 가격인상	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
43	2005.11.15.	수급상황 및 시장전망 정보교환	엘지필립스 에이유오	양자회의
44	2005.12.6.	생산능력 전환 일부 제품 가격합의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
45	2005.12.6.	시장 정보 교환	삼성전자 씨엠오	정보교환
46	2005년	가격 및 수급관련 논의	삼성전자 엘지필립스	양자회의

(1) 2005년 1월 7일 다자회의

312 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 씨엠오의 주최로 대만 타이페이에 소재하는 호텔 회의실에서 오후 2시부터 관리자급 회의를 개최하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 “SM050107” (소갑 제5-5-4호증), 씨엠오 “Marketing Weekley”(소갑 제5-5-7호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩 일정표(소갑 제5-5-5호증, 소갑 제5-5-6호증), 삼성전자 조◉◉의 업무수첩(소갑 제5-8-2호증), 삼성전자의 “05년 1월 TFT LCD 시황보고”(소갑 제5-5-8호증), 삼성전자의 ○○○ 첸의 업무수첩(소갑 제5-8-3호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

313 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 판매실적, 생산가동률, 생산계획 등을 점검하고, 시장의 수급상황을 분석하였다. 참가업체들은 12월 회의에서 논의했던 선적량과 실제 선적량을 비교하여 12월 업체별 판매계획의 달성여부를 확인하였다. 이 과정에서 업체별로 목표를 초과달성하거나 미달한 사유에 대한 점검도 이루어졌다.

314 시장수급 상황에 대한 분석결과, 모니터용 제품의 수요가 강세인 반면 노트북용 제품의 수요는 부진한 것으로 판단되었다. 당시는 노트북의 핵심 구성품인 중앙처리장치(이하 ‘CPU′라 한다)의 공급이 부족하여 CPU 제조업체인 인텔이 델 등 대형 OEM 업체들에게 CPU를 우선 공급함으로써 대형 OEM 업체들만이 컴퓨터나 노트북 등 완제품을 생산할 수 있는 상황이었다. 이 과정에서 대형 OEM 업체들의 가격협상력이 강화되어 TFT-LCD 패널 제품의 가격인하를 요구하였다. 이에 피심인들은 완제품 제조업체들의 가격인하 압력에 대처하기 위하여 노트북용 제품 생산을 모니터용 제품 생산으로 전환할 것을 합의하고 이를 각 업체의 향후 생산계획에 반영하였다.

315 또한 씨엠오의 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-6호증)에 기재된 내용에

의하면, 피심인들은 이 회의에서 모니터용 및 노트북용 인기 제품의 최저가격 등 가격수준에 대해 논의한 사실이 확인된다.

<표 218> 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-6호증)

Price 17″ : 150(최저가)~155(CPT) 19″: 230(TN) LG 215~220(HSD) '04. 12. 14″: 160 ($160+α wide) 15″ : 12×(too low) 130(bottom line) 15.4″: 165~155

(2) 2005년 2월 3일 다자회의

316 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 씨엠오의 주최로 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 회의실에서 오후 2:00부터 관리자급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, ○○○ 첸, 씨엠오의 ○○○ 황과 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타가 참석하였다. 이러한 사실은 대만삼성 조◉◉의 업무수첩(소갑 제5-8-2호증), 대만삼성 ○○○ 첸의 업무수첩(소갑 제5-8-3호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-17호증, 소갑 제5-5-18호증), 씨엠오의 “Maketing Weekly”(소갑 제5-5-20호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

317 이 회의에서 참가업체들은 각 업체의 선적량, 생산라인별 공급계획 정보 등을 교환하며 시장의 수급상황을 판단하였는바, 당시 모니터용 제품의 경우 패널 제품의 가격이 낮아 수요초과 상태인 반면, 노트북용 제품의 경우 인텔 CPU의 공급부족으로 인하여 판매가 저조한 상태라는 것에 공감하였다. 이어서 피심인들은 각 업체의 주요 제품 가격을 점검하였고, 한스타 제품의 낮은 가격을 지적하였다.

318 삼성전자는 자사가 2월 모니터 가격 인상을 이미 시작하였음을 알리면서 시장수급상황을 조정하여 초과예약 상태를 형성할 것을 제안하였다. 또한, 삼성전자는

피심인들이 노트북 가격에 대해 공격적으로 경쟁하지 말고 업체별로 할당된 노트북 공급량의 범위 내에서 안정적으로 영업할 것을 주장하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○○○ 황이 기재한 업무수첩의 내용에 의해 인정된다.

319 이어서 피심인들은 수급상황 분석을 통하여 모니터용 제품의 수요가 강할 것을 예측하고 모니터용 패널 제품 가격을 인상할 것을 합의하였다. 또한 피심인들은 공급부족 상황을 인위적으로 조성하여 가격인상을 도모하려는 목적하에 모니터용과 TV용 패널 제품의 공급을 우선 감축한 이후에 노트북용 패널 제품의 공급을 줄일 것을 논의하였다.

<표 219> 씨엠오의 "Maketing Weekly" (소갑 제5-5-20호증)

■ 대부분의 LCD 제조업자들은 모니터용에서 강한 수요를 예측하고, 패널 가격을 올릴 계획이다. 삼성은 이미 2월에 고객에게 모니터용 가격을 인상하였다. ■ 모두 노트북용 가격이 3월 기간 중에 회복될 것이라 예측한다(충분히 낮은 시스템 가격), 15″XGA가 먼저, 다음으로 15.4WXGA.... ■ 공급부족 분위기를 형성하도록 노력하라. 모니터/TV 제품부터 시작하고, 다음으로 노트북용을 감소시켜라

(3) 2005년 3월 4일 다자회의

320 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 소재한 호텔 회의실에서 오후 2:00부터 관리자급 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 조◉◉ 부장, 대만엘지의 박♧♧ 차장, 씨엠오의 □□□ 양, ○○○ 황과 에이유오, 씨피티, 한스타의 직원 등이 참석하였다. 이러한 사실은 대만삼성 조◉◉의 업무수첩(소갑 제5-8-2호증), 대만삼성 ○○○ 첸의 업무수첩(소갑 제5-8-3호증), 엘지필립스의 “SM050304”(소갑 제5-5-23호증), 엘지필립스 최○○의 진술조서(소갑 제2-5호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

321 피심인들은 이 회의에서 각 업체들의 선적량, 공급량 정보 및 예상 수요량과 관련된 정보교환을 통해 시장의 수급상황을 분석한 결과, 전반적으로 노트북용 제품 판매가 부진한 상황에서 17인치를 중심으로 한 모니터용 제품과 TV용 제품의

수요가 회복되고 있다는 사실을 확인하였다.

322 이어서 참석자들은 각 업체의 규격별 제품의 2월 선적량과 매출 증가량을 확인하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 내부 회의인 중상회(中常會)에 보고된 자료인 "Mar. 14 中常會"(소갑 제5-5-24호증), 씨엠오의 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-25호증, 소갑 제5-5-26호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

323 피심인들이 각 업체의 2월 판매가격을 확인하여 가격인상 여부에 대한 점검을 하는 과정에서, 에이유오와 씨피티는 17인치 모니터용 제품 가격을 2월에는 유지하였으나 3월에는 인상할 것을 약속하였으며, 씨엠오는 2월에 가격인상을 시도하였다가 포기한 점을 해명하였다. 한편, 참가업체들의 선적량 정보는 판매량 뿐만 아니라 가격인하의 가능성을 확인하는데도 사용되었는 바, 대부분의 업체들의 2월 매출이 1월에 비하여 감소하였으나 한스타만이 14% 이상 증가하였던 이유가 한스타가 다른 업체에 비해 가격을 낮게 책정하였기 때문인 것으로(한스타는 모니터용 17인치 제품 가격은 150달러, 19인치 제품 가격은 210~215달러라고 하였음) 확인되었다. 이에 대하여 한스타는 3월에 가격을 인상할 계획을 가지고 있었고 19인치 제품의 가격이 낮은 점에 대하여는 저급 제품이기 때문이라 해명하였으며, 씨엠오도 32인치 TV용 제품과 17인치 모니터용 제품의 가격을 낮게 책정한 이유를 설명하였다.

324 이어서 참석자들은 17인치 모니터용 제품의 수요증가로 인해 가격을 인상하기로 하였으나, 일괄적인 인상은 어려울 것으로 보아 개별 품목에 따라 2~3달러 수준의 인상을 시도하기로 하였다.

<표 220> <u>삼성전자의 "3월 초 TFT LCD 시황보고"(소갑 제5-5-28호증)</u>

2. 주요 LCD Vendor들의 변화 상황 (중략) - 17″ Panel 수요가 증가하면서 3월부터 가격인상을 고려하고 있으나 일괄적인 인상은 어려울 것으로 보고 Case 별로 $2~3 수준 인상을 고려중임. (중략)

LGP가 Dell을 제외하고 $5 수준 인상을 단행하였다는 소식으로 대만 Vendor들은 어느정도 Confidence Level이 올라간 상태이나 가격인상에 대하여는 still 보수적인 입장임. (17″ 시장가격은 $150~$157 수준으로 Span이 비교적 넓음) - NB Panel은 전 대만 LCD Vendor들이 생산량을 소극적으로 가지고 가고 있지만 수요진작이 정체된 상태이므로 매우 곤혹스러워 하고 있음. 그러나 LCD Vendor들이 가지고 있는 Inventory 수준 이미 줄어든 상태이고 2월 대비 3월 수요는 늘어나고 있어 3월의 가격하락 폭은 $5 수준 이하로 줄어들 것으로 보고 있으며 3월 생산량은 2월 대비 동일 수준으로 예상됨.

325 이 회의의 가격논의 과정에서 엘지필립스는 자사가 주도적으로 가격인상을 하였음을 강조하였고, 대만업체들이 2월에 모니터용 제품의 가격을 유지한 것을 지적하며 향후 가격인상에 동참할 것을 촉구하였다. 대만엘지의 박♧♧ 차장은 엘지필립스의 모니터 영업담당이던 정◆◆ 상무의 분석을 인용하면서 당시 OEM 업체들의 재고 수준이 많지 않으므로 이를 가격인상의 수단으로 이용할 것을 제안하였다. 즉, 엘지필립스는 고객에게 공급가능 물량 중 일부를 떼어놓고 물량을 할당한 뒤 가격인상을 수용하지 않는 고객에게는 공급을 중단하여 가격을 인상할 수 있다는 점을 설명하면서 고객별로 공급부족 상태를 형성하여 가격을 인상할 것을 주장하였다. 이에 다른 피심인들은 이러한 방식의 가격인상에 동참하기로 합의하였다.

<표 221> 엘지필립스의 “SM050304”(소갑 제5-5-23호증)

1. 분위기 - 17″ 및 19″ MNT Panel 수요의 성장으로 가격하락(17″)이 멈춘 데에 대해 안도하는 분위기 - LPL이 선도적으로 가격을 올렸고 지속 인상하려는 데에 전력을 기울이고 있음을 강조하였고, 대만 업체들은 가격 인상에 동조 못한데 대해 미안한 표정이었으며, SS를 포함하여 전 업체가 LPL에 감사를 표하였음. 특히 SS는 현재 LPL이 World′s No.1임을 누차 강조하며, 지속적으로 가격 상승을 이끌어 달라는 Message를 던졌음(기안자 생각으로는 SS가 작년도에 가격상승을 주도하였다가 대형 OEM들에게 보복 당한 일이 있으므로 올 해는 책임을 LPL에게 떠 넘길 생각일 수도 있다고 판단됨) 2. 요약 - LPL은 업계의 호응이 없는 가운데에도 홀로 가격 인상을 시도하여 1-2개 고객을 제외한 대부분의 고객에서의 가격인상에 성공하였음을 강조하였고, 대만 업계가 LPL과 공조하지 않고 가격 Stay한 것에 대해 질책했으며, 3월에도 다시 가격 인상할 것이니 동참을 바란다고 촉구함 - MNT 담당의 분석을 인용하여, 작년 6월 상황과는 근본적으로 다른 것은 SI/Customer의 Inventory 상황으로 작년에는 Panel Inventory Level이 높아서 6~7월 사이에 수요의 정체 및 Inventory Level 강하 노력의 상호 작용으로 가격 폭락의 大亂이 벌어졌지만, 올해의 경우에는 반대의 상황으로 Panel Maker가 주도권을 쥐고, Shortage를 만들어 낼 수 있는 상황이라고 설명 - 즉, Panel Maker들이 2Q 예측하기 어렵듯이, SI나 OEM들도 확언하기 어려운 상황임. 이때는 배짱있는 쪽이 이기게 되어 있으므로 약 15~20% 물량을 따로 떼어 놓고 나머지 물량으로 Allocation한 후, 가격 인상을 Accept하지 않는 고객의 물량을 자르면, 그 고객은 1주일 내로 백기 들고 항복하게 되어 있다고(Inventory가 없으므로) 설득함. 더 나아가 3Q 이후에는 대체로 Strong Demand 예상하므로 심리 효과를 이용하여 假需要를 촉발한다면, 1Q 선행하여 Shortage 조성이 가능함을 역설하였고, 이에

대만 업체들도 좀 더 Tough하게 가격 Nego할 것을 다짐하였음

326 엘지필립스의 정◆◆ 상무가 2005. 3. 8. 전송한 “3월 주요거래선 PSI 보고 및 17”가격 운영 방향“(소갑 제5-5-30호증)에 의하면, 17인치 제품과 관련하여 엘지필립스의 선도적 노력에 따라 대만업체들도 3월에 2~3달러 정도의 가격인상을 시도하였음이 확인된다.

327 또한, 엘지필립스의 정◆◆ 상무가 구㉢㉢ 부사장 등에게 2005. 3. 23. 전송한 “Re: Five Taiwan TFT LCD makers plans to follow ○sung to rise price”(소갑 제5-5-31호증)에 의하면, 엘지필립스의 가격 선도 노력에 따라 다른 업체가 가격인상을 한 사실을 확인할 수 있다.

328 삼성전자의 “3월말 TFT LCD 시황보고”(소갑 제5-5-32호증)에 따르더라도, 2005년 3월 피심인들이 모니터용 17인치 제품의 가격을 3~5달러 수준 인상하여 160달러 선에서 판매하였음을 확인할 수 있다.

329 이어서 삼성전자의 “3월 초 시황보고”(소갑 제5-5-28호증) 및 삼성전자 ○○○ 첸의 “Current Market Update-March, 2005”(소갑 제5-5-33호증)에 기재된 내용에 의하면, 이 회의에서 참가자들은 TV용 패널의 수요를 증가시키기 위해 목표가격을 정하여 단계별로 가격을 인하하도록 하고, 업체 간 해당 가격 수준을 조율하고자 하였음을 확인할 수 있다.

330 이 회의에서 교환된 가격 및 선적량 정보는 각 피심인들에게 전달되어 내부회의에 사용되었다. 예를 들어 엘지필립스의 경우 2005. 3. 12. 개최된 내부 글로벌 세일즈 컨퍼런스에서 대만업체들의 2005년 3월 선적량 정보가 보고되었다. 이러한 사실은 본사 김지영 대리가 2005. 4. 7. 대만엘지의 ○○ 왕에게 송부한 “Re:[Request] TWN supplier's shipment"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-5-34호증)에 기재된 내용에 의해 확인된다.

(4) 2005년 4월 6일 다자회의

331 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 한스타의 주최로 대만 타이페이에 소재한 하워드 플라자 호텔 회의실에서 오전 10:30부터 관리자급 회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 조◉◉, 엘지필립스의 박♧♧, 씨엠오의 ○○○ 황 및 에이유오, 씨피티, 한스타의 직원 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-38호증, 소갑 제5-5-39호증), 대만삼성 조◉◉의 업무수첩(소갑 제5-8-2호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

332 이 회의에서 참가자들은 각 사의 선적량 현황 정보를 교환하고 시장전망에 대해 논의하였고, 각 업체별 주요 제품의 가격 견적 결과를 점검하였으며, 노트북용 패널 제품의 규격별 최저 판매가격 수준에 대하여 논의하였다.

<표 222> 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-38호증)

Price
NB 15″S+ $ 170
15.4 $ 140
15″ $ 115~120
14.1″ $ 125
12 $
12″W $160
10″W $~~160~~150 ↓
(SS $140)

(5) 2005년 5월 5일 다자회의

333 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 씨엠오의 주최로 대만에 소재한 호텔 회의실(福草飯店)에서 오후 2:00부터 다자회의를 개최하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 “SM050505”(소갑 제5-5-46호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-47호증, 소갑 제5-5-49호증), 씨엠오의 ◐◐ 왕의 업무수첩(소갑 제5-5-48호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

334 씨엠오의 ◐◐ 왕이 전송한 “Re : Price for May 05″ (소갑 제5-5-43호증)에 의하면, 씨엠오가 이 회의에 참석하기 전에 자사의 기준가격을 결정하여 17인치 제품과 15인치 제품의 가격을 인상하고 19인치 제품의 가격을 유지하기로 한 사실이 확인된다.

<표 223> 씨엠오 ◐◐ 왕이 전송한 전자우편(소갑 제5-5-43호증)

여러분 패널의 수요가 기대했던 것보다 매우 강세여서 TV와 모니터용 패널은 명백히 공급부족상태를 보이고 있습니다. 우리는 다음과 같이 5월 5일을 위한 기준 가격을 수립하고자 합니다. 우리는 다음 5월 가격을 다음과 같이 하고자 합니다. 물론, 우리는 다음 5월 가격을 내부 회의에서 공동으로 결정할 것입니다. 모니터 : 17인치 패널 : 표준가격은 $165/단위. 물론 160에서 165 사이의 가격도 운용가능함. 19인치 : 지금과 같이 동일함. 15인치 : 표준 가격 $125~130/pcs 우리가 아는 바에 의하면 생산능력이 축소되고 15인치 패널은 큰 손실을 겪고 있음. LCD 제조업자들은 상하이 SVA NEC의 예외를 제외하고는 15인치 패널을 더 이상 생산하지 않고자 함. 우리는 17인치 제품 가격을 인상하고자 희망하고, 19인치 제품의 합리적인 가격과 15인치 제품의 가격 인상을 지지하고자 함.

335 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 판매량, 가격책정 현황 등을 점검함으로써 이전 합의의 준수 여부와 시장의 수급상황을 확인하면서, 피심인들이 가격인상을 목적으로 일부 제품(모니터용 17인치 제품, 노트북용 제품)의 생산을 줄여 다른 규격 및 용도의 제품(모니터용 19인치 제품 등)으로 그 생산능력을 전환하고 있음을 확인하였다. 한스타는 점검 과정에서 모니터용 17인치 제품의 가격인상을 시도했으나 시장의 저항 때문에 소폭 인상하는데 그쳤고, 19인치 제품의 경우 4월에 인상한 가격을 유지하고자 하였으나 생산량 증가로 강하게 밀어붙이지 못하였다는 등 가격인상 합의를 준수하려고 노력한 사정을 설명하였다.

336 엘지필립스의 모니터 영업담당이었던 정◆◆ 상무가 2005. 5. 5. 구㉢㉢ 부사장 등에게 전송한 “5월 이후의 전망”(소갑 제5-5-50호증)에 기재된 내용에 의하면, 2005년 4월과 5월 사이에 모니터용 17인치 제품은 약 10달러 정도 인상되었고, 15인치 제품은 업체별로 약간의 인상이 있었으며, 19인치 제품 역시 가격 유지 내지 인상 시도가 있었음을 확인할 수 있다.

337 한편, 이 회의에 즈음하여 피심인들 간의 회의가 고객들에게 알려졌다는 소문이 돌았다. 이에 참가업체들은 동 회의가 공정거래법상 위반가능성이 있고 고객들로부터 문제제기가 있을 것을 우려하여 외부적으로는 이를 축소하되, 보다 은밀한 장소에서 실무진급 직원이 참석하는 형태로 지속하기로 합의하였다. 에이유오는 회의의 존재가 대규모 고객(델, HP 등)에게 공개되었을 가능성을 우려하여 이 회의에 참석하지 않았다.[59] 삼성전자의 경우 이러한 사정이 조◉◉의 본사 귀임과 맞물리면서[60] 이후부터는 2003년 말 이래 조◉◉과 회의에 함께 참석했던 ○○○ 첸이 회의에 참석하기로 하였다.

(6) 2005년 6월 9일 다자회의

338 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이 시내에 소재한 로즈 가든 카페(Rose Garden Café)에서 오후 0:30부터 3:00까지 다자 회의를 개최하였다. 이러한 사실은 씨피티의 이본느 윤이 작성하여 2005. 6. 13. ○○ 콴에게 전송한 “TFT 市場報告”(소갑 제5-5-54호증), 씨엠오의 “Re NB price for July and Aug” (소갑 제5-5-56호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-51호증), 씨엠오의 ○○○ 황이 에디 쿠오 등 씨엠오 임직원에게 보낸 ”June 13 中商會資料”(소갑 제5-5-55호증), 대만삼성 조▣▣의 ”6월 LCD 시장 보고“(소갑 제5-5-58호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

339 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 판매량, 가격책정 상황 등을 점검함으로써 수급상황을 판단하고 합의의 준수 여부를 확인하면서, 노트북용 제품의 수요가 호전되고 있고, 피심인들의 공동감산으로 노트북용 제품, 15인치 및 17인치 모니터용 제품의 가격이 성공적으로 인상되고 있음을 확인하였다. 이어서 피심인들은 15인치 노트북용 제품, 15인치 및 17인치 모니터용 제품의 가격인상에 대해 합의하였다.

59) 씨피티도 실무급 직원만이 참석하였다(소갑 제5-5-42호증 참조)
60) 대만삼성의 조◉◉은 파견 임기의 종료로 2005. 5. 13. 본사로 귀임하였고, 귀임 후 김○○ 상무 밑에서 HP, 아이비엠, 애플을 대상으로 영업업무를 수행하였다.

<표 224> 씨피티의 "TFT 市場報告"(소갑 제5-5-54호증)

Ⅰ. AUO 3. 고객에게 6월에 NB 판매가격이 인상될 것이라고 발표함. 생산능력 부족으로 인해 15인치 가격은 인상될 것이 분명하다. 다른 크기에 대해서는 아직 고객들과 논의 중이다. FPM 15″/17″는 5달러 인상될 것이 확인되었다. Ⅳ. LPL 2. 노트북 시장 수요는 좋아지고 있다. 생산 능력 및 공급 부족으로 인해 15인치 평균 가격은 15.4인치 평균가보다 높다. 다른 크기의 TV 수요는 공급을 초과한다. 37″조차도 같은 상황이다. 32″는 가격이 $5~10 인상되었다. A-제품 최소가격은 $600 이상이다. 15″/17″FPM은 각각 5달러 인상되었다. Ⅴ. SEC(삼성) 2. 17인치 가격은 175달러로 인상되었다. 일부 고객은 17″가격이 $175로 인상되었을 때 주문을 축소했다.

(7) 2005년 6월 27일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

340 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 대만에 소재한 웨스틴 호텔 15층에서 오전 8:00부터 9:30까지 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 엘지필립스의 구㉢㉢ 부사장, 대만엘지의 최○○ 법인장, 박♧♧ 차장, 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장, ▷▷ ▷▷이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 박♧♧가 2005. 7. 3. 구○○ 사장 등에게 전송한 "AUO회의록" (소갑 제5-5-65호증), 최○○의 진술조서(소갑 제2-5호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

341 이 회의에서 에이유오는 3분기 시황이 호전될 것이라 예상하였고, 노트북용 제품의 공급부족에 따라 동 제품의 가격을 대폭 올릴 계획임을 밝혔다. 이어서 양사는 노트북용 제품의 7월과 8월 가격을 각 10달러 인상할 것을 합의하였고, 엘지필립스가 TV용 32인치 제품의 가격을 600달러로 유지한다면, 에이유오는 동 제품의 가격을 570달러 이상으로 유지하기로 하였다.

342 또한 피심인들은 TV용 32인치와 37인치 제품의 판매가격 차이 등에 대하여도 논의하였다. 에이유오의 ▷▷ ▷▷은 원래 32인치 제품과 37인치 제품 간 가격차를 200달러로 유지하겠다고 하였으나, 엘지필립스의 가격을 파악한 후에는 800달러 선을 유지하기로 하였다. 아울러 이 회의에서 양 사는 긴밀한 협조관계를 지속 발전시켜 나갈 것을 논의하였고, 시장의 격변기에 가격 공조 협력을 하기로 하였다.

<표 225> 엘지필립스의 “AUO 회의록”(소갑 제5-5-65호증)

From: 박♧♧ Sent: 7/3/2005 9:34 PM.
To: [-] 구㉢㉢
Cc: [-] 구○○ ; 권㉤㉤ ; 신㉦㉦ ; 정◆◆ ; 이○○ ; 경○○ ; 하○○ ; 안○○ ; 최○○ ; 이○○ ; 노○○
Bcc : [-] 정○○; 김○○; 류○○
Subject: AUO 회의록

부문장님,

지난 주의 AUO Meeting 회의록을 지시대로 수정 송부하오니, 참고하시기 바랍니다.

1. 일시/장소 : 05.06.27. 08:00~09:30 Westin Hotel 15FI.
2. 참석자 : Mr. H.B. Chen, Dr. Hui Hsuing
부문장, 대만법인장, 박♧♧ 부장.

3. 내용 :

[요약]
-하반기 시황에 대해서는 확신을 하고 있으며, 특히 NB Shortage에 따라 가격을 대폭 올릴 것을 계획하고 있었음
-그러나, ‘05 Q4 ALC ′06년은 Capa의 과도한 증대로 Over-supply 우려
-QDI 인수에 관심은 있으나, Merge는 일어나지 않을 것으로 봄
-G6의 Canon 문제는 CF 관련 문제로 정도가 경미하여 곧 해결될 것으로 전망함
-장기적으로 중국의 추격이 위협적이나, ‘05년 하반기에는 대형 TV Biz에는 Impact없을 것으로 봄. (대만 5개사, 중국 5개사)
-지금까지 LPL과 Fab 및 Product Alignment가 잘 이루어져 왔음. 앞으로도 지속협력 바람.
- TV 가격 안정화 협조 요청에 AUO는 상대적으로 고객 구조가 취약하여 쉽게 합의를 못하고 있음.
[내용]

(1) 시황

- 3Q의 수요는 왕성할 것으로 예상되며, NB 수요 증대 및 Panel Shortage에 따라 가격인상을 통한 수익성 개선을 꾀함.
- 그러나, 4Q 및 내년도에는 Canon 장비 문제 해결로 인한 Capa Ramp-up 가속화 및 신규 Fab 가동으로 Over-supply가 우려됨 -> 대형 TV시장 확대에 공동노력하자고 제안(부문장)

(중략)

(5) 가격
- LPL이 보는 17″M의 Ceiling 가격은 $185라고 하였고, AUO는 $180정도로 생각하고 있었음.
- 32″TV 가격은 LPL이 $600 유지한다면, $570 이상 유지하겠음. CMO는 현재 $550이라고 함(注 대만법인이 파악한 바 CMO 32″는 $570정도 수준으로 판단됨. $550은 A-mix 제품인 듯.)
- LPL 37″ TV 가격은 U$850으로 알림.(부문장)
- 32″와 37″의 적절한 가격차는 $200로 생각 됨.(Dr. Hsiung)→AUO 37″는 1080i의 full HD인데도 불구하고, 동 가격 Gap에 따르면 LPL의 WXGA보다도 $100 싸진다고 지적하자(최법인장), LPL의 가격을 보고 적절한 가격을 유지하겠다고 수정- U$ 800선.(Dr. Hsiung)
- NB Panel은 7,8월에 각 $10씩 올리기로 합의

(6) 중소형 Biz

- 중소형 비중은 13~15%(revenue base)로 DSC용 panel은 30% Margin 이었으나, 경쟁 격화로 20%대로 내려왔음. Custom Product 성격이 강하고, 시장 변화가 크므로 Inventory 손실 등의 위험이 상존하고 있음.(약 10%의 Hidden Cost)

<표 226> 엘지필립스 최○○의 진술조서 (소갑 제2-5호증)

문) 2005년 6월 27일 에이유오와의 양자회의가 있었나요? 답) 에이유오의 ㉤㉤ 첸 사장과 구㉢㉢ 부사장은 오래전부터 친분이 있던 사이로 대만 출장시 회합을 하게 되었던 것 같습니다. 부분장님은 1년에 1번 정도 대만 출장시 고객사를 만나면서 다른 경쟁사도 만나셨습니다. 시장상황을 논의하였고, 당시 가격이슈가 있으면 그 아이템에 대해서도 논의하였습니다. 문) 이 회의에서 가격합의가 있었나요? 답) 회의결과보고서에 의하면 32인치 제품을 일정한 가격 차이를 두고 에이유오가 엘지필립스의 가격을 따라올 것이라 하였습니다. 당시 엘지필립스는 32인치 텔레비전용의 경우 600달러로 하겠다고 하였고, 에이유오의 ▷▷ ▷▷은 570달러로 하겠다고 하였습니다. 에이유오의 ▷▷ ▷▷은 37인치와 32인치 가격 차이는 200달러가 적정하다고 하였으나 제가 그 경우 엘지필립스의 WXGA 제품보다 100달러 싸진다고 지적하여 ▷▷ ▷▷이 800달러로 가격을 책정하겠다고 하였던 적이 있었던 것 같습니다. 회의결과보고서에 의하면 결국 에이유오의 ▷▷ ▷▷이 각 제품의 적정 가격을 엘지필립스의 의견을 들어 수정하기로 한 것으로 보입니다. 문) 위 회의에서 노트북 패널 가격을 7,8월에 올리기로 하였나요? 답) 회의결과보고서에 의하면 에이유오가 각 10달러씩 올린다고 하였고, 일반적으로 회합에서 상대가 올린다고 하면 우리도 이에 따른다고 하였으므로 엘지필립스도 올리기로 한 것으로 보입니다. 문) 이 회의에서 텔레비전용 제품에 대해서도 협력을 하기로 하였나요? 답) 이 때 대만업체는 텔레비전용 제품에서 걸음마 단계여서 우리 가격을 알게 되면 항상 그 가격에서 30-50달러 격차를 두고 따라오는 상황이었습니다. 그래서, 우리 가격이 얼마인지를 아는 것이 중요했다고 생각합니다.

(8) 2005년 7월 8일 다자회의

343 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만에 위치한 캐쉬박스 케이티비(Cashbox KTV) 툰 후아 지점(Tun Hua Branch)에서 오후 1:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 박♧♧, ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○○○ 황, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 빈센트가 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 ○○ 왕이 작성하여 본사에 보고한 “Crystal Meeting Report"(소갑 제5-5-69호증), 씨피티의 ○○ 콴이 작성한 “TFT 시장보고(市場報告)”(소갑 제5-5-70호증), 씨엠오의 ○○○ 황이 회의결과를 정리하여 회사 내부 미팅에 보고한 "July 11 중상회보고자료 “(소갑 제5-5-68호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.[61]

61) 대만엘지의 ○○ 왕은 박♧♧ 차장과 함께 이 회의에 참석한 뒤 회의결과를 보고서로 작성하였고, 박♧♧ 차장은 이를 다시 최○○ 법인장에게 보고하였다. 최○○ 법인장은 본사의 구㉢㉢ 부사장과 권㉤㉤ 영업기

344 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 생산계획 및 가격책정 상황을 점검하여 가격인상 여부를 확인하고 시장의 수급상황을 분석하였다. 이 과정에서 일부 업체들은 가격인상을 실행하지 못한 이유를 해명하거나 가격인상 계획을 발표하기도 하였다. 이어서 참가업체들은 대부분 7, 8월 주요 제품의 가격을 인상할 계획임을 확인하였다.

<표 227> 엘지필립스 "Crystal Meeting Report"(소갑 제5-5-69호증)

AUO:

MNT:
15″는 $140으로 가격인상
17″는 $165-170으로 가격인상
19″는 $220-230으로 가격인상 (TN, 8ms)
NB: 수요는 많으나, 공급이 빡빡함
TV: 시장의 수요는 강하나, 가격인상은 없음.

(중략)

CPT:

Price:
MNT:
15″: $140. 7월에 $2~3 인상 예정
17″: $170. 인상 예정이었으나 성공하지 못함
19″: $205, 4ms. (overdrive cost $10 추가)

NB:
6월 공급은 타이트함. 모든 사이즈의 패널에서 $5 인상
15.4″: 7월에 $140 + $5 (8월에 다시 인상 예정)
14″: $120
14″W: $135~140 (4세대 공장에서 생산)
15″: $135~140 (곧 단종될 예정)

HSD:

Panel Price:
17″: $170~175
19″: $220~225 (8ms)
19″: $210 (12ms)
시장 사람들에 의하면 19″는 $198 (점차 감소, 보증기한 30일)이라고 하나, HSD는 이를 부정하고 국제 고객에게 공급하는 19″ 가격은 모두 $200을 초과한다고 함.

SS:

획담당 상무에게 같은 내용으로 보고하였다.

Price: MNT: 8월에 17“ 가격을 올리고자 하나 19” 가격은 동결함. 17″ $168 (Dell 향. 리베이트 포함) 19″ TN: $220 19″ VA: $230 NB: 8월에 가격 인상 예정 15″: $140 15.4″: $135~138[62] TV: 패널 가격은 3분기에 내려가지 않을 것이나, 4분기에 내려갈 것임.

345 또한 피심인들은 이러한 회의의 존재가 공정거래법 위반 소지가 있거나 고객사들로부터 문제 제기가 있을 수 있다고 판단하여 노래방 밀실에서 회의를 진행하는 등 비밀을 유지하려고 하였다. 이러한 사실은 대만엘지 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 228> <u>엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)</u>

문181) 회합에서 특별한 변화가 있거나 참석업체들이 참석을 중단해야겠다고 한 적이 있나요? 답181) 제가 아는 한에는 그런 사실은 없습니다. 2005년경에도 기존과 같은 정보교환은 그대로 이루어진 것이고, 또 회합을 중단하자고 한 적도 없습니다. 다만 참석자의 직급이 낮아진 것 뿐인데, 제가 보고하는 것과 베라가 보고하는 것이 같은 무게를 가지지는 않았을 것이라는 것만 달랐습니다. 문183) 2005년을 즈음하여 다른 대만업체들도 참석자가 하위급으로 바뀌었는데 회합장소도 바뀌었나요? 답183) 예. 어느 업체가 회합을 공개적으로 할 경우 문제가 될 것을 지적하여 로즈가든 카페 등으로 바뀐 것으로 알고 있습니다. 노래방에서 한 적도 있습니다. 노래방에서 한 것은 제가 제안을 했습니다. 카페는 공개된 장소라 다른 사람 눈에도 띌 것이 우려되어 노래방의 룸에서 하자고 제안했습니다. 그 방은 외부에서 보이지 않아 보안이 되었습니다.

(9) 2005년 8월 4일 다자회의

346 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 로즈 가든 카페에서 오후 1:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 멩-유에 우, 씨엠오의 ○○○ 황, 씨피티의 ○○ 윤, 한스타의 ○○ 황, 케빈 등이 참

62) 씨피티의 회의결과보고서에 의하면 15인치 제품은 약 135~140달러, 15.4W인치 제품은 약 140달러로 기재되어 있다(소갑 제5-5-67호증).

석하였다. 이러한 사실은 대만삼성의 ○○○ 첸이 2005. 8. 8. 조▣▣에게 전송한 “NB Sep price update & 15.4″ supply capa″(소갑 제5-5-84호증), 대만엘지의 ○○ 왕이 작성하여 본사에 보고한 “Crystal Meeting Report″(소갑 제5-5-85호증), 씨엠오 H,T, 왕이 전송한 “회신: Price update (Aug. industry meeting)″(소갑 제5-5-83호증), 씨엠오의 ○○○ 황의 ″Augst 8 中常會” (소갑 제5-5-82호증), 씨엠오 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-5-81호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

347 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량 정보를 교환하고 수급상황을 점검한 결과 한스타를 제외한 업체들의 모니터용 제품과 노트북용 제품의 선적량이 증가하였음을 확인하였다.

348 이어 피심인들은 이 회의에서 각 업체의 가격책정 현황을 점검하여 가격인상 흐름을 유지하고 있는지 확인하였다. 또한 각 업체의 가격인상 계획을 교환하고, 대체로 추가적으로 수요가 많은 노트북 패널 제품 등 일부 제품의 가격을 5~10달러 정도 인상할 계획을 가지고 있음을 확인하였다.

<표 229> 엘지필립스의 “Crystal Meeting Reports” (소갑 제5-5-85호증)

CPT:

Price:
MNT:
15″: $140, 8월에 $1~2 인상
17″: $170, $3 인상
19″: $210, 12ms, (overdrive cost $10 more)
NB:
7월 공급이 빡빡함.
12.1W : $155-160
15.4″: $145~150, 8월에 $5 인상
14″(4:3):$130
14″W : $140(4세대 공장에서 생산)
15″: $135 (곧 생산중단(EOL) 예정) 3분기까지 50K 유지

TV:
32″: $570~580 (4.5세대 및 6세대)

HSD:

패널 가격:
17″: $170~175

19″: 7월 $220~225(8ms), 8월 $218~220 19″: 7월 $210(12ms), 8월 $205~207 삼성: 가격: TV: 패널가격은 3분기에 내려가지 않을 것이나, 4분기에는 내려갈 것임 32″: 8월 $580, 연말 $560~570 40″: 8월 $980, 연말 $950~960

349 또한 씨엠오의 "AUO/○sung Sept. quotation to Acer"(소갑 제5-5-89호증)에 기재된 내용에 의하면, 씨엠오의 ○○○ 황은 2005. 8. 30.경 삼성전자와 에이유오 측에 2005년 8월 회의에서 합의된 가격을 준수하고 있는지를 확인하였는바, 양 사가 제시한 가격은 합의된 가격수준 이상이었다.

350 한편, 대만엘지의 박♧♧ 차장은 ○○ 왕이 작성하여 박♧♧와 최○○에게 전송한 회의결과 보고서를, 다시 본사의 권㉤㉤ 상무[63]에게 전송하였다. 동 전자우편(소갑 제5-5-77호증)의 내용에 의하면 피심인들은 공정거래법 저촉 우려와 고객들의 인식가능성 때문에 동 회의의 규모를 축소하였지만 회의의 성격은 변하지 않았고, 그 존재를 여전히 기밀로 하였음이 확인된다.

(10) 2005년 9월 6일 다자회의

351 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재하는 로즈 가든 카페에서 오후 2:00부터 관리자급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○○○ 황, ○ 코, 씨피티의 ○○ 윤, ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황이 참석하였다. 이러한 사실은 대만삼성의 ○○○ 첸이 작성한 "Current Market Update-LCD Venders" (소갑 제5-5-99호증), 대만엘지의 ○○ 왕이 박♧♧, 최○○에게 송부한 "Crystal Meeting Report"(소갑 제5-5-97호증), 씨엠오의 ○○○ 황의 업무수첩(소갑 제5-6-96호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

63) 권㉤㉤은 2001년부터 2003년까지 대만엘지의 법인장으로 재직하였고 2004년부터는 엘지필립스에서 노트북 영업담당, 영업기획담당 등의 업무를 수행하였다.

352 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량 정보를 교환하고 당시 시장상황을 점검한 결과 당시 노트북용 제품과 TV용 제품의 수요는 강하나 모니터용 제품의 수요는 약한 것으로 평가하였다. 이어 참석자들은 주요 제품의 가격책정 상황을 점검하고 업체별 노트북용 패널 제품을 포함한 일부 주요 제품의 가격인상 계획을 확인함으로써 전반적으로 가격수준에 대한 공통인식을 형성하였다.

<표 230> 삼성전자의 "Current Market Update-LCD Venders "(소갑 제5-5-99호증)

Current Market Update- LCD Venders
Sep. 6th 2005

AUO
업계 및 시장 동향
○ 9월 노트북과 TV 패널 산출량은 계속 증가할 것으로 예상됨
Remark: 디스플레이서치에는 산업용과 AV용 패널 수가 포함된 것이므로 산출량에 차이가 있음(산업용 100K와 10.6″일부 추가 등)
○ 중국의 10월 연휴 때문에 전반적인 모니터 패널 수요는 양호하지만, 19″모니터 패널 수요는 아주 slow하며, 17″모니터 패널 공급은 더 이상 tight하지 않음
○ 15.4″노트북 패널 수요는 특히 강세임
○ LCD TV 패널 수요는 32″는 여전히 강세이고, 20″와 26″ LCD TV 패널의 현재 수요는 점차 강세로 접어들고 있음
(중략)

9월 가격 전략
○ 17″와 19″모니터 가격은 변동 없음
○ 노트북 패널 가격은 $5~10 인상
○ 30″이상 LCD TV 패널 가격은 약간 하락하였고, 30″이하 패널 가격은 약간 상승함
(중략)

CPT
업계 및 시장 동향
○ 9월 산출량은 15.4″노트북과 32″TV 패널 생산으로 인해 1.4M units에 도달할 것으로 예상됨
○ 노트북 패널 수요는 강세이고, 15.4″노트북 패널 산출량은 계속 증가 예상
○ 모니터 패널 시장 수요가 slow하여, CPT의 9월 모니터 패널 산출량은 유지될 것으로 예상
○ 32″LCD TV 패널 수요가 양호하므로 6세대 라인에서의 산출량이 계속 증가할 것임
(중략)

9월 가격 전략
○ 17″와 19″모니터 패널 가격이 시장 평균 가격보다 낮기 때문에 가격 유지
(중략)

CMO
업계 및 시장 동향
○ 9월 산출량은 노트북과 TV 패널 생산으로 인해 2.3M units에 도달할 것으로 예상됨
○ 특히, 15.4″노트북과 27″&32″TV 패널 수요가 강세
○ 5세대 라인의 순조로운 양산으로 인해 27″와 32″TV 패널의 판매량이 크게 증가

(중략) 9월 가격 전략 ○ 17″모니터 패널 가격 변동은 없으나, 19″ 모니터 패널 가격은 $210 이하로 인하될 것임 ○ 14.1″, 15″와 15.4″노트북 패널 가격은 $5정도 인상될 것이지만, 12.1″, 12″W와 14″W 노트북 패널 가격은 유지 (중략) Hannstar 업계 및 시장 동향 ○ 9월 산출량은 노트북과 17″& 19″모니터 패널 생산으로 인해 1M units 이상 증가할 것임 ○ 19″모니터 패널 시장 수요가 slow함에 따라 5세대 라인 양산을 줄이기로 결정 (중략) 9월 가격 전략 ○ 17″와 19″모니터 가격이 평균 시장 가격보다 낮아 가격 변동 없음 (중략) LPL 업계 및 시장 동향 ○ 7월에 LPL은 고객사들에게 과도한 패널 물량을 push함. 이에 더해 19″모니터 패널 생산이 12ms에서 8ms로 전환하는 과도기에 있음. 8월 전체 산출량은 7월보다 감소 ○ 9월 전체 대형 패널 산출량은 4.1M units 이상이 될 것으로 기대 ○ 노트북과 TV 패널 수요는 강세 ○ 모니터 패널 수요는 slow하나, 10월에는 수요가 증가할 것으로 예측 (중략) 9월 가격 전략 ○ 모든 노트북 패널 가격이 $5 인상 ○ 17″모니터 패널 가격은 변동이 없으나, 19″모니터 패널 가격은 소폭 인하

353 피심인들은 회의가 끝난 이후에도 회의에서 논의된 내용과 관련된 정보들을 상호 확인하고 교환하였다. 이 회의에서 한스타의 ○○ 황은 씨피티의 ○○ 콴으로부터 회합에서 논의된 정보에 대한 파일을 전자우편(소갑 제5-5-101호증)으로 송부받고, 자사의 정보를 신속히 보낼 예정임을 알렸다.

354 참고로 대만엘지의 경우 이 회의부터 박♧♧ 차장이 참석하지 않고 ○○ 왕이 참석하였다. ○○ 왕은 이날 회의에 참석하고 난 후 그 결과를 박♧♧와 대만법인장 최○○에게 보고하였고(소갑 제5-5-97호증), 최○○ 법인장은 이를 다시 본사의 구㉢㉢ 부사장과 권㉤㉤ 상무에게 보고하였다.

355 한편, 대만삼성의 ○○○ 첸은 지속적으로 조◉◉ 부장의 후임인 조▣▣ 차장에게 회의결과를 보고서로 작성하여 보고하였다. ○○○ 첸은 2005. 9. 6. 9월 회의

결과를 대만삼성의 김○○과 조▣▣에게 “Current Market Report-LCD Venders” (소갑 제5-5-99호증)로 전송하였고, 다시 이를 정리하여 2005. 9. 15. 이㉢㉢ 전무, 김○○ 상무 등 주요 삼성전자 임직원들에게 “Current Market Report”란 제목의 전자우편(소갑 제5-5-100호증)으로 전송하였다. ○○○ 첸의 보고서는 이㉢㉢ 전무 등 삼성전자의 주요 임직원과 해외법인의 법인장 및 주요 영업부문 임직원들에게 전송되었다. 조▣▣는 ○○○ 첸의 보고와 별개로 ○○○ 첸으로부터 대만 다자회의에서 논의된 정보를 보고받아 이를 정리하여 본사 임원들에게 매월 시황보고를 하였다. 삼성전자의 조◉◉ 부장은 2005년 5월 한국 본사로 복귀하였지만 ○○○ 첸으로부터 지속적으로 회의의 내용을 전달받았고 2005. 9. 16. ○○○ 첸으로부터 전자우편으로 보고서를 송부 받은 후 ○○○ 첸을 격려하였다(소갑 제5-5-102호증).

(11) 2005년 10월 6일 다자회의

356 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재하는 로즈 가든 카페에서 오후 2:00부터 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 씨엠오의 ○○○ 황, ○ 코, 씨피티의 ○○ 윤, ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황, 케빈이 참석하였다. 이와 같은 회의개최 사실은 대만삼성의 ○○○ 첸이 2005. 10. 11. 조▣▣에게 전송한 “Market Update″ (소갑 제5-5-110호증), 대만엘지의 ○○ 왕이 작성한 크리스탈 미팅 결과보고(소갑 제5-5-109호증), 씨엠오의 ○○○ 황이 2005. 10. 8. □□□ 양 등에게 전송한 “Re : Pls prepare 중상회 data by 10/7” (소갑 제5-5-108호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

357 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량 및 용도별, 규격별 제품가격에 대한 정보를 교환하면서 전반적인 가격수준에 대한 공감대를 형성하였고, 2005년과 2006년의 시장수요에 따른 업체별 판매목표량에 대해서도 논의하였다.

<표 231> 엘지필립스의 회의결과보고서(소갑 제5-5-109호증)

CMO

가격:
19W: $210~$205(19W 가격은 19″ 가격 보다 $10 낮음)

CPT
가격:
MNT:
15″: $140, 8월에 $1~2 인상
17″: $169, $1 인하
NB:
15.4″: $155~160 (150 nits)
15.4″: $165~170 (220 nits)
11월 15.4″를 $5 인상 유지
TV:
32″: $550

HSD

19“ 가격:
HSD: $195~200 (12ms)
HSD: $208~210 (8ms)
CMO: $208~210 (8ms)
2006 가격 예상:
19″는 $180이 될 가능성 있음
17″는 $140이 될 가능성 있음
15″는 $100 미만이 될 가능성 있음
SS

가격:
TV: 패널 가격은 3분기에 내려가지 않을 것이나, 4분기에 내려갈 것임.
32″: 10월에 $565~570
40″: 10월에 $940~930
NB :
ASP $145
15.4″ (non-glare): $155
15.4″ (glare): $160
MNT: 9월에 17″ 및 19″ 선적량 감소
17″ $170~173
19″ $210~215(TN) $235~240(VA)
20″(4:3): $310
20″(W): $310
21″(W): $330

358 한편, 대만삼성 ○○○ 첸의 “Current Market Update- Oct. 7th 2005”(소갑 제5-5-110호증)과 씨피티의 “수정일지(水晶日誌)”(소갑 제5-5-112호증)에 의하면, 이 회의에서 주요 고객별 공급가격 정보도 교환되었음을 확인할 수 있다.

(12) 2005년 11월 4일 다자회의

359 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 로즈 하우스 카페에서 관리자급 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 씨엠오의 ○○○ 황, 한스타의 ○○ 황, 토니 등이 참석하였다. 이 회의에서 피심인들은 각 업체별 생산계획, 부품 공급상태 등을 점검함으로써 시장의 수급상황을 분석하였고, 15인치 노트북용 제품의 가격을 인상하고 기타 규격의 노트북용 제품의 가격을 유지하는데 전반적인 공감대를 형성하였다. 이러한 회의개최 및 합의 사실은 대만엘지의 ○○ 왕이 작성한 회의결과보고서(소갑 제5-5-115호증), 씨엠오의 "Re : Need the preparation for 11월분 中常會"(소갑 제5-5-116호증) 에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 232> 씨엠오의 "Re : Need the preparation for 11월분 中常會"(소갑 제5-5-116호증)

노트북용 패널 가격 지침
❑ NB 패널 가격은 유지될 것임(15.4″는 가격인상)
모니터용 패널 가격 지침
❑ 17″가격은 $1~3 하락, 19″가격은 $3~5 하락

패널 가격	11월	검토
NB15″	155~160	$3~5 인상
NB15.4″	155~160	$3~5 인상
MTR17″	165~168	$1~2 하락
MTR19″	205~210	$3~5 하락

360 피심인들은 이 회의에서 각 업체의 기술세대별 공장의 생산능력, 생산시기, 생산수율, 부품(유리원판, 노트북 램프) 수급상황 등을 점검함으로써 각 규격별, 용도별 제품의 수급상황을 분석하였다. 피심인들은 이러한 분석결과에 기반하여 업체별로 생산능력의 증대 및 전환, 생산라인의 양산시기 등을 조절함으로써 제품별 공급초과 상태를 방지하고자 하였고, 특히 씨엠오는 시장전망에 따라 생산능력의 증대계획 및 시기를 변경하고자 하였다.

<표 233> 엘지필립스의 회의결과보고서(소갑 제5-5-109호증)

CMO
신규 Fab :
5세대 2공장
최대 capa : 90K/월에서 180k/월로 변경
그러나 180K로 증가할 것인지는 시장상황에 따라 결정될 것임
양산 일정은 06년 4분기에서 06년 3분기로 앞당겨질 수 있음.

(13) 2005년 12월 6일 다자회의

361 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 고풍전정에서 오후 2:00부터 5:00까지 다자회의를 개최하였다. 위 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 이○○, ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○○○ 황, 씨피티의 ○○ 콴, ○○○ 지, 한스타의 ○○ 황, 토니가 참석하였다. 이와 같은 회의개최 사실은 대만엘지의 ○○ 왕이 본사에 전송한 회의결과보고서(소갑 제5-5-124호증), 씨피티의 ○○ 콴이 회의 참가자에게 보낸 "RE : DEC 7th(Wed) Gathering"(소갑 제5-5-120호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

362 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량, 제품 전략, 기술 세대별 공장의 생산계획, 부품 수급상황, 수율, 신규 제품의 개발 및 양산계획 등에 대한 구체적인 정보를 교환함으로써 용도별, 규격별 제품 수급상황을 분석하였고, 수급상황에 따라 생산능력을 다른 규격 및 용도의 제품으로 전환하는 방안에 대해서 논의하였다.

363 또한 이 회의에서는 일부 피심인들 간에 가격합의도 이루어졌는바, 한스타는 19인치 와이드 모니터 제품의 가격을 씨엠오와 동일하게 할 계획임을 밝혔다.

<표 234> 엘지필립스의 회의결과보고서(소갑 제5-5-124호증)

AUO
제품 전략 :
모니터 및 노트북의 12월 물량을 11월과 같은 수준으로 유지할 것을 기대함.
32″TV는 CCFL의 부족 때문에 어려움을 겪을 것임.
6세대 공장에서는 19″를 줄이고 37″를 만들기 위해 capa.를 전환.

CMO

19″W 모니터:
시장 반응이 매우 좋음. 가격은 $190.

신규 공장 :
2번째 5세대 라인 :
최대 Capa. : 180K/월, 그러나 최근 계획은 단지 90K/월이었고, 생산능력을 증가시킬지는 시장상황에 달려있음.
MP 일정 : '06 4분기부터 '06 2분기로 앞당겨짐.

HSD
19″W:
19W는 06년 1분기부터 MP, Spec.은 삼성의 19W와 동일
가격 전략은 CMO를 따를 것임
가격:
15″: $130
17″: $145
19″: 19″는 가격이 $180 미만으로 내려가도 수익성이 있을 것임
19″ COP는 2006년에 $160 수준으로 향상될 것임

SS

05년 12월 제품 전략:
11월의 노트북 및 모니터용 패널의 물량 유지
모니터의 수요가 감소하면 삼성은 32″를 만들기 위해 5세대 공장 capa를 변경할 것임

사) 2006년

364 피심인들은 2006년에도 아래 <표 235>에서 보는 바와 같이 지속적으로 양자회의, 3자회의 및 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 인상 등을 합의・실행 하였다.

<표 235> 2006년 공동행위 관련 회의 개요

연번	개최일자	합의내용	참석자	회의종류
1	2006.1.6.	일부제품 공급량 조정 주요제품 가격 논의 및 일부제품 가격공조	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
2	2006. 1월경	모니터용 공급량, 가격 정보교환, 가격 공조	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타, 큐디아이	정보교환
3	2006. 2월초	시장수급상황 정보교환 주요제품 가격전략 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
4	2006.2.10.	HP 공급물량 및 가격정보 교환	에이유오, 씨엠오, 씨피티	3자회의

5	2006.2.14.	TV 용 주요제품 가격전략 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
6	2006.2.17.	HP 공급 모니터용 주요제품 가격차이 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
7	2006.2.20.	애플에 대한 선적량 정보교환	삼성전자, 엘지필립스	정보교환
8	2006.3월초	선적량 및 공급물량 논의	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 큐디아이	다자회의
9	2006.3.8.	시황 및 수급관련 논의	엘지필립스, 씨피티	양자회의
10	2006.3.8.	시황 및 수급관련 논의	엘지필립스, 에이유오	양자회의
11	2006.3.9.	시황 및 수급관련 논의	엘지필립스, 씨엠오	양자회의
12	2006. 4월초	시장수급상황 논의 용도별 생산능력 전환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	연쇄형 양자회의
13	2006. 4월경	HP 공급 제품 가격정보 교환	에이유오 씨엠오	양자회의
14	2006.4.19.	확인 안됨	엘지필립스 에이유오	양자회의
15	2006.4.20.	모니터용 생산능력 전환계획 가격전망 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
17	2006. 5월초	모니터용 제품 생산능력 전환 (모니터용 제품 공급제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 큐디아이	연쇄형 양자회의
18	2006. 5월경	주요제품 가격정보 및 감산계획 교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오	정보교환
19	2006. 5월경	수요동향, 시장변화, 수량, 가격, 공급, 생산능력 등 정보교환	에이유오 씨피티	전화회의
20	2006.5.29.	시장수급동향 및 가격동향 가격책정계획 논의	에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타	다자회의

21	2006. 6월초	노트북용 제품 가격유지 또는 인하속도 조절 논의	삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 큐디아이	연쇄형 양자회의
22	2006.6.6.	시장정보 교환 목적 양자회의 개최 준비	엘지필립스, 씨피티	양자회의 일정준비
23	2006.6.29.	HP 공급가격 인상 논의	삼성전자, 에이유오	양자회의
24	2006. 6월경	수요동향, 시장변화, 수량, 가격, 공급, 생산능력 등 정보교환	에이유오 씨피티	전화회의
25	2006. 7월초	주요제품 가격 유지 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 큐디아이	연쇄형 양자회의
26	2006.7.20.	모니터용 제품 가격인상계획 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
27	2006. 7월말	제품가격 인상계획 정보교환	삼성전자 엘지필립스	정보교환
28	2006. 7월경	시장수급동향 및 가격동향 가격책정계획 논의	에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타	다자회의
29	2006. 8월초	주요제품의 가격인상 노트북용 제품 생산능력 전환 (노트북용 제품 공급 제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 큐디아이	연쇄형 양자회의
30	2006.8.4.	확인 안됨	엘지필립스 에이유오	양자회의
31	2006.8.4.	확인 안됨	엘지필립스 씨엠오	양자회의
32	2006.8.11.	선적량 정보 교환	씨엠오 에이유오	정보교환
33	2006.8.24.	확인 안됨	엘지필립스 에이유오	양자회의
34	2006. 8월경	모니터용 주요제품 시장수급동향 및 가격동향 가격책정계획 논의	에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타	다자회의
35	2006.9.4.	모니터용 제품 관련 논의	엘지필립스 에이유오	양자회의
36	2006.9.4.	TV용 제품 관련 논의	엘지필립스 씨엠오	양자회의

37	2006. 9월초	모니터용 주요제품 가격인상 노트북용 제품 생산능력 전환 (노트북용 제품 공급 제한)	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	연쇄형 양자회의
38	2006. 9월경	수요동향, 시장변화, 수량, 가격, 공급, 생산능력 등 정보교환	에이유오 씨피티	전화회의
39	2006.10월	모니터용 주요제품 시장수급동향 및 가격동향 가격책정계획 논의	에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타	다자회의
40	2006.10.17.	전략적 파트너 관계 재확인	씨엠오 씨피티	양자회의
41	2006.11월초	선적량및 생산계획 정보교환 노트북용 제품 가격인상 계획 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	연쇄형 양자회의
42	2006.11월	가격 논의 및 정보교환 목적의 양자회의 개최 요청	씨엠오, 한스타	양자회의
43	2006.11.30.	감산상황 정보교환	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	연쇄형 양자회의
44	2006.12.6.	제품 공급계획 및 시장 수급상황 논의	삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타	연쇄형 양자회의
45	2006년	전월 선적량, 수급상황, 공장증설계획, 가격정보 교환	에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타	다자회의
47	2006년	시황, 고객상황, 미래가격 논의	삼성전자, 엘지필립스	양자회의
48	2006년	확인 안됨	삼성전자, 엘지필립스	양자회의

(1) 2006년 1월 6일 다자회의

365 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 이○○ 과장, 씨피티의 ○○ 콴, ♥♥♥♥ 리, 에이유오의 ◇◇◇ 첸, 씨엠오의 ○○○ 황, 한스타의 ○○ 황 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 이○○ 과장이 작성한 “Jan ‘06 Meeting minutes”(소갑

제5-6-1호증), 씨피티의 ○○ 콴이 작성한 “수정회의보고(水晶會議報告)”(소갑 제5-6-2호증), 대만삼성의 ○○○ 첸이 2006. 1. 9. 전송한 “TWN LCD vender monthly update-2005-HQ. xis” (소갑 제5-6-6호증), 엘지필립스 이○○의 진술조서(소갑 제2-9호증), ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

366 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 전월 선적량, 생산계획 등을 점검하고 시장의 수급상황에 대해 분석한 결과, 전반적으로 1월 선적량은 전월 대비 유지 또는 다소 감소할 것이 예상되었고 TV용 제품의 시장상황은 양호할 것이 예상됨에 따라, TV용 제품 및 노트북용 제품의 공급량을 늘리고 모니터용 제품의 공급량을 줄이거나 유지하는 방안을 논의하였다.

367 이 회의에서는 모니터용 19인치 및 19인치 와이드 제품의 가격추이가 논의되었는데, 삼성전자는 모니터용 19인치 와이드 제품에 대하여 씨엠오, 한스타와 가격공조를 할 계획임을 밝혔고, 한스타 역시 씨엠오의 가격을 따르고 있음을 알렸다.

<표 236> <u>엘지필립스의 “Jan ‘06 Meeting minutes” (소갑 제5-6-1호증)</u>

"Jan '06 Meeting minutes"

Attendee : SSE Taiwan, AUO, CMO, CPT, HSD and LPL

주요 point

- SSE의 경우 12월 Sales가 11월 보다 다소 감소했으며 NBPC 감소가 큼
  1월에는 다시 정상 궤도로 회복 예상
- 대만 업체 Shipment가 대형 Size 중심으로 다소 증가하였으나 1월 Shipment는 Stay 또는 다소 감소할 것으로 예상됨
- 대만업체의 경우 CCFL 부족으로 NBPC 증산 어려움 지속됨
- TV 시장의 경우 여전히 양호한 상황이나 CPT는 고객 확보에 어려움 있음
- SSE가 19W MNT를 강력하게 HP로 Push 중이며 HSD도 2월부터 19W 시장개입 이에따라 AUO도 19W를 긍정적으로 고려중임 (Cost가 17 "와 유사한 수준)

1. SSE

1) '05 12월 선적(shipment)결과: 노트북 판매의 대폭 감소
 - TV: 32W 이상 사이즈는 소폭 증가
 - 모니터: 19" 판매 증가
 - 노트북: 전 규격 감소, 특히 15.4W.
2) 06년 1월 선적계획: 40W/46W TV 증가 및 노트북 PC 판매 회복

- 모니터: 19W 모니터의 증가 예상
HP에게 상업용 모델로서 19W를 도입할 것을 설득 중
(HP는 HSD의 참여에 긍정적인 반응을 보임)
CMO 및 HSD와 19W 협조 계획(한스타는 '06 2월 양산),
19W 가격을 CMO의 $180에 근접한 수준으로 할 것이며, $170 견적 소문은 사실이 아님

3)'05 11월 계획 대비 '06 판매계획 변경
- TV를 12M까지 증가, 모니터는 27~28M까지 감소, 그리고 노트북 19.5M까지 소량 증가

5) 단기 시장 전망
- TV 및 노트북 시장은 여전히 문제가 없는 것으로 보임.
- CCFL 부족: TV>모니터>노트북

2. AUO

1)'05 12월 선적결과: 노트북 PC 판매량 유지
- TV: 32W 이상 규격 소폭 증가
- 모니터: 19" 판매 증가 반면 17"/15" 감소
- 노트북: 전체 물량은 유지하였으나 15.4W 비중 증가.

2)'06 1월 선적계획: 모니터와 노트북 PC 모두 판매량 유지
- TV: G6 생산증가로 인한 소폭 상승
- 모니터: 12월과 거의 유사
- 노트북: CCFL 부족으로 인하여 제한적으로 물량 증가

3)'05년 11월 계획 대비 '06 판매계획 변경
- TV 9M 이상 증가, 모니터용 22~23M으로 감소, 노트북용 11~12M으로 증가

5) 단기 시장 전망
- TV 및 노트북 시장은 양호함
- CCFL 부족으로 인하여 노트북 PC용 물량은 증가하기 어려움(mix change 일 경우만 가능)
- CMO, SSE가 저가로 19W 시장을 공략하고 있으므로 19W를 고려 중

3. CMO

1)'05 12월 선적결과: 27W와 32W TV 모두 상당히 증가
- TV: 32W와 27W 모두 각각 50K까지 판매 증가
- 모니터: 19" 판매 중 19W 의 비중이 60%에 도달
- 노트북: 큰 변화 없음

2)'06 1월 선적계획: 전체 단위 판매의 10% 감소 예상
- TV: 전체 물량 소폭 감소 (27W는 210K에서 180K)
- 모니터: 약 16% 정도 물량 감소
- 노트북: CCFL 부족 현상으로 인하여 제한적인 물량(450~500K)

3)'05 11월 계획 대비 '06 판매계획 변경
- TV용은 10M, 모니터 용은 20M로 유지하고, 노트북 PC 용은 8M으로 증가

5) 단기 시장 전망
- 중국 시장에서 PDP는 이미 구 상품으로 취급됨
- CCFL 부족으로 인하여 노트북 PC용의 물량을 늘리기 어려움
- 22W 모니터 (TN)의 참고 가격은 $300이며, 19W는 $175~180 임
4. CPT

1) '05 12월 shipment 결과: 거의 변동 없음.
- TV 및 모니터: size mix에서 거의 변화가 없음
- 노트북: 14.1"수직형 없음

2) '06 1월 shipment 계획: TV 판매 증가 예상
- TV: 전체 물량이 25K 증가, 주로 32W 및 소량의 37W
- 모니터 및 노트북: 전체 물량에 변화 없음
CCFL 부족으로 인하여 제한적인 노트북 PC용 물량 증가

3)'05 11월 계획 대비 '06 판매계획 변경
- TV는 3.6M으로 소폭 증가, 모니터는 16M, 노트북은 5.5M로 유지.

5) 단기 시장 전망
- CCFL 부족으로 인하여 TV 및 노트북 PC용을 증가시킬 수 없음
- 37W 공급 고객 2~3 확보
- OA 제품의 약한 판매 예상
- 현재 20W의 시장 반응에 대한 연구
- 20W(TN)의 1월 목표 가격은 $230이며 최종적으로 19W에 대비 +$20차이를 계획

5. HSD

1)'05 12월 선적결과: 15" 모니터용의 소폭 감소
- TV 및 노트북: size mix에서 거의 변화가 없음.
- 모니터: SVA-NEC의 적극적인 프로모션으로 인한 15"의 소폭 감소

2)'06 1월 선적계획: MNT 판매의 상당한 감소
- TV 및 노트북: size mix에 변화 없음
- 모니터: 15"의 대폭 하락
19W 양산(MVP) 개시

3)'05 11월 계획 대비 '06년 판매계획 변경: 없음

5) 단기 시장 예측
- SVA에 의한 15" 모니터 판매 문제
* SVA의 높은 재고물로 인한 치열한 가격 경쟁
capa 증가로 인한 SVA의 일시적 capa 감소: 5세대 52K에서 90K
- 19W(5ms)의 경우, HSD는 CMO를 따라가거나 심지어 희생할 것으로 보임

(2) 2006년 1월경 정보교환

368 씨피티의 2006. 1. 6.자 “水晶日誌 (FPM)” (소갑 제5-6-2호증), 삼성전자가 제출한 ″Customers Jan 06′ Price” (소갑 제5-6-3호증)에 각 기재된 내용에 의하면, 2006년 1월 경 경쟁사(삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 큐디아이)간 모니터용 패널 제품의 공급량 및 가격에 대한 정보교환 및 가격공조가 진행되었음이 인정된다.

369 씨피티의 “水晶日誌 (FPM)” 에 기재된 가격도표와 삼성전자의 “Customers Jan. 06′ Price”에 기재된 가격 도표는 유사한 형식으로 작성되었고, 기재된 가격의 대부분이 일치하는 점을 고려할 때 해당 자료 작성시 피심인들 간 상호 정보교환이 진행되었음이 추정되고, 해당 자료에 기재된 각 업체들의 모니터용 패널 제품 가격이 규격별로 거의 유사한 점을 고려할 때 당시 피심인들 간 모니터용 패널 제품에 대한 가격 공조가 행해진 것으로 보인다.

<표 237> 씨피티의 “水晶日誌 (FPM)” (소갑 제5-6-5호증)

水晶日誌 (FPM)

一. 모니터용 패널 제조사 12월 공급량 :

FPM	SEC	LPL	AUO	CMO	HSD	QDI
15″	50k	180k	150k	15k	220k	7k
17″	1225k	850k	790k	780k	80k	240k
19″	592k (TN+VA)	500k TN: 450k IPS: 50k	750k TN: 550k VA: 200k	390k TN: 190k 19″W: 200k	650k	17k
20″ U(4:3)	75k	60k	25k			
20″W		150k(IPS)				23k(TN)
21″W	68k		35k			
23″W		20k	1k			
24″W	25k					
27″W	1					
TTL	2035k	1760k	1751k	1185k	950k	287k

2. 시장가격참고:

Integrator (1 月)		AMLCD	LPL	AUO	CMO	HSD	QDI
AOC	15"					$120	
	17"	$150	$150	$152	$149	$150	
	19"TN	$190	$190	$192	$188	$185	
	19"W	$172			$180		
BenQ	15"			$130			
	17"	$153	$150	$145			
	19"TN		$190	$185		No biz	
	20"VA						
	23"W						
Dell	15"	$132.3	$135/140	$135			$135
	17"	$149.9	$150/163	$152	$153		$160
	19"TN	$187.2	$190/200	$192	$193		
	19"VA/IPS	$201.8				No biz	
	20.1"W(IPS)		$285/305				
	20"UXGA	$285	$285/305				
	30"W	$900	$900				
HP	15"		$137	$135			
	17"TN	$160	$160	$154			
	19"TN	$200	$200	$195			
	19"VA	$220 VA	$220 IPS				
	20"UXGA		$320				
	21"W	$305					
	23"W		$520				
	24"W	$530	(含 inverter)				
Philips	15"		$135				$133
	17"	$156	$155	$156			$153
	19"TN	$195	$195	$195			$203
	19"VA					No biz	
	20.1"W		$300"(IPS)				$245(TN)
	20UXGA		$310				
	23"W		$510				
Acer	17"		$150	$152		$151	
	19"		$190	$192		$185	
	20"W						$240
SSVD	15"						
	17"TN			$152	$150		
	19"TN			$191	$188/190		
	20"W						

삼성의 Dell향 가격은 이미 2%의 리베이트가 공제되었다. 엘지필립스는 직접 구매에서의 실제가격/운송장 가격으로 운영한다.

삼성/LPL의 HP에 대한 1월 가격은 아직 결정되지 않았다. 12월의 가격을 사용해서 먼저 운송하고, 월말까지의 가격차이를 보충하기 위하여 금액을 조정할 것이다.

AUO/CMO의 삼성에 대한 17″가격은 월초에 한국에서 논의되었던 잠정적인 가격이다; 최종가격은 추가 논의되어 월말까지 결정될 것이다.

<표 238> 삼성전자의 "Customers Jan. '06 Price"(소갑 제5-6-3호증)

Customers Jan. 06' Price

		SS	AU	CMO	CPT	H/S	LG	QDI
AOC	15							
	17	150	152	149			150	
	19TN		192	188			190	
	19IPS			180				
	19W	172						
BenQ	15							
	17	153					150	168
	19TN						190	
	19VA							
	20W							
	20UXGA							
	21W							
	23W							
	30W							
Dell	15	135	135		135		135/140	135
	17	153	152	153	153		150/163	160
	17VA	168	192	193				
	19TN	191					190	
	19VA/IPS	206X					200	
	20.1"	285X						
	20UXGA							
	24W	500					285/305	
	30W	900X					950	
HP	15		135		135			
	17		154		154			
	17VA							
	19TN		195		198			
	19VA							
	20UXGA							
	21W							
	23W							
	24W							
Philips	15				134		135	133
	17				154		155	153
	19TN				EOL		195	203
	19VA							
	20.1W						300	245
	20UXGA						310	
	23W						510	
LiteON	15							
	17TN	153	156					
	17VA		195					
	19TN							
	19VA							
	19W	180						
Acer	15							
	17TN		152				150	
	17VA		192				190	
	19TN							
	20.1W							245
	20W							
	24W							
VD	15				130			
	17TN		152	150	150		150	
	19TN		191	188			190	
	20.1			190	245-250			

(3) 2006년 2월초 다자회의

370 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 카페에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 이○○, 에이유오의 ○○ 창, 씨피티의 ○○ 콴, 씨엠오의 ○ 코, ○○○ 옹, 한스타의 직원 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 대만엘지의 이○○ 과장이 작성한 "Jan. '06 Meeting minutes"(소갑 제5-6-1호증), 씨엠오의 ○ 코가 2006. 2. 10. □□□ 양 등에게 전송한 "중상회자료(中常會資料)"(소갑 제5-6-11호증), 씨엠오의 ○○○ 옹이 2006. 2. 15. L.Y. 첸 등 씨엠오 직원들에게 전송한 "Crystal Meeting Report (Feb 2006)" (소갑 제5-6-14호증)"에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

371 이 회의에서 피심인들은 각 업체별 1월 선적결과, 신규 생산라인 현황 등의 구체적인 정보를 교환하고 당시 시장의 수급상황을 분석한 결과, TV용 제품의 시장전망은 양호하나, 노트북용 제품과 모니터용 제품의 수요가 저조한 상황임을 확인하였다.

372 피심인들은 모니터용 패널 제품의 생산을 감축하되 해당 생산능력을 TV용 및 노트북용 패널 제품으로 전환하기로 한 2006년 1월 다자회의의 논의사항을 준수하고 있는지를 확인하였다

373 또한, 참석자들은 각 업체의 가격책정 결과를 점검하여 가격인하 여부를 점검하였는바, 에이유오는 한스타, 삼성전자 등이 모니터용 제품의 가격을 인하한 사실을 지적하였고, 다른 참석자들은 삼성전자의 노트북용 제품이 낮은 가격인 사실도 지적하였다.

374 한편, 대만삼성의 ○○○ 첸은 2006. 2. 9. 삼성전자 본사 마케팅 부서의 과장으로 재직하던 이▽에게 엘지필립스의 1월 선적량 정보를 "Re: RE : How are

you?"란 제목의 전자우편(소갑 제5-6-13호증)으로 전송하였다. 이▽은 해당 전자우편의 내용을 재정리하여 해외 법인 및 본사 영업부서에 전달하였다.

375 당시 삼성전자 전략마케팅팀은 구매선 및 경쟁사 정보를 종합한 "MI REPORT"(소갑 제5-6-38호증)라는 보고서를 작성하여 해외 법인 및 본사 영업부서에 배포하고 있었다. 이 중 2006년 6월 보고서의 "경쟁사 실적"부분에는 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 2006년 5월 모니터용 제품, 노트북용 제품, TV용 제품 매출 실적이 기재되어 있다. 이러한 경쟁사의 매출 정보는 시장에 공개되지 아니한 정보인바, 이러한 정보가 삼성전자 내부 보고서에 기재되어 있다는 사실은 당시 삼성전자 임직원들이 경쟁사와 정보교환을 하고 있었고, 수집된 정보가 삼성전자 본사와 해외 법인의 임직원들에게 전달되었음을 짐작하게 한다.

<표 239> 삼성전자의 "MI REPORT"(소갑 제5-6-38호증)

5. '06. 5월 경쟁사 실적 분석 1) 노트 □ '06년 5월 LCD 출하량은 총 6.2M으로 4월 실적 6.0M 대비 3% 증가 - 제품별 비중 : 15.4W(40%), 14.x"W(18%), 15.0"(14%), 14.1"(12%) · 제품별 성장률 (MoM) : 14.x"W(37%), 17.0"W 이상(29%), 15.0"(-24%) , 15.4"W(-2%) □ 전월 -12%의 성장 (MoM)을 기록한 LPL이 15% (MoM)의 성장을 기록한 가운데 CMO가 재고조정을 위한 15.0" 판매 증가를 위주로 전월 대비 18% 성장 - 5월 실적 : LPL(1,482K), SEC(1,250K), QDI(847K), AUO(840K) - SEC, AUO는 전월 대비 각 -11%, -1% 성장 ·Non Pb-free 제품 및 단종 모델 위주 재고 소진LPL, 재고소진을 위한 Special deal 추진 및 신제품 양산시작을 통해 판매량 증가 추정 ·Apple향 13.3"W/17.0"W 양산 시작 ※ 현재 월별 경쟁사 실적은 지점을 통해 파악하고 있음 5월 LPL 실적증가와 관련 증가분 판매처 파악 중 (Apple향 신제품 및 Lenove향 Non Pb-free 15.0" 재고 판매로 인한 중량 확인 完 추가 HP, Dell향 중량 수량 및 유럽 Regional 거래선 향 추가 판매분 확인 중) - CMO 5월 401K 판매 (15.0"-110K)

(4) 2006년 2월 14일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

376 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 대만에서 양자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만엘지와 에이유오의 직원들이 참석하여 TV용 주요제품의 공급가격

계획을 교환하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 황덕현이 TV용 제품 담당 임원인 신㉦㉦에게 전송한 “AUO LCD TV 동향 보고(필독요망)”(소갑 제5-6-17호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

377 이 회의에서 엘지필립스는 에이유오가 시장에서 TV용 37인치 제품을 낮은 가격에 공급한다는 소문을 접하고 진위를 확인하였다. 이에 에이유오는 엘지필립스가 TV용 42인치 제품 쪽으로 사업운영 방향을 바꾸었다고 판단하여 TV용 37인치 제품 시장에서 확실한 위치를 점하기 위해 공격적인 가격 운영을 한 것이고, 37인치 제품은 40인치 대비 100~150달러 낮은 가격을 책정할 계획임을 밝혔다. 또한 에이유오는 2006년 1월과 2월의 TV용 37인치 제품 생산 목표, TV용 40인치와 42인치 제품의 가격 차이 등에 대한 자사의 계획을 전달하였다.

<표 240> 엘지필립스의 “AUO LCD TV 동향 보고(필독요망)” (소갑 제5-6-19호증)

From: 황덕현 Sent: 2/14/2006 9:55 PM.
To: 신㉦㉦
Cc: [-] 김○○;; 박○○;; 이○○;; 김○○;; 최○○; 송○○;; 박○○; 이○○;; 구○○; 신○○;; 차○○;; 박♧♧; 이○○; 이○○;
BCc:
Subject: AUO LCD TV 동향 보고(필독요망).

신㉦㉦ 상무님

안녕하십니까?
2월 14일 LPLT 인원과 AUO핵심 인사들간에 회합이 있었습니다.
AUO의 주요 LCD TV관련(대형 중심) 내용을 보고 드립니다. 회의 참석했던 인원들의 내용을 우선 급한대로 발췌보고 드리며 추가 필요한 내용은 후속 보고드리도록 하겠습니다.

1. 최근 AUO의 대형 제품에서(37인치이상) 공격적인 가격 운영 배경

- AUO에서는 최근 LPL P7의 가동과 맞물려 LPL의 37인치 물량 증량이 주춤하고 40인치의 공격에도 불구하고 LPL의 37인치 가격 조정이 소폭인 상황을 보고 LPL이 37인치에서 42인치 쪽으로 Biz. 중심을 급격하게 이동하고 있다고 판단 함

- 이에 AUO는 37인치 시장에서 LPL과 공조 없이 AUO 독자적으로 살아야 하며 현재 공격적인 40인치와도 경쟁을 통해 37인치 시장에서 확실한 위치를 잡아야 한다는 판단을 함

- 후발 주자들과의 MNT 17″, 19″의 가격 경쟁 심화 및 TV 시장에서 32인치 가격 경쟁 심화에 따른 돌파고 확보

2. AUO 가격 전략 및 의견
- AUO 37인치 전략 : 40인치 대비 $100~$150 낮은 가격 전략으로 37인치 시장에서 빠른 시간내에 확고한 위치를 확보 하겠다.
-> ‘06년 AUO 자체 37인치 목표를 2.5Mpcs로 보며 이 목표 달성까지 지속 하겠다는 생각임

*1월 37인치 판매 실적(수량) “ 73K(12월 31K)
*2월 생산 목표 (수량) : 150K
☞ 좀 무리가 있다고 생각 할 수 있으나 그 정도로 공격적인 목표를 수립하고 움직이고 있다 보시면 될 거 같습니다.

→ 수익성 부분에 대해서는 당분간 투자의 개념으로 보며, 일정 물량 수준에 이르고 수율 개선, 비용 절감 노력을 통해 확보하겠다는 생각임

→ AUO자체로는 ‘06년 37″ 시장규모 : 6.5Mil.pcs
40″시장 : 3.5Mil.pcs의 시장규모 예측

- 40인치 vs 42인치 가격 Gap

→ AUO는 42인치가 시장에서 제 자리를 잡기 위해서는 50$ Gap 이하가 되어야 한다는 의견임

☞ 거래선 상담을 통하면 Gen6 공장을 이용해 올해 4월은 일정 물량 생산 후 고객 대응하며 본격 물량은 4Q는 Gen7을 통해 42인치 생산 공급 계획

3. 최근 몇주간 전체 시장에서 AUO의 공격적인 37인치 가격 움직임이 감지 되고 있었으며 배경에 대해 많은 보고와 협의들이 있었습니다.

상기 정보를 통해 얻을 수 있는 것은 AUO의 움직임이 단기적인 움직임이 아니고 확실한 Need와 목표에 근거한 움직임이라는 것입니다.
본사 내부에서 최근 AUO의 움직임을 더욱 Serious하게 받아들이고 이에 적절한 가격 전략을 구사해야 할 것으로 판단 합니다. -이상-

(5) 2006년 3월초 다자회의

378 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 큐디아이[64]와 함께 2006년 3월 초 대만 타이페이에 소재한 카페에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 씨엠오의 ○ 코, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황 등의 직원들이 참석하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○ 코가 2006. 3. 9. 전송한 “Feb. 中常會” (소갑 제5-6-23호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

379 이 회의에서 피심인들은 각 업체별 선적량, 생산계획 등에 대한 정보를 교환하고 용도별 제품의 시장수급 상황을 분석한 결과, 노트북용 제품 수요는 회복되고 있으나, 모니터용 제품은 유지 상태이어서 전체적으로 제품 선적량은 현상유지 상태인 것으로 판단하였고, 3월에는 노트북용 제품과 모니터용 패널 제품의 선적량

64) 콴타 디스플레이(Quanta Dispaly Inc ; QDI, 이하 ‘큐디아이’라 한다)는 TFT-LCD 제조업체로서, 에이유오와 2006. 10. 1. 합병하였다. 씨피티 ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증)에 의하면 2006년 3월 이후 대만 다자회의에 큐디아이의 윌슨 우도 일부 참석한 사실이 인정된다.

이 소폭 증가할 것으로 예측하였다.

(6) 2006년 4월초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

380 피심인 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2006년 4월 초[65]에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 다자회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, ○○○ 옹, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황 또는 케빈, 토니 등의 직원들이 참석하였다.[66] 이러한 사실은 씨엠오의 "Mar. Shipment by LCD Makers"(소갑 제5-6-24호증), "CRYSTALL MEETING REPORT Mar 2006"(소갑 제5-6-25호증), 씨엠오의 ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

381 ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증), ○○ 왕의 진술조서(소갑 제2-10호증)에 각 기재된 내용에 의하면 다자회의의 형태가 변경[67]된 시점은 정확히 확인되지는 않지만, 2006년 4월 초부터 회의의 형태가 변경되거나 변경논의가 있었음을 확인할 수 있다. 참석자들은 여러 참석자들이 한 자리에 모일 경우 회의의 존재 및 내용이 노출되는 것을 방지하고자 각 양자회의를 연쇄적으로 진행하는 형태의 다자회의를 개최하였다. 이러한 다자회의의 형태는 여러 경쟁당국들의 조사 과정에서 "라운드 로빈(Round-robin) 회의"로 지칭된 것으로서 모든 참가자가 돌아가며 각 양자회의를 함으로써 사실상 다자회의를 하는 것과 같은 효과를 가져 왔다.

382 이 회의에서 참석자들은 각 업체별 선적량, 생산계획 등에 대한 정보를 교환하고 용도별 제품의 시장의 수급상황을 분석한 결과, 노트북용 제품의 수요는 회

65) 엘지필립스 ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증)에는 2006. 4. 3., 2006. 4. 4. 양일간 양자회의가 개최된 것으로 기재되어 있다. 그러나 각 업체마다 양자회의의 시기는 반드시 동일하지 않을 수 있고, 각 양자회의를 연쇄적으로 진행하는 과정에서 일정 때문에 회의에 참석하지 못할 경우 전화 등으로 회의를 진행하였던 점을 고려하여 4월초로 기재하였다.

66) 삼성전자의 ○○○ 첸, 엘지필립스의 ○○ 왕, 씨피티의 ○○ 콴, ♥♥♥♥ 리, ○○○ 쇼, ○○○ 지, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, ○○○ 황, 한스타의 ○○ 황, 케빈 등이 2006년 다자회의에 참석하였다.

67) 피심인들은 모든 업체가 한 장소에 모여 회의를 개최할 경우 고객들에게 알려질 가능성과 디램 사건 이후의 경쟁당국의 조사를 우려하여, 다자회의의 방식을 하루 동안 두 업체들 간의 개별 양자회의를 연속적으로 하고 참가하지 못하는 업체의 경우 전화로 관련 정보를 전달하는 방식으로 전환하기로 하였다.

복세에 있고 TV용 제품 역시 수요가 살아나고 있는 반면, 모니터용 제품의 경우 아직 수요의 증가세가 느린 것으로 확인하였다.

(7) 2006년 4월 20일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

383 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자 오전 8:00부터 전화회의를 개최하였다. 이 회의에는 엘지필립스의 전략 2팀, 에이유오의 ▷▷ ▷▷, 데이비드 수, 맥스 쳉 등이 참석하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 '06 Q1 AUO Conference Call 분석보고서"(소갑 제5-6-26호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

384 이 회의에서 엘지필립스와 에이유오는 수익 확대를 위해 생산능력을 다른 용도 및 규격 제품 생산으로 전환할 계획에 대해 논의하였고, 에이유오는 2006년 2분기에 모니터용 제품과 노트북용 제품의 판매가격이 인하될 것으로 예상하여 모니터용 제품과 노트북용 제품의 생산량을 소폭 증대시키는 대신, 37인치 와이드 제품과 중소형 제품의 생산량을 크게 증가시킬 계획임을 밝혔다.

385 엘지필립스와 에이유오는 용도별 제품의 가격 전망에 대해서도 논의하였다. 에이유오는 2006년 2분기에 모니터용 제품 및 노트북용 제품의 가격은 10%, TV용 제품의 가격은 5% 정도 인상될 것으로 전망하였고, 모니터용 제품과 노트북용 제품의 가격은 6월부터 안정되고 TV용 제품의 가격은 2분기에 하락세가 누그러질 것으로 전망하였다.

<표 241> 엘지필립스의 '06 Q1 AUO Conference Call 분석보고서"(소갑 제5-6-26호증)

□ AUO 가격전망 ▷ '06 Q2 : 1) MNT/NBPC ASP: △10% 예상 2) TV ASP : △5 예상 ▷ '06 2H 1)MNT/NBPC ASP 6월부터 안정적 전망 2) TV ASP 하락세가 누그러질 전망

(8) 2006년 5월초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

386 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 큐디아이와 함께 2006년 5월초에[68] 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, 씨피티의 ○○ 콴,[69] 한스타의 ○○ 황 등이 참석하였다. 회의개최 및 논의사실은 씨엠오의 ○ 코가 작성한 "April Shipment by LCD Makers"(소갑 제5-6-29호증), ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증), 씨엠오 ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

387 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 전월 선적량을 점검하고 생산계획 정보를 종합하여 시장수급 상황에 대해 분석한 결과, 대체로 노트북용 제품의 선적량은 감소한 반면 모니터용 제품의 수요는 회복되고 있고, 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오의 선적량이 증가한 사실을 통하여 TV용 제품의 수요도 증가되는 추세임을 확인하였다.

388 이어서 피심인들은 모니터용 제품의 생산을 더 큰 규격 제품의 생산으로 전환하는 것에 대해서 논의하였다. 예를 들어 엘지필립스는 17인치 모니터용 제품의 생산을 더 큰 규격의 모니터용 제품 생산으로 전환할 계획임을 알렸고, 삼성전자도 모니터용 제품의 생산을 더 큰 규격의 제품 생산으로 전환할 것이라고 발표하였다.

<표 242> <u>씨엠오의 "April Shipment by LCD Makers"(소갑 제5-6-29호증)</u>

LCD 제조업자들의 4월 선적량
1. CMO와 QD가 큰 폭으로 감소한 것을 제외하고는 전체적으로 총 공급량은 변동이 없음 2. CPT의 증가를 제외하고는 대체로 노트북 패널의 이번 달 선적량은 감소 3. 모니터 수요 곡선은 저점을 지나 천천히 상승하고 있음 4. 삼성/LPL/AUO는 TV 선적량 증가 LCD 산업 검토 -(1) 삼성

68) 대만엘지 ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증)에는 "5/8 10:00 AUO 남동차로1단29호 02-25213359, 11:30 CMO Shawn, 12:30 SS Sonia, 2:00 Milton"이 기재되어 있다.
69) ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증)에 기재된 내용에 의하면, ○○ 콴은 2005년 이후 씨피티의 직원인 ○○○ 쇼, ○○○ 지, ♥♥♥♥ 리 등과 회의에 참석하였다.

1. 노트북 재고가 높은 수준임 2. 전체적으로 총 모니터 선적량은 최근 수준인 2,000K를 유지할 것임 4. 모니터용 제품은 생산능력의 면에서 더 큰 사이즈로 갈 것임 AUO & QDI 4. AUO의 노트북 패널은 100K 증가 5. AUO의 모니터는 변동 없음 LPL 3. 원래 17인치 모니터용 생산능력을 텔레비젼과 더 큰 사이즈의 모니터용으로 전환 CPT 2. 최근 17인치 모니터 가격은 현금 비용에 가까움 3. 15.4인치 노트북용의 선적량은 증가지속 HSD 1. 19인치 모니터는 3월 650K에서 920K로 급등

389 한편, 대만엘지의 ○○ 왕은 이 회의의 결과를 2006. 5. 9. 박♧♧에게 보고하였고, 박♧♧는 엘지필립스 및 삼성전자와 비교할 때 에이유오의 15인치 XGA 제품의 선적량이 증가한 이유를 확인할 것을 ○○ 왕에게 지시하였다. 이에 ○○ 왕은 그 이유를 에이유오측에 확인하였다. 이러한 사실은 엘지필립스의 "Re : Re : Taiwan TFT LCD maker's April shipment result"(소갑 제5-6-30호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

(9) 2006년 5월 29일 다자회의

390 피심인 에이유오, 씨피티, 씨엠오, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이에 소재한 식당에서 다자회의를 개최하였다. 이 회의는 모니터용 패널 제품의 고객이었던 △△ 린의 권유로 시작되었으며, 에이유오의 제임스 CP 첸, 씨엠오의 □□□ 양, 한스타의 目 우 등이 참석하였다. 이 회의에서 참석자들은 모니터용 패널 제품을 중심으로 한 시장 수요 및 전체 시장상황을 논의하였고, 참석자들은 가격 책정 및 업계의 가격동향에 대한 견해를 교환했다. 이러한 회의개최 사실은 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 243> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문79) 두 세 업체가 함께 모인 적은 한 번도 없나요?

답79) 2006년에만 1개 이상의 대만 회사가 참석한 회의에 참석했던 적이 있습니다. 그러한 회의에는 이노룩스, AUO, CMO, CPT가 참석했고 가끔 한스타가 참석하기도 했습니다.

문80) 2006년에 개최된 대만회사들의 다자회의가 개최되게 된 경위는 무엇인가요?
답80) 5월에 이노룩스(제 고객 중 하나)의 ○○린이 제게 다가와서 제가 그와 다른 TFT-LCD 패널 제조사들을 함께 만나도록 권했습니다. 이노룩스의 △△ 린은 부사장들이 시장 정보를 교환하기를 원한다고 말했고, 이것이 가격결정을 비롯한 사업상 결정에 도움이 될 것이라 말했습니다. 저는 경쟁업체들이 저녁식사 자리에서 ○○린을 만나고 있을 때 들러서 경쟁업체들과 명함을 교환했습니다. 첫 번째 회의인 이 회의는 2006년 5월 말 경 타이페이의 한 식당에서 있었습니다.

문81) 다자 회의에 참석한 CPT 직원과 경쟁사 직원은 누구였나요?
답81) 이노룩스 측의 참석자는 회의를 주최한 △△ 린이었습니다. (이 사람은 CPT의 사장 ○○린이 아닌 다른 인물입니다). 에이유오 측 참석자는 ○○○ 씨피 첸(○○○ CP Chen)이었고 씨엠오 측 참석자는 □□□ 양(□□□ Yang)이었으며 한스타 측 참석자는 ▤ 우(○ Wu)였습니다.

문82) 다자회의는 얼마의 간격으로 개최되었으며 어디에서 개최되었나요?
답82) 다자회의는 일정이 정기적으로 계획되지 않았습니다. 제 기억에 첫 번째 회의는 5월 말에 있었고 2006년 7월, 8월, 10월에도 회의가 있었던 것으로 기억합니다. 7월 회의의 장소는 기억이 나지 않고 8월 회의는 타이페이에 있는 파이스트 비즈니스 센터(Far East Business Center)에서 있었으며 10월 회의도 역시 타이페이에 있는 셔우드(Sherwood) 호텔에서 열렸습니다.

문83) 위 다자회의에서 논의된 것은 무엇인가요?
답83) 논의의 초점은 시장 수요 및 전체 시장상황이었습니다. 참석자들은 가격 책정 및 업계의 가격동향에 대한 그들의 견해를 교환했습니다. 이노룩스가 모니터 고객이라 논의는 모니터 패널을 중심으로 이루어졌습니다.

문84) 위 다자회의에서 논의된 사항은 크리스탈 미팅에서 논의된 사항과 유사한가요?
답84) 위 회의에서 참석자들은 초점을 모니터 패널에 맞추기는 했지만 유사한 사항들을 논의했습니다. 한편, 제가 참석했던 크리스탈 미팅에서는 노트북 패널도 논의했습니다. 그리고 제가 참석했던 크리스탈 미팅과는 달리 위 회의에서는 목표가격을 논의하지 않았습니다.

문85) 일대일 개별회의에서 제품 가격이 논의되었나요?
답85) 다른 회사들과의 일대일 회의에서 제품 가격은 가끔 논의되곤 했습니다.

(10) 2006년 6월 초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

391 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 씨엠오, 씨피티는 큐디아이와 함께 2006년 6월초에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황 또는 케빈 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 "May Shipment survey result"(소갑 제5-6-33호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

392 이 회의에서 참석자들은 각 업체의 선적량, 공급계획, 생산계획 등에 대한 정보를 교환하고 시장의 수급상황을 분석하였고, 각 업체의 가격책정 현황을 점검하

였다. 그 과정에서 삼성전자는 HP에 공급한 17인치 제품가격이 낮았으나 이는 단 한 번의 프로젝트에 한정된 것이라고 해명하였다. 시장상황의 분석 결과, 노트북용 제품 시장은 수요가 정체상태여서 가격하락이 예상되나 모니터용 제품과 TV용 제품의 선적량은 점진적으로 증가하는 상태임을 확인되였고, 그 결과 참석자들은 노트북용 제품의 가격을 인하하되 그 속도를 조절할 것을 논의하였다.

<표 244> 씨엠오의 "May Shipment survey result"(소갑 제5-6-33호증)

시장 전망 NBPC 시장 1. 노트북 PC 패널 선적량이 2.7% 증가하였음에도 불구하고, 완제품 시장 수요는 평탄한 것으로 보인다. 2. 5월에 재고는 여전히 높다. 3. 6월 노트북 PC 시장 전망은 최상일때 평탄한 상태일 것이다. 4. 가격은 하락되나 완만한 속도를 유지한다. 5. 브랜드들은 3분기 수요를 위한 계획을 시작하였다. 모니터 시장 1. 대체적으로 이번달 모니터용 선적량은 평탄하다. 2. Dell/HP는 수요를 증진시키기 위하여 7월에 가격을 할인할 예정이다. 3. Dell 17인치 제품에 대한 삼성의 가격은 $95이나, 이는 1번의 프로젝트에만 적용된다 4. 모니터용 선적량은 2월 이후로 점진적으로 증가했고, 최고 상태이다. 5. 4월 선적량->5월 19″ W 563->660 20″ W 262-234

(11) 2006년 6월 29일 양자회의 (삼성전자-에이유오)

393 피심인 삼성전자와 에이유오는 위 일자에 한국에서 양자회의를 개최하였다. 이러한 사실은 에이유오가 2011. 4. 14. 제출한 확인서(소갑 제5-8-10호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다.

394 삼성전자의 조◉◉ 상무는 에이유오코리아의 정성일 지사장과 위 일자에 한국에서 만나 HP의 물량 확보상황과 엘지필립스와의 장기계약관계에 대해서 논의하였다. 조◉◉ 상무는 HP가 엘지필립스에게 노트북용 패널 제품 가격을 인하할 것을 요구하였고 엘지필립스는 이를 수용할 것으로 예상된다는 사실과 삼성전자가 수요가 회복되면 가격을 올릴 계획이 있음을 에이유오측에게 알렸다.

(12) 2006년 7월 초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

395 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티는 큐디아이와 함께 2006년 7월초에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○ 코가 2006. 7. 12. □□□ 양 등에게 전송한 "Market Update"란 제목의 전자우편 및 파워포인트 자료(소갑 제5-6-39호증) 및 씨엠오 ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

396 이 회의에서 참석자들은 각 사의 선적량, 재고 수준, 생산설비 양산 계획, 제품 구성 등의 정보뿐만 아니라 가격 정보도 교환하였다. 예를 들어 씨피티는 17인치 모니터용 제품의 가격은 105~110달러인데 목표가격은 120달러이라고 하였고, 15.4인치 노트북용 제품의 목표가격은 95~100달러임을 밝혔다.

<표 245> 씨엠오의 "Market Update"(소갑 제5-6-39호증)

LCD 산업 검토 -(1)

SEC
1. 재고는 적정 수준
2. 1st G7 유리 투입은 7월 65K, '06년 말까지 75K, 07년 1분기 90K
3. 2nd G7 유리 투입은 7월 60K, '06년 말까지 75K, 07년 2분기 90K
4. 2분기에 46″에 주력할 예정
5. '07년 10월에 G8 양산

AUO & QDI
1. 재고는 적정 수준
2. 7월 AUO 수율은 정상으로 회귀, QDI는 여전히 수율이 낮음
3. 19″W 모니터는 MP@10K 양산
4. 42″는 500개 선적
5. AUO는 20″W 35K, 24″W 6K 선적
6. QDI는 20″W 30K 선적

LPL
1. 재고는 적정 수준
2. G7.5에서 6월 30~40K 생산, 수율 80%, '05년 말까지 80K 도달예정, 주력 생산품은 TV용 42″/47″/20″W

HSD

1. G5 재고는 지속적으로 감소상태 2. 19” 선적량은 135K까지 상승, 거의 100% 증가 3. 19” 는 650K에서 537K로 110K 감소 CPT 1. 노트북용 재고는 4~5주 정도로 높음 2. 15.4” 는 일부 브랜드 고객에 의해 반품되는 문제 발생 3. G6 유리는 45~50K 투입

(13) 2006년 7월 20일 양자회의 (엘지필립스-에이유오)

397 피심인 엘지필립스와 에이유오는 위 일자에 대만에서 양자회의를 개최하였다. 대만엘지의 최○○은 위 일자에 에이유오의 데이비드 수와 연락을 한 사실이 ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증)에 기재된 내용에 의해 인정된다. 한편, 엘지필립스의 박영흠 시장정보팀 부장은 2006. 7. 20. 임직원들에게 “Monitor 가격 인상”이라는 제목의 전자우편(소갑 제5-6-40호증)으로 에이유오의 주요 패널제품(15인치, 17인치)의 가격인상계획 정보를 확인하여 보고하였는 바, 이러한 사실을 통해 위 일자에 양 사 간의 가격인상계획에 대한 정보교환이 있었음이 추정된다.

<표 246> 엘지필립스의 “Monitor 가격 인상” (소갑 제5-6-40호증)

제목 : AUO Monitor 가격 인상. “ 기본을 지킵시다” 다른 source를 통해서 확인 결과 확인이 되는 정보입니다. 다음주부터 추가 물량에 대해서 17″ $4, 15″$3 인상 계획입니다. 대상업체는 1차적으로 Dell이고 그다음은 전 거래선에 적용 예정입니다 거래선 부분은 Dell 가능성이 높으나 추가 확인 필요합니다. “기본을 지킵시다” 다음주부터 AUO가 Monitor 17″ 15″ 가격 인상 정보입니다. 17″ : $4 $98 -> $102 15″ : $3 19″ : 19W는 Flat입니다 추가 정보가 있으면 보고 드리겠습니다.

(14) 2006년 8월 초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

398 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타, 큐디아이는

2006년 8월초에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황 또는 케빈 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○ 코가 2006. 8. 9. 전송한 "중상회보고(中常會報告)"(소갑 제5-6-43호증) 및 씨엠오가 2006. 8. 8. 전송한 "quick market update"라는 제목의 전자우편(소갑 제5-6-44호증), ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-8-5호증), 씨엠오 ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

399 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량, 공급계획 등의 정보를 교환하고 이를 기반으로 시장의 수급상황을 분석한 결과, 노트북용 제품의 수요가 증가하고 있고 모니터용 제품과 TV용 제품의 수요가 강한 상황임을 확인하였다. 이어서 참석자들은 모니터용 제품의 수요에 대응하기 위하여 노트북용 제품의 생산을 모니터용 제품의 생산으로 전환할 것을 논의하였다.

400 또한, 피심인들은 견적가격과 가격인상 현황을 점검하여 17인치 모니터용 제품 가격이 120달러까지 상승하였음을 확인하였다. 이어서 피심인들은 노트북용 제품의 가격을 8월 중순 이후 즉시 인상할 것을 협의하였고, 모니터용 제품 역시 지속적으로 가격을 인상할 것을 논의하였으며, 모니터용 제품의 가격인상과 공급확대를 위하여 시장에 공급보다 수요가 많다는 정보를 배포하기로 하였다.

<표 247> <u>씨엠오 ○ 코의 진술조서 (소갑 제3-7호증)</u>

문69) 본인이 2006. 8. 9. James Yang 등 CMO 직원들에게 송부한 "중상회보고"는 2006. 8. 크리스탈 미팅의 결과를 기재한 것인가요? 답69) 예, 이 보고서에 포함된 정보는 2006년 8월경에 경쟁사들과의 1대1 회의에서 받은 것이었습니다. 문70) 본인은 위 이메일의 수신자인 James Yang, CS Lee, Tim Wang, JWang, Claire Li, Annie Hsu, Cj Lin, ○○ Wang, Ken Fang에게 크리스탈 미팅의 결과를 보고하였나요? 답70) 저는 위 사람들에게 파일을 이메일로 보냈습니다. 문73) 위 이메일에 첨부된 파워포인트 자료의 "LCD Industry Overview"와 "Quick Market Outlook" 부분은 크리스탈 미팅에 참석한 업체들로부터 받은 정보를 기재한 것인가요? 답73) 예.

문74) 또한 “LCD Industry Overview” 부분에는 각 업체별로 네모 상자로 정리된 정보가 있는데 이는 크리스탈 미팅에서 각 업체로부터 받은 정보인가요?
답74) 예. 다만, AUO가 QDI의 정보에 대해 보고한 부분은 제외합니다.

문75) 업체별로 분류된 네모 상자 안에 기재된 내용이 있다는 것은 그 업체가 이 달 회의에 참석하였거나 전화 또는 이메일 등으로 정보를 교환하였다는 것을 의미하나요?
답75) QDI를 제외하고 맞습니다. AUO가 QDI의 정보에 대해 보고하였습니다.

문76) “Capacity Utilization & Expansion Plan″ 엑셀 시트에 기재된 선적량 수치는 경쟁사로부터 받은 것인가요?

답76) 예.

(진술인이 2006. 8. 8. James Yang 등 CMO 임직원들에게 전송한 “quick market update″ 란 제목의 이메일을 읽어보도록 하고)

문78) 본인이 2006. 8. 8. James Yang 등에게 전송한 이메일은 2006. 8. 크리스탈 미팅의 결과를 보고한 것인가요?
답78) 예.

문79) 위 이메일에 기재된 내용 중 “Try raise price up in H2 of August, no wait until Sep.″란 부분은 크리스탈 미팅에서 참석자간에 논의된 부분인가요?
답79) 예.

(15) 2006년 9월초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

401 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타는 2006년 9월초 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○○ 쿠오, ○ 코, ○○○ 옹, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황, 케빈 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○ 코가 2006. 9. 11. □□□ 양 등에게 전송한 “August 중상회(中常會)”란 제목의 전자우편 및 이에 첨부된 파워포인트 자료(소갑 제5-6-46호증), ○ 코의 업무수첩(소갑 제5-6-45호증), ○○ 왕의 업무수첩(소갑 제5-7-5호증), ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

402 피심인들이 각 사의 현황을 점검하고 시장전망에 대한 견해를 교환하는 과정에서 에이유오와 씨피티는 모니터용 제품 가격인상을 위하여 일부 생산설비를 모니터용 제품으로 전환한 사실을 전달하였다. 이어서 참석자들은 모니터용 제품 가격

을 10월까지 인상하기로 하고 씨피티의 주도로 17인치 제품의 가격을 10월에 130달러까지 인상하기로 하였다.

<표 248> 씨엠오의 "August 중상회(中常會)" (소갑 제5-6-46호증)

시장 전망 요약
O NB · NBPC 수요는 계절적 형태로 꾸준히 증가. 놀랄만한 증가 수요는 없음. · 일부 NB 생산라인이 MNT에 대한 강력한 수요 충족을 위하여 MNT로 전환(AUO/CPT). 이 경우 NB 공급은 통제 · QDI NB 물량은 정상(이전) 복귀 · CPT는 15.4인치보다 17인치 생산 선호 · 미국의 상표/채널 재고 조금씩 증가. 유럽연합의 경우 수요 양호 O MNT · 가격 인상은 10월까지 지속되고 이후 안정세 유지 · 17인치 목표 가격은 10월 130달러(CPT가 주도) · TV 수요는 양호하고 추가 TV 생산에 대한 우려는 없음. MNT 수요는 축소 · 고도 성장은 10월까지 지속될 수 있음. 이후 성장세 다소 하락 가능성.

(16) 2006년 11월 초 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

403 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, ○○ 쿠오, ○○○ 옹, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황, 케빈 등이 참석하였다. 이러한 회의개최 사실은 씨엠오의 ○ 코가 2006. 11. 13. □□□ 양 등에게 전송한 "중상회숫자(中商會數字)"라는 제목의 전자우편 자료(소갑 제5-6-48호증), 씨엠오의 "CRYSTALL MEETING REPORT Nov 2006"(소갑 제5-6-51호증), 씨엠오 ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

404 이 회의에서 피심인들은 각 업체의 선적량 정보, 생산계획 정보 등을 교환하며 시장의 수급상황에 대해 분석한 결과, 모니터용 제품의 경우 11월과 12월의 수요가 저조할 것으로 예상하였다. 피심인들은 11월에도 노트북용 제품 가격을 지속적으로 인상하는 방안에 대하여 논의하였고, 엘지필립스는 11월에 노트북용 제품의 가

격을 소폭 인상할 계획임을 알렸다.

<표 249> 씨엠오 ○ 코의 "중상회숫자(中商會數字)"(소갑 제5-6-48호증)

여러분, 10월 중상회숫자를 첨부하였습니다. 일부 강조 AUO 15.4″ > 1M 19″W 450K 22″W 40K 20″W 100K SEC 13.3″W 심각한 품질 문제, 단 5K 17″ 1400K LPL 13.3″W 163K 17″W 237K 22″W MP in Q2′07 CPT 15.4″ 300K 안정적 17″ 1200K 안정적 22″W(21.6″W) MP in Q1′07 일반적으로 10월/11월은 선적량이 최대임. 다음 달도 안정적이거나 약간 감소

(17) 2006년 11월 30일 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

405 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하여 각 회사의 감산 상황에 대한 정보를 교환하였다. 이 회의에는 대만삼성의 ○○○ 첸, 대만엘지의 ○○ 왕, 에이유오의 ○○ 창, 씨엠오의 ○ 코, ○○ 쿠오, ○○○ 옹, 씨피티의 ○○ 콴, 한스타의 ○○ 황, 케빈 등이 참석하였다. 이러한 사실은 씨엠오의 ○ 코의 업무수첩(소갑 제5-6-52호증), ○ 코가 2006. 12. 1. □□□ 양에게 전송한 "감산상황(減産狀況)"이라는 제목의 전자우편(소갑 제5-6-53호증), ○ 코의 진술조서(소갑 제3-7호증), ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증)에 각 기재된 내용에 의해 인정된다.

<표 250> 씨엠오 ○ 코의 진술조서 (소갑 제3-7호증)

(진술인이 2006. 11. 13. ○○○ Yang 등 CMO 임직원들에게 송부한 “中常會數字”라는 제목의 이메일 자료를 읽어 보도록 하고) 문89) 이 이메일에 기재된 삼성, LPL, AUO, CPT, Hannstar의 정보는 본인이 크리스탈 미팅에서 받은 것인가요? 답89) 예. 문90) 이메일에 첨부된 파워포인트 자료는 크리스탈 미팅의 결과를 기재한 것인가요? 답90) 예. 문91) 이 보고서에 첨부된 엑셀 자료는 보고서와 함께 보고되었나요? 답91) 저는 CMO 내부 회의에서 2006년 11월 회의결과를 발표하지 않았고, 대신 제가 보낸 이메일에 엑셀 자료를 첨부하였습니다.

(18) 2006년 12월 6일 다자회의 (연쇄적 형태의 양자회의)

406 피심인 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오, 씨엠오, 한스타는 위 일자에 대만 타이페이 시내에 소재한 카페 등에서 양자회의를 연쇄적으로 진행하거나 전화통화를 하는 형태로 회의를 개최하였다.

407 씨피티의 ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증)에 기재된 내용에 의하면, 12월 초에 회의가 예정되었으나 ○○ 콴은 이 회의 직전에 전화를 받고 회의에 참석하지 않았던 것으로 보이나,[70] 연쇄적 형태의 다자회의에서는 회의에 참석하지 아니한 경우에도 전화 등을 통해 정보를 교환해 왔던 점, 씨엠오의 ○○ 쿠오가 보고한 “Dec/06 Crystal Meeting Reports”(소갑 제5-6-54호증)에 2006. 12. 6. 회의사실이 기재된 점 등을 볼 때 비록 직접 대면하는 형태는 아니었다고 하더라도 2006. 12. 6. 에도 참석자간 정보교환이 있었던 사실이 인정된다.

408 피심인들은 위 회의에서 각 업체의 선적량, 공급계획 등의 정보를 교환하고, 이러한 정보를 기반으로 시장의 수급상황을 점검한 결과, 모니터용 제품의 수요가 정체되고 노트북용 제품의 수요는 상대적으로 양호함을 확인하였고, 이 과정에서 11월부터 모든 모니터용 제품의 가격을 인하할 것을 논의하였다.

70) 그러나, 2006년 동안 씨피티의 참석자로는 ○○ 콴 이외에도 ♥♥♥♥ 리, ○○○ 쇼, ○○○ 지 등이 있었는바, 이들이 2006년 12월 회의에 참석하였는지는 확인되지 않았으나 씨엠오의 증거자료에 씨피티에 대한 자료도 함께 기재되어 있는 점으로 볼 때 씨피티도 2006년 12월 다자회의에 참석한 것으로 판단된다.

<표 251> 씨엠오의 “Dec/06 Crystal Meeting Reports”(소갑 제5-6-54호증)

From: wenniekuo Sent: Tue, 12 Dec 2006 09:57:26 GMT To: **** CC: jiayu Subject: Dec/06 Crystal Meeting Reports 여러분, 첨부된 3개의 파일은 2006년 12월 6일 크리스탈 회의 보고서이니 참조하기 바랍니다. 의문이 있는 경우 언제든지 연락 바랍니다. Wennie Kuo 郭宿紋 배상

(19) 2006년 다자회의 (에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타)

409 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2006년 동안 수차례 대만에서 다자회의를 개최하였다. 씨엠오 Ω 왕의 진술조서(소갑 제3-5호증)에 기재된 내용에 의하면, 피심인들 간의 마케팅 회의(벤더 파티)는 2000년부터 2006년 말까지 지속되었으나, 삼성전자와 엘지필립스는 2005년 이후에는 참석하지 아니하였다. 이 회의에는 에이유오의 이사였던 ○○○ 바이, ΩΩ 쳉, 씨엠오의 이사였던 Ω 왕, 한스타의 이사였던 ○○ 리앙 등 임원들도 일부 참석하였다. 이 회의에서 참석자들은 전월 선적량, 수급상황, 공장증설계획, 가격 정보 등 주요 영업정보를 공유하였다.

<표 252> 씨엠오 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)

문143) 벤더 파티는 언제까지 개최되었나요? 답143) 2006년 말경까지라고 생각합니다. 문144) 2006년 말에 벤더 파티에 참석한 업체는 어디인가요? 답144) 2006년 말경에 저는 LGD 및 삼성과 미팅한 것은 기억나지 않습니다만, AUO, CPT, Hannstar 관계자들과 미팅한 기억이 있습니다. 삼성과 LGD는 2005년까지는 참석하였던 것 같은데 언제부터 나오지 않았는지는 기억나지 않습니다. 문145) 본인은 언제까지 벤더 파티에 참석했나요? 답145) 조사가 진행 중이라는 사실을 처음 알게 되고, 회사로부터 경쟁업체들과의 회합을 중단하라는 공식 요청을 받은 2006년 어느 시기까지 경쟁업체들과 만난 것으로 기억합니다. 문146) 2006년에 회합이 중지된 이유가 있었나요? 답146) 2006년에 상사로부터 세일즈 팀은 경쟁업체를 만나지 말라는 지시가 있었고, 모든 경쟁업체들과의 접촉이 중단되었습니다. 문148) 2004년 이후에 벤더 파티에 참석한 사람들은 누구인가요? 답148) 참석자들을 모두 기억하지는 못하지만, 그 중 저는 AUO의 ΩΩ 쳉, ○○ 추, LGD의 ○○ 왕,

Hannstar의 ○○ 리앙, Havix의 ◎◎ 쳉, CPT의 ☆☆☆ 쉬와 샤론 등이 참석하였던 것으로 기억합니다. AUO의 ○○○ 바이도 한번 온 것으로 기억합니다. 저는 ○○○ Yeh 또는 Yvonne이 2004년 이전 또는 이후에 참석했던가는 기억나지 않습니다.

문149) ΩΩ 쳉, ○○○ 예, Yvonne은 CPT에서 AUO로 이직한 후에 벤더 파티에 참석했나요?
답149) 토니만 참석했습니다. 제가 Yvonne을 봤을 때는 그녀가 CPT에 있을 때였습니다. 그녀가 AUO로 이직했는지에 대해서는 알지 못합니다. Alex는 벤더파티에서 만났는데, 그는 거의 참석하지 않았고, 아마도 한두 번 왔던 것 같습니다. 그가 AUO에서 근무하였는지는 기억나지 않습니다.

문150) ΩΩ 쳉은 2006년에 벤더 파티에 참석하였나요?
답150) 예. 그렇습니다.

문151) ΩΩ 쳉은 2006년 당시 AUO의 부사장이었나요?
답151) 아니오. 당시 영업이사(sales director)였습니다.

문152) Yvonne은 2006년 당시 CPT에서 어떤 직위에 있었나요?
답152) 그녀는 deputy manager였던 것 같습니다.

문153) 벤더 파티에 참석했던 사람 중 가장 높은 직위의 사람은 누구였나요?
답153) AUO의 senior director였던 ○○○ 바이입니다. 그가 정기적으로 참석한 것은 아니었습니다.

문154) ○○○ 바이는 벤더파티에 2004. 1. 이후에 참석하였나요?
답154) 예, 그렇게 생각됩니다.

문156) 벤더 파티에 과장(manager) 이상의 직위로 참석한 사람은 누구인가요?
답156) 선임 이사(senior director)였던 ○○○ 바이, 이사(director)였던 AUO의 ΩΩ 쳉과 Hannstar의 ○○ 리앙입니다. 그들은 벤더파티에 정기적으로 참석하지는 않았습니다. 저도 2006년 참석 당시 부이사(deputy director)로 승진하였습니다.

문162) 벤더 파티는 주로 언제 개최되었나요?
답162) 점심이나 오후 커피타임에 개최되었습니다. 2006년까지 그랬습니다.

문163) 2005~2006년에 논의된 주제는 무엇인가요?
답163) 제가 생각하기에는 이는 형식적이지 않은 모임이었습니다. 참석자들은 특별한 주제 없이 이야기하였고, 주로 논의되었던 것은 이전 달의 선적량, 시장의 수요 및 공급 상황이었습니다. 가끔 공장 증설계획이나 가격 등에 대한 정보를 공유하였습니다.

문164) 크리스탈 미팅과 벤더 파티에서 논의된 것이 차이가 있나요?
답164) 크리스탈 미팅에서는 채워 넣어야 할 엑셀자료가 있었고, 한 명씩 돌아가며 이야기를 하였습니다. 벤더 파티는 엑셀자료가 없었고, 특정한 주제가 정해져 있지 않았습니다.

문170) 벤더 파티에서 교환된 정보는 CMO 내부에서 한정적으로 공유했나요?
답170) 제가 생각하기에는 몇 명만이 공유했던 것 같습니다. □□□ 양은 제가 만일 보고하였다면 이에 대해 알고 있었을 것입니다. ○○ Wang은 벤더 파티의 존재에 대해 알고 있었지만 논의 내용에 대해서는 몰랐을 것으로 생각됩니다. ΘΘΘ 황은 회의의 존재에 대해 알고 있었다고 생각되며, 제 상사로 있을 때 제가 때때로 보고를 하였기 때문에 회의내용에 대해서도 알고 있었다고 생각합니다.

문171) 벤더 파티와 관련하여 ΘΘΘ 황이나 □□□ 양에게 보고한 내용은 어떤 내용인가요?
답171) 선적량 정보, 수요 공급상황, 신규 공장계획, 가격정보 등을 때때로 이메일로 보고했습니다.

문172) 회의에 참석하지 않는 업체 및 고객에게는 벤더 파티 개최사실이나 교환된 정보가 비밀로 유

지되었나요? 다른 업체에게 전달될 경우 고객에게 전달될 수 있어 대외비로 한 것인가요? 답172) 그럴 수 있습니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다).하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4.~8. (생략)

②~⑤ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

410 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 법 제19조 제1항 각 호에 해당하는 행위인지 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위인지 여부

(가) 판단 기준

411 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 “가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위”라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다. 일반적으로 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 가격이라 함은 반드시 거래가 이루어지는 최종가격 자체일 것을 요하지 않으며 그와 같이 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 최종 가격은 물론 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[71] 또한 가격 가이드라인에 대한 공동설정 합의도 법 제19조 제1항 제1호 소정의 부당한 공동행위에 해당한다.[72]

(나) 판단

412 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 모니터용, 노트북용, TV용 대형 TFT-LCD 패널 제품의 최저목표가격, 판매가격의 인상 및 인하폭, 용도별·규격별 제품 공급가격차이, 고객에 대한 가격인상 통지시점 및 가격인상 시점 등을 합의하고, 다자회의에서 결정되는 가격의 기준을 업체별 ‘순수판매가격(net price)’[73]으로 설정함으로써 합의의 예외를 축소하려고 하였는바, 이러한 행위는 법 제19조 제1항 제1호에서 규정한 사업자들이 공동으로 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위에 해당한다.

(2) 법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위인지 여부

(가) 판단 기준

71) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 서울고등법원 2000. 10. 10. 선고 2000누1180 판결 참조
72) 대법원 2002. 7. 12. 선고 2000두10311 판결 참조
73) 순수판매가격은 견적가격에서 리베이트 지급, 내부거래분에 대한 할인, 지불유예기간 설정 등을 통하여 실질적으로 가격이 할인되는 정도를 차감하여 산정되는 가격으로 완제품 제조업체가 TFT-LCD 제조업체에게 최종적으로 지불하는 가격을 말한다.

413 법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 “상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위”라 함은 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시킴으로써 가격의 유지 또는 인상을 도모하려는 것을 말한다. 이러한 행위로는 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료 구입 여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산·출고·수송을 제한하는 행위 등이 있다.

(나) 판단

414 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 모니터용, 노트북용, TV용 대형 TFT-LCD 패널 제품의 특정 용도별·규격별 제품 목표 선적량을 설정한 후 월별 달성 여부를 업체별로 점검하였다, 특히 공급이 수요를 초과하는 상황이었을 경우에 피심인들은 생산설비 가동률 감축, 일정기간 생산설비 가동 중단 등 직접적인 생산량 감소방안과 재고양산, 시험제품 생산 등 간접적인 생산량 감소방안에 대하여 논의하였고, 특정 용도나 규격의 제품의 공급량을 감축하기 위하여 특정 품목을 위한 생산설비를 다른 품목을 위한 생산설비로 전환할 것에 대해서도 합의하였다. 피심인들의 이러한 행위는 법 제19조 제1항 제3호에서 규정한 사업자들이 공동으로 생산, 출고 또는 거래를 제한하는 행위에 해당한다.

415 이에 대하여 피심인 씨엠오와 씨피티는, 피심인들이 생산량이나 공급량 관련 정보를 교환한 것은 사실이나 이로 인하여 생산량 감축 또는 공급량 제한에 대한 합의에 이르렀다고 볼 증거가 없는 점, 생산량이나 공급량 관련 논의는 가격결정을 위한 보조적 수단에 불과한 점, 미국과 유럽연합(European Union, 이하 ‘EU’라 한다) 경쟁당국에서는 이 사건 공동행위를 가격 담합으로만 판단한 점 등을 이유로 이 사건 공동행위는 가격 담합에 해당할 뿐 생산량 감축이나 공급량 제한에 대한 단독적인 담합으로 볼 수 없다고 주장한다.

416 살피건대, 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 특정 용도·규격 제

품의 생산능력을 다른 용도·규격 제품의 생산능력으로 전환하기로 합의하는 등 생산량 또는 공급량 제한에 대한 합의를 한 것으로 인정되는 점[74], 하나의 공동행위가 법 제19조 제1항 제1호(가격 담합)와 법 제19조 제1항 제3호(생산량 담합)에 모두 해당하는 경우에는 두 조항을 중복하여 적용할 수 있는바, 이 사건 공동행위는 가격 담합과 생산량 또는 공급량 담합의 성격을 모두 가지고 있으므로 가사 피심인들의 목적이 가격 담합에 있었다 하더라도 이 사건 공동행위를 법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위로 판단하는데 문제는 없는 점 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 합의의 존재 여부

(1) 판단 기준

417 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 먼저 사업자 사이에 공동으로 법 제19조 제1항 각 호에서 정하고 있는 행위를 하기로 하는 합의, 즉 '의사의 합치' 또는 '의사의 연락'이 있어야 한다. 여기서 '의사의 합치' 또는 '의사의 연락'이라 함은 명시적인 합의뿐만 아니라 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해, 암묵적 요해 내지 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[75]

418 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시(비진의 의사표시)에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁제한행위를 하는 것은 마찬가지이므로 법 제19조 제1항의 소정의 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다.[76]

419 부당한 공동행위의 합의는 어떠한 거래분야나 특정한 입찰에 참여하는 모든

74) 구체적인 증거자료로는 엘지필립스 박♧♧의 2002. 1. 14. 작성 'Meeting' 자료(소갑 제5-2-3호증), 엘지필립스 임직원 OOO의 진술조서(소갑 제2-1호증), 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증), 엘지필립스 황준상의 진술조서(소갑 제2-11호증), 삼성전자 조◉◉의 진술서(소갑 제1-3호증) 등이 있다.
75) 서울고등법원 2001. 10. 16. 선고 2000누16830판결 참조
76) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

사업자들 사이에서 이루어질 필요는 없고, 일부의 사업자들 사이에만 이루어진 경우에도 그것이 경쟁을 제한하는 행위로 평가되는 한 일부 사업자들 사이에는 부당한 공동행위가 성립된다고 할 것이다.[77]

420 한편, 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[78]

(2) 판단

421 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 대만에서의 다자회의를 통하여 TFT-LCD 패널 제품의 가격 결정이나 생산량 제한 등에 대하여 수년에 걸쳐 합의를 하였음이 인정된다. 다만, 다자회의가 장기간 지속되는 과정에서 모든 개별 회의에서 가격 및 생산량에 대한 구체적이고 명시적인 합의가 이루어지는 형태로 회의가 진행되지는 아니하였으나, 아래에서 살펴보듯이 개별 다자회의에서의 일련의 합의는 전체적으로 하나의 공동행위를 구성하는 것으로 판단된다.

422 첫째, 피심인 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 14. 다자회의를 개최하면서 경쟁을 제한할 목적으로 이 사건 공동행위 전 기간 동안 유지된 기본적 원칙에 대한 합의를 한 후 이를 지속적으로 실행하였다. 위 피심인들은 이전부터 산발적으로 개최되던 양자회의와 일부 피심인 간의 다자회의만으로는 장기적 관점에서 시장상황에 대한 공동대응에 한계가 있다는 사실을 인식하고 이를 타개하려는 목적에서 TFT-LCD 주요 제조업체를 망라하는 다자회의를 통하여 단기적으로는 가격 안정을 유지하고, 중장기적으로는 수요와 공급의 균형상황을 인위적으로 형성하여

77) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

78) 대법원 1999.2.23. 선고 98두15849 판결 참조. 다만 이 판결은 이 사건 부당한 공동행위의 적용법령인 법률 제5813호 이전의 규정을 적용하였고, 당시 법 규정은 '사업자는 ..... 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의를 하여서는 아니된다.' 고 하여 현행 법 규정과 '경쟁제한성'에 대한 내용이 다소 차이가 있을 뿐 '합의'에 대한 내용은 동일하므로 합의의 성립에 합의의 실행을 필요로 하지 아니한다는 점에는 차이가 없다. 이후 대법원 판결도 이와 같은 입장을 유지하고 있다.

수익을 보존한다는 기본적 원칙에 대해 합의하고 당시 회의에 참여하지 못한 일부 피심인들도 공동행위에 참가하도록 하였다. 이에 따라 위 피심인들과 피심인 삼성전자, 엘지필립스 등 한국업체가 2001. 9. 21. 다자회의를 개최하여 향후 시장상황에 대한 공통된 이해를 바탕으로 공동 대응하기로 하는 기본원칙을 재확인하였다.

423 둘째, 피심인들은 이 사건 공동행위 기간에 걸쳐 단절됨이 없이 지속적으로 회의를 개최하면서 합의와 실행행위를 반복하였다. 피심인들은 양자회의, 다자회의를 병행하여 개최하였고, 이 회의들은 최고위급, 관리자급, 실무자급 다자회의라는 중층적인 구조 하에서 병행적으로 진행되었다. 다자회의는 이 사건 공동행위 기간 중 평균적으로 월 1회 이상 개최되었고 피심인들 간 회의진행 및 합의방식의 동질성도 유지되었다. 다만, 2006년에 들어와 일부 다자회의가 연쇄적 양자회의 방식으로 변경되기도 하였으나, 이는 피심인들이 다자회의가 고객과 경쟁당국에게 인지될 것을 우려하여 그 형식을 변경한 것에 불과하고 피심인들 간 회합방식을 근본적으로 변경한 것으로 볼 수는 없다.

424 셋째, 피심인들의 논의내용도 연속성을 띠면서 지속적으로 이어졌는바, 피심인들은 각 회의에서 개별 업체의 현재가격이나 미래가격, 생산 및 판매현황, 향후 수요예측 등 민감한 영업정보를 공개함으로써 시황에 대한 공통의 인식을 형성한 후 이를 기초로 목표최저가격, 특정 규격·용도별 제품 판매가격 차이, 가격인하폭, 고객별 판매가격 등 가격에 관한 사항을 합의하였고, 생산설비 가동률 감축, 일정기간 생산 중단, 재고 양산 및 시험제품 생산, 특정 규격 및 용도제품 생산을 위한 생산능력 전환 등 생산량 또는 공급량에 관한 사항도 합의하였다. 초기에는 가격에 대한 직접적인 논의가 많았으나 후기로 갈수록 선적량 및 수급상황에 대한 논의가 주로 이루어졌는데, 이는 당시 시장상황이 공급초과이었던 점에 원인이 있고 이후에도 가격에 대한 합의가 진행되었던 사정을 볼 때 논의내용이 근본적으로 변경되었다고 볼 수는 없다. 특히, 실무자급 다자회의에서는 직접적인 가격합의는 어려웠으나. 오히려 세부적인 산출량과 같은 가격에 영향을 미치는 민감한 정보교환을 하고 이를 회사 내부의 최고위급 또는 관리자급 임직원에게 전달하여 피심인들 간 시장상황이나 향후 대응방안에 대한 공감대를 형성함으로써 직접적으로 가격을 합의하는 것과 유사

한 효과를 갖는 암묵적 합의를 한 것으로 판단된다.

425 넷째, 회의에 참가한 피심인들의 임직원도 이 사건 공동행위 전 기간 동안 일부 관련자의 이직이나 직위 변동 등으로 인한 것을 제외하고는 큰 변화가 없었던 바, 합의에 참가한 구성원들의 인적 동질성도 유지되었다고 할 것이다. 특히 공동행위 후기에 들어 회의 참석자의 직급이 실무자급로 조정되는 등의 일부 변화가 이루어진 것은 사실이나[79], 이는 피심인들이 다자회의가 고객과 경쟁당국에게 인지될 것을 우려하여 비밀을 철저히 유지하기 위한 대응 과정에서 이루어진 것이므로 공동행위의 동질성이 유지되지 못한 것으로 볼 수는 없다.

426 또한, 피심인들은 가격 및 생산량에 대한 명시적인 합의를 하지 아니하는 경우에도 공동으로 수급을 분석하는 과정을 통하여 시장전망에 대한 공통된 인식을 보유함으로써 묵시적인 합의에 도달한 것으로 판단된다. 이는 피심인들이 장기간에 걸쳐 지속적으로 가격이나 생산량에 대한 정보를 교환함으로써 일련의 공조를 통한 '동조적 행위'를 하였던 것이므로 묵시적인 합의로 볼 수 있다. 피심인들은 장기간 지속적으로 회의를 개최하여 가격 및 수량을 포함한 정보교환을 반복하면서 경쟁사의 대응 방향을 가늠할 수 있게 되었고, 동일한 흐름에서 이탈하는 업체들에 대하여 감시와 항의를 하면서 참가 사업자들의 대응방향을 동일하게 유지하였다. 특히, 삼성전자, 엘지필립스, 에이유오 등 선발 업체들의 가격 및 수량정보는 후발 업체들이 가격지침 및 수급계획을 수립하는데 기준으로 활용되었다.

427 결론적으로 피심인들은 가격 및 생산량 제한에 대하여 명시적인 합의를 하였을 뿐만 아니라, 이러한 명시적인 합의를 하지 아니한 경우에도 정보교환을 통하여 묵시적인 합의에 도달하였던 것으로 인정된다.

428 이에 대하여 피심인 에이유오는, 피심인들의 행위는 부당한 공동행위에 해당하지 아니라 단순한 정보교환행위에 불과하며[80] 위 2. 가. 3)에서 서술한 행위사실

79) 관리자급 다자회의에 관리자급 임직원과 함께 참석한 실무자급 직원이 실무자급 다자회의에 참석하는 등 회의 참석자의 직급 변화에도 불구하고 실제 회의 참석자는 크게 변화하지 아니하였다.
80) 특히 2006년 초반 이후에는 가격에 대한 정보교환행위마저 모두 사라졌다고 주장한다.

과 관련된 증거는 정보교환을 사후적으로 정리한 것에 불과하여 그러한 증거들만으로는 합의의 존재를 직접 입증하기 부족하고, TFT-LCD 산업 특성상 제품 규격 등의 동질성이 없고, 정보교환을 통하여 생산설비의 투자를 촉진하는 효율성이 존재하였으며, 교환된 정보도 시장이나 리서치 회사 등을 통하여 입수할 수 있는 정보였고, 주로 과거 정보가 교환되었으며, 회의 참석자들도 가격결정권한이 없는 실무자들이었다는 점 등을 이유로 합의가 존재하지 아니한다고 주장한다.

429 살피건대, 피심인들이 경쟁당국이나 고객이 다자회의의 존재를 알지 못하도록 노력하는 등 위법사실을 인지하고 있었던 것으로 보이고 이는 피심인들의 정보교환은 부당한 공동행위에 해당하는 정보에 관하여 이루언 진 것으로 판단되는 점, 엘지필립스 박♧♧ 진술조서(소갑 제2-8호증), 엘지필립스 ○○ 왕의 진술조서(소갑 제2-10호증), 씨피티 ○○ 콴의 진술조서(소갑 제4-5호증) 등의 기재에 의하면 2006년 회의에서 논의된 내용은 이전의 다자회의의 논의 내용과 차이가 없고, 실무자급 다자회의에서 논의된 정보들도 중요한 영업정보인 것으로 보이므로 피심인들로서는 회의에 계속 참석한 이유가 있을 것으로 판단되고 피심인들은 수년간 지속된 다자회의와 양자회의를 통하여 하나의 공동행위를 한 것으로 인정된다.

430 또한, 개별 회의에서 가격 및 생산량에 대한 구체적이고 명시적인 합의가 매 번 이루어진 것은 아니라고 하더라도 피심인들은 지속적인 정보교환행위를 통한 공감대 형성을 거쳐 TFT-LCD 패널 제품 시장에서 경쟁을 제한하려는 2001. 9월의 기본원칙을 계속 유지하여 온 것으로 보이는 점[81], 에이유오의 주장과 달리 TFT-LCD 패널 제품은 품질이 동질화되어 있고 규격의 차이도 크지 아니하여 가격이 가장 중요한 경쟁요소이고, 피심인들이 교환한 정보도 경쟁사에게 일반적으로 공개되지 아니하는 가격인상 계획, 인상내역, 고객별 선적량 등 주요 영업정보이었으며, 정보교환이 규칙적이고 반복적으로 이루어졌고, 공동행위 초기에는 최고위급 임원이 참석하였고 후기로 갈수록 실무자급이 참석한 것은 사실이나 이는 반복적 만남으로 인한 피심인들 상호 간의 공감대 형성에 기인하는 것으로 보이며, 각 시기별

81) 가사 기본원칙에 대한 합의가 없었더라도 장기간에 걸친 수차례의 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.(대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조)

회의구분은 외국 경쟁당국들이 조사과정에서 편의상 명칭을 달리 붙인 것에 불과한 점 등을 고려할 때 에이유오의 위 주장은 이유 없다.

다) 경쟁제한성 여부

(1) 판단 기준

431 어떠한 공동행위가 공정거래법 제19조 제1항이 정하고 있는 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는, 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등에 비추어 볼 때 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[82)]

(2) 판단

432 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 가격 및 생산량을 제한하는 경쟁제한 효과만을 발생시키는 경성 공동행위에 해당하므로 경쟁제한성이 있다 할 것이고, 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

433 첫째, 피심인들은 국내 TFT-LCD 패널 제품 시장에서 80%를 초과하는 점유율을 보유하고 있는바, 이 사건 공동행위로 인하여 동 시장의 실질적인 경쟁이 제한되었음이 인정된다. 피심인들이 공급초과 상태 하에서 가격인하 폭에 대해서도 합의한 바 있으나, 이 사건 공동행위가 없었더라면 개별 피심인들의 가격인하가 더 신속하게 진행되고 그 인하폭도 커졌을 가능성이 높다는 점에서 이를 달리 볼 이유는 없다.

434 둘째, 피심인들은 경쟁제한적인 의도를 가지고 이 사건 공동행위에 참가하였다. 피심인들이 교환한 각 업체의 현재 공급가격 및 향후 가격책정 계획, 판매량

82) 대법원 2002. 3. 15. 선고 99두6514 판결 참조

또는 생산량, 생산라인 전환계획, 각사의 주문 및 재고현황, 원재료 및 부품 수급상황 등의 정보는 영업활동에서 비밀로 취급되고 경쟁에 영향을 미칠 수 있는 성질의 것으로서 일반적으로 고객 등 제3자에게 공개되지 않는 것이었다.[83] 그럼에도 불구하고 피심인들이 카르텔 회의를 통해 이러한 정보를 교환한 목적은 전반적인 공조체계를 구축하여 부당한 공동행위를 보다 용이하게 실행하면서 합의사항의 이행여부를 감시하기 위한 것으로 판단된다.

435 셋째, 피심인들은 다자회의나 양자회의의 위법성을 인식하고 있었고 회의의 비밀유지를 위하여 노력하였다. 피심인들은 다자회의의 개최사실을 고객이 인식할 것을 우려하여 개최장소를 회의 전날 통지하고, 회의 종료 후 동시에 이동하지 않기로 합의하였으며, 실제 고객에게 회의개최 사실이 노출된 이후에도 개최장소를 변경하고 참석하는 직원의 직급을 낮추면서까지 회의를 지속하였다. 또한 피심인들은 회의개최 사실을 회사 내부에도 한정된 범위 내에서만 제한적으로 공개하였다. 아울러 피심인들은 공동행위 기간 중 경쟁당국들의 동향을 예의주시하여 합의를 파기하거나 중단하지 아니하고, 회의를 지속하면서 서면 증거를 남기지 아니하고 참석자의 수를 제한하는 등 비밀유지를 강화하였다.

436 넷째, 이 사건 공동행위는 효율성을 증대시키는 피심인들 간 경제적 통합행위와는 무관하다. 피심인들의 다자회의는 단순히 가격 및 생산량 조정 합의를 위한 도구에 불과하고, 생산, 판매, 구매, 연구개발 등 실질적으로 효율성을 증대시킬 수 있는 경제적 통합행위에 해당되지 아니한다.[84]

437 이에 대하여 피심인 엘지필립스과 에이유오는, 공동행위의 합의 대상 품목의 비중이 낮았던 점, 공동행위 이후 가격이 오히려 일부 증가하는 등 담합 기간의 가격하락률이 비담합 기간의 가격하락률보다 낮다고 보기 어려운 점, 합의를 이탈하는 사업자에 대한 감시나 제재장치가 없었던 점, TFT-LCD 패널 제품을 이용한 완제품 가격에 미친 영향도 미미하였던 점, 피심인들이 공개된 출처를 통하여도 구할

83) 회의자료나 결과보고서 등에 '비밀', '대외비' 등 기재가 되어 있는 사실은 시사하는 바가 있다할 것이다.
84) 물론 이러한 경제적 통합 행위도 연성 공동행위에는 해당하므로 효율성 증대효과가 경쟁제한 효과보다 크지 아니한 경우에는 법 제19조 제1항 소정의 부당한 공동행위에 해당한다.

수 있는 정보를 교환하였던 점, 많은 경우 부정확한 정보가 제공되었던 점, 시장에서 TFT-LCD 패널 제품의 단위 가격이 지속적으로 하락하였고 생산량과 생산능력이 크게 증가하였던 점, 대규모 구매자들의 잘못된 시장정보를 검증하기 위한 불가피한 대응을 한 측면이 있었던 점, 부당이득을 얻은 바 없다는 점, 효율성 증대효과가 있었다는 점 등을 이유로 이 사건 공동행위는 경쟁제한성이 없거나 미미하다는 취지로 주장한다.[85]

438 살피건대, 피심인들의 시장점유율의 합계가 80%를 초과하는 점, 위반행위의 성격상 효율성 증대효과를 기대하기 어려운 점, 피심인들이 가격 제한 등 경쟁제한적 의도에서 이 사건 공동행위를 시작한 점, 피심인들은 각국 경쟁당국이 다자회의의 존재를 인지할 것을 우려하여 비밀유지에 신경을 쓰는 등 동 회의의 위법성을 인지하고 있었던 점, 일부 대표 제품에 대한 합의만으로 다른 규격이나 용도 제품의 가격에도 영향을 미칠 수 있는 점, 피심인들은 가격인하 시점이나 인하 폭에 대하여도 논의하였던 점, 피심인들이 교환한 정보는 시장에 공개되지 않거나 공개된 정보에 비하여 신속성이나 정확성 측면에서 우수한 것으로 보이는 점[86], 피심인들은 회의시 그 전 회의에서 합의한 사항의 이행 여부를 점검하고 이를 준수하지 아니한 업체에게 항의 및 비난을 함으로써 합의사항을 이행하려고 노력하였던 점, 이 사건 공동행위가 없었더라면 가격 하락이나 생산량 증가 등의 시장성과가 더욱 컸을 가능성이 상존하였던 점, 이 사건 공동행위로 인한 효율성 증대효과가 있었다는 명확한 증거가 없고 가사 효율성 증대효과가 있었다 하더라도 경쟁제한효과보다 크다고 보기도 어려운 점 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

3) 소결

439 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19

85) 특히 한국의 TFT-LCD 패널을 사용한 완제품 시장은 삼성전자와 엘지전자가 양분하고 있는 과점구조이고 삼성전자는 자기가 직접 생산한, 엘지전자는 엘지필립스가 생산한 TFT-LCD를 구매하고 있고 두 회사 사이의 교차 구매는 이루어지지 아니하고 있는 점, TFT-LCD 패널 제품을 이용한 완제품의 선택도 가격보다는 브랜드 이미지 등 제품 외적인 요소가 많은 작용을 한다는 점 등을 이유로 이 사건 공동행위로 인하여 한국 시장에 미치는 영향이 없거나 미미하다고 주장한다.

86) 예를 들어 위 <표 237>이나 <표 238>에서 살펴본 바와 같이 개별 완제품 제조업체에 대한 공급가격까지 교환되었다.

조 제1항 제1호 및 제3호를 위반하는 부당한 공동행위에 해당한다.

라. 피심인들의 주장에 대한 판단

1) 합의의 실행 여부

440 피심인 엘지필립스는, TFT-LCD 산업 특성상 공동행위가 실행되기 어려운 구조를 가지고 있는 점, 공동행위에 가담할 의도가 없었던 점, 회의의 구속력이 점차 약해졌다는 점, 엘지필립스는 'PSC'라 불리는 가격결정 회의체에서 공급가격지침을 결정하고 있으므로 경쟁사의 가격정보로 인한 영향이 거의 없다는 점, 생산량 및 공급량 제한 합의를 한 사실이 없다는 점 등을 들어 합의는 실행되지 아니하였다는 취지로 주장한다.

441 또한 피심인 에이유오는, 위반기간 중 에이유오가 실제 판매한 TFT-LCD 패널 제품 가격이 다자회의에서 언급되거나 보고된 가격보다 대부분 낮았다는 점, 생산량의 경우 반대로 실제 생산량이 다자회의에서 언급되거나 보고된 생산량보다 대부분 많았다는 점,[87] 완제품 제조업체들이 피심인들로부터 다른 TFT-LCD 제조업체들에게로 구매를 전환하지 아니하였다는 점, 피심인들의 시장점유율이 크게 변화하였다는 점, 시장에서 TFT-LCD 패널 제품의 단위 가격이 지속적으로 하락하였고 생산량과 생산능력이 크게 증가하였던 점, 합의의 실행과 관련한 일부 증거자료에 오류가 있는 점 등을 이유로 합의는 실행되지 아니하였다는 취지로 주장한다.

442 살피건대, 위 피심인들의 주장은 타당하지 아니한바 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

443 첫째, 위 다. 2) 나) (2)에서 살펴본 바와 같이 다자회의가 장기간 지속되는 과정에서 모든 개별 회의에서 가격 및 생산량에 대한 구체적이고 명시적인 합의가 이루어지는 형태로 회의가 진행되지는 아니하였다 하더라도, 단기적으로는 가격 안

87) 에이유오는 별도 제출한 경제분석보고서를 통하여 실제 에이유오의 가격이나 생산량이 합의된 사항과는 차이가 크다고 주장하였다.

정을 유지하고, 중장기적으로는 수요와 공급의 균형상황을 인위적으로 형성하여 수익을 보존한다는 이 사건 공동행위의 기본원칙을 위반하거나 합의를 명시적으로 파기하는 등의 행위가 없었던 점을 고려할 때 합의는 실행되었던 것으로 판단된다.

444 둘째, 피심인들이 회의에서 합의한 목표가격은 각 사의 가격결정권자에게 전달되어 가격기준으로 사용되었다. 합의된 가격기준은 내부거래를 포함한 거의 모든 고객에 적용되었음이 피심인들의 진술조서를 통하여 확인된다.

<표 253> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서 (소갑 제4-3호증)

문10) CPT는 제품에 대한 가격 가이드라인을 만들었나요? 답10) 예. 그렇습니다. ΩΩ 쳉과 ♡♡ ♡♡가 내부 가격 가이드라인을 만들었습니다. 두 사람은 주간 영업부서 회의에서 영업사원들과 가격 가이드라인을 공유했습니다. 가격 가이드라인은 고객, 수급정보, 마케팅정보, 경쟁사에서 얻은 정보, 다른 시장 정보원을 통해 얻은 정보를 바탕으로 작성하였습니다. 주간 영업부서 회의에서 이 정보를 논의하기도 했습니다. 가이드라인은 월별로 만들게 되는데 보통은 전월의 마지막 주에 결정이 됩니다. 2001년 9월부터 2002년 6월까지는 목표 가격이 있었는데 이 가격은 크리스탈 미팅에서 받았습니다. 문11) 본인이 목표가격이 있었던 기간을 2001년 9월부터 2002년 6월로 한정하는 이유는 무엇인가요? 답11) 2002년 7월에 공급초과 현상이 진행되었고 가격이 떨어지기 시작하여 크리스탈 미팅에서 논의한 가격 가이드라인을 달성하기가 어려워졌습니다. 문12) 그렇다면 크리스탈 미팅에서 논의된 가격이 바로 CPT의 목표 가격이 되었나요? 답12) 예. 그렇습니다. 2001년 9월부터 2002년 6월까지 CPT 패널 가격은 거의 크리스탈 미팅에서 나온 가격에 기초하여 결정되었습니다. 문13) 크리스탈 미팅의 참석자들은 모든 고객과의 가격협상시에 크리스탈 미팅에서의 가격을 적용하기로 합의하였나요? 답13) 예. 그렇습니다. 목표가격의 적용대상은 거의 모든 고객을 포함합니다.

<표 254> 씨엠오의 Ω 왕의 진술조서 (소갑 제3-5호증)

문51) 크리스탈 미팅에서 논의된 가격정보는 CMO에서 어떻게 사용되었나요? 답51) 참조가격으로 사용되었다고 생각합니다. Wang 부사장은 자신이 회의에서 들은 가격과 우리의 가격을 비교하고, 우리 가격이 자신이 회의에서 들은 가격에 비해 너무 높다거나 너무 낮다거나 하는 의견을 말했고, 영업이사들에게 시정조치를 취할 것을 요청했습니다. 문56) 참가업체들은 참조가격을 각 업체의 가격결정에 사용하는 것에 대해서 동의를 했나요? 답56) 예. 이를 가격기준으로 사용하겠다는데 대해서 동의했습니다.

<표 255> 삼성전자 임직원 OOO의 진술조서 (소갑 제1-1호증)

문) 본인이 참석한 회의를 비롯하여 삼성 임직원들이 경쟁사로부터 얻은 가격 및 물량 정보는 삼성전자가 가격 및 물량을 결정하는데 있어 참고가 되었나요? 답) 예. 내부적인 가격 결정과정에서 대만, 일본 등지에서 입수한 경쟁사 정보는 향후 시장방향의 변화를 예측하고 적정한 가격 수준 등을 결정하는 데 참고가 되었다고 생각합니다.

<표 256> 삼성전자 김ㅇㅇ의 진술조서 (소갑 제1-2호증)

문261) 크리스탈 미팅에서 결정된 사항은 대만 시장 외 전 세계 시장에도 영향을 미칠 수 있었나요? 답261) 최고 의사결정권자들이 모인 것이기 때문에 당연히 각 사의 영업 전략에 영향을 줄 수 있습니다. 동의를 하건 안하건 모여서 정보를 들었기 때문에 어떠한 상황으로든 영향을 줍니다. 그리고 AUO와 치메이가 모여서 이야기를 했으니까 삼성 영상사업부에 공급하는 물량이나, 엘지전자에 공급하는 물량 등에 당연히 영향을 주었다고 볼 수 있다고 생각하며, 그런 측면에서 한국 시장에 영향을 주었다고 생각합니다.

445 셋째, 위 가. 2) 마)에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 회의에서 합의한 사항의 실행 여부를 차기 회의에서 점검하는 등 합의의 실행을 위하여 노력한 사실이 있다.

<표 257> 삼성전자 조◉◉의 진술서 (소갑 제1-3호증)

이렇게 제안을 무시하고 특정 수요처에 월별회합에서 제시된 가격보다 낮은 가격을 제시한 참가회사는 다음 번 월별회합에서 그 이유에 대해 질문을 받았고, 문제가 되는 회사는 여기에 대해서 일정한 이유를 들어 해명을 하였습니다. 예를 들어, “이러한 낮은 가격은 일시적인 것이며, 재고가 해소되면 다시 가격을 올릴 것입니다”라고 해명하거나 “낮은 가격은 특별한 거래에게만 적용되며 그 외의 거래에는 적용하지 않고 있다”고 설명하였습니다. 낮은 가격에 대한 이유를 설명할 수 없는 경우에는 월별회합의 참가회사로부터 비난을 받는 경우도 있었습니다. (중략) 이처럼 비난을 받은 회사 중에는 특정 수요처에 대한 판매가격을 조정한 경우도 있었습니다. (중략) 그 결과, 이러한 현장에서의 가격수준에 대한 합의를 통해서 각사의 판매가격이 일정한 수준으로 유지되거나 시장질서를 무너뜨리지 않는 저가의 가격 제시를 막을 수 있는 효과가 있었습니다.

446 넷째, 합의가 실행되었다는 점은 회의결과 보고서 등 피심인의 내부문서에 기재된 내용에 의하여도 확인된다. 특히 2002. 3. 8. 회의를 정리한 내부문서에 따르면 15인치 모니터 패널 제품에 대하여 2001. 10월 이래 2002. 3월까지 50달러(2002. 4월 5달러 인상계획을 합할 경우 55달러)의 가격인상이 있었음이 확인된다.

<표 258> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 2002. 3. 10. 작성 “報告(密)” (소갑 제5-2-11호증)

[4월 가격] 1. 논의 후 4월 가격 원칙 : 모니터용에 대한 $5 인상; 노트북 컴퓨터(NB PC)용에 대한 $20-25 인상.

2. 가격검토 및 논의

NB PC	12.1″	13.3″	14.1″	15″XGA	15″SXGA+
3월		220	220~225	265~270	295
4월	190~195	240	240~245	290	310~320

FPM	15″	17″SXGA	18″SXGA
3월	250	365	440~450
4월	265	370	440~450

검토 : 15″가격변화추이 : $10 인상/10월; $15인상/11월; $5 인상/12월; $10 인상/1월; $5/ 2월; $5/3월; $5/4월; 전체 $55 인상.

<표 259> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 2001. 10. 5. 작성 "報告(密)" (소갑 제5-1-35호증)

각 제조업체들의 가격인상에 대한 고객의 저항에 부딪혔지만, 가격인상이 제조업체들 간에 일관되게 이루어졌으며, 시장수요가 공급을 초과했기 때문에 10월 가격 수준은 원래 목표인 $205에 이르렀다.

<표 260> 엘지필립스 박♧♧의 2001. 10. 12. 작성 "TM 10/19" (소갑 제5-1-36호증)

이번 달 가격인상 결과는 상당히 좋았다.

<표 261> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 2001. 11. 15. 작성 "報告(密)" (소갑 제5-1-45호증)

11월 시장가격은 대체로 $10~15 정도 성공적으로 인상되었다.

<표 262> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 2001. 11. 15. 작성 "The Agenda of CEO Meeting (09:00~11:30)" (소갑 제5-1-46호증)

우리는 일반적으로 가격을 성공적으로 인상하였다.

<표 263> 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 2002. 4. 11. 작성 "報告(密)" (소갑 제5-2-22호증)

2) 패널 가격인상이 4분기 이후 6개월간 지속되었다.

<표 264> 엘지필립스의 2002. 6. 13. "AUO Meeting Minutes" (소갑 제5-2-38호증)

LPL은 대만업체와의 약속을 지킴으로서 6월에도 가격을 소폭 인상하였고 Seasonalityfh 7~8월은 Flat으로 운영할 계획임

<표 265> 엘지필립스 하현회의 2003. 9. 1. 작성 "CMO Meeting Minutes" (소갑 제5-3-38호증)

CMO의 직원들은 그들의 가격을 삼성과 엘지필립스와 같은 경쟁사들의 가격을 따르고 있다고 언급했다

<표 266> 엘지필립스 박♧♧의 2004. 4. 3. 작성 "SM040402" (소갑 제5-4-21호증)

이전가능한 Capa를 MNT/TV로 돌리고 있습니다만, 그래도 남는 물량이 있어서 Tier2 및 대만 Local 거래선에 Deal하고 있습니다.

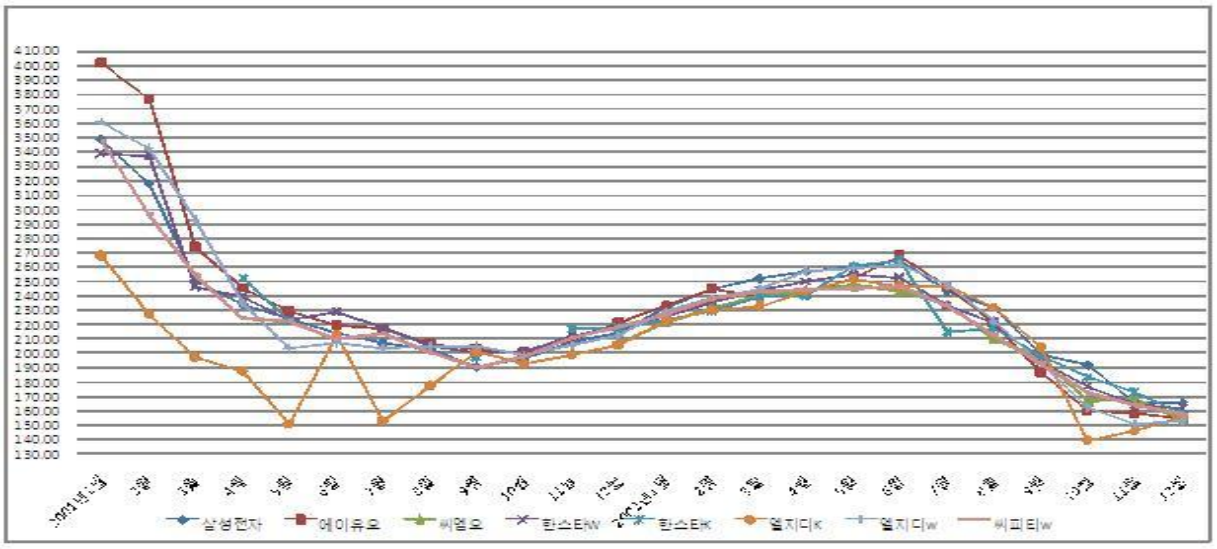
<표 267> 엘지필립스 정◆◆의 2005. 3. 23. 작성 "Re : Five Taiwan TFT LCD makers plans to follow ○sung to rise price" (소갑 제5-5-31호증)

저희가 2~3월에 걸쳐 소폭이나마 가격 인상을 했고 지속적으로 Industry에도 가격인상을 촉구한 효과가 계획대로 나타나고 있는 것 같습니다.

447 다섯째, 합의의 실행은 일부 제품의 가격추이에 대한 분석 결과에 의해서도 뒷받침된다. 당시 주력제품이었던 15인치 모니터용 패널 제품의 가격추이를 살펴보면, 합의가 최초로 실행되었던 2001년 10월 이전에는 업체별 가격추이가 일치되지 않았으나 2001년 10월 이후로는 일치된 형태로 변화하였고, 이러한 추이는 최소한 2002년 7월까지 유지되었다.(아래 그림 8 참조)

<그림 8> 15인치 모니터용 패널 제품 가격추이[88)]

88) 삼성전자, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 15인치 모니터용 패널 제품을 대상으로 2001년 1월부터 2002년 12월까지의 전 세계 판매단가를 5달러 단위로 구분하고, 각 월 중 최고판매량에 해당하는 단위가격을 가중평균한 값을 기준으로 하여 도표를 작성하였다.



448 여섯째, TFT-LCD 패널 제품은 기본사양인 범용제품에 추가사양이 더해지는 구조로 생산이 이루어지므로, 피심인들의 합의 대상은 일반적인 범용 제품으로 한정되었다 하더라도 해당 합의의 효과는 특화 제품에까지 미쳤던 것으로 판단된다.

<표 268> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-7호증)

문 35) 회합에서 논의된 가격은 범용제품을 대상으로 하였나요? 답 35) 예 문 36) 대부분의 제품이 고객특화되어 범용제품은 전체 시장에서 차지하는 비율이 미미하다고 하는데, 범용제품 가격에 대해서 논의한 이유는 무엇인가요? 답 36) 논의된 가격에 맞는 정확한 제품이란 것은 없을 수도 있습니다. 하지만 중요한 것은 가격의 방향성에 대해서 논의를 했다는 것이고 시장이 변화하는 변곡점 예측을 정확하게 하는데 도움을 주었다는 부분이 회사의 이익에 영향을 주었다고 생각합니다.

449 일곱째, 엘지필립스의 합의 실행 사실은 그 임직원의 진술에 의하여도 인정된다.

<표 269> 엘지필립스 박♧♧의 진술조서 (소갑 제2-6호증)

문 38) 본인이 크리스탈 미팅을 구㉢㉢ 부사장에게 보고했을 때 구 부사장이 이에 대해 문의하거나 추가적인 확인을 지시한 적이 있나요? 답 38) 예. 회의록을 보시다가 의문이 나거나 하는 때에 전화를 하셨습니다. 추가적인 확인을 지시하신 적도 있습니다. 로딩율, 투자계획, 정보의 신뢰도 등을 문의하시고 가격이 낮은 업체에 대해 항의를 요청하거나 특정 고객에 대해 우리가 제1선으로 공급하는데 2선으로 공급하는 업체가 너무 낮은 가격으로 견적하지 않도록 종용하라고 하신 적도 있습니다. 이는 정◆◆ 상무님이 이를 주도했는데, 크리스탈 미팅에서도 가격인상을 주장하여 이를 지원해줄 것을 요청하였습니다. 가격을 올리지 않으면 물량을 자르는 식으로 가격인상을 주도하는 방법으로 엘지필립스는 가격인상에 성공하였고, 다른 업체들도 이에 따라왔습니다.

<표 270> 엘지필립스 권㉤㉤의 진술조서 (소갑 제2-2호증)

문51) 크리스탈 미팅에서 논의된 가격기준은 무엇인가요? 답51) 최저가격입니다. 회의에서 가격을 논의하면서 그 이하 가격으로는 내리지 말자라고 했었습니다. 우리의 가격은 대체적으로 대만업체의 가격보다 높았기 때문에 우리는 크게 문제가 되지 않았습니다.

450 여덟째, 이 사건 공동행위의 경우 생산성 및 판매 경쟁이 어느 정도 이루어진 측면이 있는 것으로 보이므로 피심인들의 설비투자, 기술발전 등에 따라 가격인하나 생산량증가가 있을 수는 있으나, 이 사건 공동행위로 인하여 그 시장성과가 줄어들었을 가능성이 상존하였을 것으로 판단되는바, 에이유오의 주장처럼 합의된 가격이나 생산량을 그대로 준수하지 아니하였다는 사정만으로 합의의 실행이 없었다고는 볼 수 없다.[89]

451 아홉째, 피심인들의 시장점유율 합계는 공동행위 기간 중 다소 증가하였는바(2003년 58% → 2006년 68%), 고객들이 피심인 이외의 다른 TFT-LCD 제조업체로 구매를 전환하기 쉽지 아니하였을 것으로 보이고[90], 피심인 간 급격한 시장점유율의 차이도 있는 것으로 보이지는 아니한다.

452 열째, 피심인들은 생산량 감축에 대한 합의도 실행하였는바, 이는 피심인들

89) 또한 공정거래위원회의 경제분석에 따르면 에이유오가 경제분석에 사용한 합의가격 자료 대신 심사보고서에 기재된 합의가격 자료를 사용할 경우 실제 거래가격과 합의가격 간 차이가 에이유오의 분석 결과보다 줄어드는 것으로 확인되었다.

90) 완제품 제조업체들도 공급물량을 안정적으로 확보하기 위해서는 피심인들과 같은 대형 TFT-LCD 제조업체들과의 거래를 지속할 필요성이 있었을 것으로 판단된다.

의 진술 및 내부자료를 통하여 확인된다. 특히 엘지필립스가 2004. 12월 작성한 "SM 041104" 문서에 첨부된 엑셀 자료에 따르면 전체 총 공급량을 기준으로 엘지필립스는 104%, 에이유오는 101%, 씨엠오는 100%, 씨피티는 104%, 삼성전자는 105%로 기재되어 있어 각 피심인들이 업체별 공급량 할당을 대체로 준수하였음을 확인할 수 있다.

453 열한 째, 피심인들 간에는 대량 구매 고객에 대하여 일정 부분의 가격할인이 가능하다는 것에 양해가 이루어졌고, 피심인들의 가격 결정은 회사 내부 주요 임원들이 참가한 회의에서 결정되었으나 해당 회의에서 가이드라인이 되는 가격은 피심인들 간 합의가격이었던 것으로 판단된다.

2) 절차상 위법사유의 존재 여부

454 피심인 에이유오는, 조사기간이 장기화되었고, 이 사건 심사보고서의 첨부자료가 미송부되었거나 열람·복사가 제한되어 실질적인 내용 검토가 어려웠으며, 심사보고서에 대한 의견 제출기간이 촉박하게 주어졌고, 심사보고서 내용이 실질적으로 변경되었음에도 그 변경절차를 제대로 이행하지 아니하였다는 등의 이유로 방어권이 침해되는 절차적 위법사유가 존재하므로 시정조치 및 과징금 부과 여부를 결정함에 있어 이러한 사유를 감안하여야 한다고 주장한다.

455 살피건대, 에이유오의 경우 자기의 혐의사실을 입증하기 위한 대부분의 내용이 심사보고서 본문에 적시되어 있었던 점, 심사보고서 첨부자료에는 영업비밀 등이 포함되어 있고 그 제출자들이 이를 제공하지 아니하도록 요청함에 따라 부득이 에이유오에 열람·복사를 제한하게 되었던 점, 심사보고서 내용 중 종기가 연장되는 등 일부 변경이 있기는 하였으나 적용법조, 합의대상 등 중요사항은 변경되지 아니하였고 증거자료도 추가된 바 없어 실질적 내용이 변경되었다고 보기는 어렵고 변경된 심사보고서를 송부한 후 2주 간의 의견 제출기간이 주어졌던 점 등을 고려할 때 절차상 하자로 피심인의 방어권이 침해되었다고 보기는 어려우므로 에이유오의 위 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

1) 관련 규정

456 이 사건 공동행위는 2001년 9월부터 시작되었고 현장조사가 개시된 전날인 2006. 12. 7. 종료[91]되었다. 따라서 이 사건 공동행위에 적용되는 법률은 위반행위가 종료된 2006. 12. 7. 시행되고 있었던 2006년 법이어야 하나, 2006년 법의 종전규정인 법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 일부개정된 것, 이하 '2005년 법'이라 한다)의 부칙 제8조(부당한 공동행위의 과징금에 관한 경과조치)에는 "이 법 시행 전의 행위로서 법률 제8631호 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 공포 후 3개월이 경과한 날 전에 종료된 행위에 대한 과징금의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다"라고 규정되어 있는 바[92], 이 사건 공동행위는 법률 제8631호의 공포일인 2007. 8. 3. 이전에 종료되었으므로 이 사건 공동행위에 대한 과징금 부과시에는 2005년 법의 종전규정인 법(2001. 1. 26. 법률 제6651호로 일부개정된 것, 이하 '2001년 법'이라 한다)을 적용한다.

457 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시의 경우 이 사건 공동행위 종료일에 시행중이던 고시(2005. 4. 1. 공정거래위원회 고시 제2005-3호, 이하 '2005년 고시'라 한다)를 적용하여야 하나, 2005년 고시의 부칙 제2조에는 "이 고시 시행일 전의 행위로서 이 고시 시행 후에도 위반상태가 지속되는 행위에 대하여 과징금을 부과하는 경우에는 종전의 고시에 의한다"라고 규정되어 있는 바, 이 사건 공동행위는 2005년 고시의 시행일인 2005. 4. 1. 이전에 시작되었으므로 이 사건 공동행위에 대한 과징금 부과시에는 2005년 고시의 종전규정인 고시(2004. 4. 1. 공정거래위원회 고시 제2004-7호, 이하 '2004년 고시'라 한다)를 적용한다.

91) 위반행위의 시기와 종기에 대하여는 아래 나. 1) 나) 부분에서 상세히 기술한다.
92) 법률 제8631호는 2007. 8. 3. 일부개정되어 2007. 11. 14.부터 시행된 것으로 동 법률 개정시 2005년 법의 부칙 제8조도 위와 같이 개정되었다.

458 다만 과징금 고시가 2010. 10. 20. 개정되면서 피심인에게 유리한 규정의 경우 소급[93]하여 적용하도록 되어 있으므로 이러한 경우에는 2010. 10. 20. 개정된 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호, 이하 '현행 고시'라 한다)를 적용한다.

2) 시정조치 및 과징금 부과 여부

459 피심인들이 국내 TFT-LCD 제조 및 판매시장에서 80%를 초과하는 점유율을 차지하고 있는 점, 이 사건 공동행위는 가격 및 생산량을 제한하는 경성 공동행위에 해당하는 점, 위반행위가 장기간 지속적으로 은밀하게 진행되었던 점 등 이 사건 공동행위는 경쟁을 제한하는 효과가 크다고 인정되므로 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제21조에 따라 향후금지명령 및 정보교환 금지명령[94]을 하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 2004년 고시 Ⅲ. 1. 나. (1) 및 Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.[95]

460 이에 대하여 피심인 에이유오는, 이 사건 공동행위로 인한 부당이득이 없고 위반행위도 단순한 정보교환행위로서 연성 공동행위에 불과하므로 과징금을 부과하지 아니하는 것이 바람직하다고 주장한다.

461 살피건대, 이 사건 공동행위는 효율성 증대효과가 거의 없는 경성 공동행위에 해당하는 점, 피심인들의 시장점유율 합계가 80%를 초과하는 점, 위반기간이 장기인 점 등을 고려할 때 에이유오의 위 주장은 이유 없다.

---

93) 현행 고시 부칙 제2조 참조

94) 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 TFT-LCD 패널 가격, 판매량 또는 생산량에 대한 정보 교환행위는 명시적 합의를 유지하도록 하고, 나아가 피심인들 간의 공감대 형성을 통한 묵시적 합의에 이르게 하는 등의 역할을 하였던 점, 국내 TFT-LCD 패널 시장은 과점시장이고 제품 간 차이가 크지 아니하여 가격 담합이 쉽게 이루어질 수 있는 사실, 피심인들이 교환한 정보는 시장에 공개되지 않은 것이었던 점 등을 고려하여 정보교환 금지명령을 내릴 필요가 있다고 판단된다.

95) 다만, 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제1호 위반행위와 제3호 위반행위가 별도로 구분되지 아니하는 하나의 공동행위인바, 별도로 과징금을 부과할 경우 이중 제재 가능성이 있으므로 이하에서는 제1호 위반행위에 대하여만 관련매출액을 산정하여 이를 기초로 과징금을 부과하기로 한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금 산정

가) 관련상품의 범위

(1) 개요

462 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[96]

463 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품 또는 용역의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[97]

(2) 이 사건 공동행위에서의 관련상품

464 이 사건 공동행위는 피심인들이 컴퓨터 모니터용, 노트북용, TV용 대형 TFT-LCD 패널 제품의 가격 또는 생산량을 제한하려는 합의를 한 것이고, 그 합의의 대상은 12인치 이상의 컴퓨터 모니터용, 노트북용, TV용 대형[98] TFT-LCD 패널 제품이다.

465 피심인들은 합의시에 가장 판매량이 많은 규격·용도를 중심으로 일부 품목의 제품 가격 및 생산량에 대하여 합의한 바 있으나, 기준 규격제품에 대한 판매가격은 대체가능성이 있는 인접 제품의 판매가격에도 직접적인 영향을 미치는 점[99], 특정 규격·용도 제품의 생산능력을 다른 규격·용도 제품으로 전환하는 것은 그 다

96) 법 시행령 제9조 제1항 참조
97) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조
98) 피심인들이 중소형 제품과 관련된 논의 및 정보교환을 진행한 사실이 일부 확인되나, 전체 위반기간 중 피심인들이 공통적으로 합의의 대상으로 한 것은 대형 TFT-LCD 패널 제품으로 판단된다.
99) 서울고등법원 2010. 11. 25. 선고 2009누38406판결 참조

른 규격·용도 제품의 생산량에 직접적으로 영향을 미치는 점, 피심인들의 합의대상은 시장상황 및 고객의 수요에 따라 지속적으로 변동되었던 점 등을 감안할 때 이 사건 공동행위의 관련상품은 컴퓨터 모니터용, 노트북용, TV용 대형 TFT-LCD 패널 제품이 된다.

466 이에 대하여 피심인 엘지필립스[100]와 에이유오는, 구체적으로 합의의 대상이 된 규격·용도 제품에 한정하여 합의가 존재한 기간 동안의 매출액만으로 관련매출액을 산정하여야 한다고 주장하며, 피심인 에이유오와 씨엠오는, 멀티미디어 기기, 군사장비, 의료기기, ATM 등 '기타 용도' 제품의 경우 일반 모니터용, 노트북용, TV용 TFT-LCD 패널 제품과는 제품 특성이 상이하고 개별 고객별로 특수한 특성과 규격을 요구하고 있어 특정 공급업체만이 개발하여 공급하는 사실상 독점제품이라는 이유로 이를 관련상품에서 제외하여야 한다고 주장한다.[101]

467 살피건대, 위 2. 가. 2) 라)에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 특정 규격이나 용도의 제품이 아닌 사실상 전 제품(다만, 12인치 미만의 제품은 제외)을 합의의 대상으로 하였고 교환된 정보의 내용도 가격인상 품목 전체에 대한 것이었던 점, 일부 규격 품목의 가격 정보는 서로 대체 관계에 있는 인접 규격 품목의 가격 결정에 영향을 미친 것으로 볼 수 있는 점[102], 소위 독점제품의 경우에도 다른 제품의 가격에 영향을 받을 수 있는 점[103] 등을 고려할 때 위 피심인들의 위 주장은 이유 없다.[104]

468 또한 피심인 엘지필립스는, 엘지필립스와 엘지전자는 개별협상을 통하여 그 공급가격을 결정하였기 때문에 합의의 대상이 아니었다는 이유로 엘지필립스가 엘지전자에 공급한 TFT-LCD 패널 제품은 이를 관련상품에서 제외하여야 한다고 주장

100) 엘지필립스의 경우 보다 구체적으로는 자기의 시장점유율이 85% 이상인 단독공급품, IPS 방식을 적용하여 생산한 제품, 정상품보다 품질등급이 낮은 제품(B등급 제품)의 경우 합의의 대상이 아니었거나 합의의 영향을 받았다고 볼 수 없어 이를 관련매출액에서 제외하여야 한다고 주장한다.
101) 피심인 삼성전자도 같은 취지로 비범용 사양의 제품을 관련상품에서 제외하여야 한다고 주장한다.
102) 서울고등법원 2010. 11. 25. 2009누38406 판결 참조
103) 엘지필립스 박♧♧의 진술조서(소갑 제2-6호증) 참조
104) 다만 피심인들이 합의와 명백히 무관하다고 인정되는 제품(예를 들어 특정 피심인이 제품 개발단계부터 개별 고객과의 협의를 거쳐 독점적으로 생산·공급하여 타사와 경쟁이 성립되지 않는 제품 등)을 특정할 경우에는 이를 관련상품에서 제외할 수 있으나 피심인들이 제출한 자료만으로는 그러한 사정을 인정하기 어렵다.

한다.

469 살피건대, 위 2. 가. 2) 라)에서 살펴본 바와 같이 내부거래분도 합의의 대상이었던 점, 내부거래분을 위한 공급가격도 다른 회사들로부터 제품을 공급받을 가능성이 존재하는 이상 시장가격의 영향을 받을 것으로 봄이 상당한 점[105] 등을 고려할 때 엘지필립스의 위 주장은 이유 없다.

470 또한 피심인 에이유오와 한스타는, 이 사건 공동행위에 직접 참가하거나 그 계열회사를 통하여 참가한 완제품 제조업체(삼성전자와 엘지전자)에게 판매한 TFT-LCD 패널 제품의 경우 삼성전자와 엘지전자가 공동행위의 존재를 알고 있어 자기가 구매하는 TFT-LCD 패널의 가격이 담합의 영향을 받은 것임을 알고도 이를 용인하였던 것이거나 그 손해가 한국 기업들 간 이전된 것에 불과하여 공동행위로 인한 손실을 입은 것으로 볼 수는 없다는 등의 이유로 이를 관련상품에서 제외하여야 한다고 주장한다.

471 살피건대, 삼성전자나 엘지전자가 이 사건 공동행위의 존재를 알고 있었다고 보기 어렵고 가사 알고 있었다 하더라도 이들에게 판매한 제품도 합의의 영향을 받았다는 점, 피심인들 간 손해의 이전 등의 사유는 불법행위로 인한 손해배상책임에 영향을 끼칠 수는 있어도 '부당이득의 환수' 또는 '행정상 제재'의 성격을 가지고 있는 과징금 산정을 위한 관련상품 범위의 획정과는 무관한 것으로 보이는 점 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

472 한편 피심인들이 한국이 아닌 외국에 판매한 패널 제품에 대하여는 국내시장에 영향을 미치지 아니하므로 이를 관련상품에서 제외하되, 일부 피심인이 대만삼성을 경유하여 삼성전자에 공급한 TFT-LCD 패널 제품의 경우 판매계약이 체결되기 전 기본계약이 대만업체들과 삼성전자와의 사이에 체결되었던 점, 에이유오는 삼성전자와의 사이에 기본사항에 대한 합의를 하였고, 거래조건에 관한 협의도 삼성전자와 함께 하였던 점, 제품의 배송지도 대만이 아닌 한국이었던 점, 최종적인 제품의

105) 서울고등법원 2008. 12. 4. 선고 2008두1513판결 참조

소비가 한국에서 이루어진 점 등을 고려할 때 한국시장에 영향을 미친 것으로 인정되므로 관련상품에 포함한다,[106]

473 이에 대하여 피심인 에이유오와 씨엠오는, 대만삼성을 경유하여 삼성전자에 공급한 매출액은 피심인들이 대만 기업인 대만삼성과 거래한 것이므로 한국내 매출액으로 볼 수 없어 이를 관련상품에서 제외하여야 한다고 주장한다.

474 살피건대, 피심인들이 대만삼성을 경유하여 삼성전자에 공급한 매출액은 사실상 피심인들이 직접 삼성전자에 판매한 매출액으로 볼 수 있는 점, 피심인들이 삼성전자와 거래조건에 관한 협상을 하였고 그 배송지도 한국인 것을 인지하고 있었던 점 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

나) 위반행위의 기간

(1) 시기

475 부당한 공동행위의 경우 위반행위의 개시일은 합의가 이루어진 날이므로 위 관련상품과 관련된 합의가 있은 날을 시기로 본다.

476 이 사건 합의는 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 2001. 9월에 개최된 대만 다자회의에서 이루어졌으므로 피심인별로 회의에 최초로 참석한 날을 시기로 보아야 하는바, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타는 2001. 9. 14.로, 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성, 엘지필립스, 대만엘지, 일본엘지는 2001. 9. 21.이 시기가 된다.

477 다만 TV용 TFT-LCD 패널 제품의 경우 관련증거에 따라 2003년 7월 회의부터 피심인들의 합의대상으로 포함되었다고 볼 수 있는 바, 관련매출액 산정시 TV용 제품의 경우 2003. 7. 1.부터 기산한다.

106) 이러한 사실은 에이유오의 확인서(소갑 제5-8-10호증), 삼성전자-씨엠오 기본계약서(소갑 제5-8-11호증), 삼성전자-씨피티 기본계약서(소갑 제5-8-12호증), 삼성전자-한스타 기본계약서(소갑 제5-8-13호증)의 내용을 통하여도 인정된다.

(2) 종기

478 가격 결정 등의 합의 및 그에 기초한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기초한 실행행위가 종료한 날이므로, 합의에 참여한 사업자 전부가 부당한 공동행위를 종료한 것으로 보기 위해서는 합의에 참여한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참여한 사업자들 사이에 부당한 공동행위가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위를 일정 기간 계속하는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[107]

479 이 사건 공동행위는 대만 다자회의가 2006. 12. 6.까지 개최되었던 점, 미국, EU, 한국 등 주요 경쟁당국의 현장조사가 2006. 12. 8. 실시된 이후에는 위반행위가 지속되었다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때 현장조사 직전일인 2006. 12. 7.을 종기로 본다.

480 이에 대하여 피심인 엘지필립스와 에이유오는, 대만 다자회의가 마지막으로 개최된 시점이 2006. 2월이고 EU 경쟁당국도 이 사건 공동행위의 종기를 2006. 2. 1.로 본 점 등을 이유로 위반행위의 종기는 2006. 3월 이전으로 보아야 하므로 이 사건 공동행위는 법 제49조 제4항에 따라 처분시효가 도과되었다고 주장한다.

481 나아가 피심인 에이유오는, 이 사건 공동행위는 참석자의 직급, 교환된 정보의 종류 및 성격 등의 관점에서 크게 크리스탈 미팅(2001. 9. ~ 2005. 5.), 로즈가든 미팅(2005. 6. ~ 2006. 3.), 라운드 로빈 미팅(2006. 4. ~ 2006. 12.)로 구분되고 하나의 공동행위로 볼 수 없으므로 최소한 2006. 3월 이전의 행위는 처분시효가 도과되었다고 주장한다.

482 또한 피심인 엘지필립스는, 2006년 이후 다자회의의 논의내용과 무관하게

107) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774 판결

독자적 판단에 따라 가격을 결정하였고 가격경쟁을 하는 등 합의에 반하는 행위를 하였으므로 위반행위를 2006년 이후 공동행위를 탈퇴하였다고 주장한다.

483 살피건대, 위 2. 다. 2) 나) (2)에서 살펴본 바와 같이 대만 다자회의는 2006년에도 참가한 구성원의 큰 변화 없이 연쇄적 양자회의의 형태로 변경되어 지속되었던 점, 각국의 법령, 증거가치의 판단 등에 따라 각 경쟁당국 간에는 판단의 차이가 있을 수 있는 점[108], 피심인들이 명시적인 합의 파기 의사를 밝힌 적이 없었고 합의가 파기되었다고 볼만한 사정도 확인되지 아니한 점, 이 사건 공동행위와 같이 장기간 지속되는 경우에 일시적인 가격경쟁이 있었다고 하더라도 합의가 단절되거나 파기하지 아니한 이상 공동행위를 중단하였다고 보기도 어려운 점, 2006년에 상대적으로 경쟁사 간 접촉이 활발하지 못하였던 이유는 시장이 공급부족 상황이었던 사정에 따른 것으로 판단되는 점[109] 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

다) 관련매출액

484 위 가)와 나)의 내용을 종합하면, 이 사건 공동행위의 관련매출액은 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 경우 2001. 9. 14.(TV용 제품의 경우 2003. 7. 1.)부터 2006. 12. 7.까지, 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성, 엘지필립스, 대만엘지, 일본엘지의 경우 2001. 9. 21.(TV용 제품의 경우 2003. 7. 1.)부터 2006. 12. 7.까지 한국시장(대만삼성을 통한 경유분 포함)에 판매한 12인치 이상의 모니터용, 노트북용, TV용 TFT-LCD 패널 제품의 금액이다.

485 피심인 엘지필립스와 에이유오는, 수출용 완제품에 사용된 TFT-LCD 패널 제품의 경우 국내 소비자들의 후생과 무관하다는 이유로, 국내로 판매된 TFT-LCD 패널 중 곧바로 해외로 선적되는 매출액의 경우 한국시장에 영향을 미치지 아니한다는 이유로 이들을 관련매출액에서 제외하여야 한다고 주장한다.

108) 참고로 미국 DOJ는 이 사건 공동행위의 종기를 2006. 12. 1.(씨엠오, 씨피티의 경우에 한함)로, 민사소송과 관련한 미국 1심 법원은 2006. 12. 11.로 본 바 있고, 각 경쟁당국이 채택한 증거수준도 상이하므로 경쟁당국 또는 법원 간 종기의 판단이 달라질 수 있는 것이다.
109) 엘지필립스 권㉤㉤의 진술조서(소갑 제2-2호증) 참조

486 살피건대, 이 사건 공동행위로 인하여 직접적인 손해를 입은 것은 국내에 소재한 완제품 제조업체인 점, 완제품 제조업체들이 생산한 완제품이 해외로 수출되더라도 완제품 제조업체가 자기가 입은 손해를 모두 외국 소비자들에게 전가하는지 불명확하여 궁극적으로 국내 소비자의 피해가 없다고 단언할 수는 없는 점 등을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.[110]

487 피심인들의 관련매출액은 아래 <표 271>과 같다.

<표 271> 피심인별 관련매출액[111]

(단위: 천 원, 천 대만달러, 천 엔)

피심인	관련매출액
삼성전자	5,028,879,526
대만삼성	-
일본삼성	-
엘지필립스	3,518,150,240
대만엘지	67,403
일본엘지	1,066,792
에이유오	21,693,754
씨엠오	7,395,170
씨피티	1,417,237
한스타	3,692,583

라) 부과기준율

488 이 사건 공동행위는 위반행위가 가격 및 생산량 제한과 관련된 경성 공동행위에 해당하는 점, 피심인들의 국내 시장에서의 시장점유율의 합계가 80%를 초과하는 점, 위반행위의 성격상 효율성 증대효과가 거의 없는 점 등 그 내용과 파급효과를 종합적으로 감안할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 생산성 및 판매 경쟁

110) 다만 이 사건 공동행위와 관련하여 EU 경쟁당국은 삼성전자 및 엘지필립스의 내부 부서 또는 계열회사인 국내 완제품 제조업체(삼성전자, 엘지전자)가 EU에 판매한 완제품에 대하여도 과징금을 부과하였는바, 아래 부과과징금 결정 단계에서 이러한 사정을 고려하도록 한다.

111) 대만삼성과 일본삼성의 경우 관련매출액 산정이 불가능하여 이를 기재하지 아니하였고, 대만엘지, 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타의 경우 대만달러 단위로, 일본엘지의 경우 엔 단위로 관련매출액을 기재하였다.

이 어느 정도 가격이나 공급량 등을 제한하는 합의가 이루어진 점, 공동행위 기간 중 후기로 갈수록 직접적인 가격제한보다는 정보공유를 통하여 가격 수준을 조정하는 것과 같이 공감대를 형성하는 방식으로 공동행위가 이루어진 점, 이에 따라 부당이득이 크지 않은 것으로 보이는 점을 고려하여 2004년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가) 규정에 따라 '매우 중대한 위반행위'에 대한 부과기준율 범위 내에서 가장 낮은 3.5%를 적용한다.

489 이에 대하여 피심인 에이유오는, 이 사건 공동행위가 정보교환행위의 성격을 갖고 있는 점, 경쟁제한효과는 극히 미미한 점 등을 이유로 이 사건 공동행위는 '중대성이 약한 위반행위' 또는 '중대한 위반행위'에 해당한다고 주장한다.

490 살피건대, 이 사건 공동행위가 피심인들 간 정보교환행위를 통하여 합의와 그 실행행위가 지속적으로 이루어진 형태이고 경쟁제한효과가 미미하다고 볼 수도 없으므로 에이유오의 위 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

마) 기본과징금의 산정

491 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본과징금은 아래 <표 272>와 같다.

<표 272> 피심인별 기본과징금[112)]

(단위: 천 원, 천 대만달러, 천 엔)

피심인	관련매출액	부과기준율	기본과징금
삼성전자	5,028,879,526	3.5%	176,010,783
대만삼성	-	-	600,000
일본삼성	-	-	600,000
엘지필립스	3,518,150,240	3.5%	123,135,258
대만엘지	67,403	3.5%	2,359

112) 대만삼성과 일본삼성의 경우 관련매출액 산정이 불가능하므로 정액과징금을 부과하되, 매우 중대한 위반행위에 대하여 부과가능한 금액 중 가장 낮은 6억 원을 기본과징금으로 한다.

일본엘지	1,066,792	3.5%	37,338
에이유오	21,693,754	3.5%	759,281
씨엠오	7,395,170	3.5%	258,831
씨피티	1,417,237	3.5%	49,603
한스타	3,692,583	3.5%	129,240

2) 의무적 조정과징금의 산정

492 피심인 대만삼성, 일본삼성의 경우 기본과징금 산정 과정에서 위반기간이 고려되지 아니하는 경우에 해당하고 그 위반기간이 3년을 초과하므로 2004년 고시 Ⅳ. 2. 가. (3) 규정에 따라 기본과징금의 50%를 가중한 900,000 천 원을 의무적 조정과징금으로 한다.

493 다른 피심인의 경우 '위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 및 부당이득'에 의한 의무적 조정과징금 가중사유에 해당사항이 없으므로 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 한다.

3) 임의적 조정과징금의 산정

가) 가중사유

494 모든 피심인들의 대표이사 등 고위 임원이 위반행위에 직접 관여한 사실이 인정되므로[113] 2004년 고시 Ⅳ. 3. 나. (5) 규정에 따라 모든 피심인들에 대하여 의무적 조정과징금의 10%를 가중한다.

495 이에 대하여 피심인 엘지필립스는, 등기임원인 구○○ 부회장이 참석한 회의는 공동행위와는 무관한 일상적인 회의였던 점, 비등기임원의 경우 2004년 고시

113) 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 삼성전자의 이○○ 사장, 이㉣㉣ 사장, 대만삼성의 김○○ 법인장, 김㉡㉡ 법인장, 일본삼성의 윤진혁 법인장, 엘지필립스의 구○○ 사장, 구㉢㉢ 부사장, 대만엘지의 권㉤㉤ 법인장, 최○○ 법인장, 일본엘지의 경갑수 법인장, 구○○ 법인장, 에이유오의 H.C. 투안 사장. ㉤㉤ 첸 사장, 씨엠오의 J.Y.호 사장, 씨피티의 C.Y.린 사장, 한스타의 ○● 쉬 사장 등이 위반행위에 관여한 사실이 인정된다.

Ⅳ. 3. 나. (5) 규정에 따른 가중 사유에 해당하지 아니한다는 점[114] 등을 들어 의무적 조정과징금의 가중은 부당하다고 주장한다.

496 살피건대, 구○○ 부회장은 삼성전자와의 양자회의에 참석하여 가격 정보를 교환하였던 점, 엘지필립스와 에이유오와의 양자회의 결과를 전자우편으로 여러 차례 보고받았던 점[115] 등을 고려할 때 이 사건 공동행위에 관여한 것으로 인정되므로 엘지필립스의 위 주장은 이유 없다.

나) 감경사유

(1) 조사 협조에 따른 감경

497 피심인 씨엠오와 씨피티는 이 사건 조사과정에서 대표이사 및 임원들을 포함한 관련자들의 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하고 위반행위를 인정하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 현행 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 씨엠오와 씨피티에 대하여 의무적 조정과징금의 30%를 감경한다.

498 피심인 한스타는 이 사건 조사과정에서 대표이사 및 임원들을 포함한 관련자들의 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하고 위반행위를 인정하는 등 조사에 협력하였으나 씨엠오나 씨피티보다는 조사에 다소 소극적으로 협력한 점을 고려하여 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) 규정에 따라 한스타에 대하여 의무적 조정과징금의 20%를 감경한다.

499 피심인 에이유오는 위반행위를 부인하고 있으나 조사 과정에서 관련 자료는 성실하게 제출한 점을 인정하여 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) 규정에 따라 에이유오에 대하여 의무적 조정과징금의 10%를 감경한다.

---

114) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2008두11006 판결 참조
115) 한편 구○○ 부회장은 2002. 1월 에이유오의 ○○ 리 회장과의 양자회의를 추진한 것으로 보이나 그 실행 여부는 확인되지 아니하였다.(소갑 제5-1-57호증 참조)

(2) 기타 감경에 대한 피심인들의 주장

(가) 합의 미실행에 따른 감경

500 피심인 엘지필립스와 에이유오는, 이 사건 공동행위는 실행되지 아니하였으므로 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (1) 규정에 따라 30% 이내의 범위에서 과징금을 감경하여야 한다고 주장한다.

501 살피건대, 위 2. 라. 1)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 공동행위는 실행되었다고 봄이 상당하므로 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

(나) 단순 가담에 따른 감경

502 피심인 에이유오는, 이 사건 공동행위를 주도한 사업자는 삼성전자나 엘지필립스이고 자신들은 소극적으로 참가하였으므로 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (2) 규정에 따라 30% 이내의 범위에서 과징금을 감경하여야 한다고 주장한다.

503 살피건대, 피심인들은 서로 동등한 지위에서 이 사건 공동행위에 참가한 것으로 보이는 점, 에이유오는 2001. 9. 14. 대만 다자회의에서 한국 업체들의 회의 참가가 필요하다는 견해를 제시한 점[116] 등을 고려할 때 에이유오가 다른 피심인들에 비하여 소극적으로 참가하였다고 볼 수 없으므로 에이유오의 위 주장은 이유 없다.

(다) 정부의 시책에 따른 감경

504 피심인 에이유오는, 이 사건 위반행위는 대만 정부가 에이유오를 비롯한 대만업체들로 하여금 대만 TFT-LCD 협회를 만들도록 하여 피심인들 간 교류 및 협력을 촉진하도록 하였으므로 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (4) 규정에 따라 20% 이내의 범위에서 과징금을 감경하여야 한다고 주장한다.

116) 씨피티 ♥♥♥♥ 리의 진술조서(소갑 제4-3호증) 참조

505 살피건대, 대만 TFT-LCD 협회는 기술개발 및 정부 정책 수립 건의 등을 목적으로 설립된 것으로 보이고 대만 정부가 피심인들로 하여금 이 사건 공동행위를 하도록 하였다고 볼 증거도 없으므로 에이유오의 위 주장은 이유 없다.

(라) 자진시정에 따른 감경

506 피심인 씨피티는, 2006. 12월 상당수 제품의 가격을 인하하여 위반행위를 자진시정하였으므로 2004년 고시 Ⅳ. 3. 다. (5) 규정에 따라 20% 이내의 범위에서 과징금을 감경하여야 한다고 주장한다.

507 살피건대, 씨피티가 이 사건 공동행위를 자발적으로 종료하였다기보다는 전 세계적인 경쟁당국의 현장조사 이후 소극적으로 위반행위가 종료된 것으로 보이는 점을 고려할 때 씨피티의 주장은 이유 없다.

다) 임의적 조정과징금

508 위 가중사유 및 감경사유를 반영하여 산정한 피심인별 임의적 조정과징금은 아래 <표 273>과 같다.

<표 273> 피심인별 임의적 조정과징금

(단위: %, 천 원, 천 대만달러, 천 엔)

피심인	의무적 조정과징금	가중・감경률			임의적 조정과징금
		가중	감경	조정률	
삼성전자	176,010,783	10	-	10	193,611,862
대만삼성	900,000	10	-	10	990,000
일본삼성	900,000	10	-	10	990,000
엘지필립스	123,135,258	10	-	10	135,448,784
대만엘지	2,359	10	-	10	2,595
일본엘지	37,338	10	-	10	41,071

피심인	의무적 조정과징금	가중・감경률			임의적 조정과징금
		가중	감경	조정률	
에이유오	759,281	10	△10	-	759,281
씨엠오	258,831	10	△30	△20	207,065
씨피티	49,603	10	△30	△20	39,683
한스타	129,240	10	△20	△10	116,316

4) 부과과징금의 결정

가) 과징금의 현실적 부담능력에 따른 감액

509 피심인 씨엠오, 씨피티, 한스타의 경우 직전 3개년의 당기순이익이 모두 적자이므로 현행 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 규정에 따른 임의적 조정과징금의 50% 초과 감액 사유에 해당하는바, 위 피심인들에 대하여 임의적 조정과징금의 80%를 감액한다.

나) 위반행위가 시장에 미치는 효과 등에 따른 감액

510 피심인 삼성전자, 대만삼성, 엘지필립스, 대만엘지의 경우 이 사건 공동행위로 인하여 EU 경쟁당국으로부터 과징금을 부과받은 바 있고,[117] EU 경쟁당국은 직접매출(위 피심인들이 생산한 TFT-LCD 패널 제품이 EU에 판매된 매출) 외에 간접매출(위 피심인들이 직접 또는 계열회사를 통하여 생산한 완제품이 EU에 판매된 매출)까지 포함하여 그 과징금을 산정하였는바, 이러한 사정을 고려하지 아니할 경우 위 피심인들에 대하여 상대적으로 불이익을 줄 우려가 있는 점[118]을 고려하여 2004년 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 규정에 따라 위 피심인들에 대하여 임의적 조정과징금의 20%를 감액한다.

117) 위 피심인들은 EU 경쟁당국으로부터 2010. 12. 8. 과징금을 부과받은 바 있다.(Comp/39.309 LCD)

118) 원칙적으로 부당한 공동행위로 인한 과징금 산정시 '간접매출'은 제외하는 것이 타당하나, EU 경쟁당국이 위 피심인들에게 간접매출까지 포함하여 과징금을 산정하여 부과한 이상, 위 피심인들은 이미 다른 피심인들(에이유오 등 대만업체)에 비하여 상대적으로 불이익을 받은 것이다. 법 제22조에 따른 과징금은 '부당이득 환수'와 '행정상 제재'의 성격을 모두 갖고 있는바, 위 피심인들은 상대적으로 다른 피심인들보다 EU 경쟁당국에 의하여 부당이득을 많이 환수당한 측면이 있으므로 여기에서는 이러한 사정을 고려하여 특별히 위 피심인들에 대하여 부과과징금 단계에서 일부 감액을 하기로 한다.

511 피심인 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성, 엘지필립스, 일본엘지의 경우 자기가 생산하는 TFT-LCD 패널 제품을 상당 부분 내부거래하고 있는바, 내부거래분은 외부판매분에 비하여 이 사건 공동행위의 영향을 제한적으로 받을 가능성이 높으므로 상대적으로 위반행위가 시장에 미치는 효과가 크지 아니한 점을 고려하여 2004년 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 규정에 따라 위 피심인들에 대하여 임의적 조정과징금의 30%를 감액한다.

512 또한 피심인 에이유오는, 이 사건 공동행위가 경쟁제한성이 미미한 점, 에이유오가 취득한 부당이득이 없었던 점, 장기간의 조사가 진행되었던 점, 심의절차 동안 피심인의 방어권 행사를 위한 충분한 시간을 부여받지 못한 점 등을 이유로 부과과징금 결정시 이러한 사정을 반영하여야 한다고 주장한다.

513 살피건대, 에이유오의 주장은 이미 앞에서 살펴본 바와 같이 이유 없다고 판단되므로 부과과징금 단계에서 에이유오에 대한 과징금은 조정하지 아니한다.

514 위 감액사유를 반영하고, 현행 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 백만 원 미만 금액을 절사하며, 현행 고시 Ⅳ. 4. 사. 규정에 따라 외국환을 기준으로 과징금을 산정한 에이유오, 씨엠오, 씨피티, 한스타에 대하여는 원화로 환산[119]하여 피심인별 최종 부과과징금을 결정하면 아래 <표 274>와 같다.

515 또한 피심인 에이유오와 씨엠오는, 최근 환율 상승으로 인하여 피심인들의 관련매출액이 과다하게 산정되어 결과적으로 과징금이 과다 산정될 우려가 있으므로 관련매출액을 원화로 환산할 때 매월 또는 분기별 환율을 적용하여야 한다고 주장한다.

516 살피건대, 현행 고시 Ⅳ. 4. 사. 규정은 외국환을 원화로 환산하는 기준 환율을 해당 사건의 합의일에 한국외환은행이 최초로 고시한 매매기준율로 명시하고 있

119) 이 사건에 대한 공정거래위원회의 합의일인 2011. 10. 26. 한국외환은행이 최초로 고시한 매매기준율 1대만 달러 = 37.46원과 100엔 = 1,481.64원을 기준으로 환산하였다.

는 점[120]을 고려할 때 위 피심인들의 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

<표 274> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: %, 천 원, 천 대만달러, 천 엔)

피심인	임의적 조정과징금	감액률	원화 환산 환율	최종 부과과징금
삼성전자	193,611,862	△50	-	96,805,000
대만삼성	990,000	△50	-	495,000
일본삼성	990,000	△30	-	693,000
엘지필립스	135,448,784	△50	-	67,724,000
대만엘지	2,595	△20	37.46	77,000
일본엘지	41,071	△30	14.82	425,000
에이유오	759,281	-	37.46	28,442,000
씨엠오	207,065	△80	37.46	1,551,000
씨피티	39,683	△80	37.46	297,000
한스타	116,316	△80	37.46	871,000

4. 결론

517 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호 및 제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조를, 과징금부과에 대해서는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

120) 논리적으로는 외국 기업들에 대한 과징금은 해당 기업이 소재하는 국가의 통화로 산정한 후, 해당 기업이 납부하는 날의 환율을 적용하여 원화로 환산하여야 할 것이나 의결서 작성 단계에서 과징금 납부일을 확정하기 어려운 관계로 합의일의 환율을 적용하는 것이므로 이러한 현행 고시의 규정이 불합리하다고 보기는 어렵다. 다만, 환율의 변동으로 인하여 외국 기업에게 상대적 이익 또는 불이익이 발생할 수 있으나 이는 외국환을 원화로 환산할 때 필연적으로 일어날 수밖에 없는 문제이므로 그러한 사정까지 고려할 이유는 없다 할 것이다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2011년 12월 1일

의 장	위 원 장	김 동 수
	주심위원	김 학 현
	위 원	안 영 호
	위 원	양 명 조
	위 원	이 홍 권
	위 원	전 성 훈

<별지 1> 피심인별 회의 참가일 또는 경쟁사 접촉일

1. 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성

연도	회의 및 접촉일자
2001년	9.21. 10.4. 10.19.(2번) 10.30. 11.6. 11.13. 11.15. 12.5. 12.7. 12.10. 12.11. 일자 미상.
2002년	1.11. 3.8. 3.13.(2번) 3.23. 4.10. 5.15. 6.5. 6.14. 6월 중순. 6.26. 7.5. 7.22. 8.2. 8.15. 8월 경. 9월 초. 9.10. 9.13. 10.7. 10월 경. 11.5. 11.8. 12.6. 12.19. 12월 말.
2003년	1.6. 1월 경. 1.9. 2.13. 2.18~19. 2.20. 2.20.(2번) 2.21. 3.7. 3.13. 3.20. 3월 경. 4.11.(2번) 4.17. 6.6. 6.11. 7.9. 8.5. 8.19. 9.5. 10.3. 10.21.(3번) 11.7.(2번) 12월 경. 12.10. 일자 미상.(2번)
2004년	1.9. 1.16. 1.20. 2월 초. 2.6. 2.12. 3.5.(2번) 4.2. 4.9. 4월 경. 4.20.(2번) 5.6. 5월 중순. 5.30. 6.4. 6.9. 7.7. 7월 초. 7.11. 7.21. 8.10. 9.2.(2번) 9.3. 9월 중순. 9.20. 10.6. 11.4. 12.8. 일자 미상.(3번)
2005년	1.4. 1.7. 1.14. 1.26. 2.2. 2.3. 3.4. 3.16. 3.26. 4.6. 4.11. 4.15. 5.5. 6.9. 6.25. 6.27. 7.8. 8.4. 8.26. 8.31. 2005년 여름. 8월 말. 9.6. 10.6. 11.4. 12.6.(2번) 일자 미상.
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 2.20. 3월 초. 4월 초. 5월 초. 5월 경. 6월 초. 6.29. 7월 초. 7월 말. 8월 초. 9월 초. 11월 초. 11.30. 12.6. 일자 미상.(2번)

2. 엘지필립스, 대만엘지, 일본엘지

연도	회의 및 접촉일자
2001년	9.21. 10.5. 10.19. 10.30. 11.13. 11.15. 12.7. 12.10. 12.11. 12.19. 일자 미상.
2002년	1.11. 2.6. 2월 경.(3번) 3.8. 3.13.(2번) 3.23. 4.10. 5.15. 6.5. 6.13. 6월 중순.(2번) 6.18.(2번) 6.26. 7.5. 7.22. 8.2. 8.14. 8.15. 8월 경. 9월 초. 9.13. 10.2.(2번) 10.3. 10.4. 10.7. 10.31. 10월 경. 11.5. 11.8. 12.4. 12.6. 12.19. 12월 말.
2003년	1.6. 2.13. 2.21. 3.7. 3.13. 3.20. 3월 경. 4.11.(2번) 4.17. 6.6.(2번) 6.11.(2번) 7.9. 7.25. (2번) 8.5. 8.7. 8.19. 8.28. 9.5. 10.3. 10.20. 11.4. 11.7. 11.17. 12월 경. 12.10. 12.23. 12.24. 일자 미상.(2번)
2004년	1.9. 1.16. 1.20. 2월 초. 2.6. 2.12. 3.5.(2번) 3.19. 4.2. 4.9.(2번) 4.14. 4월 경.(4번) 5.6. 5월 중순. 5.21. 5.30. 5.31. 6.4. 6.9. 6.14. 6월 하순. 7.2.(2번) 7.7. 7월 초. 7.8. 7.12. 7.13. 7.14. 7.21. 7.29. 8.10. 8월 경. 9.2. 9.3. 9월 중순. 9.20.(2번) 10.6. 10.13. 10.26.~28. 10.27. 11.4. 12.8. 일자 미상.
2005년	1.4. 1.7. 1.14. 1월 경. 1.26. 1월 경. 2.2. 2.3. 3.4. 3.8. 3.10. 3.8.~10. 3.16. 4.6. 4.11. 5.2. 5.3. 5.5. 6.9. 6.22. 6.23. 6.25. 6.27.(2번) 7.8. 7.13.(2번) 7.11.~14. 8.4. 8.31. 2005년 여름. 9.6. 9.27. 10.6. 11.4. 11.15. 11.24. 12.6. 일자 미상.
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 2.14. 2.17. 2.20. 3월 초. 3.9.(2번) 3.10. 4월 초. 4.19. 4.20. 5월 경. 6월 초. 6.6. 7월 초. 7.20. 7월 말. 8월 초. 8.4. 8.24. 9월 초. 9.4.(2번) 11월

	초. 11.30. 12.6. 일자 미상(2번)

3. 에이유오

연도	회의 및 접촉일자
2001년	9.14. 9.21. 10.4. 10.5. 10.19. 10.30. 11.6. 11.13. 11.15. 12.5. 12.7. 12.11. 12.19.
2002년	1.11. 2.6. 2월 경. 3.8. 3.13. 4.10. 5.15. 6.5. 6.13. 6.14. 6.18. 6월 중순. 6.26. 7.4. 7.5. 7.22. 7월 경. 8.2. 8.14. 8.15. 9월 초. 9.13. 10.4. 10.7. 10.31. 11.8. 12.4. 12.19.
2003년	1.9. 2.18.~19. 2.20. 3.13. 3.20. 4.11. 4.17. 4.17. 5월 경. 6.6. 6.11. 7.9. 7.25. 8.5. 8.19. 8.28. 10.3. 10.20. 10.21. 11.17. 12.10.
2004년	1.6. 1.16. 2월 초. 3.5. 3.19. 4.2. 4.9. 4.20. 4월 경. 5월 중순. 6.4. 6월 하순. 7.2. 7월 초. 7.12. 7.21. 7.29. 8.10. 9.2. 10.6. 10.13. 10.26.~28. 11.4. 12.8. 일자 미상.(2번)
2005년	1.4. 1.4. 1.7. 1.14. 1.14. 1월 경.(2번) 2.3. 3.4. 3.8.~10. 4.15. 5.2. 6.9. 6.27. 7.8. 7.11.~14. 8.4. 8.26. 여름. 8월 말. 9.6. 9.30. 11.15. 12.6.
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 2.10. 2.14. 3월 초. 3.9. 4월 초. 4월 경. 4.19. 4. 20. 5월 초. 5월 경.(2번) 5.29. 6월 초. 6월 경. 6.29. 7월 초. 7월 경. 7.20. 8월 초. 8.11. 8월 경. 8.24. 9.4. 9월 초. 9월 경. 10월 경. 11월 초. 11.30. 12.6. 일자 미상.

4. 씨엠오

연도	회의 및 접촉일자
2001년	9.14. 9.21. 10.4. 10.5. 10.19. 10.30. 11.6. 11.13. 11.15. 12.5. 12.7. 12.11.
2002년	1.11. 2.6. 2월 경. 3.8. 3.13. 4.10. 5.15. 6.5. 6월 중순. 6.26. 7.4. 7.5. 7.22. 7월 경. 8.2. 8.15. 9월 초. 9.10. 9.13. 10.3. 10.7. 11.5. 11.8. 12.6. 12.19.
2003년	1.6. 1.9. 2.13. 2.20. 3.7. 3.13. 3.20. 4.11.(2번) 5월 경. 6.11.(2번) 7.9. 7.25. 8.5. 8.19. 9.5. 10.3. 10.21. 11.7. 11.17. 12월 경. 12.10. 12.23.
2004년	1.6. 1.9. 1.16. 1.20. 2월 초. 2.6. 2.12. 3.5.(2번) 4.2. 4.9. 4.14. 4월 경.(2번) 4.20. 5.6. 5월 중순. 5.21. 5.31 6.4. 6.9. 7.2. 7월 초. 7.8. 7.14. 7.21. 8.10. 8월 경. 9.3. 9.20.(2번) 10.6. 10.27. 11.4. 12.8.
2005년	1.7. 1월 경. 2.3. 3.4. 3.10. 3.26. 4.6. 5.3. 5.5. 6.9. 6.23. 7.8. 7.13. 8.4. 8월 말. 9.6. 10.6. 11.4. 12.6.(2번)
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 2.10. 2.17. 3월 초. 3.10. 4월 초. 4월 경. 5월 초. 5월 경. 5.29. 6월 초. 7월 초. 7월 경. 8.4. 8.11. 8월 초. 8월 경. 9.4. 9월 초. 10월 경. 10.17. 11월 초. 11월 경. 11.30. 12.6. 일자 미상.

5. 씨피티

연도	회의 및 접촉일자

2001년	9.14. 9.21. 10.4. 10.5. 10.19. 10.30. 11.6. 11.13. 11.15. 12.5. 12.7. 12.11.
2002년	1.11. 2.6. 2월 경. 3.8. 3.13. 4.10. 5.15. 6.5. 6.18. 6.26. 7.4. 7.5. 7.22. 8.2. 8.15. 9월 초. 9.13. 10.2. 10.7. 11.5. 11.8. 12.6. 12.19.
2003년	1.6. 1.9. 1월 경. 2.13. 2.20. 3.7. 3.13. 3.20. 4.11.(2번) 5월 경. 6.11. 7.9. 8.5. 8.7. 8.19. 9.5. 10.3. 10.21. 11.4. 11.7. 11.17. 12월 경. 12.10. 12.24.
2004년	1.9. 1.16. 1.20. 2월 초. 2.6. 2.12. 3.5. 3.5. 4.2. 4.9. 4월 경.(2번) 5.6. 5월 중순. 6.4. 6.9. 7월 초. 7.7. 7.8. 7.11. 7.13. 7.21. 8.10. 8월 경. 9.3. 10.6. 11.4. 12.8.
2005년	1.7. 1월 경. 2.3. 3.4. 3.8. 4.6. 5.5. 6.9. 6.22. 7.8. 8.4. 9.6. 9.27. 9.30. 10.6. 11.4. 12.6.
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 2.10. 3월 초. 3.9. 4월 초. 6월 경. 5월 초. 5월 경. 5.29. 6.6. 6월 초. 7월 초. 7월 경. 8월 초. 8월 경. 9월 초. 9월 경. 10월 경. 10.17. 11월 초. 11.30. 12.6. 일자 미상.

6. 한스타

연도	회의 및 접촉일자
2001년	9.14. 9.21. 10.4. 10.5. 10.19. 10.30. 11.6. 11.13. 11.15. 12.5. 12.7. 12.11.
2002년	1.11. 2.6. 3.8. 3.13. 4.10. 5.15. 6.5. 6월 중순. 6.26. 7.4. 7.5. 7.22. 8.2. 8.15. 9월 초. 9.13. 10.2. 10.7. 11.5. 11.8. 12.6. 12.19.
2003년	1.6. 1.9. 2.13. 3.7. 3.13. 3.20. 4.11.(2번) 5월 경. 6.11. 7.9. 8.5. 8.19. 9.5. 10.3. 11.7. 11.17. 12월 경. 12.10.
2004년	1.6. 1.9. 1.16. 1.20. 2월 초. 2.6. 2.12. 3.5.(2번) 4.2. 4.9. 4월 경. 5.6. 5월 중순. 6.4. 6.9. 6.14. 7월 초. 7.8. 7.21. 8.10. 9.3. 9.20. 10.6. 12.8.
2005년	1.7. 1월 경. 2.3. 3.4. 4.6. 5.5. 6.9. 7.8. 7.13. 8.4. 9.6. 10.6. 11.4. 12.6.
2006년	1.6. 1월 경. 2월 초. 3월 초. 4월 초. 5월 초. 5.29. 6월 초. 7월 초. 7월 경. 8월 초. 8월 경. 9월 초. 10월 경. 11월 초. 11월 경. 11.30. 12.6. 일자 미상.

<별지 2> 공동행위 관련 인물

1. 삼성전자, 대만삼성, 일본삼성

성명	한자/영어명	경력
김□□	金□□	2001.1월~2003.2월: 북미법인(SSI)(과장) 2003.3월~2006.1월: 북미법인(SSI)(차장) 2006.1월~2008.2월: LCD영업(차장)
김㉡㉡	金㉡㉡	2001.1월~2003.1월: 대만법인(SET) 법인장(상무) 2003.2월~2004.1월: LCD마케팅팀 팀장(상무) 2004.2월~2005.2월: LCD 글로벌운영팀 고문
김ΦΦ	金ΦΦ	1998.8월~2003.11월: SSI(LCD미주판매법인)/ Marketing 2003.12월~2008.12월: 중소형영업총괄
김ㅇㅇ	金ㅇㅇ	2001.1월~2002.1월: LCD영업1그룹 그룹장(상무) 2002.1월~2005.2월: LCD영업2팀 팀장(상무) 2005.2월~2007.6월: LCD영업1팀 팀장(상무)
◇◇◇ 첸	陳◇◇	2001.1월~2002.5월: 대만법인 LCD 노트북 영업대리
◎◎ 쉬	許◎◎	2001.1월~2006.1월: 대만법인 LCD 모니터 영업부장
○○ 첸	陳○○	2001.1월~2006.4월: 대만법인 LCD 모니터 영업대리
○○ 리우	劉○○	2001.1월~2002.5월: 대만법인 LCD 노트북 영업대리
▶▶▶ 린	林▶▶	2003.3월~2003.12월: 대만법인 LCD 모니터/노트북 영업과장
서▼▼	徐▼▼	2001.1월~2001.3월: LCD영업1그룹 담당차장 2001.3월~2009.2월: 일본본사(SJC) LCD총괄(부장) 2009.2월~2010.10월: LCD영업2그룹 그룹장(상무)
○○○ 첸	陳○○	2002.10월~2010.10월: 대만법인 LCD 마케팅 과장
손○○	孫○○	1999.1월~2005.6월: SSI미주법인Dell영업 2005.7월~2008.12월: 전략마케팅팀LCD영업(Dell) 2009.1월~2009.12월: SSI미주법인Marketing
○○ 차이	蔡○○	2001.1월~2001.8월: 대만법인 LCD 모니터 영업부장
안▶▶	安▶▶	2001.1월~2003.1월: LCD상품기획그룹 과장 2003.2월~2009.5월: LCD상품기획파트장(수석)
◎◎◎ 황	黃◎◎	2001.9월~2006.3월: 대만법인 LCD 노트북 영업대리
오○○	吳○○	1996.11월~2004.8월: LCD전략마케팅팀, LCD 국내영업 2004.9월~현재: LCD 전략마케팅팀, TV 마케팅(부장)
오▷▷	吳▷▷	2001.1월~2003.2월: 본사 사업/경영전략그룹(차장) 2003.3월~2009.1월: 본사 경영전략그룹(부장)
윤○○	尹○○	2001.1월~2003.1월: 일본삼성(SJC) 법인장(상무) 2003.2월~2005.12월: LCDMD사업팀 사업팀장(전무) 2006.1월~2007.6월: LCDMD사업팀 사업팀장(부사장)

이㉢㉢	李㉢㉢	2001.1월~2003.12월: LCD전략마케팅팀 팀장(상무) 2004.1월~2006.12월: LCD전략마케팅팀 팀장(전무) 2007.1월~2007.10월: LCD전략마케팅팀 고문 2007.10월: 퇴사
이㉣㉣	李㉣㉣	2001.1월~2004.1월: AMLCD사업부장(사장) 2004.2월~2008.12월: LCD총괄(사장)
이◈◈	李◈◈	2001.1월~2001.3월: LCD영업그룹(과장) 2001.4월~2004.8월: LCD영업그룹(차장) 2004.9월~2004.12월: LCD마케팅그룹(차장) 2005.1월~2006.2월: 싱가폴법인(SAPL)(차장)
이 ○	李○	1998.1월2009. 9월: 전략마케팅팀, IT마케팅
이◇◇	李◇◇	2001.1월~2003.12월: 반도체총괄대표이사(사장) 2004.1월~2004.12월: 삼성전자 대외협력담당(부회장) 2005.1월~2007.1월: 삼성전자 기술총괄(대표이사부회장)
○○○ 푸	傅○○	2002.9월~2002.10월: 대만법인, LCD Sales(부장) 퇴사
조▣▣	趙▣▣	2001.1월~2004.3월: LCD영업4그룹 과장 2004.3월~2009.10월: 대만법인(SET) LCD총괄(부장)
조◉◉	趙◉◉	2001.1월~2005.6월: 대만법인(SET) LCD총괄(부장) 2005.6월~2007.6월: LCD영업2그룹 그룹장(부장) 2007.7월~2008.4월: LCD마케팅그룹 그룹장(부장) 2008.5월~2008.12월: LCD영업3그룹 그룹장(상무) 2009.1월~2010.10월: 싱가폴법인(SAPL) 법인장(상무)
○ 우	吳○○	1998.9월~2002.9월: 대만지점 LCDMarketing 2005.3월~2006.7월: 대만지점 LCDMarketing (재입사, LCD 판매 총괄) 2006. 8월~퇴사

2. 엘지필립스, 대만엘지, 일본엘지

성명	한자/영어명	경력
강○○	姜○○	2000.1월~2001.2월: 고객개발팀 사원
경◎◎	慶◎◎	1999.1월~1999.7월: 본사 영업담당 차장/부장 1999.8월~2002.12월: 일본법인 법인장(부장) 2003.1월~2004.12월: 본사 모니터영업1팀 수석부장 2005.1월~2008.6월: 노트북 영업담당(수석부장/상무)
구㉢㉢	具㉢㉢	1999.1월~2000.10월: 본사 CSO(전무,부사장) 2000.11월~2006.3월: 본사 영업부문장(부사장)
구○○	具○○	1999.1월~1999.12월: 본사 기술지원팀 팀장 2000.1월~2002.12월: 본사 P4 추진 및 기획팀 팀장 2003.1월~2004.12월: 일본법인장 2005.1월~2006.12월: 일본법인장/상무 2007.1월~2007.6월: FA기술담당 2007.7월~2009.9월: 패널8공장 상무
구**	-	1999.7월~2000.2월: 부사장 2000.3월~2003.12월: 사장 2004.1월~2006.12월: 부회장 2007.1월~2010: LG 상사 대표이사 부회장
권㉤	權㉤	1999.1월~1999.8월: 본사영업담당(상무)

		1999.8월~2000.12월: 본사노트북영업담당 2001.1월~2003.12월: 대만법인 법인장 2004.1월~2004.12월: 본사노트북영업담당 2005.1월~2005.12월: 본사 영업기획담당 2006.1월~2006.7월: 마케팅 부분장(부사장) 2006.8월~2007.10월: 해외마케팅 센터장
김㉠㉠	J㉠㉠	1999.1월~2001.2월: LGD 대만법인/과장 2001.2월~2004.12월: 모니터 영업팀/팀장 2005.1월~2005.12월: TV영업팀/팀장 2006.1월~2007.12월: 상해법인/과장
김◒◒	J◒◒	2002.11월~2004.1월 : 관리팀 과장 2004.1월~2005.2월 : 관리팀 차장 2005.2월~2007.7월 : IT 기획팀
김◎◎	J◎◎	1999.1월~2004.2월 : LGD 전략팀 과장 2004.2월~2007.2월 : IR Communication 팀 부장
박♧♧	朴♧♧	2000.4월~2000.7월: 본사 노트북영업1팀 과장 2000.8월~2000.10월: 본사 노트북영업2팀 과장 2000.11월~2005.12월: 대만법인 영업 과장/차장 2006.1월~2006.7월: 본사 노트북영업2팀 팀장(부장) 2006.8월~2007.1월: 본사 해외마케팅기획팀 팀장
박㉦㉦	-	1999.1월~1999. 9월: 본사 영업팀 차장 1999.10월~2002.11월: 유럽법인 차장 2002.12월~2005.12월: 일본법인 차장 2006.1월~2006.12월: 노트북 영업팀 부장
○○ 왕	王○○	2001.3월~2003.2월: 마케팅 직원 2003.3월~2005.2월: 마케팅 스페셜리스트 2005.3월~2007.2월: 마케팅 선임스페셜리스트
신㉣㉣	申㉣㉣	1999.1월~2000.1월: 본사 영업1팀 부장 2000. 2월~2000.12월: 본사 데스크탑영업1팀 팀장 2001.1월~2002.12월: 본사 노트북영업담당 2003.1월~2003.12월: 본사 모바일영업담당 (상무) 2004.1월~2008.6월: 본사 TV영업담당
안◎◎	安◎◎	2000. 9월~2002.12월: 본사 영업기획관리팀장(부장) 2003.1월~2003.12월: 구미 관리팀장 2004.1월~2004.12월: 본사 전략1팀장 2005.1월~2005.12월: 본사 시장전략담당(부장) 2006.1월~2006.7월: 구미 SCM담당 2006.8월~2008.5월: 대만법인 법인장
안▲▲	安▲▲	2001.7월~2004.1월: 일본법인 과장 2004.2월~2007.1월: 일본법인 차장 2007.2월~2007.4월: 본사 중소형영업팀 차장
◎◎◎ 형	洪◎◎	2001.11월~2003.2월: 영업 선임스페셜리스트 2003.3월~2004.2월: 영업 과장보
●●● 쉬	徐●●	2001.5월~2003.2월: 영업 과장보 2003.3월~2005.2월: 영업 과장 2005.3월~2010.8월: 영업 선임과장
오目目	吳目目	2001.2월~2003.1월: 본사 TV팀 대리 2003.2월~2004.12월: 본사 TV영업팀 과장 2005.1월~2008.6월: 일본법인 과장 2008.7월~현재: 본사 일본TV영업담당 차장
○○○○ 겐이치	渡○○○	2002.11월~2009.11월(퇴사): 일본법인 마케팅 고문
이●●	李●●	1999.1월~1999.8월: 본사 영업담당 과장 1999.9월~2003.12월: 일본법인 과장

		2004.1월~2005.1월: 본사 TV영업팀 과장 2005.2월~2006.7월: 본사 TV영업팀 차장/팀장 2006.7월~2008.6월: 일본법인 어플리케이션 팀장
이◉◉	-	1991.1월~1998.12월: 엘지전자 TV/전자관 수출 사원 1999.1월~1999. 8월: 영업팀 과장 1999.9월~2002.10월: 미국법인 과장 2002.11월~2004.12월: 일본법인 차장 2005.1월~2008.6월: 모니터 영업팀 차장
이◍◍	李◍◍	2000.1월~2002.2월: 본사 마켓팅그룹 기획관리팀 사원 2002.3월~2002.12월: 본사 마켓인텔리전스팀 사원 2003.1월~2005.12월: 본사 시장전략팀 대리 2006.1월~2008. 6월: 대만법인 과장
임○○	-	2000.8월~2002.10월: 본사 노트북 영업팀 2002.11월~2003.2월: 미국법인 대리 2003.3월~2006.2월: 미국법인 과장 2006.3월~2007.12월: 미국법인 차장
정○○	鄭○○	2001.7월~2001.12월: 본사 전략팀 부장 2002.1월~2002.12월: 본사 마켓전략팀장 2003.1월~2006.1월: 본사 시장전략1팀 팀장 2006.2월~2007.1월: 본사 시장정보팀 팀장
정◆◆	鄭◆◆	2000. 8월~2000.12월: 본사 모니터 영업2팀장 (수석부장) 2001.1월~2002.3월: 본사 모니터 영업1팀장 2002.4월~2002.12월: 시장전략 담당 2003.1월~2007.04: 모니터 영업담당 (상무) 2007.4월~2008.6월: 중소형 영업담당 2008.7월~2008.12월: 모바일 마케팅 담당 2009.1월~2009.10월: 모바일 사업부 상무 2009.12월~현재: 모바일 OLED 마케팅 담당
최◎◎	◎◎ Choi	2000.12월~2001.1.1. : 시장정보팀 부장 2001.1월~2002.12월 : 상품기획팀 부장 2003.1월~2006.7월 : 제품전략 담당 2006.8월~2008.6월 : IT 고객지원 담당
최○○	崔○○	1999.1월~1999.8월: 본사 노트북영업2팀 차장 1999.9월~2001.1월: 본사 노트북영업2팀 차장/팀장 2001.2월~2003.7월: 본사 노트북영업1팀 부장/팀장 2003.8월~2005.12월: 대만법인장 2006.1월~2008.3월: 전략담당 2008.4월~현재: TV마케팅담당
하○○	河○○	1999.1월~2001.1월: 본사 영업기획팀 팀장 2001.2월~2001.12월: 본사 Twins팀 팀장 2002.1월~2005.12월: 전략기획담당 2006.1월~2006.12월: 어플리케이션 사업부 상무
홍○○	K○○	1995.1월~2000.2월: LCD 영업실 사원 2000.3월~2000.6월: 본사 New Application팀 과장 2000.7월~2002.2월: 대만법인 과장 2002.3월~2004.12월: 대만법인 차장 2005.1월~2008.6월: 모니터 영업팀 차장 2008.7월~현재: 엘지전자 영업담당 부장
황○○	J○○	1993.10월.~1994.1월 생산기술연구센터/사원 1994.1월~1998.12월 LCD 고객지원팀/사원 1999.1월~2000.2.월 LGD 영업기획팀/과장 2004.1월~2008.2월 Application 영업팀/차장

3. 에이유오

영어명	중국어/한자명	경력
○○○○ 수	蘇○○	2001.9월~2002.6월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 사업부장 2002.6월~2003.2월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 부총 2003.2월~2004.12월: TV 디스플레이 사업부분 부총 2005.1월~2005.12월: TV 디스플레이 사업부 부총 2006.1월~2006.12월: 소비전력 디스플레이 사업부 부총
▧▧▧▧ 추	朱▧▧	2001.9월~2002.9월: 모바일 디스플레이 사업부분 사업부장 2002.10월~2003.1월: IT 디스플레이 사업부분 부총 2003.2월~2003.10월: 모바일 디스플레이 사업부분 부총
○○○ 바이	白○○	2001.10월~2002.7월: 모바일 디스플레이 사업부분 영업부 차장 2002.7월~2003.2월: IT 디스플레이 사업부분 마케팅부 I 차장 2003.2월~2003.10월: 모바일 디스플레이 사업부분 영업부 차장 2003.11월~2004.12월: 모바일 디스플레이 사업부분 영업부이사 2005.1월~2005.11월: 모바일 디스플레이 사업부분 사업부장 2005.12월~2006.11월: 노트북 디스플레이 사업부분 사업부장 2006.11월~2007.8월: 대표이사실 스페셜 어시스턴트
○-○○ 우	吳○○	2001.9월~2001.12월: 모바일 디스플레이 마케팅부 차장 2002.1월~2002.3월: 신규사업개발부 차장 2002.4월~2002.5월: 전략계획실 프로젝트 차장 2002.5월~2003.2월: 무급휴가 2003.2월~2005.6월: 전략계획실 마케팅 차장 2005.7월~2007.2월: 전략계획실 이사
○○○ 웡	翁○○	2001.9월~2001.12월: 오/비디오 디스플레이 제품개발 LCD디자인부 과장 2001.12월~2002.7월: 부사장실 프로젝트 과장 2002.7월~2003.12월: 전략계획실 프로젝트 차장 2004.1월~2005.6월: 전략계획실 마케팅 차장 2005.7월~2005.11월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 영업2부 경리 2005.12월~2006.11월: 모바일 디스플레이 사업부분 마케팅부 이사
○○○ 쳉	鄭○○	2001.9월~2001.12월: 데스크탑 디스플레이(DD) 영업1과 과장 2002.1월~2002.7월: 데스크탑 디스플레이(DD) 영업1과 차장 2002.7월~2002.11월: IT 디스플레이 사업부분 판매과 차장 2002.12월~2003.2월: AV기기 디스플레이 사업부분 판매과 차장 2003.2월~ 2003.6월: TV 디스플레이 사업부분 판매과 차장 2003.6월~2003.12월: 미국지역본부 차장 2003.12월~2004.3월: 글로벌 판매&서비스부분 차장 2004.3월~2005.2월: 미국지역본부 차장 2005.3월~2005. 1월: 동남아지역본부 차장 2005.12월~2006.11월: 동남아지역본부 이사 2006.11월~2007.8월: 노트북 디스플레이 사업부분 이사
▶▶▶ 린	林▶▶	2003.12월~2004.3월: 전략마케팅&세일즈 부분 이사 2004.3월~2005.3월: 비디오 디스플레이 사업부분 영업2부 이사
○○○ 쉬에	謝○○	2001.9.월~2003.3월(퇴직): 미국 지역 본부 경리 2003.11월(재입사)~2005.11월: 오디오/비디오 Display 사업부분 마케팅 II과, 처장 2005.12월~2006.12월: 모바일 Display 사업부분, 처장 2007.1월~2007.2월: TV Display 사업 그룹, 처장 2007.3월~2007.10월(퇴사): 회장실 특별조리

★★★ 왕	王★★	2001.9월~2001.10월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 사업부장
○○○ 렁	梁○○	2001.9월~2002.7월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업2부 차장 2002.7월~2003.2월: IT 디스플레이 영업1부 차장 2003.2월~2003.10월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업1부 차장 2003.11월~2007.4월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업1부 이사
○○○○ 헝	洪○○	2001.10월~2002.11월: EE 구매파트 광학기기 부분 기술직(과장급) 2002.11월~2003.6월: EE 구매파트 광학기기 부분과장 2003.6월~2005.12월: 전략계획실 마케팅 과장 2005.12월~2006.8월: 무급휴가 2006.8월~2007.2월: 전략계획실 Marketing Manager
○○ 창	張○○	2001.9월~2003.5월: CIM 시스템 엔지니어1과 시스템 매니지먼트 부분 기술직(과장급) 2003.6월~2004.1월: 전략계획실 기술직(과장급) 2004.2월~2004.3월: 전략계획 및 세일즈 부분 기술직(과장급) 2004.4월~2007.4월: 전략계획실 기술직(과장급) 2007.5월~2008.10월: 전략계획실 마케팅 과장 2008.11월~2009.9월: 전략계획실 과장 2009.10월~ 2009.12월: 전략계획정보실 과장 2010.1월~현재: 기술전략팀 마케팅 과장
◎◎◎ 뤼아오	廖◎◎	2001.9월~ 2002.7월: 데스크탑 디스플레이 영업부분 기술직(과장급) 2002.8월~2003.2.월: 산업 디스플레이 사업부분 영업2부 Ⅱ 기술직(과장급) 2003.2월~2003.4월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업 1부 기술직(과장급) 2003.4월~2005.9월: 미국지역본부 기술직(과장급)
○○○○ 뤼아오	廖○○	2001.9월~2002.7월: 모바일 디스플레이 영업부과장 2002.8월~2003.2월: 정보 디스플레이 사업부분 영업3부 과장 2003.2월~2003.12월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업2부 프로젝트 과장 2004.1월~2004.3월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업2부 차장 2004.3월~2005.12월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 영업1부 영업1팀 차장 2006.1월~2010.9월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 영업부 이사
○.○. 투안	段○○	2001.9월~2001.12월: 대표이사(사장)
㉤㉤ 첸	陳㉤㉤	2001.9월~2001.10월: 부사장 2001.10월~2007.8월: 대표이사(사장)
○○ 추	朱○○	2001.11월~2002.7월: 모바일 디스플레이 사업부분 영업1부 기술직(과장급) 2002.8월~2003.8월: IT 디스플레이 사업부문 세일즈 & 마케팅 기술직(과장급) 2003.2월~2003.12월: 모바일 디스플레이 사업부분 영업부 프로젝트 과장 2004.1월~2005.3월: 모바일 사업부분 영업부 과장
○.○. 첸	陣○○	1999.1월(입사)~2001.9월: 협리 2001.10월~2001.12월: 제5공장 부장 2002.1월~2002.11월: LCD Hsinchu 공장 협리 2002.12월~2003.2월: IT Display 사업부분 마케팅, 협리 2003.3월~2005.11월: 데스크탑 Display사업 부분 부총 2005.12월~2007.8월: 글로벌 생산 자심부총 2007.9월~2008.12월: 회장 및 최고운영책임자(COO) 2009.1월~현재: 회장 및 최고경영책임자(CEO)
○○○ 우	吳○○	1999.6월 입사

		2004.10월~2005.11월: TV 디스플레이 사업부분 마케팅 행소부리 2005.12월~2007.4월: TV 디스플레이 사업부분 마케팅1경리 2007.5월~2007.8월: 총경리실 행소경리 2007.9월~2007.12월: 부회장실 행소경리 2008.1월~2009.1월(퇴사): 마케팅/판매 부서, 경리
○○ SJ 첸	陳○○	1999.6월: 고급공정사 입사 2000.6월~2002.7월: 고급공정사 2002.8월~2003.6월: 전략기획실 고급공정사 2003.7월~2003.11월: 미국지역본부 고급공정사 2003.12월~2005.12월: 전략기획실 고급공정사 2006.1월~2006. 9월(퇴사): 데스크탑기기 디스플레이 사업부분 고급공정사
○ 추이	崔○○	2001.11월~2002.7월: MD 마케팅 차장 2002.7월~2003.2월: IT 디스플레이 사업부분 마케팅2부 차장 2003.2월~2004.9월: 모바일 디스플레이 사업부분 마케팅부 차장 2004.10월~2004.12월: 모바일 디스플레이 사업부분 마케팅부 I 이사
○-○ 왕	王○○	2002.9월~2003.2월: IT 디스플레이 사업부문 세일즈 & 마케팅 이사 2003.2월~2003.7월: 사업부분 스페셜 어시스턴트
○○-○ 양	楊○○	2002.5월~2002.7월: 오/비디오 영업부 기술직(과장급) 2002.8월~2002.9월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 영업부 기술직(과장급) 2002.9월~2003.2월: 오/비디오 디스플레이 사업부분 마케팅/영업2부 기술직(과장급) 2003.2월~2004.3월: TV 디스플레이 사업부분 영업부 기술직(과장급) 2004.3월~2006.2월: TV 디스플레이 사업부분 영업부 과장 2006.3월~2007.4월: TV 디스플레이 사업부분 영업2파트 과장 2007.5월~2007.7월: TV 디스플레이 사업부분 영업1파트 과장
○.○. Lee	李○○	2001.9월~2004.9월: 회장실, 회장(Chairman) 2004.10월~2007.9월: 회장실, 회장 겸 최고경영책임자
◐◐◐ 시아오	蕭◐◐	2001.9월~2002.7월: 데스크탑 디스플레이 영업부 이사
○○○ 창	張◐◐	2000.7. 3.: 입사 2001.10월~2004.9월: 회장실, 고급관리사 2004.10월~2007.8월: 회장실, 선임고급관리사 2007.9월~2008.4월: 부회장실, 선임고급관리사 2008.5월~2006.5월: 회장실, 선임고급관리사 2009.6월~현재: 부회장실, 선임고급관리사
○.○. 린	林○○	2000.5월: 입사 2000.12월~2002.9월: 일본지역본부 경리 2002.10월~2003.1월: 오디오/비디오 Display 사업부분 마케팅/영업 II과, 경리 2003.2월~2005.4월: TV Display 사업부분 영업1과, 경리 2005.5월~2009.9월: TV Display 사업부분 영업2과, 처장
○ ○○ 루	盧○○	1997.4월: 입사 2002.6월~2004.5월: 운영실 집행부총 2004.6월~2006.6월: 오디오/비디오 디스플레이 사업부분 집행부총 2006.7월: 퇴사
○○○ 쉬	徐○○	2002.1월~2002.9월: 경리 2002.10월~2004.3월: 오디오/비디오 디스플레이 사업부분 마케팅1 경리 2004.4월~2007.8월: 오디오/비디오 디스플레이 사업부분 마케팅1 처장

		2007.9월~2010.4월: TV 디스플레이 사업부분 마케팅부처장
ⒽⒽⒽ 리	李ⒽⒽ	2001.10월~2002.7월: 모바일 디스플레이 영업1부문 차장 2002.7월~2003.2월: IT 디스플레이 사업부분 영업3부문 차장 2003.2월~2005.12월: 데스크탑 디스플레이 사업부분 영업2부 차장, 이사 2005.1월~2006.7월: 모바일 디스플레이 영업부분 이사 2006.8월~2007.12월: 노트북 디스플레이 사업부분 영업부 이사
▷▷ ▷▷	熊▷	2001.9월~2001.12월: 모바일 디스플레이 사업부분 사업부장 2002.1월~2002.6월: 데스탑 디스플레이 사업부분 사업부장 2002.6월~2007.8월: 부사장

4. 씨엠오

영문명	중국어/한자명	경력
○○ 우	吳○○	2002.7월~2004.3월: 영업부문 엔지니어 2004.4월~2005.5월: 영업부문 부과장 2005.4월~2005.7월(퇴사): 영업부문 엔지니어
▲▲ 친	秦▲▲	2001.5월~2008.3월: 대만 영업부문 부장보(부장대리) 2008.4월~2008.11월: Olympic 모니터 영업부문 부장보(부장대리) 2008.11월: CMO 퇴사 2010.9월~현재: CMI 영업부문 부장
◇◇◇ 첸	陳◇◇	2002.5월~2002.9월: 아시아 영업부문 공정사
■□ 호	何■□	1998.8월~2009.3월: 사장 2009.4월~2010.3월: 부회장
◐◐ 왕	王◐◐	2001.7월~2010.3월: 영업 및 마케팅부문 부사장
○ 코	柯○○	2005.6월~2008.3월: 제품 마케팅 및 기술지원부서 주임기사 2008.4월~2009.2월: 제품 마케팅 및 기술지원부서 부장대우 2009.3월~2009.7월: IT 전략 및 마케팅부서 부장대우 2009.8월~2010.3월: 전략 및 마케팅부서 부장대우 2010.3월: CMO. 퇴사
○○○ 추앙	莊○○	1998.1월~2000.8월: 마케팅부서 부장 2000.8월~2001.2월: 영업3부서 부총장 2001.2월~2001.6월: 영업3부서 부이사 2001.6월: 퇴사
▦▦ 왕	王▦▦	2000.8월~2002.3월: 영업부문 부장 2002.3월~2002.4월: 영업부문 부장보(부장대리) 2002.4월~2002.10월: 전략마케팅 기획부서 부장보(부장대리) 2002.10월: CMO 퇴사 2007.12월~2010.3월: Innolux 근무 2010.3월~현재: CMI 노트북제품 사업부문 전무
○○○ 황	黃○○	2000.8월~2002.2월: IP 대리 2002.8월~2003.5월: 기사(엔지니어) 2003.6월~2005.5월: 제품 마케팅 및 관리 기사 2005.5월~2005.10월: 제품 마케팅 및 관리 주임기사 2005.11월~2006.2월: 제품 마케팅 및 관리 과장 2008.6월~2008.8월: 영업III부문 부장보(부장대리)
ΘΘΘ 황	黃ΘΘ	2001.3월~2001. 7월: 영업부문 이사보 2001.7월~2004. 3월: 영업부문 이사 2003.10월~2007. 8월: 글로벌 서비스&지원부문 이사 2007.8월~2009. 2월: 글로벌 서비스&지원부문 상무

◇◇◇ 첸	陳◇◇	2003.2월~2007: 대만 영업사원 2007~2008.1월: 대만 노트북 패널 고객사 담당 과장 2008.2월: CMO 퇴사 2009.5월~2009. 7월: 노트북 영업부서 부장대우 2009.8월~2010. 2월: 노트북 영업부서 과장 2010.2월: CMI. 퇴사
○○○○ 헝	洪○○	2001.8월~ 2003: US 영업팀 사원 2003~2005: US 영업팀 과장 2005~2007. 8월: US 영업팀 부장보 2007.8월~2008. 3월: US 영업팀 부장 2008.4월~2010. 3월: 영업부서 부장(본부장) 2010.3월~현재: CMI 영업2부서 이사보
○○ 쿠오	郭○○	2005.7월~2007. 2월: 마케팅부문 엔지니어 2007.2월: 퇴사
□□□ 양	楊□□	1999~2000: 부장(프로젝트) 2000~2002: 부장보(부장대리) 2002~2004. 4월: 부장 2004.4월~2007. 8월: 영업부문 이사 2007.8월~2008. 3월: 영업부문 상무
○○ 쉬	許○○	1997.12월~2003. 12월: 영업부문 부사장 2007.3월~2010. 3월: Innolux 부사장 2010.3월: CMI 모바일 사업부문 부사장
◇◇◇ 황	黃◇◇	1999.3월~2003. 7월: 영업부문 대리 2003.7월: CMO 퇴사
○○○ 옹	翁○○	2004.2월~2004. 9월: 마케팅부서1 엔지니어 2004.10월~2006. 3월: 마케팅부문 엔지니어 2006.4월~2007. 2월: 마케팅부문 부과장 2007.2월: 퇴사
○○ 푸	傅○○	1998.2월~2000. 8월: 제품기획부서 기사(엔지니어) 2000.8월~2002. 3월: 제품기획부서 과장 2002.3월~2002.10월: 제품기획부서 부부장(부장대리) 2002.10월~2003. 7월: 제품기획부서 부장 2003.7월: 영업기획관리부서 부장 2003.7월: 퇴사
Ω 왕	王ΩΩ	2000.4월~2002: 아시아/태평양 영업팀 영업기사 2002~2003: 아시아/태평양 영업팀 과장 2003~2006: 아시아/태평양 영업팀 부장(특정부서) 2006~2007. 8월: 영업부문 이사보 2007.8월~2008. 3월: 영업III부문 이사보
○○○○ 린	林逢鵬	2002.7월~2003. 6월: 상품개발부서 고급엔지니어 2003.7월~2003. 10월: 프로젝트 관리부서 고급 엔지니어 2003.11월~2004. 9월: 마케팅 및 상품관리부서 고급엔지니어 2004.10월~2005. 10월: 마케팅 및 상품관리부서 주임엔지니어 2005.11월~2006. 7월: 미디어제품부서 주임 2006.8월~2009. 2월: 제품관리부서4 주임
** 치	支**	1998.10월~2003.7월: Foundry Sales division 엔지니어 2003.7월: CMO 퇴사

5. 씨피티

영문명	중국어/한자명	경력
○○○ 타이	戴○○	2000.~2004. 6월: TFT-LCD 판매직 2004.6월~2006.5월: 중국 푸조우 판매과장 2006.5월~현재: 판매이사
○○ 콴	管○○	2002.4월~2004.2월: 판매전문가(노트북 판매 및 마케팅 부문) 2004.2월~2005.5월: 엔지니어 2005.5월~2005.11월: 판매 및 마케팅 부문 과장 2005.12월~현재: 선임 마케팅 과장
♥♥♥♥ 리	李♥♥	2001년~2005년: 판매이사 2005.4월~2006.12월: 판매 부사장보 2007.1월~2009.1월: 판매 및 마케팅 부사장 2009.1월~현재: 부사장(노트북 사업단위)
○○○ 쇼	邵○○	2006.12월~2007.5월: 마케팅 전문가 2003.12월~2006.12월: 구매그룹 직원
○○ 우	吳○○	2000.10월~2002년: 마케팅 2002년~2005.4월: 판매기획 2005.4월~현재: 판매·마케팅(노트북) 선임과장
○○ 왕	王○○	2005.5월~2006.5월: TFT-LCD 마케팅 이사
○-○○ 청	鍾○○	2005.12월~2006.7월: 생산담당부사장
◇◆ 린	林◇◆	2001.2월~2003.4월: 대표이사
△△ 린	林△△	2003.4월~2007.3월: 대표이사
♡♡ ♡♡	劉♡♡	1994.~2000.7월: 판매이사 2000.7월~2005.7월: 판매 및 마케팅 부사장
☆☆☆ 쉬	徐☆☆	2000.11월~2004.11월: 마케팅 과장 2004.11월~2006.6월: 판매과장 2006.6월~현재: 마케팅 이사
○○○ 예	葉○○	1998~2005.4월: 판매 및 마케팅 이사
○○○ 지	李○○	2005.9월~2007.9월: 마케팅 전문가
○○○ 윤	雲○○	2003.4월~2005.11월: TFT-LCD 및 CRT 마케팅 과장
○○-○ 리아오	廖○○	1994.~2005.11월: 판매 및 마케팅 사원보 2005.11월~현재: 사원/비서
○○○ 양	楊○○	2003.1월~현재: 품질총괄부 부사장보 (2005.9월~2006. TV 및 모니터 판매부사장보로 순환배치)
○○○ 리우	劉○○	2005년: 판매 및 마케팅 총괄실 과장
○ 쳉	曾○○	2001년: 판매전문가

○○ 츄	邱○○	1995.~2002.: TFT사업단위 매니저 2003.~2004. TFT사업단위 프로젝트 매니저 2004.12월~2005.4월: TFT 및 CRT 판매부 과장 2005.4월~2005.7월: 제품기획관리팀 과장 2005.7월~2005.12월: TFT 사업단위 과장 2005.12월~2007.3월: 집행 부사장 2007.3월~2009.11월: 사장
ΩΩ 쳉	鄭○○	2002.3월~2004.9월: 판매 및 마케팅 부사장보

6. 한스타

영문명	중국어/한자명	경력
○○ 황	○○-○○ 후앙	2004.5월~2005.7월: 마케팅개발부문 프로젝트 책임자 2005.7월~2005.9월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 프로젝트 책임자 2005.9월~2007.4월: 대형패널부문 프로젝트 책임자 2007.4월~2008.6월: 세일즈&마케팅2부문 프로젝트 책임자 2008.6월: 퇴사
○○○○ 주	○-○○ 추	2001.1월~2001.6월: 물류센터 부사장 2001.7월~2003.9월: 글로벌 세일즈&물류센터 부사장 2003.10월~2004.11월: 집행부사장 2004.12월~현재: 사장
○○○○ 허쉬에	謝○○	1998.12월~2000.9월: 생산매니지먼트 부서의 보조관리인 2000.10월~2000.12월: 생산매니지먼트 부서의 상급 엔지니어 2000.12월~2001.6월: 글로벌 판매부서의 판매보조 매니저 2001.7월~ 2002.9월: Strategic Customer Department I 보조매니저
○○ 초우	○-○○ 초우	2003.11월~2003.11월: 부사장 2003.11월~2005.7월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 부사장 2005.7월~2005.9월: 시스템통합그룹 부사장 2005.9월: 퇴사
○○○ 쉬에	謝○○	2004.1월~2005.6월: AV 패널 부서의 상급판매전문가
○○ 왕	王○○	1999.6월~2000.10월: 글로벌 판매 부서의 보조 관리 2000.10월~2001.7월: 휴대용 제품 부서의 판매 전문가 2001.8월~2001.10월: Strategic Customer DepartmentII 판매전문가 2001.11월~2003.4월: Strategic Customer Department II 의 상급 판매 전문가 2003.4월~2003.5월: HS182부서의 상급 엔지니어
○ 황	黃○○	2001.8월~2003.9월: Strategic Customer Department II 판매전문가 2003.11월~2003.12월: 노트북 패널 부서의 판매보조매니저 2004.1월~2004.7월: Strategic Customer Department II의 판매보조매니저 2004.8월~2005.7월.: OA 패널 부서의 판매보조매니저 2005.7월~2005.9월: 글로벌 판매&마케팅 센터의 판매보조매니저 2005.9월~2005.11월: 대형패널 부서의 판매보조매니저
○○○ 리아오	○○-○ 리아오	2001.12월~2001.12월: 전략기업회계1과 영업대리 2003.4월~2003.11월: 전략기업회계3과 대리 2004.5월~2004.7월: 전략기업회계1과 과장 2004.8월~2004.8월: TV패널부문 과장 2004.8월~2004.11월: AV패널부문 과장 2004.12월~2005.7월: 프로젝트&마케팅개발부문 과장

		2005.7월~2005.7월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 과장 2005.7월: 퇴사
▶▶▶ 린	▶-▶▶ 린	2001.4월~2001.4월: 전략물질관리부 과장 2001.5월~2001.6월: 휴대용 제품개발부문 과장 2001.7월~2001.7월: 중국지역 세일즈부문 과장 2001.7월~2002.5월: 중국지역 세일즈부문 부장 2002.6월~2003.2월: 중국지역 세일즈부문 이사 2003.2월: 퇴사
目 우	目-目目 우	1999.6월~2001.6월: 영업부서 이사 2001.7월~2004.8월: 글로벌 세일즈&물류센터 전무이사 2004.8월~2005.7월: 스마트패널센터 전무이사 2005.7월~2006.10월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 전무이사 2006.11월~2007.4월: 세일즈 센터 전무이사 2007.4월~2008.10월: 세일즈&마케팅센터 전무이사 2008.10월: 퇴사
○ 황	○○-○ 후앙	2001.7월~2001.7월: 제품마케팅개발부문 과장 2001.7월~2002.4월: 제품마케팅개발부문 이사 2002.4월~2003.3월: 사업계획&마케팅부문 이사 2003.3월~2003.9월: 사업계획&제품프로젝트관리부문 이사 2003.10월~2003.11월: 사업계획&제품프로젝트관리부문 상무이사 2006.1월~2007.4월: 글로벌 물류센터 전무이사 2008.9월~2010.10월: 세일즈 마케팅&물류센터 부사장 2010.10월: 퇴사
○○ 리앙	○○-○ 리앙	2002.8월~2003.3월: 글로벌 세일즈부문 이사 2003.3월~2003.11월: 노트북 패널부문 이사 2003.11월~2004.8월: TV 패널부문 이사 2004.8월~2004.9월: AV 패널부문 이사 2004.9월: 퇴사
◇◇◇ 첸	◇-◇ 첸	2001.7월~2003.3월: 마케팅개발부문 관리자 2003.3월 퇴사
◎◎ 쳉	◎◎-◎ 쳉	2001.8월~2002.4월: 아시아지역 세일즈 부문이사 2002.4월~2003.3월: 아시아지역 세일즈 부문이사 2003.3월~2003.11월: 비쥬얼 디스플레이 패널부문 이사 2003.11월~2004.2월: 모니터 패널부문 이사 2004.2월~2004.11월: 비쥬얼 디스플레이 패널부문 이사 2004.12월~2005.7월: 모니터 패널부문 이사 2005.7월~2005.9월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 이사 2005.9월~2005.12월: 대형 패널부문 이사 2006.1월~2006.8월: 대형 패널부문 상무이사 2006.8월: 퇴사
○● 쉬	●-○● 쉬	2001.2월~2001.11월: CEO 2001.11월: 퇴사
♡♥ 웬	♡-♡ 웬	1998.5월~2001.6월: 제조센터 집행부사장 2001.7월~2001.11월: 품질센터 집행부사장 2001.12월~ 2001.12월: 품질센터 CEO 2002.1월~2002.4월: CEO 2002.4월~2002.11월: CEO 2002.11월: 퇴사
○-○ 쳉	程○○	2000.9월~2001.2월: 관리부의 관리자 2001.2월~2001.6월: 제품&프로젝트 플래닝 부서의 관리인 2001.7월~2002.6월: 마케팅 개발 부서의 관리인
○○○ 로	羅○○	2004.2월~2004.7월: Strategic Customer Department II 상급판매전문가 2004.8월~2005.7월: OA 패널 부서의 상급판매전문가 2005.7월~2005.9월: 글로벌 판매&마케팅 센터의 상급판매전문가 2005.9월~2006.1월: 대형패널 부서의 상급판매전문가

○.○. 황	黃○○	1998.5월~2001.7월: 제품 마케팅 개발 부서의 매니저 2001.7월~2002.4월: 제품 마케팅 개발 부서의 이사 2002.4월~2003.3월: 경영 계획&마케팅 부서의 이사 2003.3월~2003.11월: 경영계획&제품 프로젝트 매니지먼트 부서의 상급이사 2003.11월~2004.11월: 제품 엔지니어링 매니지먼트 부서 상급이사 2004.12월~2005.7월: Reliability Engineering 부서의 상급이사 2005.7월~2007.4월: 글로벌 Logistic 센터의 전무
○○ 창 (○.○. Chang)	張○○	2000.10월~2001.7월: 데스크탑제품개발 영업대리 2001.8월~2003.11월: 전략기업회계1과 영업대리, 대리 2003.3월~2003.11월: 전략1과 대리 2003.11월~2003.12월: 모니터패널부문 대리 2004.1월~2004.7월: 전략1과 과장 2004.8월~2004.11월: 비쥬얼 디스플레이 패널 과장 2004.12월~2005.7월: 모니터패널부문 과장 2005.7월~2005.9월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 과장 2005.9월~2006.3월: 대형패널부문 과장 2006.4월~2006.5월: 대형패널부문 영업부장 2006.6월~2006.8월: 대형패널부문 영업이사 2006.9월~2006.10월: 대형패널부문 부장 2006.11월~2007.2월: 세일즈 I부문 부장 2007.2월: 퇴사
○ 양	楊○○	2001.4월~2001.4월: '글로벌 세일즈부문 영업대리 2001.4월: 퇴사
○○ 치엔	簡○○	2000.10월~2001.6월: 글로벌 세일즈부문 영업직원 2001.7월~2002.5월: 전략기업회계2과 영업직원 2002.5월~2003.3월: 전략기업회계2과 대리 2003.3월~2003.11월: 전략기업회계2과 과장 2003.11월~2004.2월: 노트북 패널부문 과장 2004.2월~2004.3월: 노트북 패널&채널사업개발부문 과장 2004.4월~2004.7월: 노트북 패널&채널사업개발부문 부장 2004.8월~2004.8월: TV패널부문 부장 2004.8월~2004.12월: AV패널부문 부장 2005.1월~2005.7월: 일반관리센터 부장 2005.7월: 퇴사
○.○. 우	吳○○	2000.12월: 회장실의 부사장 2001.1월~2001.6월: CF 프로젝트 비즈니스 부서의 부사장 2001.7월~2001.11월: 생산 센터의 부사장 2001.12월~2002.4월: 생산 센터의 사장 2002.4월~2002.11월: 패널사업부서의 사장 2002.11월~2004.11월: 사장실의 사장
** 우	吳○○	2004.4월~2004.8월: 전략2과 과장 2004.8월~2004.12월: 소형 세일즈부문과장 2005.1월~2005.7월: 마케팅 사업부문 과장 2005.7월~2005.9월: 글로벌 세일즈&마케팅센터 과장 2005.9월~2005.12월: 중소형 패널부문 과장 2006.1월~2006.4월: 휴대용 패널부문 과장 2006.4월: 퇴사